فقه الحلال والحرام

المبادئ والقواعد والقضايا المعاصرة

Fiqh Halal dan Haram

Prinsip, Kaedah & Isu Semasa

Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib

Fiqh Halal dan Haram

Prinsip, Kaedah & Isu Semasa

فقه الحلال والحرام: المبادئ والقواعد والقضايا المعاصرة

Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib

Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)

Nilam Puri, Kelantan
2026

Fiqh Halal dan Haram

Prinsip, Kaedah & Isu Semasa

فقه الحلال والحرام: المبادئ والقواعد والقضايا المعاصرة

© 2026 Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan dalam sistem capaian semula atau dipindahkan dalam apa jua bentuk atau dengan apa jua cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau lain-lain, tanpa kebenaran bertulis daripada pemegang hak cipta.

Penulis: Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib
Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
Nilam Puri, Kelantan

Diterbitkan oleh:
Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib
Lot 1732, Jalan Masjid Baung Bayam
15200 Kota Bharu, Kelantan
E-mel: muzzammil.najib1@gmail.com

Reka letak dan reka bentuk: Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib

Cetakan pertama, 2026

eISBN 978-629-93371-1-9

eISBN 978-629-93371-1-9
9 786299 337119
Semenanjung Malaysia : **RM30.00**
Sabah & Sarawak : **RM38.00**

Sumber ayat al-Quran, hadis dan petikan kitab dalam buku ini disenaraikan dalam Bibliografi. Teks al-Quran mengikut Mushaf Madinah (riwayat Hafs). Terjemahan ayat al-Quran menggunakan salinan digital *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian al-Qur'an* oleh Abdullah Muhammad Basmeih yang dinyatakan dalam Bibliografi.

Prakata

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT atas limpah rahmat dan kurnia-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga Baginda serta para sahabat seluruhnya.

Persoalan halal dan haram menyentuh kehidupan setiap Muslim, sama ada dalam makanan dan minuman, pekerjaan, muamalat ataupun produk yang digunakan setiap hari. Memahaminya bukan sekadar mengetahui senarai perkara yang dibenarkan dan dilarang, bahkan ia menuntut kefahaman terhadap nas yang menjadi sandarannya, prinsip yang membina hukum tersebut serta kaedah para ulama dalam menilai perkara baharu yang tidak disebut secara khusus dalam nas.

Buku ini membincangkan pengenalan fiqh dan sumber hukum, hukum taklifi dan hukum wad'i, konsep halal, haram dan syubhah, sebelas prinsip halal dan haram yang digariskan oleh Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, konsep al-ihtiyat serta beberapa isu semasa. Prinsip-prinsip al-Qaradawi dijadikan kerangka utama. Setiap prinsip kemudian dihubungkan dengan kaedah fiqh dan dawabit yang dibahaskan dalam kitab-kitab klasik, khususnya mazhab Syafi'i, antaranya *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* karya Imam al-Nawawi, *Mughni al-Muhtaj* karya al-Khatib al-Syirbini dan *al-Asybah wa al-Naza'ir* karya Imam al-Suyuti, di samping *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah* dan *al-Fiqh al-Manhaji*. Perbandingan ringkas dengan mazhab lain turut dikemukakan supaya pembaca dapat melihat kesinambungan antara penulisan semasa dengan turath.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu pelajar program pengajian halal, pegawai dan pengamal industri halal serta pembaca umum memahami asas halal dan haram secara tersusun. Selain menjadi bahan bacaan umum, buku ini juga sesuai dijadikan teks rujukan bagi kursus KPH2213 Fiqh Halal dan Haram. Pemetaan bab kepada silibus kursus tersebut dimuatkan dalam Lampiran.

Penulis menyedari bahawa usaha ini tidak terlepas daripada kekurangan dan keterbatasan. Sehubungan dengan itu, segala teguran dan cadangan penambahbaikan daripada para pembaca, pensyarah serta pengamal industri halal amat dialu-alukan.

Semoga Allah SWT menerima usaha ini, memberkatinya dan menjadikannya sumber ilmu yang bermanfaat kepada semua pembaca.

Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib
Nilam Puri, Kelantan

Cara Menggunakan Buku Ini

Setiap bab dimulakan dengan hasil pembelajaran dan satu situasi pembuka. Bacalah situasi itu dahulu dan cuba menjawab soalannya sebelum meneruskan bacaan. Setiap ayat al-Quran, hadis dan petikan kitab dipaparkan dalam bahasa Arab beserta terjemahannya; pembaca digalakkan membaca teks Arab itu sendiri, kerana kefahaman yang kukuh tentang halal dan haram bermula daripada teks asal. Pada akhir setiap bab terdapat ringkasan, kuiz objektif, soalan struktur dan nota rujukan. Skema jawapan kuiz disediakan di bahagian belakang buku. Ikon berikut membantu anda mengenal jenis kandungan:

Firman Allah
Ayat al-Quran bervokal beserta terjemahan.

Hadis
Hadis Nabi SAW daripada kitab hadis muktabar.

Petikan Kitab
Teks asal kitab fiqh, usul dan qawa'id.

Kaedah & Dawabit
Prinsip al-Qaradawi dan kaedah fiqh klasik.

Contoh Aplikasi
Kes harian dan industri halal beserta hukum.

Tahukah Anda?
Fakta menarik untuk mengukuhkan ingatan.

Ingat!
Salah faham lazim yang perlu dielakkan.

Aktiviti
Tugasan, perbincangan dan refleksi.

Peta Minda
Gambaran visual keseluruhan topik.

Isi Kandungan

BAB 1	Pengenalan Fiqh dan Fiqh Halal Haram	7
BAB 2	Hukum Syarak: Hukum Taklifi dan Hukum Wad'i	18
BAB 3	Konsep Halal dalam Islam	30
BAB 4	Konsep Haram dalam Islam	42
BAB 5	Konsep Syubhah dalam Islam	54
BAB 6	Hukum Asal dan Hak Menentukan Halal-Haram Prinsip al-Qaradawi 1–4	67
BAB 7	Menutup Jalan Menuju Haram Prinsip al-Qaradawi 5–8	79
BAB 8	Wara', Keadilan dan Darurat Prinsip al-Qaradawi 9–11	92
BAB 9	Al-Ihtiyat (Sikap Berhati-hati) dalam Islam	104
BAB 10	Isu-isu Semasa Halal dan Haram	116
	Skema Jawapan Kuiz	129
	Lampiran: Pemetaan Silibus KPH2213 (KIAS)	132
	Glosari	134
	Bibliografi	136

BAB

01

Pengenalan Fiqh dan Fiqh Halal Haram

مدخل إلى الفقه وفقه الحلال والحرام

Hasil Pembelajaran

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menyatakan takrif fiqh dari sudut bahasa dan istilah serta membezakan fiqh dengan syariah secara ringkas.
2. Menjelaskan maksud fiqh halal haram dan istilah terasnya: halal, haram, mubah, tayyibat dan khaba'ith.
3. Mengenal pasti empat sumber penentuan halal dan haram beserta satu contoh bagi setiap sumber.
4. Menerangkan pihak yang berhak menentukan halal dan haram serta peranan ulama dan institusi fatwa.

Situasi: Minuman Tenaga di Kafe Kampus

Hari pertama kuliah. Aiman, pelajar baharu Diploma Pengurusan Halal, membeli sebotol minuman tenaga import di kafe kampus. Rakannya, Hafiz, terus menegur: "Eh, minuman tu ada logo halal ke?" Aiman ketawa. "Relakslah. Cuba tunjuk ayat al-Quran yang sebut minuman tenaga haram. Tak ada, kan? Maknanya halal!" Sarah yang duduk di sebelah mencelah, "Tapi al-Quran sebut daging babi saja. Habis, kenapa lemak babi dalam biskut pun orang kata haram?" Perbualan jadi semakin hangat. Masing-masing yakin dengan pendapat sendiri, tetapi tiada seorang pun dapat menjelaskan daripada manakah sebenarnya hukum halal dan haram diambil. Oleh itu, apakah sumber yang menentukan sesuatu itu halal atau haram, dan siapakah yang berhak memutuskannya?

1.1 Mengenal Fiqh: Dari Bahasa kepada Istilah

Perkataan fiqh sudah biasa kita dengar sejak di sekolah lagi: subjek Fiqh, kitab fiqh, ustaz fiqh. Tetapi apakah maksud sebenarnya? Dalam al-Mustasfa, Imam al-Ghazali menerangkan bahawa fiqh dari sudut bahasa bermaksud ilmu dan kefahaman. Orang Arab menyebut: si fulan yafqahu kebaikan dan keburukan, maksudnya dia mengetahui dan memahami kedua-duanya. Kemudian, dalam kebiasaan ulama, perkataan ini dikhususkan untuk ilmu tentang hukum syarak bagi perbuatan mukalaf (orang yang dibebani hukum syarak) [1]. Dari sudut bahasa, fiqh juga bermaksud mengetahui dan memahami sesuatu, serta kecerdasan dalam memahaminya [2].

PETIKAN KITAB

والفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع، يقال فلان يفقه الخير والشر أي يعلمه ويفهمه، ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة

Maksudnya: Fiqh pada asal bahasanya bermaksud ilmu dan kefahaman. Dikatakan: si fulan memahami (yafqahu) kebaikan dan keburukan, iaitu dia mengetahui dan memahaminya. Namun menurut kebiasaan ulama, ia menjadi nama khusus bagi ilmu tentang hukum-hukum syarak yang sabit bagi perbuatan mukalaf.

al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 5.

Satu lagi takrif fiqh dari sudut istilah adalah seperti yang berikut. Takrif ini ringkas, tetapi setiap perkataannya mempunyai fungsi. Perhatikan empat kata kunci: hukum, syarak, amali dan dalil terperinci.

PETIKAN KITAB

وفي الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Maksudnya: Dari sudut istilah, fiqh ialah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amali (berkaitan perbuatan), yang diperoleh daripada dalil-dalilnya yang terperinci.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, j. 32, hlm. 193.

Takrif ini kelihatan berat, namun sebenarnya mudah jika diperincikan satu demi satu. Setiap kata kunci berfungsi seperti penapis yang mengeluarkan perkara yang bukan fiqh. Dalam syarahnya terhadap Jam' al-Jawami' karya Taj al-Din al-Subki, Jalal al-Din al-Mahalli memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan kita.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Mengupas Takrif Fiqh**

1. Hukum syarak: kata kunci syarak mengecualikan pengetahuan tentang hukum akal dan pancaindera, seperti mengetahui bahawa satu ialah separuh daripada dua dan api itu membakar.[3]
2. Amali: berkaitan dengan cara melakukan sesuatu amalan, sama ada amalan hati atau anggota. Contohnya, mengetahui bahawa niat ketika berwuduk itu wajib dan solat witir itu sunat.[4]
3. Dalil terperinci: fiqh berurusan dengan dalil-dalil terperinci untuk mengeluarkan hukum amali daripadanya. Usul fiqh pula membahaskan dalil-dalil umum (ijmali) dari sudut cara dalil itu menunjukkan hukum syarak.[5]
4. Mengikut kebiasaan, gelaran faqih tidak diberikan kepada ahli kalam, ahli falsafah, ahli nahu, ahli hadis atau ahli tafsir, tetapi dikhususkan bagi ulama yang mengetahui hukum syarak bagi perbuatan manusia, seperti wajib, haram, harus, sunat dan makruh.[6]

Fiqh dan Syariah: Sama atau Berbeza?

Sebahagian pihak menganggap fiqh dan syariah itu sama, sedangkan pada hakikatnya terdapat bahagian yang bertindih dan ada bahagian yang berbeza. Dari sudut bahasa, syariah bermaksud tempat sumber air yang didatangi oleh orang ramai untuk mengambil air minuman. Ia dinamakan begitu kerana jelas dan nyata [7]. Dari sudut istilah, syariah ialah hukum-hakam yang diturunkan melalui wahyu kepada Rasulullah SAW dalam al-Quran atau al-Sunnah. Ia merangkumi akidah, perkara hati dan perbuatan mukalaf, sama ada qat'i (pasti) atau zanni (tidak mencapai tahap pasti) [8].

Hubungan kedua-duanya ialah umum dan khusus dari satu sudut, iaitu masing-masing lebih luas daripada yang lain pada satu aspek. Kedua-duanya bertemu pada hukum amali yang datang daripada al-Quran, al-Sunnah atau ijmak. Hanya syariah yang merangkumi akidah, manakala hanya fiqh yang merangkumi hukum ijtihad yang tidak dinyatakan secara khusus dalam nas (teks al-Quran atau al-Sunnah) atau ijmak [9]. Pelajar pengurusan halal perlu memberi perhatian kepada perkara terakhir ini. Banyak isu produk moden seperti bahan tambah, perisa dan pemprosesan baharu tidak disebut secara khusus dalam nas, jadi hukumnya dibincangkan dalam ruang fiqh.

Perbandingan · Perbezaan ringkas syariah dan fiqh menurut al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah [8] [10] [9]

Aspek	Syariah	Fiqh
Takrif	Hukum yang diturunkan melalui wahyu dalam al-Quran atau al-Sunnah	Ilmu tentang hukum amali yang diambil daripada dalil terperinci
Akidah	Termasuk	Tidak termasuk
Hukum ijtihad tanpa nas dan ijmak	Tidak termasuk	Termasuk
Kawasan bertemu	Hukum amali dalam al-Quran, al-Sunnah dan ijmak	Hukum amali dalam al-Quran, al-Sunnah dan ijmak

CONTOH APLIKASI **Fiqh atau Bukan Fiqh?**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang pelajar mempelajari bahawa Allah itu Maha Esa.	**Termasuk syariah (akidah), bukan fiqh** Akidah termasuk dalam syariah, tetapi tidak termasuk dalam fiqh [9].
2	Seorang pelajar mempelajari bahawa niat ketika berwuduk itu wajib.	**Ilmu fiqh** Ia hukum syarak yang berkaitan dengan amalan [4].
3	Seorang pelajar tahu bahawa api akan membakar kertas.	**Bukan fiqh** Ia pengetahuan pancaindera, bukan hukum syarak [3].
4	Panel syariah syarikat membincangkan hukum perisa sintetik baharu yang tidak pernah wujud pada zaman Nabi SAW.	**Ilmu fiqh (hukum ijtihadi)** Fiqh merangkumi hukum ijtihad yang tiada nas dan ijmak khusus [9].

1.2 Fiqh Halal Haram dan Istilah Terasnya

Sekarang kita gabungkan apa yang sudah dipelajari. Jika fiqh ialah ilmu tentang hukum syarak yang amali [10], maka fiqh halal haram boleh difahami sebagai bahagian fiqh yang memberi tumpuan kepada soalan yang paling kerap ditanya oleh seorang Muslim: apa yang dibenarkan dan apa yang dilarang. Takrif kerja ini ialah rumusan penulis buku ini. Al-Qaradawi sendiri menulis kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam untuk menjawab persoalan yang timbul dalam kehidupan peribadi, keluarga dan masyarakat seorang Muslim [11]. Sebelum membincangkan prinsip-prinsip tersebut, beliau memulakan kitabnya dengan beberapa takrif ringkas.

PETIKAN KITAB

الحلال: هو المباح الذي انحلت عنده عقدة الحظر، وأذن الشارع في فعله

Maksudnya: Halal ialah perkara mubah (harus) yang telah terungkai ikatan larangan daripadanya, dan syarak mengizinkan perbuatan itu.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 16.

PETIKAN KITAB

الحرام: هو الأمر الذي نهى الشارع عن فعله نهيًا جازمًا، بحيث يتعرض من خالف النهي لعقوبة الله في الآخرة، وقد يتعرض لعقوبة شرعية في الدنيا أيضا

Maksudnya: Haram ialah perkara yang dilarang oleh syarak dengan larangan yang tegas, sehingga pelanggarnya terdedah kepada hukuman Allah di akhirat dan kadangkala kepada hukuman syarak di dunia.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 16.

Perhatikan dua perkataan penting dalam takrif haram: larangan yang tegas. Bagaimana pula jika larangan itu tidak tegas? Al-Qaradawi menamakannya makruh. Kedudukannya lebih rendah daripada haram dan pelakunya tidak dikenakan hukuman sebagaimana perkara haram. Namun begitu, beliau mengingatkan bahawa melakukan perkara makruh secara berterusan boleh menjadikan seseorang berani melakukan yang haram [12].

Istilah mubah atau harus pula berkait dengan pembahagian hukum. Al-Ghazali membahagikan hukum bagi perbuatan mukalaf kepada lima jenis [13]:

1. Wajib.
2. Mahzur (haram).
3. Mubah (harus).
4. Mandub (sunat).
5. Makruh.

Apabila syarak memberi pilihan sama ada hendak melakukan atau meninggalkan sesuatu, perbuatan itu dinamakan mubah [14]. Kelima-lima hukum ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam Bab 2.

☆ FIRMAN ALLAH

... وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ...

Maksudnya: ... dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk ...

Surah al-A'raf (7): 157.

Ayat ini memperkenalkan dua lagi istilah teras: tayyibat (perkara yang baik) dan khaba'ith (perkara yang keji). Bagaimana ulama menggunakan ayat ini? Dalam al-Muhadhdhab, Abu Ishaq al-Syirazi menjadikan ayat ini dalil bagi haiwan dan burung yang tidak disebut hukumnya secara khusus. Jika orang Arab menganggapnya baik, ia halal dimakan. Jika mereka tidak menganggapnya baik, ia tidak halal [15]. Beliau juga memasukkan binatang buas yang bertaring dan memakan bangkai, seperti singa dan serigala, dalam kumpulan khaba'ith [16]. Benda najis juga dikira khabith, jadi tidak boleh dimakan [17]. Perincian lanjut tentang halal dan haram akan dibincangkan dalam Bab 3 dan Bab 4.

Halal
Perkara yang diizinkan oleh syarak setelah larangan ke atasnya dibuka [18].

Haram
Perkara yang dilarang secara tegas; pelanggarnya terdedah kepada hukuman Allah [19].

Mubah (Harus)
Syarak memberi pilihan antara melakukan atau meninggalkan [14].

Tayyibat
Perkara baik yang dihalalkan oleh Allah [20].

Khaba'ith
Perkara keji yang diharamkan, seperti binatang buas dan najis [16] [17].

Lima istilah teras fiqh halal haram

CONTOH APLIKASI **Kenal Pasti Istilahnya**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Makan nasi lemak di kafe kampus pada waktu rehat.	**Halal (mubah)** Syarak memberi pilihan dan tiada larangan padanya [14].
2	Minum khamar di majlis hari jadi rakan sepejabat ketika kerja sambilan.	**Haram** Al-Quran memerintahkan supaya khamar dijauhi [21].
3	Membeli daging harimau eksotik yang dijual secara dalam talian.	**Haram (khaba'ith)** Binatang buas bertaring dan pemakan bangkai termasuk khaba'ith [16].
4	Tahi tikus ditemui bercampur dalam adunan kuih yang masih cair di dapur kedai.	**Haram dimakan** Benda najis itu khabith dan tidak boleh dimakan [17].

1.3 Empat Sumber Penentuan Halal dan Haram

Kembali kepada persoalan Aiman sebelum ini: daripada manakah datangnya hukum halal dan haram? Al-Fiqh al-Manhaji ialah kitab fiqh mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama buku ini. Menurut kitab itu, hukum-hukum fiqh kembali kepada empat sumber, iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan qiyas [22]. Keempat-empat sumber ini berpaksikan satu punca asas. Ulama umat Islam telah bersepakat bahawa hak menetapkan hukum adalah milik Allah, dan semua hukum datang daripada-Nya melalui wahyu [23]. Rajah di bawah menunjukkan urutan rujukan kepada sumber-sumber ini.

1 Al-Quran
Dirujuk dahulu. Jika hukum ditemui, ia diambil tanpa perlu merujuk sumber lain [24].

2 Al-Sunnah
Jika tiada dalam al-Quran, rujuk Sunnah yang sabit dengan sanad yang sahih [25].

3 Ijmak
Jika tiada dalam kedua-duanya, lihat sama ada ulama telah bersepakat [26].

4 Qiyas
Samakan kes baharu dengan kes yang ada nas kerana 'illah yang sama [27].

Turutan merujuk sumber hukum menurut al-Fiqh al-Manhaji

Sumber Pertama: Al-Quran

Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ia menjadi sumber serta rujukan bagi hukum fiqh [28]. Al-Fiqh al-Manhaji menerangkan langkah yang mudah diingat:

PETIKAN KITAB

فإذا عرضت مسألة رجعنا قبل كل شئ إلى كتاب الله ﷻ لنبحث عن حكمها فيه، فإن وجدنا فيه الحكم أخذنا به، ولم نرجع إلى غيره.

Maksudnya: Apabila timbul sesuatu masalah, kita merujuk Kitab Allah terlebih dahulu untuk mencari hukumnya. Sekiranya hukum tersebut ditemui di dalamnya, hukum itu diambil tanpa merujuk sumber lain.

al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i, j. 1, hlm. 15.

Antara contoh hukum halal-haram yang jelas dalam al-Quran ialah pengharaman beberapa jenis makanan. Selain itu, al-Quran menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba [29], serta memerintahkan supaya khamar dan judi dijauhi [21].

FIRMAN ALLAH

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ ...

Maksudnya: Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya) ...

Surah al-Ma'idah (5): 3.

Namun, al-Quran tidak menyebut setiap butiran. Menurut al-Fiqh al-Manhaji, al-Quran memperincikan soal akidah, tetapi menyebut ibadah dan muamalat secara umum, lalu menyerahkan perinciannya kepada Sunnah Nabi SAW [30]. Oleh itu, sumber kedua diperlukan.

Sumber Kedua: Al-Sunnah

Sunnah ialah segala yang dinukilkan daripada Nabi SAW, sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan (taqrir) Baginda [31]. Fungsinya bukan sekadar menghuraikan al-Quran. Sunnah juga mensyariatkan hukum yang tidak disebut oleh al-Quran, contohnya pengharaman cincin emas dan pakaian sutera bagi lelaki [32]. Allah sendiri memerintahkan kita mengambil apa yang dibawa oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarangnya [33]. Nabi SAW pula telah memberi amaran lebih awal tentang orang yang hanya mahu berpegang dengan al-Quran:

HADIS · RIWAYAT AL-TIRMIDHI

أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ. وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ

Maksudnya: Ketahuilah, mungkin akan ada seorang lelaki yang sampai kepadanya hadis daripadaku sedang dia bersandar di atas sofanya, lalu dia berkata: Antara kami dan kamu ialah Kitab Allah. Apa yang kami dapati halal di dalamnya, kami halalkan, dan apa yang kami dapati haram di dalamnya, kami haramkan. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah.

al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, j. 5, hlm. 38, no. hadis 2664.

Contoh Sunnah dalam bab makanan ialah hadis Ibn 'Abbas RA di bawah. Al-Syirazi berhujah dengan hadis ini bersama ayat tentang khaba'ith untuk mengharamkan binatang buas seperti singa, harimau bintang, serigala dan beruang [16].

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

Maksudnya: Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku pencakar.

Muslim, Sahih Muslim, j. 3, hlm. 1534, no. hadis 1934.

Sumber Ketiga: Ijmak

Ijmak ialah kesepakatan semua ulama mujtahid daripada umat Nabi Muhammad SAW pada sesuatu zaman terhadap sesuatu hukum syarak [34]. Al-Fiqh al-Manhaji menjelaskan dalilnya: Nabi SAW memberitahu bahawa ulama umat Islam tidak akan bersepakat atas kesesatan, jadi apa yang mereka sepakati itu benar [35]. Ulama tidak mencipta hukum melalui ijmak. Ijmak yang benar-benar berlaku menyingkap hukum Allah [36].

Satu contoh ijmak yang kerap ditemui dalam industri halal ialah tentang babi. Ayat al-Quran menyebut daging babi sahaja. Dalam al-Majmu', al-Nawawi membawakan jawapan al-Khattabi dan ulama mazhab Syafi'i dalam satu perbahasan. Menurut jawapan itu, daging disebut kerana itulah bahagian utama yang dimaksudkan, dan umat Islam telah bersepakat mengharamkan lemak, darah dan seluruh bahagian babi yang lain:

PETIKAN KITAB

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فذكر اللحم لأنه معظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه

Maksudnya: (Firman Allah) Diharamkan ke atas kamu bangkai, darah dan daging babi. Daging disebut kerana itulah bahagian utama yang dimaksudkan. Umat Islam telah bersepakat (ijmak) mengharamkan lemaknya, darahnya dan semua bahagiannya yang lain.

al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, j. 9, hlm. 7.

Penjelasan ini menjawab soalan Sarah dalam situasi pembuka. Lemak babi dalam biskut tetap haram walaupun ayat hanya menyebut daging, kerana ijmak telah menjelaskan bahawa semua bahagian babi diharamkan. Al-Nawawi juga menyebut contoh ijmak lain: umat sepakat mengharamkan bangkai kecuali ikan dan belalang, dan sepakat menghalalkan ikan dan belalang [37].

Sumber Keempat: Qiyas

PETIKAN KITAB

وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما

Maksudnya: Qiyas ialah menyamakan sesuatu perkara yang tiada hukum syarak padanya dengan perkara lain yang telah dinaskan hukumnya, kerana kedua-duanya mempunyai 'illah (sebab hukum) yang sama.

al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i, j. 1, hlm. 19.

Qiyas mempunyai empat rukun [38]:

1. Asal: kes yang dijadikan ukuran.
2. Far': kes baharu.
3. Hukum asal: hukum yang telah dinaskan bagi asal.
4. 'Illah: sebab yang sama pada asal dan far'.

Contoh klasiknya ialah khamar. Allah mengharamkan khamar melalui nas al-Quran, dan 'illahnya ialah memabukkan serta menghilangkan akal. Jika terdapat minuman lain yang berlainan nama tetapi memabukkan, minuman itu diharamkan melalui qiyas kepada khamar [39]. Dalam al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, Ibn Hajar al-Haytami menukilkan bahawa ulama Syafi'i dan ulama lain berhujah dengan cara yang sama. Nabidh (minuman daripada buah

yang direndam dalam air) yang memabukkan diharamkan secara qiyas kepada khamar kerana kedua-duanya berkongsi sifat memabukkan [40]. Hadis Nabi SAW juga menyatakan bahawa setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram [41].

Jadual · Empat rukun qiyas dalam dua contoh [38]

Rukun	Contoh 1: Minuman keras berjenama baharu	Contoh 2: Dadah
Asal	Khamar	Khamar
Far'	Minuman memabukkan dengan nama lain	Dadah seperti ganja
Hukum asal	Haram dengan nas al-Quran	Haram dengan nas al-Quran
'Illah	Memabukkan dan menghilangkan akal	Menghilangkan akal

Dalam contoh dadah, Ibn Taymiyyah menyatakan bahawa setiap perkara yang menghilangkan akal dihukumkan haram, walaupun tidak menimbulkan rasa seronok atau khayal [42]. Bahan ini juga disamakan dengan minuman yang memabukkan. Sebagaimana minuman yang memabukkan diharamkan, bahan pepejal yang mengkhayalkan dan merosakkan akal turut diharamkan jika diambil pada kadar yang memudaratkan. Pengecualiannya ialah bahan yang diambil untuk tujuan perubatan [43]. Ini menunjukkan 'illah yang sama membantu ulama menjawab isu baharu yang tidak disebut secara langsung dalam nas.

TAHUKAH ANDA? · Imam Empat Mazhab Tidak Membincangkan Ganja?

Ibn Taymiyyah menyatakan bahawa imam empat mazhab tidak membincangkan hasyisy (ganja) kerana penggunaannya belum muncul pada zaman mereka. Penggunaannya hanya muncul pada akhir kurun keenam dan awal kurun ketujuh Hijrah, ketika kerajaan Tatar muncul [44]. Isu baharu seperti ini dijawab oleh ulama terkemudian berdasarkan sumber-sumber hukum yang sedia ada.

INGAT!

Perlu ditegaskan bahawa ijmak dan qiyas bukanlah sumber rekaan manusia yang terpisah daripada wahyu. Al-Fiqh al-Manhaji menegaskan bahawa semua hukum fiqh bersandarkan nas al-Quran dan al-Sunnah, dan pada hakikatnya ijmak dan qiyas kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah [45].

CONTOH APLIKASI **Satu Contoh bagi Setiap Sumber**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Menjual air tebu di bazar Ramadan untuk mendapatkan keuntungan.	**Halal (sumber: al-Quran)** Al-Quran menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba [29].
2	Pelajar lelaki ingin memakai cincin emas sebagai fesyen untuk majlis konvokesyen.	**Haram bagi lelaki (sumber: al-Sunnah)** Sunnah mengharamkan cincin emas dan sutera bagi lelaki [32].
3	Biskut import yang senarai ramuannya mengandungi lemak babi (lard).	**Haram (sumber: ijmak)** Umat Islam telah bersepakat mengharamkan lemak dan semua bahagian babi [46].
4	Minuman berperisa buah dengan nama baharu yang didapati memabukkan.	**Haram (sumber: qiyas)** Ia disamakan dengan khamar kerana 'illah memabukkan [39].
5	Menghisap vape bercampur ganja dengan alasan ia bahan semula jadi.	**Haram** Setiap perkara yang menghilangkan akal adalah haram [42].

1.4 Siapa Berhak Menentukan Halal dan Haram?

Persoalan ini kelihatan ringkas, namun jawapannya menentukan pendirian asas terhadap keseluruhan isu halal. Dalam al-Mustasfa, al-Ghazali menegaskan bahawa tiada hukum melainkan milik Allah. Rasul tidak mempunyai hak menetapkan hukum syarak sendiri. Begitu juga, seorang tuan tidak mempunyai hak menetapkan hukum syarak ke atas hambanya, dan tiada makhluk mempunyai hak tersebut ke atas makhluk lain. Semua hukum syarak ialah hukum Allah dan ketetapan-Nya [47]. Jika demikian, mengapakah hadis terdahulu menyamakan larangan Rasulullah dengan larangan Allah? Hal ini berlaku kerana Rasulullah SAW menyampaikan wahyu. Sunnah ialah wahyu yang tidak dibaca seperti al-Quran, dan Baginda tidak bercakap mengikut hawa nafsu [48].

Al-Qaradawi menjadikan perkara ini prinsip kedua dalam kitabnya. Menurut beliau, Islam telah menentukan siapa yang berkuasa menghalalkan dan mengharamkan, lalu mengambil kuasa itu daripada makhluk, walau setinggi mana kedudukan mereka dalam urusan agama atau dunia [49]. Sesiapa yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dengan kuasanya sendiri telah melampaui batas dan menceroboh hak Allah dalam mensyariatkan hukum [50]. Prinsip ini akan dihuraikan sepenuhnya dalam Bab 6. Al-Quran sendiri memberi amaran yang keras:

☆ FIRMAN ALLAH

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Maksudnya: Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu: "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah; sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya.

Surah al-Nahl (16): 116.

Apakah pula peranan ulama? Al-Qaradawi menjawab bahawa para fuqaha mengetahui dengan yakin bahawa hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan:

📖 PETIKAN KITAB

عرف فقهاء الإسلام معرفة يقينية أن الله وحده هو صاحب الحق في أن يحل ويحرم، في كتابه أو على لسان رسوله، وأن مهمتهم لا تعدو بيان حكم الله فيما أحل وما حرم

Maksudnya: Fuqaha Islam mengetahui dengan yakin bahawa Allah sahajalah pemilik hak untuk menghalalkan dan mengharamkan, sama ada dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Rasul-Nya. Tugas mereka tidak lebih daripada menjelaskan hukum Allah tentang apa yang Dia halalkan dan apa yang Dia haramkan.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 28.

Tugas ulama ialah menjelaskan, bukan mensyariatkan agama untuk manusia [51]. Di sinilah peranan fatwa. Fatwa ialah penjelasan hukum syarak berdasarkan dalil kepada orang yang bertanya [52]. Di Malaysia, satu kajian tentang penentuan produk halal menyatakan bahawa fatwa dalam konteks ini ialah ketetapan hukum yang disahkan oleh pihak berkuasa agama Islam. Ketetapan itu disyorkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan atau dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri [53]. Bagi pensijilan halal pula, satu kajian lain menukilkan bahawa Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011 memperuntukkan JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pihak berkuasa berwibawa [54].

Jadual · Peranan setiap pihak dalam penentuan halal dan haram

Pihak	Peranan
Allah SWT	Satu-satunya pemilik hak menghalalkan dan mengharamkan [47]
Rasulullah SAW	Menyampaikan wahyu; apa yang Baginda haramkan sama seperti yang Allah haramkan [55]
Ulama mujtahid	Menyingkap hukum Allah melalui ijmak dan qiyas [36]
Mufti dan institusi fatwa	Menjelaskan hukum syarak kepada yang bertanya dengan berhujah berdasarkan dalil [52]
JAKIM dan MAIN	Pihak berkuasa berwibawa bagi perakuan dan penandaan halal [54]
Pengguna	Bertanya kepada ahli ilmu apabila tidak mengetahui [56]

CONTOH APLIKASI **Siapa yang Betul?**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang pempengaruh media sosial mendakwa semua makanan import dari Eropah halal kerana kilangnya bersih.	**Dakwaan tidak boleh diterima** Hak menghalalkan milik Allah; manusia hanya menjelaskan hukum-Nya [57].
2	Rakan sekelas mengharamkan kopi kerana dia sendiri tidak suka baunya.	**Tidak boleh mengharamkan tanpa dalil** Al-Quran melarang berkata ini halal dan ini haram secara dusta [58].
3	Pelajar ragu-ragu tentang bahan tambah dalam coklat, lalu merujuk fatwa rasmi.	**Tindakan yang betul** Fatwa ialah penjelasan hukum syarak kepada yang bertanya dengan berhujah berdasarkan dalil [52].
4	Seseorang berkata: cukup al-Quran untuk menentukan halal haram, hadis tidak perlu.	**Pendapat yang salah** Apa yang diharamkan Rasulullah sama seperti yang diharamkan Allah [55].

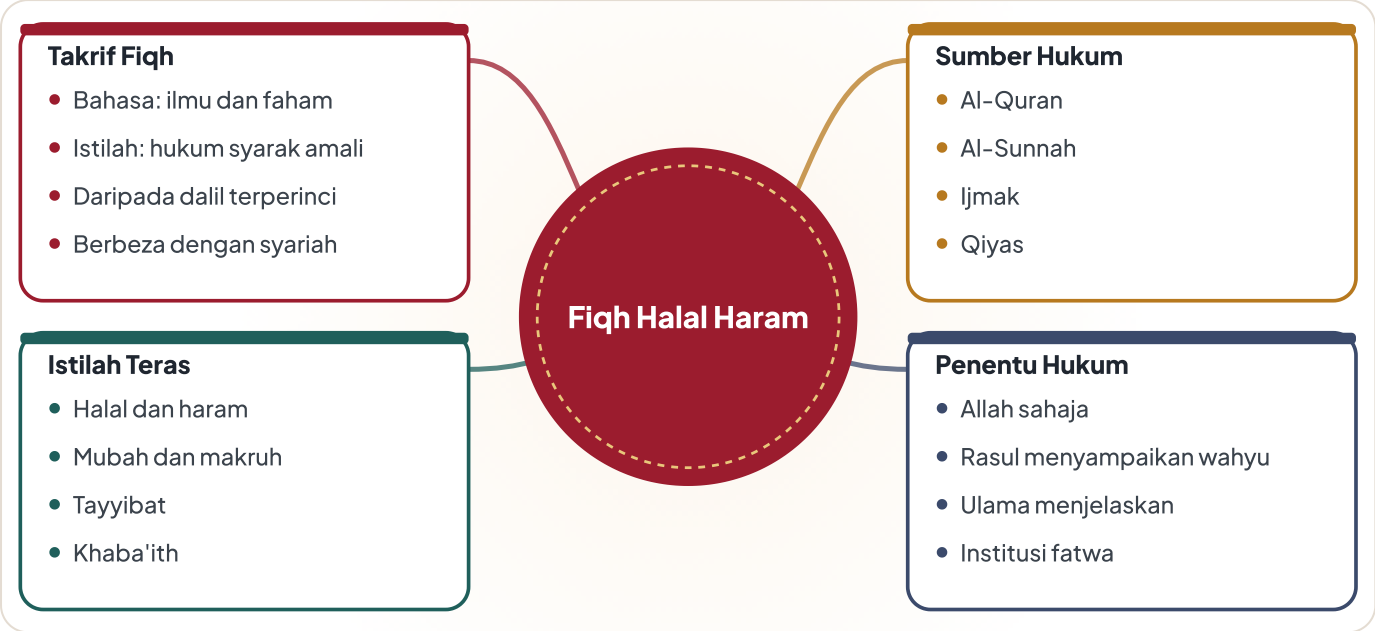
AKTIVITI · Aktiviti Kumpulan: Jejak Sumber Hukum

Dalam kumpulan yang terdiri daripada empat orang, pilih lima produk atau amalan yang biasa anda temui di kampus, di pasar raya atau di platform e-dagang. Bagi setiap satu, lengkapkan jadual ringkas dan bentangkan dalam masa lima minit.

1. Nyatakan hukumnya: halal, haram atau perlu disemak.
2. Kenal pasti sumber hukum yang paling dekat: al-Quran, al-Sunnah, ijmak atau qiyas.
3. Jika menggunakan qiyas, nyatakan asal, far', hukum asal dan 'illahnya.
4. Nyatakan pihak berautoriti yang patut dirujuk jika anda masih ragu-ragu.

1.5 Rumusan Visual

Peta minda di bawah merumuskan keseluruhan bab ini. Gunakannya untuk mengulang kaji sebelum menjawab kuiz.



Peta minda Bab 1: Pengenalan Fiqh dan Fiqh Halal Haram

Ringkasan Bab 1

- Dari sudut bahasa, fiqh bermaksud ilmu dan kefahaman; dari sudut istilah, ia ialah ilmu tentang hukum syarak amali yang diambil daripada dalil terperinci.
- Syariah dan fiqh bertemu pada hukum amali yang ada nas atau ijmak; hanya syariah yang merangkumi akidah dan hanya fiqh yang merangkumi hukum ijtihad yang tidak dinyatakan secara khusus dalam nas atau ijmak.
- Menurut al-Qaradawi, halal ialah perkara yang diizinkan oleh syarak, manakala haram ialah perkara yang dilarang secara tegas.
- Tayyibat ialah perkara baik yang dihalalkan, manakala khaba'ith ialah perkara keji yang diharamkan, seperti binatang buas dan benda najis.
- Sumber penentuan halal dan haram ialah al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan qiyas, dirujuk mengikut turutan tersebut.
- Ijmak dan qiyas tidak berperanan mencipta hukum baharu, sebaliknya kedua-duanya menyingkap ketetapan hukum Allah serta bersandarkan pada al-Quran dan al-Sunnah.
- Hak menghalalkan dan mengharamkan milik Allah sahaja; ulama, mufti dan institusi fatwa berperanan menjelaskan hukum tersebut.

Uji Kefahaman

1 Apakah maksud fiqh dari sudut bahasa menurut al-Ghazali?

(A) Hukum dan undang-undang
(B) Ilmu dan kefahaman
(C) Jalan menuju sumber air
(D) Kesepakatan ulama

2 Antara berikut, yang manakah termasuk dalam ilmu fiqh?

(A) Mengetahui satu ialah separuh daripada dua
(B) Mengetahui api itu membakar
(C) Mengetahui Allah itu Esa
(D) Mengetahui niat ketika berwuduk itu wajib

3 Bidang manakah yang termasuk dalam syariah tetapi tidak termasuk dalam fiqh?

(A) Akidah
(B) Hukum ijtihad yang tiada nas
(C) Hukum jual beli
(D) Hukum makanan

4 Menurut al-Qaradawi, apakah ciri utama yang membezakan haram daripada makruh?

(A) Haram hanya untuk makanan
(B) Haram disebut dalam hadis sahaja
(C) Larangan haram bersifat tegas
(D) Makruh tidak pernah dilarang

5 Menurut al-Fiqh al-Manhaji, apakah sumber hukum bagi pengharaman cincin emas untuk lelaki?

(A) Al-Quran
(B) Al-Sunnah
(C) Qiyas
(D) Uruf setempat

6 Lemak babi diharamkan walaupun ayat al-Quran menyebut daging babi sahaja. Apakah yang menguatkan hukum ini?

(A) Qiyas kepada khamar
(B) Pendapat pengeluar produk
(C) Ijmak umat Islam
(D) Fatwa individu

7 Dalam qiyas minuman memabukkan berjenama baharu kepada khamar, apakah 'illahnya?

(A) Memabukkan
(B) Berwarna
(C) Berasal dari luar negara
(D) Dijual dalam botol

8 Menurut al-Qaradawi, apakah tugas ulama berkaitan halal dan haram?

(A) Mencipta hukum baharu mengikut keperluan
(B) Mengharamkan apa yang mereka tidak suka
(C) Menghalalkan apa yang diminta kerajaan
(D) Menjelaskan hukum Allah tentang yang halal dan haram

Soalan Struktur / KBAT

1. Jelaskan takrif fiqh dari sudut bahasa dan istilah, kemudian bezakan fiqh dengan syariah berserta satu contoh bagi setiap perbezaan.
2. Huraikan empat sumber penentuan halal dan haram mengikut turutan rujukannya, dan berikan satu contoh produk atau amalan halal-haram bagi setiap sumber.
3. Sebuah syarikat memasarkan minuman herba baharu yang didapati boleh menghilangkan akal. Pemiliknya mendakwa produk itu halal kerana tidak disebut dalam al-Quran. Analisis dakwaan ini berdasarkan sumber hukum dan prinsip bahawa hak menghalalkan dan mengharamkan milik Allah sahaja.

NOTA RUJUKAN BAB 1

1. al-Ghazali, *al-Mustasfa*, hlm. 5.
2. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 32, hlm. 193.
3. Jalal al-Din al-Mahalli, *Syarh Jam' al-Jawami' (dicetak bersama Hasyiyah al-'Attar)*, j. 1, hlm. 60.
4. *Syarh Jam' al-Jawami'*, j. 1, hlm. 59.
5. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 32, hlm. 194.
6. *al-Mustasfa*, hlm. 5.
7. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 32, hlm. 193.
8. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 32, hlm. 194.
9. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 32, hlm. 194.
10. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 32, hlm. 193.
11. al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 15.
12. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 16.
13. *al-Mustasfa*, hlm. 52.
14. *al-Mustasfa*, hlm. 53.
15. al-Syirazi, *al-Muhadhdhab (matan, dicetak bersama al-Majmu')*, j. 9, hlm. 26–27.
16. *al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 14.
17. *al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 37.
18. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 16.
19. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 16.
20. Surah al-A'raf (7): 157.
21. Surah al-Ma'idah (5): 90.
22. al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 15.
23. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 1, hlm. 43.
24. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 15.
25. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 17.
26. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 19.
27. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 19.
28. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 15.
29. Surah al-Baqarah (2): 275.
30. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 16.
31. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 17.
32. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 18.
33. Surah al-Hasyr (59): 7.
34. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 18.
35. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 18.
36. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 1, hlm. 43.
37. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 81.
38. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 19.
39. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 19.
40. Ibn Hajar al-Haytami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, j. 4, hlm. 226.
41. Muslim, *Sahih Muslim*, j. 3, hlm. 1587, no. hadis 2003.
42. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 11, hlm. 34.
43. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 11, hlm. 34.
44. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 11, hlm. 35.
45. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 20.
46. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 7.
47. *al-Mustasfa*, hlm. 8.
48. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 1, hlm. 43.
49. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 27.
50. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 27.
51. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 28.
52. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 32, hlm. 20.
53. Zulfaqar Mamat, Journal of Fatwa Management and Research, Vol. 15, No. 1 (USIM), Pemakaian Kaedah Istihlak dan Istihalah dalam Penentuan Produk Halal di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, 2019, https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/download/194/154 (dicapai 20 Oktober 2026).
54. Sharif Mohd Tahir dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Jurnal Fiqh, No. 13, Modul Penentuan Hukum Makanan Ubah Suai Genetik (GMF) dan Kepentingannya kepada Umat Islam, 2016, https://fiqh.um.edu.my/article/download/4272/2116 (dicapai 20 Oktober 2026).
55. al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, j. 5, hlm. 38, no. hadis 2664.
56. Surah al-Nahl (16): 43.
57. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 28.
58. Surah al-Nahl (16): 116.

BAB

02

Hukum Syarak

Hukum Taklifi dan Hukum Wad'i

الحكم الشرعي: التكليفي والوضعي

Hasil Pembelajaran

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menyatakan takrif hukum syarak dan membezakan dua bahagiannya, iaitu hukum taklifi dan hukum wad'i.
2. Menjelaskan lima hukum taklifi (wajib, sunat, harus, makruh, haram) bersama contoh makanan, muamalat dan ibadah.
3. Menghuraikan kedudukan istilah halal dan haram dalam pembahagian hukum taklifi.
4. Mengenal pasti sebab, syarat, mani', sah, batal, fasid, 'azimah dan rukhsah dalam situasi halal-haram harian.

Situasi: Dua Soalan di Kaunter Kafe Kampus

Hari Jumaat, jam 1.05 tengah hari. Aina bekerja separuh masa di kafe kampus. Seorang pelanggan bertanya, "Ayam goreng ni, masa sembelih tadi tukang sembelih tu baca bismillah ke tak? Kalau tak baca, haram ke?" Belum sempat Aina menjawab, seorang pelajar lelaki menghulurkan duit sedangkan azan kedua Jumaat sudah berkumandang dari masjid sebelah. Kawan Aina berbisik, "Kalau kita jual sekarang, berdosa ke? Jual beli tu sah ke tak?" Aina terdiam. Halal, haram, berdosa dan sah: adakah kesemuanya perkara yang sama atau setiap satu menjawab persoalan yang berbeza? Bab ini akan membantu anda menjawab kedua-dua soalan tersebut dengan yakin.

2.1 Hukum Syarak: Apa Maksudnya?

Penyusun al-Fiqh al-Manhaji memulakan kitab tersebut dengan satu kenyataan ringkas. Menurut mereka, perkara terbaik yang dapat dilakukan oleh seseorang ialah mengenal halal dan haram, serta membezakan amalan yang sahih daripada yang fasid [1]. Perhatikan dua pasangan istilah dalam kenyataan tersebut. Pasangan pertama, halal dan haram, menjawab soalan "bolehkah saya buat?". Pasangan kedua, sahih dan fasid, menjawab soalan "sahkah perbuatan itu?". Bab ini membezakan kedua-dua persoalan tersebut: yang pertama berkaitan dengan hukum taklifi, manakala yang kedua berkaitan dengan hukum wad'i.

PETIKAN KITAB

خير ما يشتغل به الإنسان معرفة الحلال والحرام من الأحكام، وعلم الصحيح من الفاسد من الأعمال

Maksudnya: Perkara terbaik untuk manusia menyibukkan diri dengannya ialah mengenal halal dan haram dalam hukum-hakam, serta mengetahui amalan yang sahih daripada yang fasid (rosak).

al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i, j. 1, hlm. 5.

Apakah yang dimaksudkan dengan hukum syarak? Menurut jumhur (majoriti) ulama usul fiqh, hukum syarak ialah ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf. Ketetapan ini datang dalam bentuk iqtida' (tuntutan), takhyir (pilihan) atau wad' (penetapan) [2]. Mukalaf bermaksud orang yang dipertanggungjawabkan dengan hukum. Takrif ini berkaitan dengan perbuatan manusia: makan, minum, berniaga, solat dan sebagainya. Hukum syarak tidak sekadar menilai benda, tetapi menilai apa yang kita lakukan terhadap benda itu.

Al-Ghazali menerangkan takrif ini dengan ungkapan yang sangat mudah. Menurut beliau, haram ialah perkara yang syarak katakan "tinggalkan dan jangan buat". Wajib ialah perkara yang syarak katakan "buatlah dan jangan tinggalkan". Harus pula ialah perkara yang syarak katakan "jika mahu, buatlah, dan jika mahu, tinggalkanlah" [3]. Jika tiada ketetapan daripada syarak, maka tiada hukum [3].

PETIKAN KITAB

الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين، فالحرام هو المقول فيه «اتركوه ولا تفعلوه»، والواجب هو المقول فيه «افعلوه ولا تتركوه»، والمباح هو المقول فيه «إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه»؛ فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حكم

Maksudnya: Menurut kami, hukum ialah ketetapan syarak apabila ia berkaitan dengan perbuatan mukalaf. Haram ialah perkara yang dikatakan, "tinggalkannya dan jangan lakukannya". Wajib ialah perkara yang dikatakan, "lakukannya dan jangan tinggalkannya". Harus pula ialah perkara yang dikatakan, "jika kamu mahu, lakukanlah, dan jika kamu mahu, tinggalkanlah". Jika ketetapan ini tidak datang daripada Allah SWT, maka tiada hukum.

al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 45.

Ada satu perkara halus yang wajar diketahui. Ulama usul melihat hukum dari sudut firman Allah itu sendiri. Fuqaha (ahli fiqh) pula melihat kesannya pada perbuatan, seperti wujub (kewajipan) dan seumpamanya [4]. Contohnya, perintah "dirikanlah solat" dinamakan ijab (pewajiban) dari sudut firman Allah. Kesan perintah itu pada perbuatan mukalaf pula dinamakan wujub (kewajipan) [5]. Dalam buku ini, apabila kita menyebut "hukum makan babi ialah haram", kita menggunakan cara fuqaha.

Iqtida' (tuntutan)
Syarak menuntut supaya dibuat atau ditinggalkan: wajib, sunat, haram, makruh.

Takhyir (pilihan)
Syarak memberi pilihan sama rata antara melakukan dan meninggalkan: harus (mubah).

Wad' (penetapan)
Syarak menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', sah atau fasid.

Tiga unsur dalam takrif hukum syarak

Daripada tiga unsur ini terbentuk dua kategori hukum. Hukum yang berbentuk tuntutan dinamakan hukum taklifi kerana ia mengandungi beban yang dipertanggungjawabkan kepada mukalaf [6]. Tuntutan dan pilihan bersama-sama melengkapkan lima hukum taklifi [7]. Penetapan pula membentuk hukum wad'i, iaitu ketetapan Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', sahih atau fasid [8].

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Tidak semua ulama usul meletakkan harus di bawah hukum taklifi. Al-Amidi, misalnya, menghadkan hukum taklifi kepada tuntutan sahaja dan menamakan harus secara berasingan sebagai "hukum takhyiri" [9]. Sebahagian ulama usul pula mengeluarkan sunat daripada hukum taklifi kerana sunat tidak mengandungi paksaan yang membebankan [10].

2.2 Hukum Taklifi: Lima Kategori Perbuatan

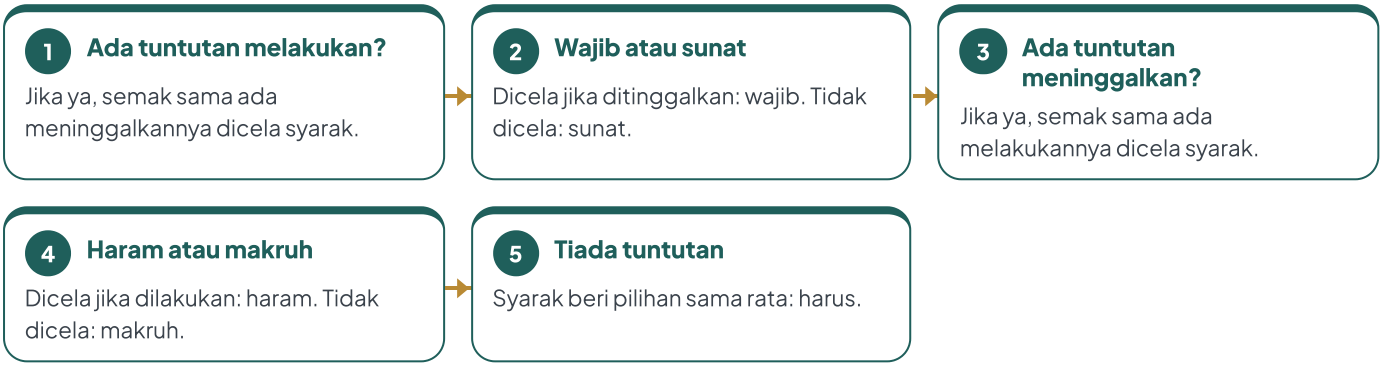
Al-Ghazali menegaskan bahawa hukum bagi perbuatan mukalaf terbahagi kepada lima kategori: wajib, mahzur (haram), mubah (harus), mandub (sunat) dan makruh [11]. Pembahagian ini bukanlah suatu rekaan. Beliau menerangkan logiknya: syarak sama ada menuntut supaya dibuat, menuntut supaya ditinggalkan, atau memberi pilihan [12]. Cara berfikir ini boleh digunakan sebagai panduan ketika menilai sesuatu perbuatan.

PETIKAN KITAB

فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا. والذي ورد باقتضاء الترك، فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية، وإن ورد بالتخيير فهو مباح

Maksudnya: Jika syarak menuntut sesuatu perbuatan, ia ialah suruhan. Jika suruhan itu disertai isyarat hukuman kerana meninggalkannya, ia wajib; jika tidak, ia sunat. Jika syarak menuntut supaya sesuatu ditinggalkan dan ada isyarat hukuman kerana melakukannya, ia hazr (larangan, iaitu haram); jika tidak, ia makruh. Jika syarak memberi pilihan, ia harus.

al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 53.



Langkah mengenal pasti hukum taklifi sesuatu perbuatan

Jadual · Lima hukum taklifi secara ringkas

Hukum	Takrif mudah	Nama lain	Contoh
Wajib	Orang yang meninggalkannya dicela syarak [13]	Fardu (sama makna dalam mazhab Syafi'i) [14]	Solat lima waktu, puasa Ramadan [15]
Sunat (mandub)	Pelakunya diberi pahala; yang meninggalkannya tidak dihukum [16]	Sunnah, mustahab, tatawwu', nafl [17]	Solat sunat rawatib; membaca bismillah ketika menyembelih [18]
Harus (mubah)	Tidak dipuji atau dicela sama ada dibuat atau ditinggalkan [19]	Halal, tilq [20]	Makan dan minum biasa [21]
Makruh	Dilarang secara tidak tegas: lebih baik ditinggalkan, dan pelakunya tidak dihukum [22]	Makruh tanzihi [22]	Meniup ke dalam bekas makanan atau minuman [23]
Haram	Orang yang melakukannya dicela syarak [24]	Mahzur, mamnu', maksiat, dosa [25]	Makan bangkai dan babi [26]; riba [27]

Dua hukum dalam jadual di atas memerlukan sedikit penjelasan tambahan. Sunat, menurut takrif yang dipilih oleh al-Ghazali, ialah perkara yang disuruh tetapi orang yang meninggalkannya tidak dicela [28]. Perkataan makruh pula mempunyai beberapa makna dalam kalangan fuqaha. Salah satu makna yang disebut oleh al-Ghazali ialah perkara yang diragui keharamannya, seperti daging binatang buas dan nabidh (minuman daripada buah yang direndam dalam air) yang sedikit [29]. Namun, beliau sendiri mempertikaikan penggunaan ini. Bagi sesiapa yang ijtihadnya membawa kepada haram, perkara itu haram baginya [30]. Dalam mazhab Syafi'i, binatang buas yang bertaring tetap haram dimakan (lihat Bab 1). Makna ini berguna apabila kita membincangkan syubhah dalam bab akan datang. Pada tahap ini, perlu difahami bahawa makruh dalam makna biasa (makruh tanzihi) termasuk dalam lingkungan halal.



Spektrum hukum taklifi: dari "mesti buat" hingga "mesti tinggal"

Hadis Nabi SAW berikut menunjukkan sikap seorang Muslim terhadap suruhan dan larangan. Larangan mesti dijauhi sepenuhnya, tetapi suruhan dilaksanakan sekadar yang termampu [31]. Bagi pelajar pengurusan halal, hadis ini memberi pengajaran awal: apabila sesuatu bahan sudah jelas haram, tiada ruang untuk tawar-menawar dalam pengeluaran produk.

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maksudnya: Apa yang aku larang kamu, jauhilah. Apa yang aku suruh kamu, lakukanlah daripadanya sekadar yang kamu mampu.

Muslim, Sahih Muslim, j. 4, hlm. 1830, no. hadis 1337.

Pembahagian mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mempunyai tujuh kategori, bukan lima. Al-Ghazali menyebut bahawa ulama Hanafi menggunakan istilah fardu bagi perkara yang kewajipannya pasti (qat'i), dan nama wajib bagi perkara yang kewajipannya hanya diketahui secara zanni (sangkaan kuat) [32]. Mereka juga menambah makruh tahrimi antara haram dan makruh tanzihi [33]. Ibn 'Abidin menerangkan bahawa makruh tahrimi lebih hampir kepada haram, manakala makruh tanzihi ialah perkara yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan [34].

Perbandingan · **Perbandingan ringkas: jumhur (termasuk Syafi'i) dan Hanafi**

Aspek	Jumhur (termasuk Syafi'i)	Hanafi
Bilangan hukum taklifi	Lima [11]	Tujuh [33]
Fardu dan wajib	Sinonim, tiada beza [14]	Fardu: dalil pasti; wajib: dalil zanni [32]
Makruh	Satu kategori	Tahrimi (hampir haram) dan tanzihi [34]
Makruh dan halal	Semua makruh termasuk halal [35]	Hanya makruh tanzihi termasuk halal [35]

CONTOH APLIKASI **Hukum taklifi dalam sehari kehidupan pelajar**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Menunaikan solat Zohor sebelum kelas amali petang.	**Wajib** — Solat lima waktu ialah contoh wajib yang ditentukan [15].
2	Membaca bismillah ketika menyembelih ayam semasa amali sembelihan.	**Sunat (mazhab Syafi'i)** — Tasmiyah (membaca bismillah) difahami sebagai sunat di sisi Syafi'iyyah [18].
3	Memilih nasi kandar atau mi goreng di kafe untuk makan tengah hari.	**Harus** — Makan dan minum pada asalnya harus [21].
4	Meniup sup panas di dalam mangkuk sebelum menghirupnya.	**Makruh** — Al-Khatib al-Syirbini menyenaraikan perbuatan meniup ke dalam bekas antara perkara yang makruh ketika makan [23].
5	Mengambil pinjaman peribadi berasaskan riba untuk membeli telefon.	**Haram** — Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba [27].

INGAT!

Jangan terkeliru apabila membaca kitab lama. Perkataan "makruh" kadang-kadang digunakan oleh ulama terdahulu dengan maksud haram. Al-Ghazali menyebut bahawa Imam al-Syafi'i sering berkata "aku memakruhkan sekian" tetapi maksud beliau ialah haram [36]. Ibn al-Najjar pula menyebut bahawa penggunaan yang sama banyak ditemui dalam kata-kata Imam Ahmad dan ulama terdahulu [37]. Sebab itu, hukum sesuatu perkara perlu dibaca bersama dalil dan konteksnya, bukan berdasarkan satu perkataan sahaja.

2.3 Di Mana Letaknya Halal dan Haram?

Selepas mengenali lima hukum taklifi, timbul satu persoalan: di manakah kedudukan istilah "halal" dan "haram"? Haram sudah jelas, iaitu salah satu daripada lima hukum itu. Halal pula lebih luas. Halal ditakrifkan sebagai perkara yang dibenarkan dan diizinkan oleh syarak. Dengan takrif ini, halal merangkumi sunat, harus dan makruh menurut jumhur. Bagi mazhab Hanafi, makruh yang termasuk dalam pengertian halal ialah makruh tanzihi sahaja [35]. Wajib juga mengandungi makna halal, kerana perkara yang wajib semestinya dibenarkan untuk dilakukan [38].

PETIKAN KITAB

والحلال اصطلاحا: هو الجائز المأذون به شرعا. وبهذا يشمل المندوب والمباح والمكروه مطلقا عند الجمهور، وتنزيها عند الحنفية

Maksudnya: Dari sudut istilah, halal ialah perkara yang dibolehkan (ja'iz) dan diizinkan oleh syarak. Oleh itu, halal meliputi sunat, harus dan makruh secara mutlak menurut jumhur, tetapi menurut Hanafi hanya makruh tanzihi.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, j. 18, hlm. 74.

Ibn al-Najjar dalam Syarh al-Kawkab al-Munir menyatakan perkara yang sama dengan lebih ringkas. Halal digunakan bagi semua yang bukan haram, jadi ia meliputi empat hukum: wajib, sunat, makruh dan harus [39]. Haram pula ialah lawan kepada halal [40]. Jadi, perkataan halal mempunyai dua makna. Makna sempit ialah harus (mubah), sebagaimana harus juga digelar halal [20]. Makna luas ialah semua perbuatan yang tidak haram.

Al-Qaradawi, yang kitabnya menjadi kerangka buku ini, memilih takrif yang praktikal. Halal ialah perkara harus yang ikatan larangannya telah terungkai dan dibenarkan oleh syarak untuk dilakukan [41]. Haram ialah perkara yang dilarang secara tegas, dan pelanggarnya terdedah kepada hukuman Allah di akhirat [42]. Makruh pula ialah larangan yang tidak tegas; kedudukannya lebih rendah daripada haram, tetapi terus melakukannya boleh mendorong seseorang kepada haram [43].

PETIKAN KITAB

هو المباح الذي انحلت عنده عقدة الحظر، وأذن الشارع في فعله

Maksudnya: Halal ialah perkara harus yang ikatan larangan padanya telah terungkai, dan syarak mengizinkan untuk melakukannya.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 16.

Apakah kesannya kepada kerja anda kelak sebagai eksekutif halal? Terdapat tiga perkara:

1. Label halal pada sesuatu produk tidak bermaksud produk itu wajib atau sunat dimakan. Ia hanya bermaksud produk itu tidak haram.
2. Perkara makruh tidak boleh dilabel haram, kerana kedudukannya lebih rendah daripada haram, dan pelakunya tidak dihukum sebagaimana pelaku perkara haram [43].
3. Sesiapa yang melabel sesuatu sebagai halal atau haram tanpa asas, termasuk dalam amaran al-Quran terhadap orang yang berdusta atas nama Allah [44].

Ketepatan istilah ialah sebahagian daripada amanah profesion ini.

Hadis berikut menggambarkan peta yang sama. Ada fara'id (kewajipan) yang tidak boleh disia-siakan, ada sempadan yang tidak boleh dilangkaui, ada perkara haram yang tidak boleh dicerobohi, dan ada perkara yang Allah diamkan sebagai rahmat [45]. Perkara yang didiamkan itulah ruang keharusan dalam hidup kita. Tentang sanadnya, Ibn Rajab menyebut dua kecacatan ('illah): Makhul tidak sabit mendengar daripada Abu Tha'labah RA [46], dan terdapat perselisihan sama ada ia sabda Nabi SAW atau kata-kata Abu Tha'labah RA sendiri [47]. Namun beliau turut menyebut bahawa al-Nawawi dan Abu Bakr Ibn al-Sam'ani menilainya hasan [48].

HADIS · RIWAYAT AL-DARAQUTNI DAN LAIN-LAIN

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ، فَلا تُضَيِّعُوها، وحَدَّ حُدُودًا فلا تَعْتَدوها، وحَرَّمَ أَشْياءَ، فلا تَنتهكوها، وسَكَتَ عن أشياءَ رَحْمةً لكُم غَيْرَ نِسيانٍ، فلا تَبحَثوا عَنْها

Maksudnya: Sesungguhnya Allah telah memfardukan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu mensia-siakannya; Dia telah menetapkan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya; Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencerobohinya; dan Dia telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat untuk kamu, bukan kerana lupa, maka janganlah kamu menyelidikinya.

Ibn Rajab, Jami' al-'Ulum wa al-Hikam, j. 2, hlm. 150.

CONTOH APLIKASI **Halal atau haram? Letakkan dalam peta hukum**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Membeli mi segera untuk makan malam di asrama.	**Halal (dalam makna harus)** Halal dalam makna sempit ialah harus [20].
2	Solat sunat rawatib selepas Maghrib.	**Halal (dalam makna luas), hukumnya sunat** Halal meliputi sunat [39].
3	Meniup bubur panas di dalam mangkuk sebelum memakannya.	**Halal (dalam makna luas), hukumnya makruh** Makruh termasuk dalam halal menurut jumhur [35].
4	Menjual kereta terpakai secara tunai dengan harga dipersetujui.	**Halal** Allah menghalalkan jual beli [27].
5	Menjual sosej daging babi di gerai pasar malam kepada pelanggan Muslim.	**Haram** Daging babi diharamkan dalam al-Quran [26].

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Al-Quran memberi amaran keras kepada sesiapa yang sesuka hati melabel sesuatu sebagai halal atau haram dengan lidah yang berdusta [44]. Ibn al-Najjar menjadikan ayat ini dalil bahawa haram pada hakikatnya ialah lawan kepada halal [40].

2.4 Hukum Wad'i: Papan Tanda Hukum

Hukum taklifi menjelaskan perkara yang perlu dilaksanakan atau ditinggalkan oleh seseorang mukalaf. Hukum wad'i pula menerangkan bilakah sesuatu hukum itu berkuat kuasa, bilakah ia tidak berkuat kuasa, dan sama ada sesuatu perbuatan itu sah. Menurut al-Tufi, seperti yang dipetik oleh Ibn al-Najjar, syarak menetapkan beberapa perkara yang dinamakan sebab, syarat dan mani'. Apabila perkara-perkara itu wujud, kita dapat mengetahui sama ada hukum syarak wujud atau tiada [49]. Bayangkan papan tanda di jalan raya. Papan tersebut tidak mengendalikan kenderaan, sebaliknya memberikan panduan bilakah pemandu dibenarkan bergerak dan bilakah perlu berhenti.

PETIKAN KITAB

أن الشرع وضع - أي شرع - أمورا، سميت أسبابا وشروطا وموانع، يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي

Maksudnya: Syarak menetapkan (iaitu mensyariatkan) beberapa perkara yang dinamakan sebab, syarat dan mani'. Apabila perkara-perkara itu wujud, hukum syarak dapat diketahui, sama ada penetapannya atau penafiannya.

Ibn al-Najjar al-Futuhi, Syarh al-Kawkab al-Munir, hlm. 134.

Contoh paling mudah ialah zakat, sebagaimana digambarkan oleh al-Tufi. Apabila seseorang memiliki nisab (sebab) dan cukup haul (syarat), maka zakat wajib ke atasnya [50]. Dalam contoh beliau, hutang pula menjadi mani' (penghalang) kepada kewajipan zakat [51]. Namun, contoh hutang ini tidak selaras dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Menurut al-Nawawi dalam Minhaj al-Talibin, pendapat yang paling zahir dalam mazhab Syafi'i ialah hutang tidak menghalang kewajipan zakat [52]. Tiga istilah ini merupakan unsur utama hukum wad'i.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Tiga tiang hukum wad'i**

1. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته

   Sebab: jika sebab ada, hukum pun ada; jika sebab tiada, hukum pun tiada. Kaitan ini dilihat pada sebab itu sendiri, kerana hukum boleh tidak berlaku walaupun sebab ada, jika syaratnya belum dipenuhi atau ada mani'. [53]

2. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

   Syarat: jika syarat tiada, hukum pun tiada; tetapi jika syarat ada, hukum belum tentu ada. [54]

3. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

   Mani': jika mani' ada, hukum pun tiada; tetapi jika mani' tiada, hukum belum tentu ada. [55]

Sebagai gambaran praktikal, ketiga-tiga tiang ini dapat diperhatikan dalam satu ibadah harian, iaitu solat Zohor. Gelincir matahari ialah sebab yang ditetapkan oleh syarak bagi kewajipan solat Zohor [56]. Bersuci ialah syarat sah solat [57]. Haid pula ialah mani' yang menghalang sahnya solat dan menggugurkan kewajipannya [58]. Oleh itu, apabila matahari tergelincir, seorang mahasiswi yang suci dan berwuduk wajib menunaikan solat Zohor serta ibadahnya dihukumkan sah. Jika dia haid, sebabnya tetap ada, tetapi mani' menghalang hukum itu. Pendekatan yang sama digunakan dalam perbincangan makanan dan muamalat di bawah.

Sebab: sembelihan membuka pintu halal

Al-Ghazali menjelaskan bahawa manusia sukar mengetahui ketetapan Allah dalam setiap keadaan, terutamanya selepas wahyu terhenti. Oleh itu, Allah menzahirkan ketetapan-Nya melalui perkara yang boleh dikesan, lalu menjadikannya sebab bagi hukum [59]. Misalnya, gelincir matahari menjadi sebab wajibnya solat Zohor [60]. Dalam muamalat, halal dan haramnya harta serta hubungan suami isteri mempunyai sebab yang jelas, seperti nikah, jual beli dan talak [61]. Oleh itu, ada fuqaha yang menyebut, "nikah ialah sebab halal" [62].

Dalam bab makanan, sebab yang paling penting ialah dhakah (sembelihan syarie). Fuqaha telah bersepakat bahawa dhakah syarie, sama ada sembelihan, nahr, 'aqr atau buruan, diperlukan bagi haiwan yang tidak halal dimakan tanpa dhakah [63]. Ayat al-Quran mengecualikan haiwan yang sempat disembelih daripada senarai yang diharamkan [26]. Tanpa sebab ini, kambing yang halal jenisnya tetap menjadi bangkai.

FIRMAN ALLAH

... وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ...

Maksudnya: ... dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya) ...

Surah al-Ma'idah (5): 3.

Syarat: bila sebab ada tetapi syarat tiada

Sembelihan sahaja tidak mencukupi jika syaratnya tidak dipenuhi. Al-Fiqh al-Manhaji menerangkan bahawa syarat-syarat sembelihan ialah perkara yang mesti ada supaya sembelihan itu dikira tazkiyah dan haiwan itu dikira sudah disembelih secara syarie [64]. Antara syarat penyembelih ialah dia seorang Muslim atau Ahli Kitab. Jika penyembelih itu murtad, penyembah berhala, ateis atau Majusi, sembelihannya tidak halal [65].

PETIKAN KITAB

ونقصد بهذه الشروط: الأمور التي لابدّ من توفرها، ليسمى الذبح تذكية، وليكون الحيوان المذبوح مذكًّى.

Maksudnya: Yang kami maksudkan dengan syarat-syarat ini ialah perkara yang mesti ada supaya penyembelihan dinamakan tazkiyah, dan supaya haiwan yang disembelih itu dikira telah disembelih secara syarie.

al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i, j. 3, hlm. 43.

Konsep syarat yang sama terdapat dalam ibadah dan muamalat. Bersuci ialah syarat sah solat, dan saling reda ialah syarat sah jual beli [57]. Barang yang dijual juga mesti harta yang bernilai di sisi syarak. Oleh itu, benda najis dan benda yang diharamkan seperti khamar, bangkai dan darah tidak sah dijadikan barang jualan atau harga [66]. Dalam keadaan ini, najis memberi kesan terhadap hukum wad'i kerana menyebabkan syarat sah jual beli tidak dipenuhi.

INGAT!

Bezakan sunat dengan syarat. Dalam mazhab Syafi'i, membaca bismillah ketika menyembelih ialah sunat (hukum taklifi), bukan syarat (hukum wad'i). Jika seorang Muslim terlupa atau tidak membacanya sedangkan syarat-syarat lain dipenuhi, sembelihan itu tidak terjejas [18]. Jadi, jawapan kepada soalan pelanggan Aina ialah: ayam itu tetap halal.

Mani': penghalang hukum

Mani' ialah sesuatu yang apabila wujud, hukum menjadi tiada [55]. Contoh yang dekat dengan bab makanan ialah ihram. Ihram menghalang seseorang daripada memburu haiwan buruan darat [67]. Menurut jumhur fuqaha pula, haiwan buruan darat yang disembelih oleh orang yang berihram dikira bangkai [68]. Dalam ibadah, fuqaha sepakat bahawa solat wanita yang haid tidak sah, kerana haid ialah mani' bagi sahnya solat. Haid juga menggugurkan kewajipan solat, dan haram baginya menunaikannya [58]. Dalam pusaka pula, waris yang membunuh si mati terhalang daripada mewarisi walaupun sebab warisan ada padanya [69].

Sah, batal dan fasid

Dalam ibadah, fuqaha menamakan sesuatu ibadah sahih apabila ia memadai dan menggugurkan kewajipan qada [70]. Dalam akad pula, al-Ghazali memberi gambaran yang mudah: akad yang sahih ialah akad yang "berbuah", iaitu mencapai kesan yang dikehendaki, manakala akad yang batil ialah akad yang tidak berbuah. Dalam istilah ulama Syafi'i, fasid sama maknanya dengan batil [71]. Abu Hanifah pula meletakkan satu kategori antara sahih dan batil, iaitu fasid, dengan contoh akad riba [72].

Mengapa akad riba dijadikan contoh oleh Abu Hanifah? Menurut huraian al-Ghazali, dari satu sudut akad riba disyariatkan kerana ia tetap jual beli. Dari sudut lain, ia dilarang kerana mengandungi lebihan pada tukaran [73]. Bagi Hanafi, kecacatan pada sifat akad seperti ini menjadikannya fasid, bukan batil. Al-Ghazali sendiri tidak menerima pembahagian ini. Beliau berpendapat bahawa apa-apa yang dilarang kerana sifatnya juga dilarang pada asalnya [74]. Dalam mazhab Syafi'i, fasid dan batil membawa makna yang sama dalam akad.

'Azimah dan rukhsah

Al-Ghazali mentakrifkan 'azimah sebagai perkara yang menjadi tanggungan hamba kerana diwajibkan oleh Allah [75]. Rukhsah pula ialah kelonggaran yang diberikan kepada mukalaf kerana uzur, sedangkan sebab pengharaman masih ada [76]. Dua contoh yang beliau sebut ialah memakan bangkai dan gugurnya kewajipan puasa Ramadan bagi musafir [77]. Ibn al-Najjar menghuraikan contoh bangkai ini. Pengharaman bangkai ialah 'azimah ketika tiada kebuluran. Apabila kebuluran berlaku, dalil pengharaman bertembung dengan keperluan menjaga nyawa yang lebih kuat, lalu makan menjadi harus dan rukhsah pun terhasil [78].

FIRMAN ALLAH

... فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ ...

Maksudnya: ... maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginginya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa ...

Surah al-Baqarah (2): 173.

PETIKAN KITAB

والرخصة في اللسان عبارة عن اليسر والسهولة، يقال: رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء، وفي الشريعة عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم

Maksudnya: Dari sudut bahasa, rukhsah bermaksud kemudahan dan kesenangan. Dikatakan "harga menjadi murah" apabila ia turun dan pembelian menjadi mudah. Dari sudut syarak, rukhsah ialah kelonggaran yang diberikan kepada mukalaf untuk melakukan sesuatu kerana uzur dan tidak mampu, sedangkan sebab yang mengharamkannya masih ada.

al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 78.

Adakah rukhsah sentiasa pilihan? Tidak. Al-Ghazali menyebut ada rukhsah yang berdosa jika ditinggalkan, seperti tidak mahu makan bangkai ketika takut mati [79]. Ini menunjukkan hukum wad'i (rukhsah) dan hukum taklifi (wajib) boleh bertemu pada satu perbuatan.

CONTOH APLIKASI **Hukum wad'i dalam makanan, muamalat dan ibadah**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Ayam disembelih oleh pekerja Muslim di rumah sembelih berlesen.	**Halal: sebab (dhakah) wujud** Dhakah diperlukan untuk menghalalkan haiwan yang boleh dimakan [63].
2	Lembu disembelih oleh seorang penyembah berhala di ladang.	**Tidak halal: syarat penyembelih tidak dipenuhi** Sembelihan penyembah berhala tidak halal [65].
3	Kedai dalam talian menjual khamar import kepada pembeli.	**Jual beli tidak sah: syarat barang jualan tiada** Khamar tidak sah dijadikan barang jualan [66].
4	Jemaah haji yang sedang berihram menembak burung liar lalu menyembelihnya.	**Bangkai: ada mani' (ihram)** Menurut jumhur, buruan darat yang disembelih orang berihram dikira bangkai [68].
5	Pelajar perempuan dalam haid ingin solat berjemaah di surau.	**Tidak sah dan haram: ada mani' (haid)** Haid ialah mani' bagi sahnya solat [58].
6	Pendaki sesat tiga hari dan hanya menemui bangkai, sedangkan dia takut mati.	**Rukhsah, malah wajib makan** Meninggalkan rukhsah memakan bangkai ketika bimbang akan kebinasaan diri dihukumkan maksiat [79].

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Hukum wad'i tidak mensyaratkan pengetahuan. Orang yang sedang tidur lalu merosakkan barang orang lain tetap menanggung ganti rugi walaupun dia tidak sedar [80]. Dia tidak berdosa, tetapi tanggungan ganti rugi tetap ada.

2.5 Taklifi dan Wad'i Bekerja Bersama: Rumusan Visual

Ibn al-Najjar menjelaskan perbezaan utama dua hukum ini. Hukum taklifi mensyaratkan mukalaf itu mengetahui dan mampu melakukannya, serta perbuatan itu hasil usahanya sendiri, seperti solat, puasa dan haji. Hukum wad'i pula tidak mensyaratkan semua itu kecuali dalam keadaan yang dikecualikan [81]. Oleh itu, satu perbuatan boleh dinilai dari dua sudut: pertama, dengan soalan "berdosa atau tidak?", dan kedua, dengan soalan "sah atau tidak?".

Jadual · Perbezaan hukum taklifi dan hukum wad'i

Aspek	Hukum taklifi	Hukum wad'i
Isi ketetapan	Tuntutan atau pilihan [2]	Penetapan sebab, syarat, mani', sahih, fasid [8]
Bahagian	Wajib, sunat, harus, makruh, haram	Sebab, syarat, mani', sah, batal, 'azimah, rukhsah
Syarat tahu dan mampu	Disyaratkan [81]	Tidak disyaratkan, kecuali yang dikecualikan [81]
Soalan kunci	Boleh buat atau tidak? Berdosa atau tidak?	Berlaku atau tidak? Sah atau tidak?
Contoh makanan	Makan babi: haram [26]	Sembelihan: sebab halal [63]

Contoh terbaik ialah jual beli selepas azan kedua Jumaat. Allah memerintahkan supaya jual beli ditinggalkan apabila seruan solat Jumaat dilaungkan [82]. Oleh itu, dari sudut hukum taklifi, urus niaga pada ketika itu dihukumkan haram bagi individu yang wajib menunaikan solat Jumaat. Namun, menurut Minhaj al-Talibin karya al-Nawawi, jika dia tetap menjual, jual belinya sah. Al-Khatib al-Syirbini menjelaskan sebabnya: larangan itu berpunca daripada faktor luar akad, iaitu melalaikan Jumaat, sama seperti solat di rumah yang dirampas [83]. Beliau menambah bahawa jika hanya seorang antara penjual dan pembeli yang wajib Jumaat, kedua-duanya tetap berdosa. Seorang berdosa kerana melanggar larangan, seorang lagi kerana membantunya [84]. Haram, tetapi sah. Inilah jawapan kepada soalan kawan Aina.

PETIKAN KITAB

(فإن باع) من حرم عليه البيع (صح) بيعه وكذا سائر عقوده؛ لأن النهي لمعنى خارج عن العقد فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة

Maksudnya: (Jika dia menjual), iaitu orang yang diharamkan berjual beli, (sah) jualannya, begitu juga akad-akadnya yang lain. Ini kerana larangan itu berpunca daripada perkara di luar akad, maka ia tidak menghalang sahnya akad, sama seperti solat di rumah yang dirampas.

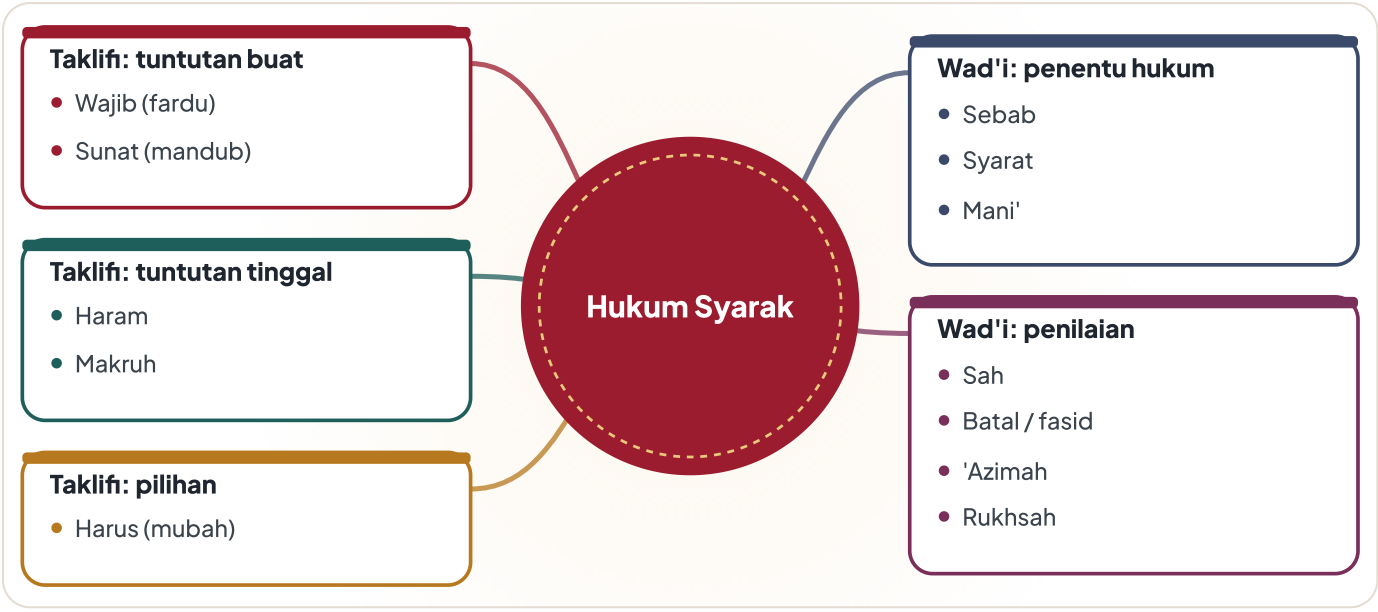
al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj, j. 1, hlm. 566.

CONTOH APLIKASI **Satu perbuatan, dua penilaian**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Pelajar lelaki yang wajib menunaikan solat Jumaat membeli nasi lemak di kafe ketika azan kedua Jumaat sedang dilaungkan.	**Taklifi: haram. Wad'i: jual beli sah.** Larangan berpunca daripada faktor luar akad [83].
2	Seorang Muslim menyembelih ayam dengan cukup syarat tetapi terlupa membaca bismillah.	**Taklifi: tertinggal sunat. Wad'i: sembelihan sah, ayam halal.** Tasmiyah sunat di sisi Syafi'iyyah [18].
3	Pelajar perempuan dalam haid menunaikan solat Asar.	**Taklifi: haram. Wad'i: tidak sah.** Haid ialah mani' bagi sahnya solat, dan wanita yang sedang haid haram menunaikannya [58].
4	Rakan sebilik yang sedang tidur terhempap dan memecahkan telefon anda.	**Taklifi: tidak berdosa. Wad'i: tanggungan ganti rugi.** Hukum wad'i tidak mensyaratkan pengetahuan [80].

Penilaian dari dua sudut ini berguna dalam pemeriksaan halal. Apabila memeriksa sebuah kilang pemprosesan ayam, soalan pertama ialah soalan taklifi: adakah bahan ini daripada jenis yang diharamkan, seperti babi atau bangkai [26]? Jika tidak, soalan kedua ialah soalan wad'i: adakah sebab halal (sembelihan) benar-benar berlaku [63], dan adakah

syarat-syaratnya dipenuhi, termasuk agama penyembelih [65]? Ayam ialah haiwan halal, tetapi tanpa sembelihan yang memenuhi syarat, dagingnya tetap tidak halal. Kedua-dua aspek ini mesti dipenuhi sebelum sesuatu produk boleh disahkan halal.



Peta minda hukum syarak

AKTIVITI · Audit Hukum di Kafe Kampus

Dalam kumpulan yang terdiri daripada empat orang, lawati kafe atau kedai serbaneka di kampus. Pilih tiga produk atau transaksi, kemudian lengkapkan jadual ringkas untuk setiap satu.

1. Nyatakan hukum taklifi perbuatan membeli atau memakannya (wajib, sunat, harus, makruh atau haram).
2. Kenal pasti satu sebab, satu syarat dan satu mani' (jika ada) yang mempengaruhi hukumnya.
3. Bincangkan satu keadaan yang boleh menjadikan transaksi itu haram tetapi sah, atau tidak sah.
4. Bentangkan dapatan kumpulan dalam masa lima minit.

Ringkasan Bab 2

- Hukum syarak ialah ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau penetapan.
- Hukum taklifi terdiri daripada wajib, sunat, harus, makruh dan haram; mazhab Hanafi menambah pembezaan fardu-wajib dan makruh tahrimi-tanzihi.
- Halal dalam makna luas meliputi semua yang tidak haram (wajib, sunat, harus dan makruh); dalam makna sempit ia bermaksud harus.
- Hukum wad'i menetapkan sebab, syarat dan mani', serta menilai sesuatu perbuatan sebagai sah, batal atau fasid.
- Dhakah ialah sebab halalnya haiwan yang memerlukan sembelihan; penyembelih Muslim atau Ahli Kitab ialah syarat; ihram ialah mani' bagi buruan.
- Dalam mazhab Syafi'i, bismillah ketika menyembelih ialah sunat, bukan syarat halal.
- Rukhsah ialah kelonggaran kerana uzur, seperti makan bangkai ketika darurat, dan ia boleh menjadi wajib jika nyawa terancam.
- Satu perbuatan boleh haram tetapi sah, seperti jual beli selepas azan kedua Jumaat.

Uji Kefahaman

1 Unsur manakah dalam takrif hukum syarak yang melahirkan hukum harus?

(A) Iqtida'
(B) Takhyir
(C) Wad'
(D) Ijab

2 Perbuatan yang dipuji jika ditinggalkan tetapi tidak dicela jika dilakukan ialah

(A) wajib
(B) sunat
(C) harus
(D) makruh

3 Menurut jumhur ulama, perkataan halal dalam makna luas merangkumi

(A) wajib, sunat, harus dan makruh
(B) harus sahaja
(C) sunat dan harus sahaja
(D) semua hukum kecuali makruh

4 Dalam mazhab Syafi'i, hukum membaca bismillah ketika menyembelih ialah

(A) syarat sah sembelihan
(B) wajib
(C) sunat
(D) mani'

5 Seorang jemaah yang berihram menyembelih burung buruan darat. Ihram dalam situasi ini ialah

(A) sebab
(B) syarat
(C) mani'
(D) rukhsah

6 Apakah status jual beli oleh orang yang wajib Jumaat selepas azan kedua menurut mazhab Syafi'i?

(A) Haram tetapi sah
(B) Harus dan sah
(C) Haram dan batal
(D) Makruh dan fasid

7 Makan bangkai ketika kebuluran yang mengancam nyawa dinamakan

(A) 'azimah
(B) sebab
(C) fasid
(D) rukhsah

8 Antara berikut, yang manakah hukum wad'i?

(A) Makruh
(B) Syarat
(C) Sunat
(D) Haram

Soalan Struktur / KBAT

1. Terangkan takrif hukum syarak dan bezakan hukum taklifi dengan hukum wad'i. Sertakan satu contoh makanan bagi setiap jenis.
2. Huraikan hubungan antara istilah halal dan haram dengan lima hukum taklifi. Mengapakah makruh dikira halal menurut jumhur?
3. Sebuah syarikat memproses ayam menggunakan penyembelih Muslim, tetapi sebahagian penyembelih tidak membaca bismillah, dan seorang pekerja baharu ialah penyembah berhala. Analisis status halal ayam tersebut menggunakan konsep sebab, syarat dan hukum taklifi.

NOTA RUJUKAN BAB 2

1. al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 1, hlm. 5.
2. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 65.
3. al-Ghazali, *al-Mustasfa*, hlm. 45.
4. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 65.
5. Ibn al-Najjar al-Futuhi, *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 104–105.
6. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 65.
7. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 65.
8. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 65.
9. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 65.
10. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 65.
11. *al-Mustasfa*, hlm. 52.
12. *al-Mustasfa*, hlm. 53.
13. *al-Mustasfa*, hlm. 53.
14. *al-Mustasfa*, hlm. 53.
15. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 125.
16. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 125.
17. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 126.
18. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 51.
19. *al-Mustasfa*, hlm. 53.
20. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 131.
21. *al-Mustasfa*, hlm. 78.
22. *al-Mustasfa*, hlm. 54.
23. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 4, hlm. 412.
24. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 120.
25. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 120.
26. Surah al-Ma'idah (5): 3.
27. Surah al-Baqarah (2): 275.
28. *al-Mustasfa*, hlm. 53.
29. *al-Mustasfa*, hlm. 54.
30. *al-Mustasfa*, hlm. 54.
31. Muslim, *Sahih Muslim*, j. 4, hlm. 1830, no. hadis 1337.
32. *al-Mustasfa*, hlm. 53.
33. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 66.
34. Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, j. 1, hlm. 131.
35. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 74.
36. *al-Mustasfa*, hlm. 53–54.
37. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 129.
38. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 74.
39. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 132.
40. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 120.
41. al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 16.
42. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 16.
43. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 16.
44. Surah al-Nahl (16): 116.
45. Ibn Rajab, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 2, hlm. 150.
46. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 2, hlm. 150.
47. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 2, hlm. 150.
48. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 2, hlm. 150.
49. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 134.
50. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 134.
51. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 134.
52. al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*, j. 2, hlm. 124.
53. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 26, hlm. 5.
54. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 26, hlm. 5.
55. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 30, hlm. 287.
56. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 30, hlm. 286.
57. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 141.
58. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 314–315.
59. *al-Mustasfa*, hlm. 74.
60. Surah al-Isra' (17): 78.
61. *al-Mustasfa*, hlm. 75.
62. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 30, hlm. 287.
63. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 272.
64. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 43.
65. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 44.
66. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 6, hlm. 16.
67. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 146.
68. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 21, hlm. 189.
69. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 139.
70. *al-Mustasfa*, hlm. 75.
71. *al-Mustasfa*, hlm. 76.
72. *al-Mustasfa*, hlm. 76.
73. *al-Mustasfa*, hlm. 76.
74. *al-Mustasfa*, hlm. 76.
75. *al-Mustasfa*, hlm. 78.
76. *al-Mustasfa*, hlm. 78.
77. *al-Mustasfa*, hlm. 78.
78. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 150.
79. *al-Mustasfa*, hlm. 79.
80. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 135.
81. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 135.
82. Surah al-Jumu'ah (62): 9.
83. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 566.
84. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 566.

BAB

03

Konsep Halal dalam Islam

مفهوم الحلال في الإسلام

Hasil Pembelajaran

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Mentakrifkan halal dari sudut bahasa dan istilah berdasarkan kitab bahasa Arab, kitab fiqh dan al-Qaradawi.
2. Menjelaskan hubungan antara halal dan tayyib (halalan tayyiban) berdasarkan ayat al-Quran dan huraian ulama.
3. Menghuraikan skop halal yang merangkumi makanan, minuman, pakaian, harta, muamalat dan perkahwinan.
4. Mengenal pasti ciri-ciri sesuatu yang halal serta memberi contoh produk dan amalan halal dalam industri Malaysia.

Situasi: Nasi Lemak Pagi Isnin

Pagi Isnin, Aiman singgah di kafe kampus dan membeli sebungkus nasi lemak ayam. Kafe itu ada logo halal yang tergantung di dinding. Sambil makan, Aiman bercerita kepada Farah bahawa duit belanjanya minggu ini datang daripada menjual semula tiket konsert secara dalam talian pada harga berlipat kali ganda. Pembelinya tidak tahu tiket itu sebenarnya palsu. Farah terdiam sekejap, lalu bertanya, "Ayam tu memang halal. Tapi duit yang kau guna untuk beli nasi lemak tu, halal ke?" Aiman ketawa, "Halal ni pasal makanan je, kan?" Betulkah pendapat Aiman? Adakah halal hanya berkaitan dengan bahan dalam pinggan, atau juga dengan cara kita mendapatkannya?

3.1 Definisi Halal: Bahasa dan Istilah

Perkataan halal sudah sangat biasa kita dengar, daripada label pada bungkusan makanan hingga papan tanda restoran. Namun, apakah sebenarnya makna halal? Perbincangan dimulakan dari sudut bahasa. Al-Fayyumi dalam kamusnya al-Misbah al-Munir menerangkan bahawa perkataan halal berasal daripada kata kerja halla, yang maknanya lawan kepada haram [1]. Beliau turut mengemukakan contoh firman Allah, 'Allah menghalalkan jual beli', iaitu Allah mengharuskan jual beli dan memberi pilihan sama ada hendak melakukannya atau meninggalkannya [2].

PETIKAN KITAB

حل الشيء يحل بالكسر حلا خلاف حرم فهو حلال

Maksudnya: Halla al-syay' yahillu (dengan baris bawah) hillan, lawan kepada haram, maka sesuatu itu halal.

al-Fayyumi, al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir, hlm. 147.

Satu lagi takrif bahasa yang serupa ialah halal merupakan lawan kepada haram [3]. Dari sudut istilah pula, halal ialah perkara yang harus dan diizinkan oleh syarak. Dengan takrif ini, halal merangkumi perkara sunat (mandub), harus (mubah) dan makruh menurut jumhur ulama [4]. Ketiga-tiganya boleh dilakukan tanpa dihalang syarak. Bezanya,

perkara sunat lebih baik dilakukan, perkara harus sama sahaja sama ada dilakukan atau ditinggalkan, manakala perkara makruh lebih baik ditinggalkan [5]. Dalam mazhab Hanafi pula, al-Haskafi menyebut bahawa makruh tanzihi (makruh ringan) lebih dekat kepada halal [6].

PETIKAN KITAB

والحلال اصطلاحا: هو الجائز المأذون به شرعا. وبهذا يشمل المندوب والمباح والمكروه مطلقا عند الجمهور

Maksudnya: Halal dari sudut istilah ialah perkara yang harus dan diizinkan oleh syarak. Dengan itu, ia merangkumi perkara sunat, harus dan makruh secara mutlak menurut jumhur.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, j. 18, hlm. 74.

Al-Qaradawi, yang kitabnya menjadi kerangka buku ini, memberi takrif yang lebih ringkas dan mudah diingat. Menurut beliau, halal ialah perkara harus yang telah terungkai simpulan larangannya dan syarak mengizinkan perbuatannya [7]. Bayangkan sebuah pintu yang dikunci dengan rantai. Apabila rantai itu dibuka, kita bebas masuk. Begitulah halal: tiada lagi ikatan larangan yang menghalang, dan kebenaran datang daripada Allah SWT selaku al-Syari' (penetap syariat), bukan daripada cita rasa manusia sendiri.

PETIKAN KITAB

هو المباح الذي انحلت عنده عقدة الحظر، وأذن الشارع في فعله

Maksudnya: (Halal) ialah perkara harus yang telah terungkai simpulan larangannya, dan syarak mengizinkan perbuatannya.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 16.

Takrif ini penting bagi pelajar dan pengamal industri halal kerana menjelaskan pihak yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Takrif al-Mawsu'ah menyebut izin syarak [4], manakala al-Qaradawi menyebut izin al-Syari' [7]. Kedua-duanya bersetuju bahawa ukuran halal ialah keizinan syarak, bukan selera pengguna, bukan trend pasaran dan bukan keputusan syarikat. Seorang pengusaha tidak boleh 'menghalalkan' produknya hanya dengan menampal label. Label sepatutnya menjadi tanda bahawa produk itu benar-benar menepati kehendak syarak. Label tidak menggantikan kewajipan untuk memenuhi kehendak syarak.

Perbandingan · Perbandingan ringkas takrif halal

Aspek	al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah	al-Qaradawi
Takrif	Perkara harus yang diizinkan syarak [4]	Perkara harus yang terungkai ikatan larangannya [7]
Hukum yang terangkum	Sunat, harus dan makruh (jumhur)	Ditakrifkan sebagai perkara harus (mubah)
Sumber kebenaran	Keizinan syarak	Keizinan al-Syari'
Lawan	Haram [3]	Haram

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Dalam bahasa Arab, perkataan yang sama turut digunakan untuk wanita yang telah tamat iddah. Al-Fayyumi menyebut bahawa wanita itu 'halal' bagi lelaki untuk dikahwini apabila halangannya telah hilang, seperti tamatnya iddah [8]. Maknanya, halal berkait rapat dengan idea 'halangan telah hilang'.

INGAT!

Halal tidak bermaksud 'tiada pahala dan tiada dosa' semata-mata. Dalam takrif yang luas, perkara sunat dan makruh juga termasuk dalam halal kerana kedua-duanya diizinkan oleh syarak [4]. Yang terkeluar daripada halal ialah haram.

3.2 Halalan Tayyiban: Halal dan Baik

Al-Quran sering menyebut halal bersama tayyib. Allah menyeru seluruh manusia, bukan orang Islam sahaja, supaya makan yang halal lagi baik daripada apa yang ada di bumi [9]. Seruan yang sama diulang kepada orang beriman dalam ayat lain [10]. Daripada gandingan inilah datangnya ungkapan halalan tayyiban yang kita lihat pada banyak produk hari ini.

☆ FIRMAN ALLAH

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Maksudnya: Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah Syaitan; kerana sesungguhnya Syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu.

Surah al-Baqarah (2): 168.

Apakah pula maksud tayyib? Dari sudut bahasa, al-Fayyumi menjelaskan bahawa sesuatu itu disebut tayyib apabila ia lazat atau halal [11]. Dalam perbincangan makanan, kitab al-Fiqh al-Manhaji menerangkan bahawa tayyibat ialah apa yang dirasakan baik dan diingini oleh jiwa yang sejahtera [12]. Jadi, tayyib bukan sekadar 'boleh dimakan'. Ia membawa makna elok, bersih dan diterima oleh fitrah manusia yang normal.

PETIKAN KITAB

والمراد بالطيبات: ما تستطيبه النفس السليمة وتشتهيه.

Maksudnya: Maksud tayyibat ialah apa yang dirasakan baik dan diingini oleh jiwa yang sejahtera.

al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i, j. 3, hlm. 67.

Ulama Syafi'i membuat satu pemerhatian yang menarik. Dalam al-Majmu', al-Nawawi memetik pandangan ulama mazhab bahawa tayyibat dalam ayat 'katakanlah: dihalalkan bagi kamu yang baik-baik' tidak boleh bermaksud halal. Jika begitu, ayat itu akan menjadi 'dihalalkan bagi kamu yang halal', dan ini tidak memberi faedah baharu [13]. Hal ini menunjukkan bahawa tayyib membawa nilai tambah. Halal menjawab soalan 'adakah syarak membenarkannya?', manakala tayyib menjawab soalan 'adakah ia baik dan sesuai untuk diambil?'. Produk yang ideal memenuhi kedua-duanya.

Lawan kepada tayyibat ialah khaba'ith, iaitu perkara yang kotor dan dijijikkan. Al-Quran menyebut bahawa Rasulullah SAW menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk [14]. Ayat ini menjadi asas dalam bab makanan. Menurut penjelasan ulama mazhab yang dipetik oleh al-Nawawi, tayyibat di sini ialah apa yang dirasakan baik oleh orang Arab, manakala khaba'ith ialah apa yang mereka anggap jijik [15]. Ukuran ini merujuk kepada masyarakat Arab penduduk bandar dan desa yang berkecukupan serta berada dalam keadaan biasa, bukan ketika kelaparan atau kesempitan [16]. Dengan ukuran ini, ulama dapat menilai haiwan dan bahan yang tidak disebut secara khusus dalam al-Quran atau hadis.

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

Maksudnya: Wahai manusia! Sesungguhnya Allah itu Maha Baik (Tayyib), Dia tidak menerima melainkan yang baik.

Muslim, Sahih Muslim, j. 2, hlm. 703, no. hadis 1015.

Hadis ini menghubungkan konsep tayyib dengan penerimaan amalan. Allah bersifat Tayyib dan hanya menerima yang tayyib [17]. Bagi pelajar pengurusan halal, maksudnya jelas: kerja kita bukan hanya memastikan sesuatu itu tidak haram, tetapi juga memastikan ia bersih, selamat dan berkualiti.

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Dalam mazhab Syafi'i, bagi haiwan yang tiada nas khusus, ukuran 'baik' dan 'jijik' dirujuk kepada cita rasa orang Arab. Sebabnya, merekalah golongan pertama yang menerima seruan syarak [18].

CONTOH APLIKASI **Halal sahaja, atau halal dan tayyib?**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Buah-buahan segar yang dibasuh bersih dijual di gerai kampus.	**Halal dan tayyib.** Ia suci, tidak memudaratkan dan tidak menjijikkan [19].
2	Ayam goreng daripada sembelihan yang sah, tetapi sudah basi, berbau dan boleh menyebabkan keracunan makanan.	**Tidak boleh dimakan kerana memudaratkan.** Sesuatu yang memudaratkan badan haram dimakan [20]; ia juga tidak diterima oleh jiwa yang sejahtera [12].
3	Sebalang minyak masak di dapur kafe dimasuki najis yang telah bercampur dengannya.	**Haram digunakan dalam makanan.** Minyak yang telah bercampur dengan najis tidak boleh disucikan, maka ia haram dimakan [21].

3.3 Skop Halal: Lebih Luas daripada Pinggan Makanan

Sebahagian masyarakat menyangka konsep halal hanya berkait dengan makanan semata-mata, sedangkan pandangan ini terlalu sempit. Al-Qaradawi menegaskan bahawa prinsip asal harus tidak terhad kepada benda dan bahan. Ia turut merangkumi perbuatan dan urusan yang bukan ibadah, iaitu adat dan muamalat [22]. Mukalaf juga diperintahkan supaya berpegang pada apa yang Allah halalkan dan menjauhi apa yang Dia haramkan dalam semua urusannya [23]. Dengan kata lain, persoalan 'halal atau tidak?' boleh diajukan terhadap pakaian yang dipakai, pendapatan yang diperoleh mahupun perkahwinan yang dibina.

Makanan
Allah menghalalkan yang baik-baik, dan makanan Ahli Kitab juga halal [24].

Minuman
Asal semua minuman ialah harus dan halal [25].

Pakaian dan perhiasan
Sutera dan emas halal bagi wanita, haram bagi lelaki [26].

Harta dan pendapatan
Harta diperoleh melalui perniagaan atas dasar reda, bukan dengan cara batil [27].

Muamalat
Jual beli dihalalkan, riba diharamkan [28].

Perkahwinan
Wanita selain yang diharamkan dalam ayat dihalalkan untuk dikahwini [29].

Enam bidang utama halal dalam kehidupan Muslim

FIRMAN ALLAH

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ...

Maksudnya: ... Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba ...

Surah al-Baqarah (2): 275.

Ayat ini menunjukkan bahawa al-Quran juga menggunakan perkataan 'halal' dalam bidang muamalat, bukan makanan sahaja [28]. Hal yang sama berlaku dalam bidang perkahwinan. Selepas menyenaraikan wanita yang haram dikahwini, Allah berfirman bahawa wanita selain mereka dihalalkan bagi kamu [29]. Bagi minuman pula, al-Fiqh al-Manhaji menyatakan bahawa asal minuman sama seperti makanan, iaitu harus dan halal [25]. Setiap air yang turun dari

langit atau keluar dari bumi, dan setiap perahan buah atau bunga, halal [30], kecuali yang ada dalil mengharamkannya [31].

HADIS · RIWAYAT AL-TIRMIDHI

حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ

Maksudnya: Pemakaian sutera dan emas diharamkan ke atas kaum lelaki umatku, dan dihalalkan bagi kaum wanita mereka.

al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, j. 4, hlm. 217, no. hadis 1720.

Hadis ini ialah contoh yang jelas bahawa sesuatu benda boleh halal bagi satu golongan tetapi haram bagi golongan lain [26]. Al-Tirmidhi menilai hadis Abu Musa RA ini hasan sahih [32]. Emas itu sendiri bukan najis dan bukan beracun. Hukumnya ditentukan oleh nas. Inilah sebabnya pelajar pengurusan halal perlu kembali kepada dalil, bukan sekadar menilai sesuatu dengan mata kasar.

Al-Quran juga mengingatkan supaya kita tidak mengharamkan perkara yang Allah izinkan. Allah bertanya, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik [33]? Dalam bab makanan pula, Allah menghalalkan yang baik-baik dan makanan Ahli Kitab [24]. Ayat-ayat ini menunjukkan keseimbangan. Halal itu luas, meliputi makanan, pakaian dan perhiasan. Namun, keluasan itu tetap ada batasnya, seperti emas dan sutera bagi lelaki yang telah disebut tadi [26].

CONTOH APLIKASI **Halal dalam pelbagai bidang kehidupan**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Siti memakai rantai emas ketika majlis konvokesyennya.	**Halal.** Emas dihalalkan bagi wanita [26].
2	Hakim, pelajar lelaki, memakai cincin emas sebagai fesyen.	**Haram bagi lelaki.** Emas diharamkan ke atas kaum lelaki [26].
3	Menjual buku teks terpakai secara dalam talian dengan harga yang dipersetujui kedua-dua pihak.	**Halal.** Perniagaan atas dasar reda dibenarkan [27] dan jual beli dihalalkan [28].
4	Meminjamkan RM500 kepada rakan dengan syarat dia memulangkan RM600.	**Haram.** Syarat tambahan yang memberi manfaat kepada pemberi pinjaman merosakkan akad pinjaman dan termasuk riba [34], sedangkan riba diharamkan [28].
5	Minum air kelapa atau jus tebu di bazar Ramadan.	**Halal.** Perahan buah dan tumbuhan asalnya halal [30].

3.4 Mencari Rezeki Halal dan Kesannya

Kembali kepada soalan Farah dalam situasi pembuka. Islam bukan sekadar menilai apakah yang dimakan, malah turut menitikberatkan daripada manakah sumber perolehannya. Sesuatu dihukum halal kerana dua sebab:

1. Sebab zati, iaitu benda itu sendiri harus, seperti gandum dan barli [35].
2. Sebab 'aradi (sebab luaran), iaitu cara perolehan yang sah, seperti jual beli yang sah, sewaan dan hadiah [35].

PETIKAN KITAB

يحكم بالحل لسببين: الأول: ذاتي، كالانتفاع بالبر والشعير وسائر الأشياء المباحة. الثاني: عرضي، كالبيع الصحيح والإجارة والهبة وسائر الأسباب المبيحة

Maksudnya: Sesuatu dihukum halal kerana dua sebab. Pertama: sebab zati, seperti mengambil manfaat daripada gandum, barli dan semua benda yang harus. Kedua: sebab luaran ('aradi), seperti jual beli yang sah, sewaan, hibah dan semua sebab yang mengharuskan.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, j. 18, hlm. 77.

Dua sebab ini mesti dilihat bersama. Benda yang halal pada zatnya boleh didatangi sebab yang menjadikannya haram, atau menyebabkan status halalnya diragui sehingga menjadi syubhah [36]. Oleh itu, penggunaan barang milik orang lain tanpa keizinan tidak dibenarkan kerana harta seorang Muslim haram ke atas Muslim yang lain [37]. Nasi lemak Aiman halal pada zatnya, tetapi cara dia memperoleh wang itu perlu dinilai berasingan. Menipu pembeli termasuk memakan harta orang lain secara batil yang dilarang oleh al-Quran [27].

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Maksudnya: Tiada seorang pun yang pernah memakan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS makan daripada hasil kerja tangannya sendiri.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 3, hlm. 57, no. hadis 2072.

Hadis ini menggalakkan pelajar yang bekerja sambilan. Makanan yang diperoleh daripada hasil kerja sendiri dipuji oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik makanan [38]. Oleh itu, gaji daripada kerja sambilan yang halal tetap bernilai walaupun kecil. Dalam Tuhfat al-Muhtaj pula, Ibn Hajar al-Haytami menyebut bahawa mengetahui makanan yang halal dan haram termasuk perkara agama yang paling penting, kerana berat ancaman terhadap orang yang mengambil yang haram [39]. Salah satu kesan buruknya digambarkan dalam hadis berikut.

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك؟

Maksudnya: (Kemudian Baginda menyebut seorang lelaki yang) lama bermusafir, rambutnya kusut dan berdebu. Dia menadah kedua-dua tangannya ke langit: 'Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku!' sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana doanya hendak dimakbulkan?

Muslim, Sahih Muslim, j. 2, hlm. 703, no. hadis 1015.

Lelaki dalam hadis ini bermusafir dalam tempoh yang lama, berambut kusut dan berdebu, serta bersungguh-sungguh menadah tangan memohon doa. Namun begitu, makanan, minuman dan pakaiannya yang bersumberkan perkara haram menghalang penerimaan doanya [40]. Manusia juga akan ditanya tentang rezekinya di akhirat. Nabi SAW menyatakan bahawa kaki seorang hamba tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang hartanya, daripada manakah ia diperoleh dan ke manakah ia dibelanjakan [41]. Al-Tirmidhi menilai hadis ini hasan sahih [42].

HADIS · RIWAYAT AL-TIRMIDHI

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

Maksudnya: Kedua-dua kaki seorang hamba tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, dihabiskan dalam hal apa; tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengannya; tentang hartanya, dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan; dan tentang tubuhnya, untuk apa digunakan.

al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, j. 4, hlm. 612, no. hadis 2417.

Bagi pelajar hari ini, persoalan rezeki halal muncul dalam banyak bentuk: kerja sambilan, jualan dalam talian, dropship dan menjadi penghantar makanan. Dua sebab yang dibincangkan tadi menjadi panduan. Perhatikan dua soalan berikut:

1. Adakah barang atau perkhidmatan itu sendiri halal?
2. Adakah akadnya sah dan dibuat atas dasar reda [35] [27]?

Jika kedua-duanya dipenuhi, pendapatan itu termasuk rezeki yang dipuji. Jika salah satu terganggu, misalnya barang yang dijual halal tetapi pembeli ditipu, hasilnya terjejas walaupun barang itu sendiri halal [36].

Halal tulen
Bersih daripada semua syubhah [43].

Halal disentuh syubhah
Halal pada zatnya tetapi didatangi syubhah [36].

Darjat paling rendah
Hampir dengan haram tulen [44].

Haram
Tidak diizinkan dan dilarang oleh syarak [45].

Darjat halal: daripada yang paling bersih hingga yang hampir haram

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Nabi Daud AS, seorang nabi Allah, makan daripada hasil kerja tangannya sendiri. Nabi SAW menyebut kisah ini ketika memuji makanan yang diperoleh daripada usaha sendiri [38].

INGAT!

Nabi SAW telah memberi amaran bahawa akan tiba satu zaman apabila manusia tidak peduli sama ada harta yang diambilnya datang daripada yang halal atau yang haram [46]. Jangan biarkan sikap 'asalkan dapat wang' menjadi budaya kita.

CONTOH APLIKASI **Daripada manakah datangnya wang belanja?**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Gaji kerja sambilan sebagai juruwang di kedai serbaneka yang menjual barangan halal.	**Halal.** Upah melalui akad sewaan (ijarah) ialah sebab luaran yang sah [35].
2	Wang hadiah hari jadi daripada ibu bapa.	**Halal.** Hibah (hadiah) termasuk sebab yang mengharuskan pemilikan [35].
3	Menggunakan powerbank rakan sebilik tanpa keizinannya.	**Tidak dibenarkan.** Harta seorang Muslim haram ke atas Muslim yang lain [37]; menggunakannya tanpa keizinan tidak harus.
4	Menjual tiket konsert palsu secara dalam talian kepada pembeli yang tidak tahu.	**Haram; hasilnya tidak halal.** Ia memakan harta orang lain secara batil [27].

3.5 Ciri-ciri Halal dan Aplikasinya dalam Industri

Bagaimanakah kita tahu sesuatu itu halal? Dalam mazhab Syafi'i, kaedah awalnya ialah asal sesuatu harus sehingga ada dalil yang mengharamkannya [47]. Zakariyya al-Ansari menjelaskan sebabnya: semua benda dicipta untuk manfaat hamba Allah [48]. Al-Qaradawi menyimpulkan perkara yang sama dengan bahasa yang mudah. Cukuplah kita mengetahui apa yang Allah haramkan, maka yang lain halal lagi baik [49].

KAEDAH FIQH

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Asal sesuatu ialah harus sehingga dalil menunjukkan pengharamannya.

Al-Suyuti menyebut ini sebagai pendapat mazhab Syafi'i. Kaedah ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam Bab 6 (Prinsip 1 al-Qaradawi).

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 60.

Berdasarkan kaedah ini, kitab-kitab fiqh Syafi'i memperincikan beberapa ciri sesuatu yang halal, khususnya makanan dan minuman. Al-Fiqh al-Manhaji meringkaskannya dalam satu ayat yang padat: setiap benda yang suci, tidak memudaratkan dan tidak dijijikkan oleh jiwa ialah halal, seperti bunga, buah-buahan, bijirin, telur dan keju [19].

PETIKAN KITAB

كل طاهر لا ضرر فيه، ولا هو مما تعافه الأنفس، وتستقذره: كالزهور، والثمار، والحبوب، والبيض، والجبن، وغيرها.

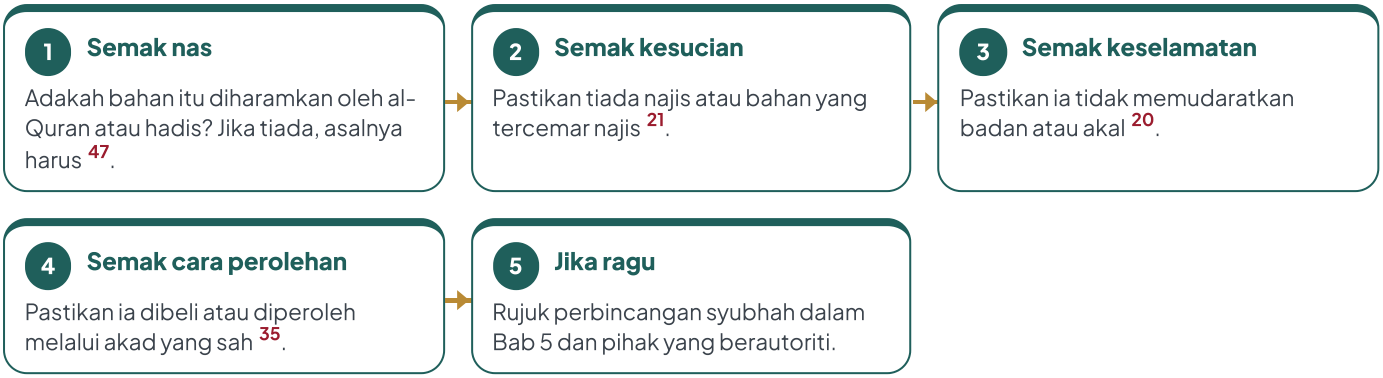
Maksudnya: (Halal) ialah setiap benda yang suci, tidak memudaratkan, dan bukan perkara yang dijijikkan serta dianggap kotor oleh jiwa, seperti bunga, buah-buahan, bijirin, telur, keju dan lain-lain.

al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i, j. 3, hlm. 73.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Lima ciri ringkas sesuatu yang halal**

1. Tiada dalil yang mengharamkannya, kerana asal sesuatu ialah harus. [47]
2. Suci: bukan najis dan bukan cecair seperti minyak yang telah bercampur dengan najis, kerana minyak itu tidak boleh disucikan. [21]
3. Tidak memudaratkan badan atau akal apabila dimakan atau diminum. Batu, kaca dan racun ialah contoh benda yang memudaratkan. [20]
4. Tidak dijijikkan oleh jiwa yang sejahtera. [19]
5. Diperoleh melalui cara yang sah, seperti jual beli, upah atau hadiah. [35]

Ciri-ciri ini juga terpakai pada minuman. Al-Fiqh al-Manhaji menyatakan bahawa antara minuman yang haram ialah minuman yang memudaratkan seperti racun, kerana ia merosakkan dan membinasakan tubuh [50]. Ciri kesucian perlu diberi perhatian khusus pada bahan cair. Cuka, minyak dan sirap kurma (dibs) yang dimasuki najis tidak lagi boleh disucikan, maka ia haram dimakan [51]. Dalam dapur komersial, ini bermakna satu kecuaian kecil boleh merosakkan keseluruhan produk dalam satu pusingan pengeluaran.



Langkah ringkas menilai status halal sesuatu produk

Contoh dalam Industri Halal Malaysia

Di Malaysia, konsep ini turut diterjemahkan ke dalam undang-undang. Portal Halal Malaysia JAKIM menerangkan bahawa halal berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud dibenarkan atau diizinkan oleh hukum syarak [52]. Takrif rasmi dalam perdagangan terdapat dalam perenggan 3 Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011. Takrif ini meliputi makanan, barangan dan perkhidmatan, sebagaimana dinukilkan oleh Rokshana Shirin Asa dalam Jurnal Syariah [53]. Menurut Zulfaqar Mamat dalam Journal of Fatwa Management and Research, antara syarat dalam Perintah itu ialah makanan atau barang tersebut tidak mengandungi apa-apa benda yang najis mengikut Hukum Syarak dan Fatwa [54], serta tidak beracun atau memudaratkan kesihatan [55]. Syarat ini hampir sama dengan dawabit dalam kitab fiqh yang dibincangkan sebelum ini.

Dalam industri, ciri-ciri ini menjadi tindakan harian: memilih bahan mentah, menjaga kebersihan premis, mengawal keselamatan produk dan berurus niaga secara jujur. Seorang eksekutif halal di kilang roti, misalnya, akan bertanya soalan yang sama seperti seorang pelajar fiqh: daripada manakah punca bahan ini, adakah ia suci, selamat dan sah cara perolehannya dari sudut syarak? Jadual di bawah memberikan beberapa contoh.

Jadual · Contoh produk dan amalan halal dalam industri Malaysia

Produk atau amalan	Ciri halal yang dipenuhi	Asas
Roti dan biskut berasaskan tepung gandum	Bahan asal harus, suci dan tidak memudaratkan	35 19
Jus buah segar di gerai kampus	Minuman daripada perahan buah	30
Telur ayam dan keju dalam kek	Suci dan tidak dijijikkan	19
Kedai runcit yang menetapkan harga dengan jelas dan berurus niaga secara jujur	Perniagaan atas dasar reda	27
Gaji pekerja di kilang makanan	Upah melalui akad yang sah	35

CONTOH APLIKASI **Uji kefahaman: halal atau tidak?**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Kerepek pisang keluaran usahawan IKS yang dibuat daripada pisang, minyak sayuran dan garam.	**Halal.** Bahan-bahannya suci dan tidak memudaratkan [19].
2	Ubat tradisional yang mengandungi bahan beracun pada kadar yang memudaratkan.	**Haram diambil.** Haram mengambil sesuatu yang memudaratkan badan [20].
3	Satu tong sos cili di kilang dimasuki najis yang telah bercampur dengannya.	**Haram dimakan.** Sos yang telah bercampur dengan najis tidak boleh disucikan [21].
4	Beras, gandum dan jagung yang dibeli secara sah di pasar raya.	**Halal.** Halal pada zat dan halal pada cara perolehan [35].

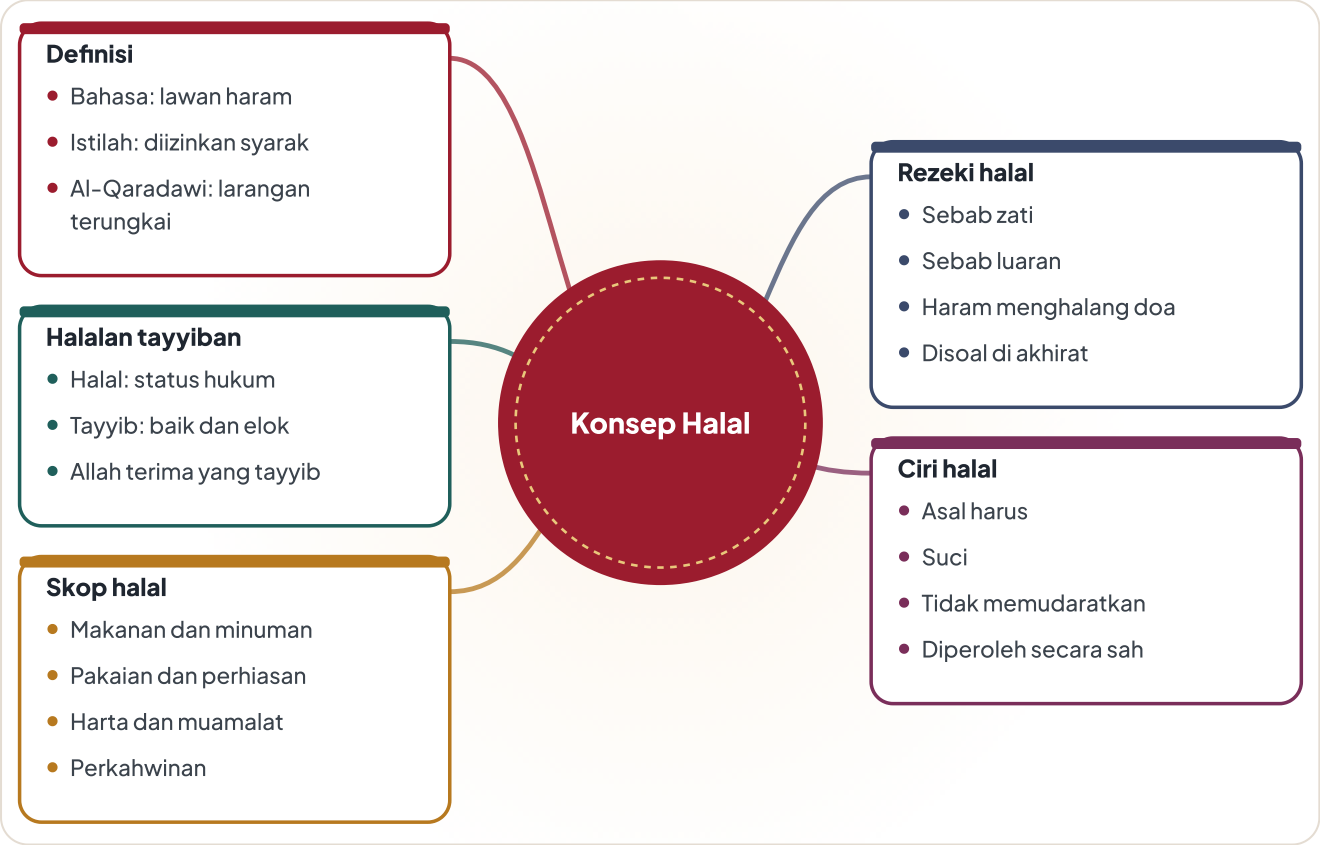
5	Peniaga dalam talian menyembunyikan kecacatan produk untuk mendapat untung lebih.	**Keuntungan daripada penipuan itu tidak halal.** Memakan harta orang lain secara batil [27].

AKTIVITI · Aktiviti Kumpulan: Audit Mini Kafe Kampus

Dalam kumpulan yang terdiri daripada empat hingga lima orang, lawati satu kafe atau kedai makanan di kampus. Pilih tiga menu atau produk dan nilaikannya menggunakan lima ciri halal dalam bab ini. Bentangkan dapatan dalam bentuk poster ringkas.

1. Senaraikan bahan utama setiap menu dan kenal pasti bahan yang memerlukan semakan lanjut.
2. Perhatikan aspek kebersihan dan keselamatan makanan di premis tersebut.
3. Bincangkan: adakah menu itu halal sahaja, atau halal dan tayyib? Berikan alasan berdasarkan dalil dalam bab ini.

Rumusan Visual



Peta minda konsep halal dalam Islam

Ringkasan Bab 3

- Dari sudut bahasa, halal ialah lawan kepada haram; dari sudut istilah, halal ialah perkara yang harus dan diizinkan oleh syarak.
- Al-Qaradawi mentakrifkan halal sebagai perkara harus yang telah terungkai simpulan larangannya dan diizinkan oleh syarak.
- Dalam takrif luas, halal merangkumi sunat, harus dan makruh menurut jumhur; yang terkeluar daripadanya ialah haram.
- Tayyib bermaksud baik, elok dan diterima jiwa yang sejahtera; halalan tayyiban menggabungkan status hukum dengan kualiti.
- Skop halal meliputi makanan, minuman, pakaian, harta, muamalat dan perkahwinan, bukan makanan semata-mata.

- Sesuatu menjadi halal kerana sebab zati (bendanya harus) dan sebab luaran (cara perolehan yang sah).
- Rezeki haram menghalang doa dan manusia akan ditanya di akhirat tentang sumber hartanya dan cara harta itu dibelanjakan.
- Ciri ringkas sesuatu yang halal: tiada dalil pengharaman, suci, tidak memudaratkan, tidak menjijikkan dan diperoleh secara sah.

Uji Kefahaman

1 **Menurut al-Misbah al-Munir, perkataan halal dari sudut bahasa bermaksud**

(A) Lawan kepada haram
(B) Perkara yang wajib dilakukan
(C) Perkara yang diragui
(D) Makanan yang lazat

2 **Menurut al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, takrif halal dari sudut istilah merangkumi hukum berikut menurut jumhur, KECUALI**

(A) Sunat
(B) Haram
(C) Harus
(D) Makruh

3 **Ungkapan 'terungkai simpulan larangan' dalam takrif halal dikemukakan oleh**

(A) Al-Nawawi
(B) Al-Fayyumi
(C) Al-Qaradawi
(D) Al-Suyuti

4 **Menurut al-Fiqh al-Manhaji, tayyibat bermaksud**

(A) Semua yang murah
(B) Semua yang diimport
(C) Semua yang berlogo
(D) Apa yang dirasakan baik oleh jiwa yang sejahtera

5 **Hadis riwayat al-Tirmidhi tentang emas dan sutera menunjukkan bahawa**

(A) Sesuatu boleh halal bagi satu golongan dan haram bagi golongan lain
(B) Emas ialah najis
(C) Sutera haram bagi semua orang
(D) Perhiasan tiada kaitan dengan halal

6 **Gaji daripada kerja sambilan yang halal termasuk dalam kategori sebab halal yang manakah?**

(A) Sebab zati
(B) Sebab luaran ('aradi)
(C) Sebab darurat
(D) Sebab syubhah

7 **Dalam hadis riwayat Muslim, doa lelaki musafir itu sukar dimakbulkan kerana**

(A) Dia tidak berwuduk
(B) Dia berdoa terlalu lama
(C) Makanan, minuman dan pakaiannya haram
(D) Dia tidak menadah tangan

8 **Sebalang minyak masak yang dimasuki najis dan bercampur dengannya hukumnya**

(A) Halal jika ditapis
(B) Makruh sahaja
(C) Harus dalam keadaan biasa
(D) Haram dimakan kerana tidak boleh disucikan

Soalan Struktur / KBAT

1. Bandingkan takrif halal menurut al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah dan al-Qaradawi. Jelaskan mengapa perkara makruh masih termasuk dalam takrif halal menurut jumhur.
2. Huraikan perbezaan antara halal dan tayyib dengan merujuk pandangan ulama mazhab Syafi'i tentang ayat 'dihalalkan bagi kamu yang baik-baik'. Berikan dua contoh produk yang halal tetapi tidak tayyib.
3. Berdasarkan konsep sebab zati dan sebab luaran, nilaikan tindakan Aiman dalam situasi pembuka bab ini. Kemukakan cadangan bagaimana pelajar boleh memastikan sumber pendapatan mereka halal.

NOTA RUJUKAN BAB 3

1. al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, hlm. 147.
2. *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, hlm. 147.
3. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 74.
4. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 74.
5. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 74.
6. al-Haskafi, *al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar (dicetak bersama Radd al-Muhtar)*, j. 6, hlm. 337.
7. al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 16.
8. *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, hlm. 147.
9. Surah al-Baqarah (2): 168.
10. Surah al-Ma'idah (5): 88.
11. *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, hlm. 382.
12. al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 67.
13. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j.

9, hlm. 28.
14. Surah al-A'raf (7): 157.
15. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 28.
16. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 28.
17. Muslim, *Sahih Muslim*, j. 2, hlm. 703, no. hadis 1015.
18. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 69.
19. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 73.
20. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 6, hlm. 158.
21. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 73.
22. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 23.
23. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 74.
24. Surah al-Ma'idah (5): 5.
25. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 74.
26. al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, j. 4, hlm. 217, no. hadis 1720.
27. Surah al-Nisa' (4): 29.
28. Surah al-Baqarah (2): 275.
29. Surah al-Nisa' (4): 24.
30. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 74.
31. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 74.
32. *Sunan al-Tirmidhi*, j. 4, hlm. 217.
33. Surah al-A'raf (7): 32.
34. Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, j. 5, hlm. 47.
35. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 77.
36. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 77.
37. *Sahih Muslim*, j. 4, hlm. 1986, no. hadis 2564.
38. al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, j. 3, hlm. 57, no. hadis 2072.
39. *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, j. 9, hlm. 377.
40. *Sahih Muslim*, j. 2, hlm. 703, no. hadis 1015.
41. *Sunan al-Tirmidhi*, j. 4, hlm. 612, no. hadis 2417.
42. *Sunan al-Tirmidhi*, j. 4, hlm. 612.
43. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 77.
44. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 77.
45. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 74.
46. *Sahih al-Bukhari*, j. 3, hlm. 55, no. hadis 2059.
47. al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 60.
48. Zakariyya al-Ansari, *Asna al-Matalib Syarh Rawd al-Talib*, j. 1, hlm. 563.
49. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 23.
50. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 74.
51. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 73.
52. Bahagian Pengurusan Halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Definition Of Halal (Portal Halal Malaysia, halaman Panduan), https://www.halal.gov.my/index.php?data=bW9kdWxlcy9jb2xsYXBzaWJsZV9jb250ZW50Ozs7Ow==&utama=panduan (dicapai 20 Oktober 2026).
53. Rokshana Shirin Asa, Jurnal Syariah, Jil. 26, Bil. 1, hlm. 141–166, Effectiveness of the Existing Halal Laws in Malaysia, 2018, https://mjs.um.edu.my/index.php/JS/article/download/13261/8364 (dicapai 20 Oktober 2026).
54. Zulfaqar Mamat, Journal of Fatwa Management and Research, Vol. 15, No. 1 (USIM), Pemakaian Kaedah Istihlak dan Istihalah dalam Penentuan Produk Halal di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, 2019, https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/download/194/154 (dicapai 20 Oktober 2026).
55. Zulfaqar Mamat, Journal of Fatwa Management and Research, Vol. 15, No. 1 (USIM), Pemakaian Kaedah Istihlak dan Istihalah dalam Penentuan Produk Halal di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.

BAB

04

Konsep Haram dalam Islam

مفهوم الحرام في الإسلام

Hasil Pembelajaran

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Mentakrifkan haram dari sudut bahasa dan istilah serta menyenaraikan nama-nama lain bagi haram.
2. Mengenal pasti lafaz dalam al-Quran dan hadis yang menunjukkan sesuatu itu haram.
3. Membezakan haram li dhatihi dengan haram li ghayrihi serta kesannya terhadap sah atau batal sesuatu perbuatan.
4. Menjelaskan hikmah pengharaman, kesan harta haram dan perbezaan antara dosa besar dengan dosa kecil.

Situasi: Air Tin Percuma di Kedai Serbaneka

Hafiz, pelajar jurusan pengurusan halal, bekerja separuh masa di sebuah kedai serbaneka berhampiran kampus. Pada malam syif terakhir, rakan sekerjanya mengambil dua tin minuman berkarbonat dari peti sejuk dan menghulurkan satu kepada Hafiz. "Ambil sajalah, bos takkan perasan. Lagipun ada logo halal," katanya sambil ketawa. Hafiz memandang logo halal pada tin itu. Memang betul, minuman itu halal. Tetapi hatinya tetap berasa tidak tenang. Kalau zat minuman itu halal, mengapa dia berasa bersalah? Bolehkah sesuatu yang halal pada zatnya menjadi haram kepada kita? Bab ini akan menjawab persoalan Hafiz.

4.1 Takrif Haram dari Sudut Bahasa dan Istilah

Perkataan haram sudah biasa kita dengar sejak kecil. Namun, apakah maksudnya yang tepat? Dari sudut bahasa, tahrim (pengharaman) ialah lawan kepada tahlil (penghalalan), dan haram ialah lawan kepada halal [1]. Al-Zarkasyi pula menyebut makna asal haram dalam bahasa Arab ialah al-man', iaitu tegahan atau halangan [2]. Oleh itu, haram merujuk perkara yang ditegah daripada didekati.

PETIKAN KITAB

وفي الاصطلاح: ما يذم فاعله شرعا من حيث هو فعل، ومن أسمائه القبيح، والمنهي عنه، والمحظور

Maksudnya: Dari sudut istilah, haram ialah perbuatan yang pelakunya dicela oleh syarak kerana perbuatan itu sendiri. Antara nama yang lain ialah al-qabih (yang keji), al-manhi 'anhu (yang dilarang) dan al-mahzur (yang ditegah).

al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhit, j. 1, hlm. 336.

Takrif al-Zarkasyi ini mengandungi dua kata kunci.

1. Dicela oleh syarak. Celaan itu datang daripada Allah dan Rasul-Nya, bukan daripada adat atau pendapat orang ramai.

2. Pelakunya yang dicela. Hal ini membezakan haram daripada wajib kerana dalam perkara wajib, orang yang meninggalkannyalah yang dicela.

Ibn al-Najjar menambah bahawa haram pada hakikatnya ialah lawan kepada halal [3]. Celaan tersebut merangkumi perbuatan anggota fizikal, pengucapan lisan mahupun amalan hati [4]. Ulama usul pula mentakrifkan tahrim sebagai tuntutan Allah supaya seseorang meninggalkan sesuatu perbuatan secara tegas (jazim). Maksudnya, perbuatan itu tidak dibenarkan langsung [5].

PETIKAN KITAB

الحرام: هو الأمر الذي نهى الشارع عن فعله نهيا جازما، بحيث يتعرض من خالف النهي لعقوبة الله في الآخرة، وقد يتعرض لعقوبة شرعية في الدنيا أيضا

Maksudnya: Haram ialah perkara yang dilarang oleh syarak dengan larangan yang tegas. Orang yang melanggar larangan itu terdedah kepada hukuman Allah di akhirat, dan kadang-kadang juga kepada hukuman syarak di dunia.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 16.

Takrif al-Qaradawi lebih mudah difahami. Beliau menekankan dua perkara: larangan itu tegas, dan pelanggarnya berdepan dengan hukuman. Ancaman hukuman akhirat disebut, manakala hukuman di dunia hanya dikenakan dalam keadaan tertentu. Bandingkan dengan makruh. Menurut al-Qaradawi, makruh lebih rendah daripada haram, dan pelakunya tidak dihukum seperti pelaku perkara haram [6].

Perbandingan · Takrif haram menurut ulama usul aliran mutakallimin dan ulama usul Hanafi

Aspek	Ulama usul aliran mutakallimin	Ulama usul Hanafi
Takrif	Tuntutan Allah supaya meninggalkan perbuatan secara tegas [5]	Tuntutan meninggalkan perbuatan dengan dalil qat'i (pasti) [7]
Larangan tegas tetapi dalilnya zanni (tidak mencapai tahap pasti)	Tetap dinamakan haram	Dinamakan makruh tahrimi; sama-sama layak dihukum [8]
Contoh	Khamar, riba	Khamar, riba (dalil qat'i) [7]

Nama-nama lain bagi haram

PETIKAN KITAB

(ويسمى) الحرام (محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة)

Maksudnya: Haram juga dinamakan mahzur (yang ditegah), mamnu' (yang dilarang), mazjur (yang dicegah), ma'siyah (maksiat), dhanb (dosa), qabih (keji), sayyi'ah (kejahatan), fahisyah (perbuatan keji), ithm (dosa), haraj (kesempitan), tahrij dan 'uqubah (hukuman).

Ibn al-Najjar al-Futuhi, Syarh al-Kawkab al-Munir, hlm. 120.

Pelbagai nama ini membantu kita mengenal pasti perkara haram apabila membaca kitab. Ibn al-Najjar menerangkan sebab bagi beberapa nama itu. Haram disebut mahzur kerana berasal daripada kata hazr yang bermaksud tegahan. Ia disebut ma'siyah kerana dilarang, dan dhanb kerana pelakunya dijangka akan dipersoalkan [9].

Jadual · Nama lain bagi haram dan maksud ringkasnya

Istilah	Arab	Maksud ringkas
Mahzur	محظور	Yang ditegah [9]
Ma'siyah	معصية	Maksiat, kerana menyalahi larangan [9]
Dhanb	ذنب	Dosa yang membawa kepada persoalan dan balasan [9]
Qabih	قبيح	Perbuatan keji [10]
Manhi 'anhu	منهي عنه	Perkara yang dilarang [10]

INGAT!

Jangan terkeliru dengan perkataan makruh dalam kitab lama. Menurut Ibn Suraqah, seperti yang dinukil oleh al-Zarkasyi, Imam al-Syafi'i dalam banyak kitabnya turut menamakan perkara haram sebagai makruh secara longgar. Namun, al-Zarkasyi menyatakan bahawa pandangan yang lebih kuat ialah lafaz makruh tidak semestinya bermaksud haram [11]. Oleh itu, konteks ayat perlu diteliti sebelum membuat kesimpulan.

CONTOH APLIKASI **Contoh: Adakah ini termasuk haram?**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Aina mengumpat rakan sekelas dalam kumpulan WhatsApp kelas.	**Haram** Haram tidak terhad kepada perbuatan anggota. Perkataan yang dicela syarak juga termasuk [4].
2	Zul menyimpan dendam dan berniat menzalimi pensyarah yang memberinya markah rendah.	**Haram** Amalan hati yang dicela syarak juga termasuk dalam takrif haram [4].
3	Sarah makan nasi lemak berlogo halal di kafe kampus yang dibeli dengan duitnya sendiri.	**Halal (harus)** Halal ialah perkara yang tiada tegahan dan diizinkan oleh syarak [12].
4	Amir tidak sempat menunaikan solat sunat dhuha kerana ada kuiz pagi.	**Tidak berdosa** Orang yang meninggalkan amalan sunat tidak dicela oleh syarak [13].

4.2 Lafaz yang Menunjukkan Haram dalam Nas

Bagaimanakah ulama menentukan sesuatu itu haram? Mereka meneliti lafaz al-Quran dan hadis. Al-Quran tidak selalu menggunakan perkataan haram secara terus. Antara bentuk yang digunakan ialah larangan, perintah supaya menjauhi dan ancaman azab. Menurut al-Mahalli, bentuk larangan jangan lakukan (la taf'al) digunakan untuk haram, seperti larangan menghampiri zina. Bentuk yang sama juga digunakan untuk makruh, seperti larangan memilih harta yang buruk untuk diinfakkan [14].

KAEDAH USUL FIQH

والجمهور على أنها حقيقة في التحريم

Menurut jumhur ulama, bentuk larangan (jangan lakukan) pada hakikatnya menunjukkan haram.

Apabila nas mengemukakan bentuk tegahan (nahy), hukum asalnya ialah haram. Namun, bentuk larangan yang sama kadang-kadang digunakan untuk makruh dan maksud lain [14]. Oleh itu, konteks nas perlu diteliti.

Jalal al-Din al-Mahalli, Syarh Jam' al-Jawami' (dicetak bersama Hasyiyah al-'Attar), j. 1, hlm. 498.

FIRMAN ALLAH

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ ...

Maksudnya: Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya) ...

Surah al-Ma'idah (5): 3.

Ayat ini ialah contoh lafaz yang paling jelas, iaitu kata kerja hurrimat (diharamkan). Lafaz daripada kata dasar yang sama digunakan dalam ayat tentang riba: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba [15]. Jadual di bawah meringkaskan bentuk-bentuk lafaz yang biasa ditemui dalam nas.

Jadual · **Bentuk lafaz pengharaman dalam nas**

Bentuk lafaz	Contoh nas	Kefahaman hukum
Lafaz tahrim: harrama, hurrimat	Diharamkan bangkai, darah dan daging babi [16]; Allah mengharamkan riba [15]	Haram secara jelas
Larangan: jangan (la taf'al)	Jangan kamu hampiri zina [17]	Asalnya haram [18]
Menafikan halal: la yahillu	Tidak halal bagi kamu mewarisi wanita secara paksa [19]	Tidak halal bererti haram, kerana haram ialah lawan halal [3]
Perintah menjauhi: ijtanibu	Khamar dan judi itu kotor, maka jauhilah [20]	Haram dengan nas yang pasti [21]
Ancaman azab khusus	Pemakan harta anak yatim secara zalim memakan api [22]	Haram, malah tergolong dosa besar [23]

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Maksudnya: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 3, hlm. 84, no. hadis 2236.

Hadis ini menggunakan lafaz harrama (mengharamkan). Dalam riwayat yang sama, Baginda ditanya tentang jual beli lemak bangkai yang digunakan untuk menyapu kapal dan meminyakkan kulit. Baginda menjawab dengan tegas: tidak, ia haram [24]. Pengajarannya untuk pengusaha dan eksekutif halal: hadis ini mengharamkan jual beli benda-benda tersebut, bukan sekadar memakannya.

TAHUKAH ANDA? · **Tahukah Anda? Tidak semua jangan bermaksud haram**

Al-Mahalli menyenaraikan beberapa fungsi bentuk larangan. Selain haram dan makruh, larangan boleh bermaksud nasihat, seperti jangan bertanya tentang perkara yang akan menyusahkan kamu, dan boleh juga bermaksud doa, seperti ya Tuhan kami, jangan Engkau pesongkan hati kami [25]. Oleh itu, kita perlu mempelajari usul fiqh sebelum menetapkan hukum.

CONTOH APLIKASI **Contoh: Kenal pasti lafaz dan hukumnya**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Sebuah aplikasi pinjaman wang dalam talian mengenakan faedah tetap ke atas pelajar.	**Haram (riba)** Lafaz harrama digunakan secara terus terhadap riba [15].
2	Seorang usahawan e-dagang mahu menjual produk daging babi kepada pelanggan bukan Islam.	**Haram menjualnya** Hadis menyebut Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli babi [26].

3	Rakan berhujah: ayat khamar hanya kata jauhilah, tidak sebut haram, jadi hukumnya makruh.	**Hujah salah; khamar haram** Ayat itu menetapkan pengharaman dengan nas al-Quran yang pasti [21].
4	Pelajar menderma baju koyak dan lusuh yang masih boleh digunakan ke tabung bantuan banjir sedangkan dia ada pakaian elok yang tidak dipakai.	**Makruh, bukan haram** Larangan memilih yang buruk untuk diinfakkan dijadikan contoh larangan makruh oleh al-Mahalli [14].
5	Dua pelajar berlainan jantina yang bukan mahram keluar berdua-duaan ke tempat sunyi dan mula berpegangan tangan.	**Haram** Ayat melarang menghampiri zina, bukan sekadar melarang zina itu sendiri [17].

4.3 Pembahagian Haram: Li Dhatihi dan Li Ghayrihi

Kembali kepada persoalan Hafiz. Minuman tin itu halal, tetapi mengambilnya tanpa membayar dan tanpa keizinan pemilik dihukumkan haram. Punca keharaman dalam keadaan ini tidak sama. Ada benda yang haram kerana zatnya, dan ada benda yang zatnya halal tetapi menjadi haram kerana sebab luaran. Pembahagian ini dijelaskan dalam al-Tawdih karya Sadr al-Syari'ah bersama syarahnya oleh al-Taftazani seperti yang berikut.

PETIKAN KITAB

(والحرام يعاقب على فعله، وهو إما حرام لعينه) أي منشأ الحرمة عين ذلك الشيء كشرب الخمر وأكل الميتة ونحوهما. (وإما حرام لغيره كأكل مال الغير والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل لكن المحل قابل له

Maksudnya: Haram ialah perkara yang pelakunya dihukum kerana melakukannya. Ia sama ada haram li 'aynihi (punca keharamannya ialah zat benda itu sendiri, seperti meminum khamar dan memakan bangkai) atau haram li ghayrihi, seperti memakan harta orang lain. Dalam jenis kedua ini, keharaman tertuju kepada perbuatan itu, tetapi bendanya sendiri boleh menerima perbuatan tersebut.

al-Taftazani, Syarh al-Talwih 'ala al-Tawdih, j. 2, hlm. 251.

Haram li 'aynihi juga disebut haram li dhatihi (haram kerana zatnya). Khamar, bangkai dan babi tetap haram walau sesiapa pun pemiliknya. Haram li ghayrihi pula ialah benda yang asalnya halal, seperti roti atau ayam, tetapi menjadi haram kerana cara memperolehnya, atau kerana masa dan keadaan tertentu. 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam membuat pembahagian yang hampir sama dengan istilah yang berbeza.

PETIKAN KITAB

وأسباب التحريم والتحليل ضربان: أحدهما قائم بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف، والثاني خارج عن المحل

Maksudnya: Sebab-sebab pengharaman dan penghalalan ada dua jenis: pertama, sebab yang terdapat pada benda yang menjadi sasaran perbuatan mukalaf; kedua, sebab yang berada di luar benda itu.

'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, j. 2, hlm. 108.

Contoh sebab yang ada pada benda ialah sifat khamar yang memabukkan dan merosakkan akal, bangkai yang menjijikkan, dan babi yang diharamkan kerana sifat yang ada padanya [27]. Contoh sebab luaran yang batil pula ialah rampasan (ghasab) dan judi [28]. Jika kedua-dua sebab berkumpul, ia dinamakan haram yang jelas (haram bayyin). Contohnya, khamar atau daging babi yang dirampas daripada orang lain haram dari dua sudut sekali gus [29].

Kesan terhadap sah dan batal: kaitan dengan hukum wad'i

Sebagaimana dibincangkan dalam Bab 2 mengenai konsep sah dan batal, pembahagian haram ini memberi kesan langsung terhadap kesahan sesuatu amalan. Jika larangan itu menyentuh perkara dalaman sesuatu akad, akad itu rosak. Contohnya, janin yang masih dalam perut ibunya dilarang dijual kerana janin itu belum wujud secara berasingan sebagai barang jualan, sedangkan barang jualan ialah rukun jual beli [30]. Sebaliknya, jika larangan itu kerana perkara luaran, perbuatan itu tetap sah walaupun pelakunya berdosa.

PETIKAN KITAB

(فإن كان) مطلق النهي (لخارج) عن المنهي عنه أي غير لازم له (كالوضوء بمغصوب) لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير البيع أيضا وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب كما تقدم (لم يفد) أي الفساد (عند الأكثر)

Maksudnya: Jika larangan itu disebabkan perkara di luar perbuatan yang dilarang, iaitu perkara yang tidak semestinya bersama dengannya, maka larangan itu tidak menjadikan perbuatan tersebut rosak menurut kebanyakan ulama. Contohnya ialah berwuduk dengan air rampasan (kerana larangannya ialah merosakkan harta orang lain, yang juga berlaku tanpa wuduk), jual beli ketika azan Jumaat (kerana ia menyebabkan Jumaat terlepas, yang juga boleh berlaku tanpa jual beli) dan solat di tempat makruh atau tanah rampasan.

Jalal al-Din al-Mahalli, Syarh Jam' al-Jawami' (dicetak bersama Hasyiyah al-'Attar), j. 1, hlm. 501.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Dawabit haram li ghayrihi dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i**

1. Orang yang wajib menunaikan Jumaat haram berjual beli selepas azan dimulakan di hadapan khatib.[31]
2. Jika dia berjual beli juga, akadnya sah kerana larangan itu berpunca daripada perkara di luar akad, sama seperti solat di rumah rampasan.[32]
3. Jika salah seorang daripada penjual atau pembeli wajib Jumaat, kedua-duanya berdosa: seorang kerana melanggar larangan, seorang lagi kerana membantunya.[33]
4. Haiwan yang disembelih dengan pisau yang dirampas atau dicuri tetap halal dimakan jika halkum dan saluran makanan terputus serta syarat-syarat sembelihan yang lain dipenuhi [34], namun penggunaan pisau rampasan atau curian itu tetap haram. Al-Nawawi menjelaskan bahawa pengharaman perbuatan itu tidak membatalkan sembelihan [35].
5. Benda yang halal pada sifat dan sebabnya, seperti gandum yang dijual dengan akad yang sah, ialah halal yang jelas.[36]

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda? Pandangan Imam Ahmad

Tidak semua ulama bersetuju bahawa larangan kerana perkara luaran tidak membatalkan perbuatan. Al-Mahalli menyebut bahawa Imam Ahmad berpendapat larangan merosakkan perbuatan itu secara mutlak, sama ada kerana perkara luaran atau tidak [37].

Perbandingan · Perbandingan haram li dhatihi dan haram li ghayrihi

Aspek	Haram li dhatihi	Haram li ghayrihi
Punca keharaman	Zat benda itu sendiri [38]	Sebab luaran, benda asalnya halal [38]
Contoh	Khamar, bangkai, babi [27]	Harta rampasan, hasil judi [28]
Kesan pada akad	Akad batal jika larangan menyentuh perkara dalaman akad [30]	Akad sah tetapi berdosa jika larangan kerana perkara luaran yang tidak melekat pada akad, menurut kebanyakan ulama [39]
Contoh akad	Jual janin dalam kandungan [30]	Jual beli selepas azan Jumaat [32]

CONTOH APLIKASI **Contoh: Li dhatihi atau li ghayrihi?**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Gula-gula import mengandungi gelatin daripada babi.	**Haram li dhatihi** Babi haram kerana sifat yang ada pada zatnya [27].
2	Ayam goreng berlogo halal diambil dari gerai tanpa membayar.	**Haram li ghayrihi** Zat ayam halal, tetapi sebab luaran yang batil seperti rampasan menjadikan perbuatan itu haram [28].

3	Pelajar lelaki yang wajib menunaikan solat Jumaat terus menjual burger di gerai pasar Jumaat ketika azan di hadapan khatib.	**Haram, tetapi jual belinya sah** Larangan itu kerana perkara di luar akad [32].
4	Seorang penternak menjual secara berasingan anak lembu yang masih dalam kandungan ibunya melalui akad jual beli dalam talian.	**Haram dan akad batal** Anak lembu itu belum wujud secara berasingan sebagai barang jualan, sedangkan barang jualan ialah rukun jual beli [30].
5	Seseorang solat di atas tanah yang dirampas daripada orang lain.	**Solat sah tetapi berdosa** Larangan kerana perkara luaran tidak merosakkan solat menurut kebanyakan ulama [39].

4.4 Haram pada Zat dan Haram pada Cara Perolehan

Dalam industri halal, ramai pihak hanya memeriksa ramuan fizikal, seperti kehadiran unsur babi atau alkohol. Walaupun semakan ini penting, ia belum lengkap. Harta yang halal pada zatnya boleh menjadi haram kerana cara memperolehnya. Harta haram seperti harta rampasan, harta curi, rasuah atau riba bukan milik orang yang memegangnya [40]. Harta seperti ini dinamakan suht, iaitu harta haram yang tidak halal diusahakan dan tidak halal dimakan [41].

☆ FIRMAN ALLAH

... لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

Maksudnya: ... janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu ...

Surah al-Nisa' (4): 29.

Ayat ini memberikan garis panduan yang jelas. Harta orang lain hanya halal menjadi milik kita melalui cara yang sah, seperti jual beli dengan reda. 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam menyebut bahawa jual beli yang sah, sewaan yang sah dan muamalat yang diiktiraf syarak ialah sebab yang menjadikan sesuatu itu halal [42]. Kesan harta haram itu berat, seperti yang digambarkan dalam hadis berikut. Sebelum itu, Nabi SAW bersabda bahawa Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik [43].

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ. أَشْعَثَ أَغْبَرَ. يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك؟

Maksudnya: Kemudian Baginda menyebut tentang seorang lelaki yang bermusafir jauh, rambutnya kusut-masai dan berdebu. Dia menadah tangannya ke langit: Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku! Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimanakah doanya akan dimakbulkan?

Muslim, Sahih Muslim, j. 2, hlm. 703, no. hadis 1015.

Lelaki dalam hadis ini bermusafir jauh, rambutnya kusut-masai dan dia merayu kepada Allah. Namun, Baginda mempersoalkan bagaimana doanya akan dimakbulkan sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya haram. Ibn Hajar al-Haytami menyebut bahawa mengetahui makanan yang halal dan haram termasuk urusan agama yang paling penting, kerana ada ancaman berat terhadap orang yang mengambil yang haram [44].

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Langkah membersihkan diri daripada harta haram**

1. Orang yang memegang harta haram dan ingin bertaubat wajib memulangkannya kepada pemiliknya atau wakil pemilik, jika pemiliknya diketahui. Al-Nawawi menukil huraian al-Ghazali ini dan bersetuju dengannya.[45]
2. Jika pemiliknya telah meninggal dunia, harta itu wajib diserahkan kepada warisnya.[46]
3. Jika pemiliknya tidak diketahui dan tiada harapan untuk mengenalinya, harta itu hendaklah disalurkan untuk kepentingan umum umat Islam.[47]
4. Jika harta halal bercampur dengan harta haram sehingga tidak dapat dibezakan, jumhur fuqaha berpendapat bahawa orang yang memegang harta itu wajib mengeluarkan kadar yang haram dan menyerahkannya kepada yang berhak. Bakinya halal baginya.[48]
5. Hasil judi ialah pendapatan yang buruk. Yang wajib ialah melepaskan tanggungan daripadanya dengan memulangkannya kepada pemiliknya jika diketahui; jika tidak, kepada fakir miskin.[49]

TAHUKAH ANDA? · **Tahukah Anda? Harta haram tidak dizakatkan**

Harta yang diperoleh secara rampasan, curian, rasuah atau riba tidak wajib dizakatkan oleh orang yang memegangnya, kerana ia bukan miliknya [40]. Jalan keluarnya bukan zakat, tetapi memulangkan harta itu kepada pemiliknya jika pemiliknya dapat dikenal pasti [50].

CONTOH APLIKASI **Contoh: Pendapatan halal atau haram?**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Gaji kerja separuh masa sebagai juruwang di restoran yang menjual makanan halal.	**Halal** Sewaan tenaga yang sah ialah sebab perolehan yang halal [42].
2	Wang kemenangan permainan putar roda berbayar dalam talian yang bergantung pada nasib.	**Haram** Hasil judi ialah pendapatan buruk yang wajib dipulangkan atau diserahkan kepada fakir [49].
3	Wang yang diberikan kepada pegawai sebagai rasuah agar permohonan pensijilan halal diluluskan dengan segera.	**Haram (rasuah)** Rasuah termasuk harta haram yang bukan milik pemegangnya [40].
4	Akaun simpanan pelajar mengandungi wang biasiswa dan sedikit faedah riba daripada akaun konvensional.	**Keluarkan kadar riba, bakinya halal** Harta bercampur diselesaikan dengan mengeluarkan kadar yang haram [48].

4.5 Hikmah, Kesan Haram dan Dosa Besar

Allah berhak menghalalkan dan mengharamkan apa sahaja yang dikehendaki-Nya kerana Allah SWT ialah Pencipta manusia dan Pemberi nikmat yang tidak terhitung [51]. Walaupun begitu, pengharaman dalam Islam bukan sekatan tanpa sebab. Al-Qaradawi menjelaskan perkara ini dalam prinsip keempat beliau.

PETIKAN KITAB

ولكنه تعالى رحمة منه بعباده، جعل التحليل والتحريم لعلل معقولة، راجعة لمصلحة البشر أنفسهم، فلم يحل سبحانه إلا طيبا، ولم يحرم إلا خبيثا

Maksudnya: Namun, sebagai rahmat kepada hamba-hamba-Nya, Allah Taala menjadikan penghalalan dan pengharaman berdasarkan sebab-sebab yang munasabah dan memberi maslahah kepada manusia sendiri. Maka Dia tidak menghalalkan kecuali yang baik, dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 34.

Al-Qaradawi seterusnya merumuskan satu ukuran mudah dengan empat keadaan.

1. Perkara yang hanya membawa mudarat dihukumkan haram [52].
2. Perkara yang hanya membawa manfaat adalah halal [52].
3. Perkara yang mudaratnya melebihi manfaatnya dihukumkan haram [52].
4. Perkara yang manfaatnya lebih besar adalah halal [52].

Ini selari dengan sifat Rasulullah SAW yang menghalalkan perkara yang baik dan mengharamkan perkara yang keji [53]. Kesan haram juga tidak terhenti pada individu. Khamar dan judi, misalnya, digunakan oleh syaitan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat [54].

Doa terhalang
Makanan, minuman dan pakaian haram menghalang doa dimakbulkan [55].

Akal rosak
Khamar diharamkan kerana sifatnya yang memabukkan dan merosakkan akal [27].

Masyarakat berpecah
Khamar dan judi menyemai permusuhan dan kebencian [54].

Harta bukan milik
Harta haram bukan milik pemegangnya dan wajib dipulangkan [40].

Ancaman berat
Ada ancaman berat terhadap orang yang mengambil yang haram [44].

Kesan perkara haram kepada individu dan masyarakat

Dosa besar dan dosa kecil

Adakah semua perkara haram sama beratnya? Dalam al-Zawajir, Ibn Hajar al-Haytami menyebut bahawa jumhur ulama membahagikan maksiat kepada dosa kecil (sagha'ir) dan dosa besar (kaba'ir) [56]. Al-Ghazali juga menyatakan bahawa tidak wajar menafikan perbezaan antara keduanya [57]. Al-Haytami turut menukil takrif dosa besar daripada ulama mazhab Syafi'i. Antaranya ialah dosa yang pelakunya diberi ancaman berat secara khusus melalui nas al-Quran atau sunnah [23].

FIRMAN ALLAH

إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Maksudnya: Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, Kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan (dosa kecil) kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia (syurga).

Surah al-Nisa' (4): 31.

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

Maksudnya: Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah perkara-perkara itu? Baginda bersabda: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang ketika bertembung dengan musuh, dan menuduh (berzina) wanita mukminah yang menjaga kehormatan lagi lalai (daripada perbuatan keji).

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 4, hlm. 10, no. hadis 2766.

INGAT!

Jangan memandang ringan dosa kecil. Sebahagian ulama enggan menamakan mana-mana maksiat sebagai kecil kerana mengenang kebesaran Allah dan beratnya azab-Nya [58].

CONTOH APLIKASI **Contoh: Dosa besar dalam kehidupan semasa**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Menjadi ceti haram (along) yang meminjamkan wang dengan bunga berganda dan memperoleh keuntungan daripadanya.	**Dosa besar (memakan riba)** Memakan riba disebut dalam senarai tujuh perkara yang membinasakan [59].
2	Menyebarkan tuduhan zina terhadap seorang pelajar perempuan di media sosial tanpa bukti.	**Dosa besar (qazaf, iaitu menuduh zina)** Menuduh wanita mukminah yang menjaga kehormatan termasuk tujuh perkara yang membinasakan [59].
3	Penjaga menggunakan wang pusaka anak yatim di bawah jagaannya untuk belanja peribadi.	**Dosa besar** Memakan harta anak yatim secara zalim diancam dengan api [22] dan disebut dalam hadis tujuh perkara yang membinasakan [59].

Rumusan visual



Peta minda konsep haram

AKTIVITI · Aktiviti Kumpulan: Audit Haram di Kafe Kampus

Dalam kumpulan yang terdiri daripada empat orang, lawati kafe atau kedai di kampus anda. Kenal pasti sekurang-kurangnya empat situasi yang boleh membawa kepada perkara haram, sama ada pada zat produk atau pada cara urusan dijalankan.

1. Senaraikan setiap situasi dan tentukan sama ada ia haram li dhatihi atau haram li ghayrihi.
2. Nyatakan lafaz nas atau dalil yang berkaitan berdasarkan bab ini.
3. Cadangkan satu langkah pembetulan bagi setiap situasi, termasuk cara membersihkan harta haram jika ada.
4. Bentangkan dapatan dalam tiga minit dan bincangkan dengan kumpulan lain.

Ringkasan Bab 4

- Dari sudut bahasa, haram bermaksud tegahan dan merupakan lawan kepada halal.
- Dari sudut istilah, haram ialah perbuatan yang pelakunya dicela oleh syarak; al-Qaradawi menekankan larangan yang tegas dan hukuman bagi pelanggarnya.
- Haram juga dinamakan mahzur, ma'siyah, dhanb, qabih dan beberapa nama lain.
- Lafaz pengharaman dalam nas termasuk harrama, larangan jangan, la yahillu, perintah menjauhi dan ancaman azab.
- Haram li dhatihi berpunca daripada zat benda, manakala haram li ghayrihi berpunca daripada sebab luaran. Menurut kebanyakan ulama, larangan kerana perkara luaran tidak membatalkan perbuatan.
- Harta haram seperti hasil curi, rasuah, riba dan judi bukan milik pemegangnya dan wajib dipulangkan atau disalurkan kepada yang berhak.
- Allah tidak mengharamkan kecuali yang keji dan memudaratkan; maksiat pula terbahagi kepada dosa besar dan dosa kecil.

Uji Kefahaman

1 Apakah makna haram dari sudut bahasa menurut al-Zarkasyi?

(A) Kotor (B) Tegahan
(C) Keraguan (D) Kesempitan

2 Antara berikut, yang manakah BUKAN nama lain bagi haram?

(A) Mahzur (B) Ma'siyah
(C) Dhanb (D) Mandub

3 Menurut jumhur ulama, bentuk larangan jangan lakukan pada hakikatnya menunjukkan hukum

(A) haram (B) makruh
(C) harus (D) sunat

4 Ayat yang menyebut tidak halal bagi kamu mewarisi wanita secara paksa menggunakan bentuk lafaz

(A) perintah menjauhi
(B) ancaman azab
(C) menafikan halal (la yahillu)
(D) lafaz harrama

5 Gula-gula yang mengandungi gelatin babi termasuk dalam kategori

(A) haram li ghayrihi (B) makruh tahrimi
(C) haram li dhatihi (D) syubhah

6 Seorang lelaki yang wajib menunaikan Jumaat berjual beli selepas azan dimulakan di hadapan khatib. Apakah hukumnya menurut Mughni al-Muhtaj?

(A) Haram tetapi akadnya sah (B) Harus dan akadnya sah
(C) Haram dan akadnya batal (D) Makruh dan akadnya batal

7 Apakah tindakan bagi orang yang bertaubat daripada harta curi yang pemiliknya diketahui?

(A) Mengeluarkan zakat daripadanya
(B) Menyedekahkannya ke masjid
(C) Membuangnya ke laut
(D) Memulangkannya kepada pemilik atau wakilnya

8 Antara berikut, yang manakah termasuk dalam tujuh perkara yang membinasakan menurut hadis riwayat al-Bukhari?

(A) Meninggalkan solat sunat (B) Memakan riba
(C) Makan sambil berdiri (D) Tidur selepas Subuh

Soalan Struktur / KBAT

1. Jelaskan takrif haram dari sudut bahasa dan istilah, kemudian bezakan haram dengan makruh berdasarkan pandangan al-Qaradawi.
2. Huraikan tiga bentuk lafaz dalam nas yang menunjukkan pengharaman. Sertakan satu contoh ayat atau hadis bagi setiap bentuk.
3. Seorang rakan anda berkata: Selagi produk ada logo halal, apa pun cara saya mendapatkannya tetap halal. Bincangkan kenyataan ini berdasarkan konsep haram li dhatihi, haram li ghayrihi dan harta haram. (KBAT)

NOTA RUJUKAN BAB 4

1. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 10, hlm. 205.
2. al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit*, j. 1, hlm. 336.
3. Ibn al-Najjar al-Futuhi, *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 120.
4. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 120.
5. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 10, hlm. 206.
6. al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 16.
7. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 10, hlm. 206.
8. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 10, hlm. 206.
9. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 120–121.
10. *al-Bahr al-Muhit*, j. 1, hlm. 336.
11. *al-Bahr al-Muhit*, j. 1, hlm. 337.
12. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 16.
13. *Syarh al-Kawkab al-Munir*, hlm. 120.
14. Jalal al-Din al-Mahalli, *Syarh Jam' al-Jawami'* *(dicetak bersama Hasyiyah al-'Attar)*, j. 1, hlm. 497.
15. Surah al-Baqarah (2): 275.
16. Surah al-Ma'idah (5): 3.
17. Surah al-Isra' (17): 32.
18. *Syarh Jam' al-Jawami'*, j. 1, hlm. 498.
19. Surah al-Nisa' (4): 19.
20. Surah al-Ma'idah (5): 90.
21. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 10, hlm. 206.
22. Surah al-Nisa' (4): 10.
23. Ibn Hajar al-Haytami, *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, j. 1, hlm. 8.
24. al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, j. 3, hlm. 84, no. hadis 2236.
25. *Syarh Jam' al-Jawami'*, j. 1, hlm. 497–498.
26. *Sahih al-Bukhari*, j. 3, hlm. 84, no. hadis 2236.
27. 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 108.
28. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 109.
29. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 109.
30. *Syarh Jam' al-Jawami'*, j. 1, hlm. 500.
31. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 565.
32. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 566.
33. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 566.
34. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 93.
35. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 94.
36. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 109.
37. *Syarh Jam' al-Jawami'*, j. 1, hlm. 501.
38. al-Taftazani, *Syarh al-Talwih 'ala al-Tawdih*, j. 2, hlm. 251.
39. *Syarh Jam' al-Jawami'*, j. 1, hlm. 501.
40. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 23, hlm. 248.
41. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 24, hlm. 255.
42. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 109.
43. Muslim, *Sahih Muslim*, j. 2, hlm. 703, no. hadis 1015.
44. Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, j. 9, hlm. 377.
45. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 428.
46. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 428.
47. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 428.
48. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 36, hlm. 39.
49. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 39, hlm. 407.
50. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 23, hlm. 249.
51. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 34.
52. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 35.
53. Surah al-A'raf (7): 157.
54. Surah al-Ma'idah (5): 91.
55. *Sahih Muslim*, j. 2, hlm. 703, no. hadis 1015.
56. *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, j. 1, hlm. 5.
57. *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, j. 1, hlm. 8.
58. *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, j. 1, hlm. 5.
59. *Sahih al-Bukhari*, j. 4, hlm. 10, no. hadis 2766.

BAB

05

Konsep Syubhah dalam Islam

مفهوم الشبهة في الإسلام

Hasil Pembelajaran

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menyatakan teks dan maksud hadis al-Nu'man bin Basyir RA tentang halal, haram dan perkara syubhah.
2. Menjelaskan takrif syubhah dari sudut bahasa dan istilah, serta punca syubhah berlaku.
3. Menghuraikan sikap Muslim terhadap syubhah berdasarkan konsep wara', larangan waswas dan kaedah al-yaqin la yuzal bi al-syakk.
4. Mengaplikasikan konsep syubhah untuk menilai produk dan situasi semasa, seperti produk tanpa logo halal, bahan tambah, kosmetik import dan pendapatan bercampur.

Situasi: Biskut Import di Kedai Runcit Kampus

Aina, pelajar tahun pertama jurusan pengurusan halal, singgah di kedai runcit berhampiran kolej. Matanya tertarik pada sekotak biskut coklat import yang murah. Dia membelek kotak itu. Tiada logo halal. Senarai ramuannya ditulis dalam bahasa asing. Hanya satu kod yang dia kenal, iaitu E471. Haziq terus mengambil dua kotak. 'Tak ada babi dalam senarai. Halal la tu,' katanya. Mira pula menggeleng: 'Tak ada logo, maknanya haram. Jangan beli.' Aina terdiam. Siapa yang betul? Adakah setiap benda tanpa logo itu haram? Atau adakah setiap benda yang tidak jelas haram itu terus halal? Bab ini membantu anda menjawab soalan seperti ini dengan tenang dan berilmu.

5.1 Hadis al-Nu'man bin Basyir: Asas Konsep Syubhah

Hampir semua perbincangan tentang syubhah bermula dengan satu hadis. Sahabat Nabi SAW, al-Nu'man bin Basyir RA, mendengar Rasulullah SAW membahagikan segala perkara kepada tiga kumpulan: halal yang jelas, haram yang jelas, dan perkara samar antara keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadis ini diletakkan di bawah bab yang tajuknya sendiri sudah membawa mesej: mengambil yang halal dan meninggalkan perkara syubhah [1]. Ibn Rajab al-Hanbali pula menyatakan dalam Jami' al-'Ulum wa al-Hikam bahawa hadis ini sahih dan disepakati kesahihannya, melalui riwayat al-Sya'bi daripada al-Nu'man bin Basyir RA [2].

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Maksudnya: Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara kedua-duanya ada perkara-perkara samar (musyabbahat) yang tidak diketahui oleh ramai orang. Sesiapa yang menjaga diri daripada perkara-perkara samar itu, dia telah membersihkan agama dan maruahnya. Sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhah, dia seperti penggembala yang menggembala di sekeliling kawasan larangan (hima), hampir-hampir dia memasukinya. Ketahuilah, setiap raja mempunyai kawasan larangan. Ketahuilah, kawasan larangan Allah di bumi-Nya ialah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam jasad ada seketul daging; apabila ia baik, baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 1, hlm. 20, no. hadis 52.

Mari kita lihat struktur hadis ini. Ibn Rajab menerangkan bahawa halal yang tulen itu jelas tanpa sebarang kesamaran, begitu juga haram yang tulen. Yang menjadi persoalan ialah perkara di tengah-tengah. Perkara ini kelihatan samar bagi ramai orang, sehingga mereka tidak pasti sama ada ia halal atau haram [3]. Perhatikan frasa 'tidak diketahui oleh ramai orang'. Frasa ini menunjukkan bahawa ada orang yang mengetahuinya. Menurut Ibn Rajab, perkara syubhah itu samar bagi orang yang tidak mengetahuinya, sedangkan pada hakikatnya ia tidak samar [4]. Jadi, syubhah biasanya berpunca daripada kekurangan maklumat atau ilmu kita, bukan kerana syariat sengaja membiarkannya kabur.

PETIKAN KITAB

معناه: أن الحلال المحضَ بَيِّنٌ لا اشتباه فيه، وكذلك الحرامُ المحضُ، ولكن بين الأمرين أمورٌ تشتبه على كثيرٍ من النَّاس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟

Maksudnya: perkara halal yang tulen itu jelas, tiada kesamaran padanya. Begitu juga perkara haram yang tulen. Namun, antara kedua-duanya ada perkara yang samar bagi ramai orang: adakah ia termasuk dalam halal atau haram?

Ibn Rajab, Jami' al-'Ulum wa al-Hikam, j. 1, hlm. 194.

Halal yang jelas

Contohnya makanan baik daripada tanaman, buah-buahan dan binatang ternakan [5].

Syubhah (samar)

Contohnya daging kuda dan dhab yang diperselisihkan ulama [6]; dalam mazhab al-Syafi'i kedua-duanya halal [7].

Haram yang jelas

Contohnya bangkai, darah, daging babi dan khamar [8].

Tiga kategori dalam hadis al-Nu'man bin Basyir

Rasulullah SAW kemudian memberi perumpamaan yang mudah difahami. Menurut al-Qaradawi, hima ialah kawasan terhad yang dikhaskan oleh kerajaan untuk ternakannya sahaja meragut. Ternakan orang lain dilarang mengambil apa-apa daripadanya [9]. Penggembala yang membiarkan ternakannya meragut di pinggir sempadan hima amat mudah terlanjur masuk. Begitu jugalah halnya dengan individu yang membiasakan diri mendekati zon syubhah. Ibn Rajab menyebut bahawa melakukan syubhah boleh menjadi jalan (zari'ah) kepada perkara haram. Ini berlaku secara beransur-ansur kerana sikap bermudah-mudah [10]. Sebaliknya, orang yang menjauhi syubhah dikatakan telah 'istibra'', iaitu mencari kebersihan agama dan maruahnya daripada kekurangan dan cela [11].

CONTOH APLIKASI **Perumpamaan hima dalam kehidupan pelajar**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang penjual burger di bazar kampus menggunakan sos dan perisa daripada pembekal yang status halalnya tidak jelas, dengan alasan 'semua orang pun guna'.	**Sepatutnya dielakkan kerana ia menghampiri sempadan haram.** Bermudah-mudah dengan syubhah boleh membawa kepada haram secara beransur-ansur [10].
2	Nadia sentiasa memilih produk yang jelas status halalnya walaupun harganya sedikit mahal.	**Terpuji.** Dia menjaga kebersihan agama dan maruahnya [11].
3	Seorang eksekutif halal sebuah kilang selalu dilihat makan di restoran yang statusnya meragukan, lalu orang mula mempersoalkan integriti syarikatnya.	**Wajar dielakkan demi menjaga maruah.** Orang yang melakukan syubhah mendedahkan dirinya kepada celaan dan tuduhan [12].

5.2 Definisi Syubhah: Bahasa dan Istilah

Dari sudut bahasa, syubhah berasal daripada kata 'asybaha', iaitu sesuatu menyerupai sesuatu yang lain pada sifat-sifatnya [13]. Oleh sebab itu, perkara yang mengandungi kesamaran dinamakan 'al-umur al-musytabihah': ia sukar dibezakan kerana sebahagiannya menyerupai sebahagian yang lain. Dari sudut istilah, terdapat beberapa takrif syubhah. Antaranya ialah sesuatu yang tidak dapat dipastikan sama ada ia haram atau halal. Takrif lain menyebut sesuatu yang tidak diketahui halal dan haramnya secara hakiki [14]. Kata kuncinya ialah 'tidak pasti'. Syubhah bukan nama bagi perkara yang sudah jelas haram atau jelas halal.

PETIKAN KITAB

واصطلاحا هي: ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا. أو ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة

Maksudnya: Dari sudut istilah, syubhah ialah perkara yang tidak dapat dipastikan sama ada ia haram atau halal; atau perkara yang tidak diketahui halal dan haramnya secara hakiki.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, j. 25, hlm. 338.

Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Rajab, mentafsirkan syubhah sebagai satu kedudukan antara halal yang tulen dan haram yang tulen. Ada kalanya beliau mentafsirkannya sebagai percampuran halal dan haram [15]. Hukum perkara syubhah sebenarnya dapat diketahui oleh segelintir orang, iaitu para mujtahid (ulama yang berkelayakan mengeluarkan hukum daripada dalil-dalilnya) [16]. Perkara itu menjadi syubhah bagi orang lain yang tidak mampu berbuat demikian. Pengajarannya jelas: apabila ragu-ragu, rujuklah orang yang berilmu, bukan sekadar bersandarkan pada sangkaan semata-mata.

PRINSIP AL-QARADAWI

اتقاء الشبهات خشية الوقوع في الحرام

Menjauhi perkara syubhah kerana bimbang terjatuh ke dalam yang haram

Al-Qaradawi menjelaskan bahawa Islam menjadikan sikap menjauhi syubhah sebahagian daripada wara', supaya seseorang tidak terheret kepada haram yang tulen [17]. Prinsip ini dibincangkan lagi dalam Bab 8.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 43.

Al-Qaradawi menggambarkan syubhah sebagai satu 'kawasan' antara halal yang jelas dan haram yang jelas. Beliau menyebut dua sebab kawasan ini wujud:

1. Dalil-dalil tentang perkara itu kelihatan samar bagi seseorang.
2. Timbul kesamaran ketika mengaplikasikan nas pada sesuatu kes atau benda tertentu [18].

Contohnya, nas tentang pengharaman babi sudah jelas. Namun, bayangkan gula-gula lembut yang mengandungi gelatin tanpa keterangan sumbernya. Kesamaran di sini bukan pada nas, tetapi pada fakta produk tersebut. Beliau turut menegaskan bahawa perkara halal yang jelas tidak salah dilakukan, tetapi perkara haram yang jelas tiada rukhsah untuk dilakukan selagi seseorang tidak terpaksa [19].

PETIKAN KITAB

التي يلتبس فيها أمر الحل بالحرمة على بعض الناس، إما لاشتباه الأدلة عليه، وإما للاشتباه في تطبيق النص على هذه الواقعة أو هذا الشيء بالذات

Maksudnya: (laitu kawasan syubhah) yang padanya perkara halal bercampur-baur dengan haram bagi sebahagian orang. Hal ini berlaku sama ada kerana dalil-dalilnya samar baginya, atau kerana samar cara mengaplikasikan nas ke atas peristiwa ini atau benda ini secara khusus.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 43.

INGAT!

Syubhah tidak sama dengan haram. Perkara syubhah samar bagi orang yang tidak mengetahuinya, bukan samar pada hakikatnya [4]. Jangan cepat mengharamkan sesuatu produk semata-mata kerana tiada logo halal. Ketiadaan logo bermaksud pensijilan halalnya belum disahkan, dan penilaiannya bergantung pada asal bahan itu, seperti yang akan dibincangkan nanti.

5.3 Punca dan Jenis Syubhah

Mengapa syubhah berlaku? Terdapat empat tafsiran ulama tentang syubhah:

1. Perkara yang dalilnya bertentangan.
2. Perkara yang diperselisihkan ulama, yang sebenarnya cabang daripada tafsiran pertama.
3. Perkara makruh.
4. Perkara harus yang lebih baik ditinggalkan kerana faktor luaran [20].

Tafsiran ketiga dan keempat mengandungi peringatan penting. Orang yang terlalu banyak melakukan perkara makruh akan berani melakukan perkara haram. Orang yang terlalu banyak melakukan perkara harus pula akan berani melakukan perkara makruh [21].

Jadual · **Empat tafsiran syubhah menurut al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah**

Tafsiran	Maksud ringkas	Contoh
Dalil bertentangan	Ada dua nas, satu menghalalkan dan satu mengharamkan [22]	Seseorang hanya mengetahui salah satu nas sahaja
Khilaf ulama	Ulama berbeza pendapat tentang halal-haramnya [20]	Daging kuda dan dhab [6]; dalam mazhab al-Syafi'i kedua-duanya halal [7]
Makruh	Dilarang secara tidak tegas; lebih baik ditinggalkan [23]	Berurusan dengan orang yang kebanyakan hartanya haram [24]
Harus yang lebih baik ditinggalkan	Harus pada asalnya, tetapi meninggalkannya lebih baik kerana faktor luar [20]	Terlalu banyak melakukan perkara harus sehingga berani melakukan makruh [21]

Ibn Rajab pula menghuraikan sebab-sebab ulama berbeza pendapat tentang halal dan haram. Inilah punca utama syubhah jenis pertama dan kedua. Ringkasnya, ulama berbeza pendapat kerana nas sampai kepada mereka secara berbeza dan difahami secara berbeza.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Sebab-sebab khilaf ulama tentang halal dan haram (Ibn Rajab)**

1. منها أنه قد يكون النص عليه خفيا

   Nas tentang perkara itu kurang dikenali dan hanya dinukil oleh sedikit orang, maka ia tidak sampai kepada semua ulama.[25]

2. قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم

   Ada dua nas tentang perkara itu, satu menghalalkan dan satu mengharamkan. Hanya salah satu nas sampai kepada sebahagian ulama, lalu mereka berpegang dengan nas yang sampai itu. Atau kedua-duanya sampai, tetapi tarikhnya tidak diketahui. Maka ulama itu berhenti (tawaqquf) kerana tidak mengetahui nas yang memansukhkan.[22]

3 ما ليس فيه نص صريح

Tiada nas yang jelas. Hukum diambil daripada lafaz umum, mafhum atau qiyas, lalu kefahaman ulama banyak berbeza.[26]

4 حمل النهي على التحريم أو التنزيه

Ada suruhan atau larangan, tetapi ulama berbeza pendapat tentang sama ada suruhan itu wajib atau sunat, dan larangan itu haram atau makruh.[27]

Selain dalil dan khilaf, syubhah juga timbul kerana fakta yang tidak pasti dan kerana halal bercampur dengan haram. Di sinilah 'asal' sesuatu benda menjadi penting. Al-Suyuti dalam al-Asybah wa al-Naza'ir memetik pembahagian al-Syaykh Abu Hamid al-Isfara'ini: syak (keraguan) terbahagi kepada tiga jenis [28].

PETIKAN KITAB

الشك على ثلاثة أضرب، شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله

Maksudnya: Syak itu ada tiga jenis: syak yang timbul pada sesuatu yang asalnya haram, syak yang timbul pada sesuatu yang asalnya harus, dan syak pada sesuatu yang tidak diketahui asalnya.

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 74.

Tiga jenis syak tersebut adalah seperti yang berikut.

1. Syak pada sesuatu yang asalnya haram. Contohnya, seekor kambing yang telah disembelih dan ditemui di negeri yang penduduknya terdiri daripada Muslim dan Majusi. Kambing itu tidak halal sehingga diketahui bahawa ia disembelih oleh Muslim. Namun, jika kebanyakan penduduknya Muslim, harus memakannya berdasarkan keadaan yang zahir [29].
2. Syak pada sesuatu yang asalnya harus. Contohnya, air yang berubah dan tidak pasti sama ada perubahan itu disebabkan oleh najis atau kerana lama terbiar. Air itu boleh digunakan untuk bersuci [30].
3. Syak yang tidak diketahui asalnya, seperti berurusan dengan orang yang kebanyakan hartanya haram, tanpa mengetahui dengan pasti bahawa barang yang diambil itu sendiri haram. Perkara ini tidak haram, tetapi makruh kerana bimbang terjerumus ke dalam perkara haram [31].

CONTOH APLIKASI **Tiga jenis keraguan dalam kehidupan harian**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Amir melancong ke negara yang kebanyakan penduduknya bukan Muslim dan bukan Ahli Kitab. Dia mahu membeli sandwic ayam di kedai yang tiada sebarang tanda atau maklumat halal.	**Tidak boleh dimakan sehingga diketahui sembelihannya sah.** Asal daging haiwan yang memerlukan sembelihan ialah haram sehingga dipastikan penyembelihannya [29].
2	Daging kambing panggang dihidangkan dalam kenduri di sebuah kampung yang semua penduduknya Muslim. Anda tidak melihat sendiri penyembelihannya.	**Halal dimakan.** Apabila kebanyakan penduduk Muslim, harus makan berdasarkan keadaan yang zahir [29].
3	Air paip di tandas asrama kelihatan sedikit keruh. Tiada tanda najis, dan tangki itu memang lama tidak dibersihkan.	**Boleh digunakan untuk berwuduk.** Asal air ialah suci, maka keraguan tidak menghilangkannya [30].
4	Hana menjumpai sekeping duit RM10 di dalam laci biliknya sendiri dan tidak ingat sama ada itu duitnya.	**Tidak haram digunakan, tetapi lebih wara' jika ditinggalkan.** Zahirnya barang di rumah seseorang ialah miliknya, namun wara' ialah menjauhinya [32].

5.4 Sikap terhadap Syubhah: Wara' tanpa Waswas

Islam menggalakkan umatnya menjauhi perkara syubhah. Syariat menggesa kita menjauhi syubhah kerana tindakan itu merupakan sikap berhati-hati (ihtiyat) dalam agama [33]. Jika perkara itu sebenarnya haram, kita selamat daripada terjerumus ke dalamnya. Jika ia sebenarnya halal, kita tetap mendapat pahala kerana meninggalkan yang halal dengan niat menjauhi yang haram [34]. Sikap ini dinamakan wara', iaitu menahan diri daripada perkara yang meragukan demi menjaga agama. Dua hadis yang berikut berkaitan dengan sikap ini, manakala hadis kedua membuktikan pengamalan Rasulullah SAW sendiri.

HADIS · RIWAYAT AL-TIRMIDHI

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ

Maksudnya: Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, dan beralihlah kepada apa yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya kebenaran itu membawa ketenangan, dan dusta itu membawa keraguan.

al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, j. 4, hlm. 668, no. hadis 2518.

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي. ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا. ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً. فَأُلقيها

Maksudnya: Sesungguhnya aku pulang kepada keluargaku, lalu aku dapati sebiji tamar jatuh di atas tempat tidurku. Aku pun mengambilnya untuk dimakan, kemudian aku bimbang tamar itu sedekah, lalu aku membuangnya.

Muslim, Sahih Muslim, j. 2, hlm. 751, no. hadis 1070.

Hadis pertama diriwayatkan oleh al-Tirmidhi, dan beliau menilainya sebagai hadis sahih [35]. Ia memberi panduan ringkas: tinggalkan yang meragukan dan pilih yang tidak meragukan. Hadis kedua lebih menyentuh hati. Baginda menjumpai sebiji tamar di atas tempat tidur Baginda sendiri, tetapi tidak memakannya kerana bimbang ia tamar sedekah. Dalam riwayat lain tentang tamar yang dijumpai oleh Baginda, tindakan Baginda meninggalkannya dijelaskan sebagai wara', bukan kerana wajib. Sebabnya, asal setiap barang di rumah seseorang ialah harus sehingga ada dalil yang mengharamkannya [36]. Adakah semua syubhah perlu dijauhi dengan tahap yang sama? Tidak. Sikap menjauhi syubhah ini dibahagikan kepada lima tingkatan.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Lima tingkatan menjauhi syubhah (al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah)**

1. ما يكون أصله التحريم

   Perkara yang patut dijauhi kerana melakukannya membawa kepada melakukan yang haram. Ini ialah perkara yang asalnya haram, seperti haiwan buruan yang diragui sama ada ia diburu dengan cara yang sah.[37]

2. ما أصله الإباحة

   Perkara yang asalnya harus, seperti taharah. Kesucian yang sudah dipastikan tidak dianggap batal kecuali apabila diyakini berlakunya hadas.[38]

3. ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه

   Perkara yang asalnya tidak dapat dipastikan dan berbelah bahagi antara larangan dan keharusan. Lebih utama ditinggalkan.[39]

4. ما يندب اجتنابه

   Perkara yang sunat dijauhi. Antara contoh yang disebut sebahagian fuqaha ialah menjauhi urusan dengan orang yang sebahagian kecil hartanya haram.[40]

5. ما يكره اجتنابه

   Perkara yang makruh untuk dijauhi, seperti meninggalkan rukhsah syarak kerana bersikap melampau (tanattu').[41]

Neraca keyakinan: kaedah al-yaqin

Bagaimana pula dengan rasa ragu yang datang tanpa sebab? Dalam situasi inilah kaedah fiqh membantu. Al-Suyuti dalam al-Asybah wa al-Naza'ir menyenaraikan kaedah kedua daripada kaedah fiqh yang besar, iaitu keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan. Beliau menyandarkannya kepada hadis tentang orang yang merasakan sesuatu dalam perutnya ketika berada di masjid [42]. Kaedah ini melahirkan satu kaedah kecil yang praktikal dalam penilaian halal.

KAEDAH FIQH

اليقين لا يزال بالشك

Keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan

Dalilnya ialah hadis berikut. Apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya dan ragu sama ada ada sesuatu yang keluar atau tidak, janganlah dia keluar dari masjid sehingga mendengar bunyi atau mendapati bau [42].

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 50.

KAEDAH FIQH

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Asalnya, sesuatu kekal atas keadaan yang sedia ada

Contoh al-Suyuti: sesiapa yang yakin dirinya berwuduk, kemudian ragu sama ada sudah berhadas, maka dia masih dalam keadaan berwuduk [43].

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 51.

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Al-Suyuti menyebut bahawa kaedah 'keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan' terpakai dalam semua bab fiqh. Masalah yang dibina di atasnya mencecah tiga perempat fiqh atau lebih [44].

Kaedah ini membantu menahan waswas. Waswas ialah bisikan ragu-ragu yang berulang tanpa asas, sehingga seseorang menyusahkan dirinya. Ulama mazhab al-Syafi'i sangat tegas tentang perkara ini. Al-Majmu' menyebut bahawa enggan memakan makanan halal semata-mata kerana dibawa oleh orang kafir atau orang fasik bukanlah wara'. Itu waswas dan sikap melampau yang tercela [45]. Al-Nawawi juga memetik bantahan keras al-Syaykh Abu Muhammad al-Juwayni terhadap orang yang tidak mahu memakai baju baharu sebelum membasuhnya [46]. Al-Juwayni menyifatkan sikap itu sebagai melampau di tempat yang salah dan bermudah-mudah di tempat yang sepatutnya berhati-hati [47].

PETIKAN KITAB

ولو امتنع من أكل طعام حلال لكونه حمله كافر أو فاسق بالزنا أو بالقتل ونحوه، لم يكن هذا ورعا بل هو وسواس وتنطع مذموم

Maksudnya: Jika seseorang enggan memakan makanan halal kerana dibawa oleh orang kafir, atau orang fasik yang berzina, membunuh dan seumpamanya, itu bukan wara'. Itu waswas dan sikap melampau (tanattu') yang tercela.

al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, j. 9, hlm. 418.

Satu lagi contoh yang dekat dengan budaya kita ialah adab ketika dijamu makan. Al-Nawawi memetik al-Ghazali dalam al-Ihya' [48]. Jika tuan rumah ialah orang yang tidak diketahui keadaannya, kita tidak wajib bertanya tentang sumber makanannya. Malah, tidak boleh bertanya kerana pertanyaan itu menyakiti hatinya [49]. Apabila ditanya tentang penyakit waswas, Ibn Hajar al-Haytami menjawab bahawa ubat yang berkesan ialah berpaling daripadanya sepenuhnya [50].

PETIKAN KITAB

ولا يجب السؤال بل لا يجوز، والحالة هذه، لأنه إيذاء لصاحب الطعام، فإن أراد الورع فليتركه، وإن كان لا بد من أكله فليأكل ولا يسأل، فإن الإقدام على ترك السؤال أهون من كسر قلب مسلم وإيذائه

Maksudnya: Tidak wajib bertanya, malah tidak boleh bertanya dalam keadaan ini, kerana ia menyakiti tuan rumah. Jika dia mahu bersikap wara', tinggalkan sahaja makanan itu. Jika dia terpaksa memakannya, makanlah dan jangan bertanya, kerana tidak bertanya itu lebih ringan daripada mengecilkan hati seorang Muslim dan menyakitinya.

al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, j. 9, hlm. 420.

Perbandingan · Beza wara' dan waswas

Aspek	Wara' (terpuji)	Waswas (tercela)
Asas	Ada sebab keraguan yang munasabah, seperti khilaf ulama yang kuat [51]	Keraguan tanpa tanda yang nyata [45]
Contoh	Nabi SAW tidak memakan tamar yang mungkin merupakan tamar sedekah [52]	Tidak memakai baju baharu sebelum dibasuh kerana takut najis [46]
Penilaian ulama	Mendapat pahala kerana meninggalkan dengan niat menjauhi haram [34]	Melampau di tempat yang salah [47]
Sikap yang betul	Sesuai bagi orang yang konsisten menjaga diri daripada haram yang jelas [53]	Berpaling dan tidak melayan bisikan itu [50]

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Seorang lelaki dari Iraq bertanya kepada Ibn 'Umar RA tentang hukum darah nyamuk. Ibn 'Umar RA menyindir: orang ini bertanya tentang darah nyamuk, sedangkan mereka telah membunuh cucunda Nabi SAW [54]. Ibn Rajab menjadikan kisah ini contoh bagi orang yang cerewet tentang syubhah kecil tetapi berani melanggar haram yang besar [53].

INGAT!

Bertanya tentang asal makanan setiap kali dijemput makan bukan tanda wara'. Jika tuan rumah tidak diketahui keadaannya, bertanya itu boleh menyakiti hatinya [49]. Wara' yang sebenar dibina atas ilmu, bukan atas rasa tidak sedap hati yang datang tanpa sebab.

CONTOH APLIKASI Wara' atau waswas?

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Siti enggan makan kuih yang dihantar oleh jirannya kerana jiran itu dikenali sebagai orang yang tidak menjaga agama, walaupun kuih itu jelas halal.	**Bukan wara'; ini waswas.** Enggan makan makanan halal kerana dibawa orang fasik dikira waswas yang tercela [45].
2	Ali membeli baju Melayu baharu, tetapi tidak mahu memakainya ke masjid sebelum dibasuh kerana takut ada najis, walaupun tiada sebarang tanda.	**Waswas; tidak perlu dibasuh.** Ulama membantah keras sikap enggan memakai baju baharu sebelum dibasuh [46].
3	Farah ragu-ragu sama ada wuduknya sudah terbatal, tetapi tiada apa-apa tanda yang jelas.	**Wuduknya kekal sah.** Asalnya sesuatu kekal atas keadaan yang sedia ada [43].
4	Hakim memilih untuk tidak makan daging sembelihan yang sengaja tidak disebut nama Allah semasa disembelih, walaupun mazhab al-Syafi'i menghalalkannya.	**Wara' yang terpuji.** Daging itu halal di sisi al-Syafi'i tetapi haram di sisi kebanyakan ulama, maka wara' ialah meninggalkannya [55].

5	Wani dijamu makan di rumah kenalan baharu yang latar belakang pekerjaannya tidak dia ketahui. Dia terfikir untuk bertanya sama ada duit yang digunakan untuk membeli makanan itu halal.	**Tidak perlu bertanya; makan atau tinggalkan dengan baik.** Bertanya dalam keadaan ini menyakiti tuan rumah [49].

5.5 Syubhah dalam Kehidupan Semasa dan Rumusan Visual

Sekarang mari kita bawa konsep ini ke rak pasar raya, kafe kampus dan tempat kerja. Dua prinsip asas perlu sentiasa diingat:

1. Mazhab al-Syafi'i berpegang bahawa asal segala benda ialah harus sehingga ada dalil yang mengharamkannya [56].
2. Daging haiwan yang memerlukan sembelihan pula asalnya haram. Ia tidak halal kecuali dengan keyakinan tentang penyembelihan yang sah [57].

Al-Suyuti memetik alasan yang sama daripada al-'Abbadi, ulama mazhab al-Syafi'i. Kambing ketika hidup tidak halal dimakan, maka kita berpegang pada asal haram itu sehingga pasti ia telah hilang [58]. Inilah sebabnya biskut tanpa logo dan nugget tanpa logo tidak boleh dinilai dengan cara yang sama.



Halal jelas	Syubhah ringan	Syubhah berat	Haram jelas
Makanan baik daripada tanaman, buah-buahan dan binatang ternakan [5].	Produk berasaskan tumbuhan tanpa logo halal: asalnya harus [56].	Bahan yang asalnya tidak dapat dipastikan: lebih utama ditinggalkan [39].	Bangkai, darah, daging babi dan khamar [8].

⚖ **Spektrum halal, syubhah dan haram**

Bagaimana pula dengan pendapatan bercampur? Al-Fiqh al-Manhaji, rujukan utama mazhab al-Syafi'i dalam buku ini, membezakan dua keadaan:

1. Jika diketahui seluruh harta seseorang haram, seperti hasil loteri, rasuah atau upah perkara haram, maka haram berjual beli dengannya dan haram makan daripada makanannya [59].
2. Jika hartanya bercampur antara halal dan haram, berurusan dengannya hukumnya makruh [60] selagi tidak diketahui bahawa harta tertentu yang diterima itu haram.

Al-Suyuti pula menyebut satu keadaan lain, iaitu individu yang sebahagian besar hartanya bersumberkan perkara haram. Berurusan dengannya tidak haram menurut pendapat al-asah, tetapi makruh, selagi tidak diketahui bahawa barang yang diambil itu sendiri haram [24].

📖 **PETIKAN KITAB**

فإذا لم يكن كل ماله حراماً، بل كان مخلوطاً من حرام وحلال، كره التعامل معه بجميع الأوجه التي سبقت.

Maksudnya: Jika bukan semua hartanya haram, tetapi bercampur antara haram dan halal, maka makruh berurusan dengannya dalam semua bentuk yang telah disebut.

al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i, j. 6, hlm. 44.

1 Kenal pasti asal

Adakah asalnya harus, seperti air dan tumbuhan [61] [56], atau haram sehingga dipastikan, seperti daging [57]?

2 Semak maklumat

Baca label dan pensijilan. Jika kebanyakan sumber tidak haram, menyiasat lebih lanjut hanyalah wara' [62].

3 Pegang yang yakin

Keraguan semata-mata tidak mengubah hukum asal [42].

4 Pilih wara' jika masih samar

Perkara yang asalnya tidak dapat dipastikan lebih utama ditinggalkan [39].

5 Jauhi waswas

Jangan meninggalkan yang halal tanpa sebab yang munasabah [45].

Langkah menilai produk atau situasi yang meragukan

CONTOH APLIKASI **Syubhah dalam produk dan pendapatan semasa**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Biskut import tanpa logo halal; semua ramuan yang tersenarai ialah tepung, gula, garam dan minyak sayuran.	**Harus dimakan; memilih produk yang disahkan halal lebih baik.** Asal segala benda ialah harus sehingga ada dalil pengharaman [56].
2	Coklat import menyenaraikan 'pengemulsi (E471)' tanpa menyatakan sumbernya, dan anda tidak dapat memastikan sama ada ia daripada tumbuhan atau haiwan.	**Syubhah; lebih baik ditinggalkan sehingga statusnya jelas.** Perkara yang asalnya tidak dapat dipastikan lebih utama ditinggalkan [39].
3	Krim muka import tanpa pensijilan halal. Senarai ramuannya tidak menyebut sebarang bahan haiwan atau najis.	**Boleh digunakan; memilih produk yang disahkan halal ialah sikap wara'.** Berbeza daripada pengemulsi tadi yang berkemungkinan bersumberkan haiwan, krim ini tidak menunjukkan sebarang tanda ramuan berasaskan haiwan atau najis. Maka ia kekal atas asalnya yang suci selagi tiada keyakinan bahawa asal itu telah hilang [61], dan asal segala benda ialah harus [56].
4	Nugget ayam import tanpa logo halal dan tanpa maklumat penyembelihan.	**Tidak boleh dimakan sehingga dipastikan sembelihannya sah.** Asal daging haiwan yang memerlukan sembelihan ialah haram sehingga dipastikan sembelihannya sah [57].
5	Bapa saudara anda menjalankan kedai runcit yang sah, tetapi turut menjual tiket loteri di kaunter. Dia mahu membelanja anda makan.	**Tidak haram, tetapi makruh.** Berurusan dengan harta yang bercampur halal dan haram hukumnya makruh [60].
6	Seorang kenalan yang seluruh pendapatannya diketahui daripada judi dalam talian mengajak anda makan atas belanjanya.	**Haram makan daripada hartanya.** Haram menerima belanja makan daripada harta yang diketahui haram seluruhnya [59].

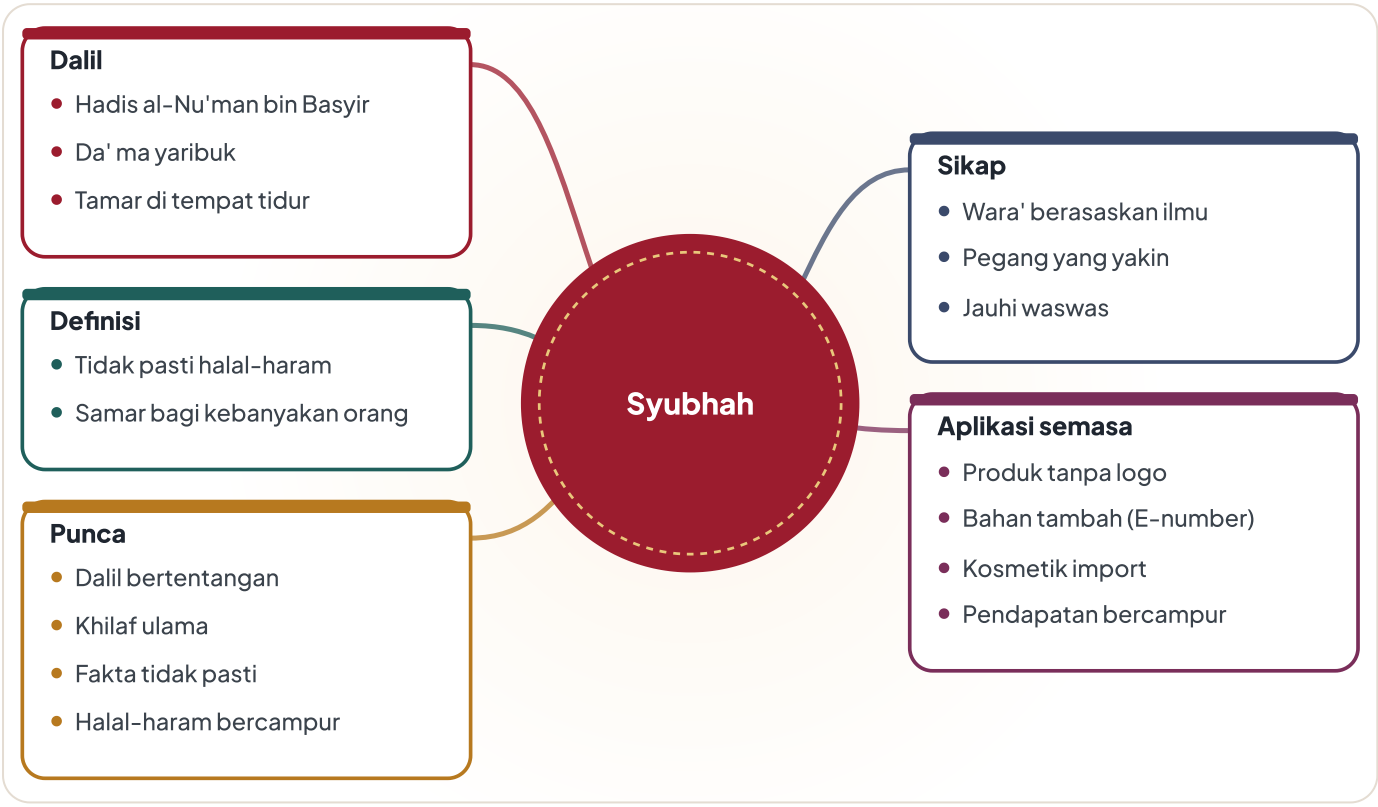
TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Ibn Rajab menyebut satu riwayat tentang Abu Bakr al-Siddiq RA. Beliau pernah memakan makanan, kemudian diberitahu bahawa makanan itu daripada sumber haram, lalu beliau memuntahkannya [63].

AKTIVITI · Audit Syubhah di Sekitar Kampus

Dalam kumpulan yang terdiri daripada empat orang, lawati kafe atau kedai runcit berhampiran kampus dan pilih lima produk yang status halalnya tidak jelas.

1. Rekodkan nama produk, negara asal, sama ada produk mempunyai logo halal, dan bahan yang meragukan.
2. Kenal pasti asal setiap produk: asal harus atau asal haram.
3. Letakkan setiap produk pada spektrum halal, syubhah ringan, syubhah berat atau haram, dan nyatakan kaedah yang digunakan.
4. Bincangkan satu situasi yang mungkin sebenarnya waswas, bukan wara'.
5. Bentangkan dapatan dalam kelas selama lima minit.



Rumusan visual Bab 5

Ringkasan Bab 5

- Hadis al-Nu'man bin Basyir RA membahagikan perkara kepada halal yang jelas, haram yang jelas dan syubhah antara keduanya.
- Syubhah dari sudut bahasa ialah keserupaan; dari sudut istilah, perkara yang tidak pasti halal atau haramnya.
- Syubhah bersifat relatif: ia samar bagi orang yang tidak tahu, bukan samar pada hakikatnya.
- Punca syubhah: dalil bertentangan, khilaf ulama, fakta yang tidak pasti dan percampuran halal dengan haram.
- Menjauhi syubhah ialah wara' yang terpuji; meninggalkan yang halal tanpa sebab munasabah ialah waswas.
- Kaedah 'keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan' dan 'asal sesuatu kekal seperti sedia ada' menjadi neraca ketika kita ragu.
- Asal benda ialah harus, tetapi asal daging haiwan yang memerlukan sembelihan ialah haram sehingga dipastikan sembelihannya.
- Harta bercampur halal dan haram: makruh berurusan dengannya; harta yang diketahui haram seluruhnya: haram.

Uji Kefahaman

1 Siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis 'yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas'?

(A) Abu Hurayrah
(B) al-Nu'man bin Basyir
(C) al-Hasan bin 'Ali
(D) 'Abdullah bin 'Umar

2 Dalam perumpamaan hadis, 'hima' Allah di bumi-Nya ialah ...

(A) Tanah haram Makkah
(B) Masjid-masjid
(C) Hati manusia
(D) Perkara-perkara yang diharamkan-Nya

3 Takrif syubhah dari sudut istilah ialah ...

(A) Perkara yang tidak dapat dipastikan sama ada halal atau haram
(B) Perkara yang jelas haram tetapi dilakukan secara rahsia
(C) Perkara yang diharuskan ketika darurat
(D) Perkara yang tiada hukum langsung

4 Menurut Ibn Rajab, perkara syubhah ...

(A) Tidak diketahui hukumnya oleh sesiapa pun
(B) Sengaja dibiarkan kabur oleh syariat
(C) Samar bagi orang yang tidak mengetahuinya, bukan samar pada hakikatnya
(D) Sentiasa haram

5 Kaedah 'al-yaqin la yuzal bi al-syakk' bermaksud ...

(A) Keraguan mengatasi keyakinan
(B) Ihtiyat wajib dalam semua keadaan
(C) Keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan
(D) Setiap keraguan mesti ditanya kepada mufti

6 Berurusan dengan seseorang yang hartanya bercampur halal dan haram hukumnya ...

(A) Makruh
(B) Wajib
(C) Haram
(D) Sunat

7 Antara berikut, yang manakah contoh waswas?

(A) Meninggalkan coklat yang sumber pengemulsinya tidak dapat dipastikan
(B) Memilih produk yang mempunyai logo halal sah
(C) Nabi SAW tidak memakan tamar yang mungkin merupakan tamar sedekah
(D) Enggan memakai baju baharu sebelum dibasuh kerana takut najis tanpa sebarang tanda

8 Mengapa nugget ayam import tanpa maklumat penyembelihan tidak boleh dimakan?

(A) Kerana semua makanan import haram
(B) Kerana asal daging haiwan yang memerlukan sembelihan ialah haram sehingga dipastikan sembelihannya
(C) Kerana harganya murah
(D) Kerana ia makruh tanzihi

Soalan Struktur / KBAT

1. Huraikan maksud hadis al-Nu'man bin Basyir RA tentang halal, haram dan syubhah, termasuk perumpamaan penggembala di sekitar hima.
2. Jelaskan empat punca syubhah dan berikan satu contoh produk atau situasi semasa bagi setiap punca.
3. KBAT: Seorang rakan anda enggan menerima makanan daripada jiran Muslimnya kerana 'tiada sijil halal', dan sentiasa bertanya sumber makanan setiap kali dijemput makan. Nilaikan sikap ini berdasarkan konsep wara', waswas dan kaedah al-yaqin la yuzal bi al-syakk.

NOTA RUJUKAN BAB 5

1. Muslim, *Sahih Muslim*, j. 3, hlm. 1219, no. hadis 1599.
2. Ibn Rajab, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 193.
3. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 194.
4. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 197.
5. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 194.
6. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 194.
7. al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*, j. 6, hlm. 147.
8. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 194.
9. al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 44.
10. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 205.
11. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 203.
12. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 204.
13. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 338.
14. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 338.
15. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 199.
16. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 339.
17. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 43.
18. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 43.
19. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 43.
20. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 338–339.
21. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 339.
22. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 196.
23. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 339.
24. al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 107.
25. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 196.
26. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 197.
27. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 197.
28. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 74.
29. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 74.
30. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 75.
31. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 75.
32. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 197.
33. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 341.
34. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 341–342.
35. al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, j. 4, hlm. 668.
36. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 342–343.
37. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 342.
38. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm.

342.
39. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 342.
40. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 343.
41. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 25, hlm. 343.
42. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 50.
43. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 51.
44. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 51.
45. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 418.
46. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 1, hlm. 260.
47. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 1, hlm. 260.
48. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 420.
49. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 420.
50. Ibn Hajar al-Haytami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, j. 1, hlm. 149.
51. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 419.
52. *Sahih Muslim*, j. 2, hlm. 751, no. hadis 1070.
53. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 283.
54. al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, j. 8, hlm. 7, no. hadis 5994.
55. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 419.
56. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 60.
57. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 198.
58. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 52.
59. al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 6, hlm. 44.
60. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 6, hlm. 44.
61. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 198.
62. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 421.
63. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 202.

BAB

06

Hukum Asal dan Hak Menentukan Halal-Haram

PRINSIP AL-QARADAWI 1–4

الأصل في الأشياء وحق التحليل والتحريم

Hasil Pembelajaran

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menyenaraikan sebelas prinsip halal dan haram yang dikemukakan oleh al-Qaradawi.
2. Menghuraikan Prinsip 1 hingga 4 berserta dalil al-Quran dan hadis yang menyokongnya.
3. Mengaitkan setiap prinsip dengan kaedah fiqh dan perincian dalam kitab fiqh klasik.
4. Memberi contoh aplikasi Prinsip 1 hingga 4 dalam kehidupan pelajar dan industri halal di Malaysia.

Situasi: Minuman Baharu di Kafe Kampus

Kafe kampus baru sahaja melancarkan minuman kombucha perisa mangga. Aiman teruja mahu mencuba, tetapi Hakim cepat menegur: "Jangan! Benda baru, kita tak tahu. Anggap sajalah haram." Sofea pula ketawa. "Aku dah lama haramkan nasi lemak untuk diri sendiri sebab nak diet. Jadi aku memang tak makan." Di meja sebelah, seorang pelajar senior bercerita tentang pempengaruh media sosial yang mendakwa sebuah jenama roti haram hanya kerana syarikatnya dari luar negara. Aiman mula keliru. Siapa sebenarnya yang berhak menentukan sesuatu itu halal atau haram? Adakah benda baharu terus jadi haram selagi belum disahkan? Dan bolehkah kita mengharamkan makanan ke atas diri sendiri?

6.1 Sebelas Prinsip Halal dan Haram al-Qaradawi

Dalam Bab Pertama kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Dr. Yusuf al-Qaradawi menyusun satu senarai yang dinamakannya prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram [1]. Senarai itu ringkas, tetapi setiap prinsip merupakan kaedah yang besar. Empat prinsip pertama dibincangkan dalam bab ini, empat seterusnya dalam Bab 7, dan baki tiga dalam Bab 8. Perhatikan susunannya. Al-Qaradawi bermula dengan pintu yang paling luas, iaitu segala sesuatu pada hukum asalnya adalah harus. Kemudian, beliau menerangkan siapa yang berhak mengharamkan, bahayanya mengharamkan yang halal, dan sebab di sebalik pengharaman [2] [3].

Jadual · Sebelas prinsip halal dan haram al-Qaradawi

No.	Prinsip (lafaz al-Qaradawi)	Maksud ringkas	Bab
1	الأصل في الأشياء الإباحة	Hukum asal segala sesuatu ialah harus	6
2	التحليل والتحريم حق الله وحده	Menghalalkan dan mengharamkan hak Allah semata-mata	6
3	تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك بالله	Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram seiring dengan syirik	6
4	التحريم يتبع الخبث والضرر	Pengharaman mengikut kekotoran dan mudarat	6
5	في الحلال ما يغني عن الحرام	Yang halal sudah memadai, tidak perlu yang haram	7
6	ما أدى إلى الحرام فهو حرام	Apa yang membawa kepada haram juga haram	7
7	التحايل على الحرام حرام	Berhelah untuk melakukan yang haram itu haram	7
8	النية الحسنة لا تبرر الحرام	Niat baik tidak menghalalkan yang haram	7
9	اتقاء الشبهات	Menjauhi perkara syubhah	8
10	لا محاباة ولا تفرقة في المحرمات	Tiada pilih kasih dalam perkara haram	8
11	الضرورات تبيح المحظورات	Darurat mengharuskan yang dilarang	8

INGAT!
Prinsip al-Qaradawi tidak menggantikan kaedah fiqh klasik. Hampir setiap prinsip mempunyai asas dalam kitab usul dan qawa'id (kaedah fiqh) karya ulama terdahulu. Sebab itu, dalam bab ini setiap prinsip akan dipadankan dengan kaedah fiqh klasik dan perincian (dawabit) daripada kitab mazhab Syafi'i.

6.2 Prinsip 1: Hukum Asal Sesuatu ialah Harus

PRINSIP AL-QARADAWI

الأصل في الأشياء الإباحة

Hukum asal bagi segala sesuatu ialah harus (dibenarkan).

Inilah prinsip pertama yang ditetapkan Islam menurut al-Qaradawi: semua benda dan manfaat yang Allah cipta pada asalnya halal dan harus.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 22.

Ibahah bermaksud keizinan syarak, iaitu sesuatu perbuatan itu boleh dilakukan atau ditinggalkan tanpa dikenakan dosa. Al-Qaradawi menegaskan bahawa tiada yang haram kecuali apa yang disebut oleh nas yang sahih lagi sarih (jelas maksudnya) daripada Allah dan Rasul-Nya [4]. Jika nas itu tidak sahih, seperti sebahagian hadis daif, perkara itu kekal pada hukum asalnya, iaitu harus. Begitu juga jika nas itu sahih tetapi tidak jelas menunjukkan haram [5]. Hasilnya, kata beliau, senarai perkara haram dalam syariat Islam sangat sempit, manakala ruang halal sangat luas [6].

☆ FIRMAN ALLAH

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ...

Maksudnya: Dia lah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi ...

Surah al-Baqarah (2): 29.

Ayat ini antara dalil yang dipetik al-Qaradawi. Hujahnya jelas: Allah SWT telah menciptakan segala nikmat tersebut untuk manfaat manusia, maka tidak munasabah jika semuanya diharamkan pula [7]. Sahabat juga memahami perkara yang sama. Jabir bin 'Abdillah RA menyebut bahawa mereka melakukan 'azl (mengeluarkan air mani di luar faraj ketika persetubuhan) ketika al-Quran masih turun. Perawi bernama Sufyan menambah: kalau perbuatan itu dilarang, tentu

al-Quran sudah melarangnya [8]. Daripada riwayat ini, al-Qaradawi merumuskan bahawa apa yang didiamkan oleh wahyu tidak dilarang, dan manusia bebas melakukannya sehingga datang nas yang melarang [9].

PETIKAN KITAB

وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان؛ بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة

Maksudnya: Saya ingin mengingatkan di sini bahawa hukum asal harus tidak terhad kepada benda dan barangan. Malah, ia meliputi perbuatan dan urusan yang bukan daripada perkara ibadah.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 23.

Al-Qaradawi menamakan perkara yang bukan ibadah ini sebagai adat dan muamalat, dan hukum asalnya ialah tidak haram [10]. Menurut al-Qaradawi, adat dan muamalat dicipta dan diamalkan oleh manusia sendiri. Ibn Taymiyyah, yang dipetik beliau, memberi contoh seperti jual beli, hibah, sewa, makan, minum dan pakaian [11] [12]. Syarak datang untuk membetulkan, memperelok dan kadang-kadang mengekalkan amalan itu selagi bebas daripada kerosakan dan mudarat [13]. Ibadah pula sebaliknya. Ibadah perlu bersandar pada wahyu. Nabi SAW bersabda bahawa sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan daripadanya, maka ia tertolak [14]. Al-Qaradawi meringkaskannya begini: tiada ibadah tanpa syariat Allah, dan tiada adat yang haram tanpa pengharaman Allah [15].

KAEDAH FIQH

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal segala sesuatu ialah harus sehingga ada dalil yang menunjukkan haram.

Al-Suyuti menyebut kaedah ini dalam al-Asybah wa al-Naza'ir dan menyatakan bahawa inilah pendapat mazhab Syafi'i.

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 60.

Kaedah al-Suyuti ini sama maksudnya dengan prinsip al-Qaradawi, hanya lafaznya menambah syarat yang penting: harus itu kekal sehingga ada dalil yang menunjukkan haram [16]. Dalam penilaian halal, kaedah ini sangat praktikal. Setiap hari muncul bahan, perisa dan produk baharu di pasaran. Soalan pertama yang perlu ditanya bukan "adakah ia sudah disahkan halal?", tetapi "adakah ada dalil atau bahan yang menjadikannya haram?". Al-Suyuti sendiri menyenaraikan beberapa masalah yang statusnya mengelirukan dan menyelesaikannya dengan kembali kepada hukum asal ini [17].

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Perincian daripada kitab fiqh klasik**

1. أما بعد وروده فالحلال ما أحله الشرع، والحرام ما حرمه الشرع، وما سكت عنه الشرع فهو عفو

   Selepas datangnya syarak, halal ialah apa yang dihalalkan syarak, haram ialah apa yang diharamkan syarak, dan apa yang didiamkan syarak ialah kemaafan ('afw). [18]

2. Haiwan yang tidak jelas hukum jenisnya: ada dua pendapat, dan yang lebih sahih ialah halal, sebagaimana kata al-Rafi'i. [17]

3. Tumbuhan yang tidak diketahui namanya: al-Mutawalli mengharamkannya, tetapi al-Nawawi tidak bersetuju. Menurut al-Nawawi, pendapat yang lebih hampir dengan kebenaran ialah halal, selaras dengan pendapat al-Syafi'i dalam masalah sebelumnya. [19]

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Isu hukum memakan zirafah turut pernah dibahaskan dalam mazhab Syafi'i, dan para fuqaha berbeza pandangan mengenainya. Al-Suyuti menyebut bahawa al-Subki memilih zirafah halal dimakan kerana hukum asal ialah harus [20]. Namun, al-Syirazi dalam al-Tanbih memutuskan ia haram, dan al-Nawawi dalam Syarh al-Muhadhdhab menyebut ada kesepakatan (ittifaq) tentang pengharaman itu [21]. Perbezaan ini menunjukkan bahawa Prinsip 1 hanya terpakai apabila tiada dalil pengharaman yang diterima, dan tugas menilai dalil itu terletak pada ulama.

Perbandingan · Prinsip 1: al-Qaradawi dan kitab fiqh klasik

Aspek	al-Qaradawi	Kitab fiqh klasik
Lafaz	الأصل في الأشياء الإباحة	الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم: al-Suyuti
Skop	Benda, perbuatan, adat dan muamalat; bukan ibadah	Contoh: haiwan dan tumbuhan yang statusnya tidak jelas
Syarat haram	Nas yang sahih dan sarih	Ada dalil yang menunjukkan haram

1 Kenal pasti jenisnya
Adakah ia ibadah, atau adat dan muamalat?

→

2 Jika ibadah
Mesti ada dalil. Ibadah rekaan tertolak.

→

3 Jika adat atau muamalat
Cari nas yang sahih dan jelas mengharamkannya.

→

4 Tiada nas yang mengharamkan
Kekal pada hukum asal: harus.

Langkah menilai sesuatu yang baharu dengan Prinsip 1

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 1**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Kafe kampus menjual minuman baharu yang semua bahannya halal.	**Harus** Tiada nas yang mengharamkannya, maka ia kembali kepada hukum asal [4].
2	Aplikasi baharu untuk menempah dan membayar makanan secara dalam talian.	**Harus pada asalnya** Ia urusan muamalat; hukum asalnya tidak haram selagi tiada unsur yang diharamkan syarak [10].
3	Seseorang mencipta amalan zikir dengan cara dan bilangan khas lalu mendakwa ia dituntut agama, tanpa dalil.	**Tertolak sebagai ibadah** Ibadah mesti bersandar pada syarak [14] [15].
4	Hakim menganggap minuman kombucha haram semata-mata kerana ia benda baharu.	**Tidak tepat** Benda baharu tidak haram hanya kerana baharu; yang didiamkan wahyu tidak dilarang [9].

6.3 Prinsip 2: Halal dan Haram Hak Allah Semata-mata

PRINSIP AL-QARADAWI

التحليل والتحريم حق الله وحده

Menghalalkan dan mengharamkan ialah hak Allah semata-mata.

Islam telah menentukan siapa yang memiliki kuasa menghalalkan dan mengharamkan, lalu mencabut kuasa itu daripada tangan makhluk.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 27.

Tahlil bermaksud menghalalkan, manakala tahrim bermaksud mengharamkan. Al-Qaradawi menjelaskan bahawa Islam mencabut kuasa ini daripada tangan makhluk, walau setinggi mana pun kedudukan mereka dalam agama atau dunia [22]. Maka tiada pendeta, rahib, raja atau sultan yang berhak mengharamkan sesuatu secara kekal ke atas hamba Allah. Sesiapa yang berbuat begitu telah melampaui batas dan menceroboh hak rububiyyah (ketuhanan) dalam menggubal syariat. Orang yang reda dengan pengambilan hak pensyariatan ini dan mengikut mereka pula dianggap menjadikan mereka sekutu bagi Allah [23].

☆ FIRMAN ALLAH

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Maksudnya: Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu: "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah; sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya.

Surah al-Nahl (16): 116.

Ayat ini tegas melarang manusia menetapkan halal dan haram mengikut hawa nafsu. Al-Qaradawi turut membawa ayat tentang Ahli Kitab yang menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan [24]. 'Adi bin Hatim RA pernah menganut agama Nasrani sebelum Islam [25]. Al-Qaradawi menyebut bahawa apabila 'Adi bin Hatim RA mendengar Nabi SAW membaca ayat ini, dia berkata mereka tidak pernah menyembah pendeta [26]. Dalam riwayat al-Tirmidhi, Nabi SAW menjelaskan bahawa mereka memang tidak menyembahnya. Tetapi apabila pendeta menghalalkan sesuatu, mereka turut menghalalkannya, dan apabila pendeta mengharamkan sesuatu, mereka turut mengharamkannya [27]. Ketaatan seperti itulah yang dikira sebagai ibadah kepada mereka.

Jika begitu, apakah tugas ulama dan mufti? Al-Qaradawi menjawab bahawa fuqaha Islam mengetahui dengan yakin bahawa hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, sama ada dalam Kitab-Nya atau melalui lidah Rasul-Nya [28]. Tugas mereka ialah menerangkan hukum itu, bukan menciptanya. Oleh sebab itu, para imam dahulu sangat takut untuk berfatwa. Mereka mengelak dan saling menyerahkan soalan kepada rakan, kerana bimbang tersilap menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal [29]. Bandingkan sikap ini dengan budaya hari ini, apabila sesiapa sahaja boleh mengharamkan sesuatu produk dalam satu hantaran media sosial.

KAEDAH USUL

لا حكم إلا لله

Tiada hukum melainkan milik Allah.

Al-Ghazali menjelaskan dalam al-Mustasfa bahawa Rasul, tuan terhadap hambanya dan mana-mana makhluk terhadap makhluk lain, semuanya tidak berhak menetapkan hukum syarak dengan kuasa sendiri; semua hukum syarak ialah hukum Allah.

al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 8.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Perincian daripada kitab usul dan fiqh**

1. Hukum yang datang melalui Rasul SAW pun hakikatnya hukum Allah, bukan ciptaan Rasul sendiri. [30]
2. أما الإجماع - إذا تحقق - فهو كاشف عن حكم الله سبحانه وتعالى

   Ijmak, apabila benar-benar berlaku, hanya menyingkap hukum Allah, bukan mencipta hukum baharu. [31]
3. Qiyas, bagi ulama yang menerimanya, juga menyingkap hukum Allah menurut sangkaan kuat mujtahid. [32]
4. Para fuqaha Islam mengetahui dengan yakin bahawa hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, sama ada dalam Kitab-Nya atau melalui lidah Rasul-Nya. [28]

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Ulama salaf sangat berhati-hati menyebut perkataan haram. Al-Qaradawi memetik riwayat Imam al-Syafi'i dalam al-Umm daripada Abu Yusuf: guru-guru mereka tidak suka berfatwa dengan berkata ini halal dan ini haram, kecuali apa yang jelas dalam Kitab Allah [33]. Imam Ahmad pula, apabila ditanya, sering menjawab: ia tidak menyenangkan aku, atau aku tidak menyukainya, atau aku tidak menganggapnya baik [34]. Ibn Taymiyyah, seperti yang dipetik oleh Ibn Muflih, menyebut bahawa salaf tidak menggunakan kata haram kecuali pada perkara yang pasti haramnya [35].

Perbandingan · Prinsip 2: al-Qaradawi dan kitab usul klasik

Aspek	al-Qaradawi	Kitab klasik
Pemilik hak	Allah sahaja; dicabut daripada makhluk	al-Ghazali: لا حكم إلا لله
Peranan ulama	Menerangkan hukum Allah	Ijmak dan qiyas menyingkap hukum Allah

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 2**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang pempengaruh mendakwa sebuah jenama roti haram hanya kerana syarikatnya dari luar negara.	**Dakwaan tertolak** Mengharamkan tanpa dalil bererti menetapkan halal dan haram dengan lidah sendiri [36].
2	Peniaga menampal logo halal buatannya sendiri pada produk yang mengandungi bahan haram.	**Produk tetap haram** Label manusia tidak mengubah hukum Allah; tiada hukum melainkan milik Allah [30].
3	Pegawai pensijilan halal menolak permohonan kerana ada bahan haram dalam resipi.	**Tindakan betul** Pegawai itu tidak mencipta hukum; dia menerangkan dan melaksanakan hukum Allah [28].
4	Seorang ustaz ditanya tentang perkara yang dalilnya tidak jelas lalu menjawab, "Saya kurang gemar."	**Adab yang terpuji** Itulah cara ulama salaf mengelak tergesa-gesa menyebut haram [34].

6.4 Prinsip 3: Mengubah Halal-Haram Seiring Syirik

PRINSIP AL-QARADAWI

تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك بالله

Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram seiring (qarin) dengan syirik kepada Allah.

Islam mencela kedua-dua golongan, iaitu orang yang mengharamkan yang halal dan orang yang menghalalkan yang haram.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 31.

Walaupun kedua-duanya dicela, al-Qaradawi menyatakan bahawa golongan yang mengharamkan dikecam dengan lebih keras [37]. Sebabnya, sikap ini menyekat manusia dan menyempitkan apa yang Allah luaskan tanpa alasan [38] [39]. Nabi SAW bersabda tentang orang yang melampau dalam agama: binasalah orang yang melampau (al-mutanatti'un), dan Baginda mengulanginya tiga kali [40]. Agama ini, kata al-Qaradawi, hanif (lurus) dari sudut akidah dan tauhid, tetapi samhah (bertolak ansur) dari sudut amalan dan perundangan [41].

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ

Maksudnya: (Allah berfirman:) Sesungguhnya Aku mencipta hamba-hamba-Ku semuanya dalam keadaan lurus (hanif). Lalu syaitan datang kepada mereka dan memesongkan mereka daripada agama mereka, dan mengharamkan ke atas mereka apa yang Aku halalkan untuk mereka.

al-Qadi 'Iyad, Ikmal al-Mu'allim bi Fawa'id Muslim, j. 8, hlm. 394, no. hadis 2865.

Dalam sambungan hadis yang sama, syaitan juga menyuruh mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tiada hujah daripada Allah mengenainya [42]. Oleh itu, hadis ini menggandingkan dua perkara, iaitu mengharamkan yang halal dan perbuatan syirik. Sehubungan dengan itu, al-Qaradawi menegaskan bahawa perbuatan mengharamkan perkara halal seiring dengan syirik [43]. Contohnya, orang Arab jahiliah mengharamkan unta yang dinamakan bahirah. Mereka membelah telinganya, tidak menunggganginya dan membiarkannya untuk berhala mereka [44]. Al-Quran menolak amalan ini dalam surah-surah Makkiyyah. Ini menunjukkan bahawa isu ini bukan perkara

cabang, sebaliknya perkara pokok [45]. Di Madinah pula, muncul sebahagian Muslim yang cenderung bersikap keras dan mengharamkan perkara baik ke atas diri sendiri [46]. Lalu Allah menurunkan larangan supaya jangan mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan [47].

KAEDAH FIQH

المشقة تجلب التيسير

Kesukaran membawa kemudahan.

Al-Suyuti menjadikan hadis "Aku diutus dengan agama yang lurus lagi bertolak ansur" antara asas kaedah ini; hadis yang sama dipetik oleh al-Qaradawi dalam Prinsip 3 [48].

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 76.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Perincian daripada kitab fiqh klasik**

1. لأن ما لم يحرمه الله ليس لأحد أن يحرمه، ولا أن يصير بتحريمه حراما

   Apa yang tidak diharamkan Allah, tiada sesiapa berhak mengharamkannya, dan ia tidak menjadi haram dengan pengharaman seseorang.[49]

2. Dalam mazhab Syafi'i, jika seseorang berkata "pakaian ini, atau makanan ini, haram ke atasku", ucapan itu sia-sia (lagha) dan tiada kafarah dikenakan, berbeza daripada lafaz seumpamanya terhadap isteri.[50]

3. Semua rukhsah dan keringanan syarak terbit daripada kaedah kesukaran membawa kemudahan.[51]

Perbandingan · **Prinsip 3: al-Qaradawi dan kitab fiqh klasik**

Aspek	al-Qaradawi	Kitab fiqh klasik
Mengharamkan yang halal	Seiring dengan syirik; ditentang keras	Tidak menjadi haram dengan pengharaman manusia
Lafaz "makanan ini haram ke atasku"	Tidak disebut dalam huraian Prinsip 3	Lagha, tiada kafarah (Mughni al-Muhtaj)
Sikap agama	Hanif dan samhah	Kesukaran membawa kemudahan

Kitab fiqh memberi gambaran yang jelas tentang prinsip ini. Perkara yang tidak diharamkan oleh Allah SWT tidak boleh diharamkan oleh mana-mana pihak, dan tidak bertukar menjadi haram dengan pengharaman seseorang [49]. Dalam mazhab Syafi'i pula, al-Nawawi dalam Minhaj al-Talibin menyatakan bahawa jika seseorang berkata "makanan ini haram ke atasku", ucapan itu lagha (sia-sia). Al-Khatib al-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaj menghuraikan bahawa tiada kafarah padanya. Ini berbeza daripada lafaz yang sama terhadap isteri, kerana dalam urusan perkahwinan, sikap berhati-hati diberi perhatian khusus [50]. Maknanya, makanan itu tetap halal walaupun seseorang cuba mengharamkannya dengan ucapannya.

INGAT!

Meninggalkan sesuatu makanan kerana tidak menyukainya, alahan atau diet tidak sama dengan mengharamkannya. Yang dicela ialah menganggap atau mengisytiharkan yang halal itu haram di sisi agama.

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 3**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Sofea berkata, "Nasi lemak haram ke atasku," kerana mahu berdiet.	**Nasi lemak tetap halal; ucapan itu lagha** Lafaz mengharamkan makanan ke atas diri tiada kesan dan tiada kafarah [50].
2	Satu kumpulan mewajibkan ahlinya meninggalkan daging dan menganggap daging haram demi zuhud.	**Dilarang** Mengharamkan yang baik-baik yang dihalalkan Allah [47] [40].

3	Seseorang mendakwa daging babi kini halal kerana ia diternak secara bersih.	**Tetap haram** Allah mengharamkan daging babi [52]; menghalalkan yang haram juga dicela dan seiring dengan syirik [53].
4	Pelajar mengharamkan semua makanan di kafe kampus kecuali yang dimasak sendiri, tanpa sebarang bukti bahan haram.	**Berlebihan** Ia menyempitkan apa yang Allah luaskan tanpa alasan [37] [38].

6.5 Prinsip 4: Haram kerana Kotor dan Mudarat

PRINSIP AL-QARADAWI

التحريم يتبع الخبث والضرر

Pengharaman mengikut kekotoran (khubth) dan kemudaratan.

Allah, dengan rahmat-Nya, menjadikan halal dan haram berdasarkan sebab yang munasabah demi kebaikan manusia. Dia tidak menghalalkan kecuali yang baik dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 34.

Allah SWT berhak menghalalkan dan mengharamkan apa sahaja [54]. Namun, kata al-Qaradawi, hukum-Nya ada sebab yang boleh difahami dan kembali kepada kebaikan manusia sendiri [3]. Benar, sebahagian makanan baik pernah diharamkan ke atas orang Yahudi, tetapi itu hukuman atas kezaliman mereka [55]. Apabila Nabi Muhammad SAW diutus, Baginda membawa ciri yang disebut dalam ayat berikut.

☆ FIRMAN ALLAH

... وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ...

Maksudnya: ... dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk ...

Surah al-A'raf (7): 157.

Tayyibat ialah perkara yang baik, manakala khaba'ith ialah perkara yang buruk atau kotor. Al-Qaradawi mentakrifkan tayyibat sebagai benda yang dirasakan baik oleh jiwa yang normal dan dianggap elok oleh manusia secara umum. Penilaian itu bukan hasil pengaruh kebiasaan [56]. Al-Fiqh al-Manhaji, rujukan utama mazhab Syafi'i dalam buku ini, menyatakan hal yang hampir sama: tayyibat ialah apa yang dirasakan enak dan diingini oleh jiwa yang sihat [57]. Kemudian al-Qaradawi menyusun satu neraca yang sangat praktikal.

PETIKAN KITAB

فما كان خالص الضرر فهو حرام، وما كان خالص النفع فهو حلال، وما كان ضرره أكبر من نفعه فهو حرام، وما كان نفعه أكبر فهو حلال

Maksudnya: Maka apa yang semata-mata mudarat ialah haram, apa yang semata-mata bermanfaat ialah halal, apa yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya ialah haram, dan apa yang manfaatnya lebih besar ialah halal.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 35.



Neraca manfaat dan mudarat al-Qaradawi

Neraca ini disokong oleh ayat tentang khamar dan judi: pada keduanya ada dosa besar dan ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya [58]. Seorang Muslim pula tidak wajib mengetahui secara terperinci sebab

sesuatu diharamkan [59]. Dalam huraiannya, al-Qaradawi menyebut bahawa daging babi pada mulanya hanya difahami sebagai jijik, kemudian kajian sains menemui cacing dan kuman berbahaya padanya [52]. Walaupun sains tidak menemui apa-apa, seorang Muslim tetap berpegang bahawa ia kotor (rijs) [60].

KAEDAH FIQH

الضرر يزال

Kemudaratan mesti dihilangkan.

Al-Suyuti menyebut bahawa asas kaedah ini ialah hadis "Tiada mudarat dan tiada membalas mudarat".

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 83.

Kitab usul dan fiqh klasik menyokong neraca ini dari beberapa arah. Al-Zarkasyi dalam al-Bahr al-Muhit menyatakan bahawa hukum asal bagi perkara bermanfaat ialah dibenarkan, dan bagi perkara memudaratkan ialah dilarang [61]. Mughni al-Muhtaj menyatakannya sebagai hukum yang jelas: haram memakan apa yang memudaratkan badan atau akal seperti racun [62]. Namun, kitab yang sama turut memberi ruang. Sedikit daripada bahan itu boleh digunakan untuk rawatan jika besar kemungkinan penggunaannya selamat dan ia benar-benar diperlukan [63]. Jadi, mudarat dinilai mengikut kadar dan keadaan, bukan mengikut nama bahan semata-mata.

Terdapat perbezaan pada ukuran yang digunakan. Al-Qaradawi mengukur tayyibat dengan cita rasa jiwa yang normal dan penilaian manusia secara umum [56]. Al-Nawawi dalam al-Majmu' pula memetik ukuran ulama Syafi'i bagi haiwan yang tiada nas: jika orang Arab yang memenuhi ukuran dalam mazhab Syafi'i menganggapnya baik, ia halal; jika mereka menganggapnya jijik, ia haram [64]. Batas ukuran ini telah dijelaskan dalam Bab 3. Al-Fiqh al-Manhaji menyebut jiwa yang sihat [57]. Tiada satu pun ukuran ini bergantung pada selera peribadi seseorang.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Perincian daripada kitab fiqh klasik**

1. الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع

   Hukum asal bagi perkara yang bermanfaat ialah dibenarkan, dan bagi perkara yang memudaratkan ialah dilarang. [61]
2. Haram memakan apa yang memudaratkan badan atau akal, seperti batu, tanah, kaca dan racun. [62]
3. Namun, sedikit daripadanya halal untuk tujuan rawatan jika besar kemungkinan penggunaannya selamat dan ia benar-benar diperlukan. [63]
4. Minuman yang memudaratkan seperti racun haram kerana merosakkan tubuh. [65]
5. Bagi haiwan, ukuran baik dan buruk dalam mazhab Syafi'i ialah cita rasa orang Arab yang memenuhi ukuran dalam Bab 3: yang mereka anggap baik halal, yang mereka anggap jijik haram. [64]

Perbandingan · Prinsip 4: al-Qaradawi dan kitab fiqh klasik

Aspek	al-Qaradawi	Kitab fiqh klasik
Ukuran tayyib	Jiwa yang normal dan penilaian manusia umum	Cita rasa orang Arab (al-Majmu'); jiwa yang sihat (al-Fiqh al-Manhaji)
Mudarat	Ditimbang: mudarat lebih besar menjadi haram	Haram yang memudaratkan badan atau akal; sedikit untuk rawatan dibenarkan
Kaedah	التحريم يتبع الخبث والضرر	الضرر يزال؛ الأصل في المضار المنع

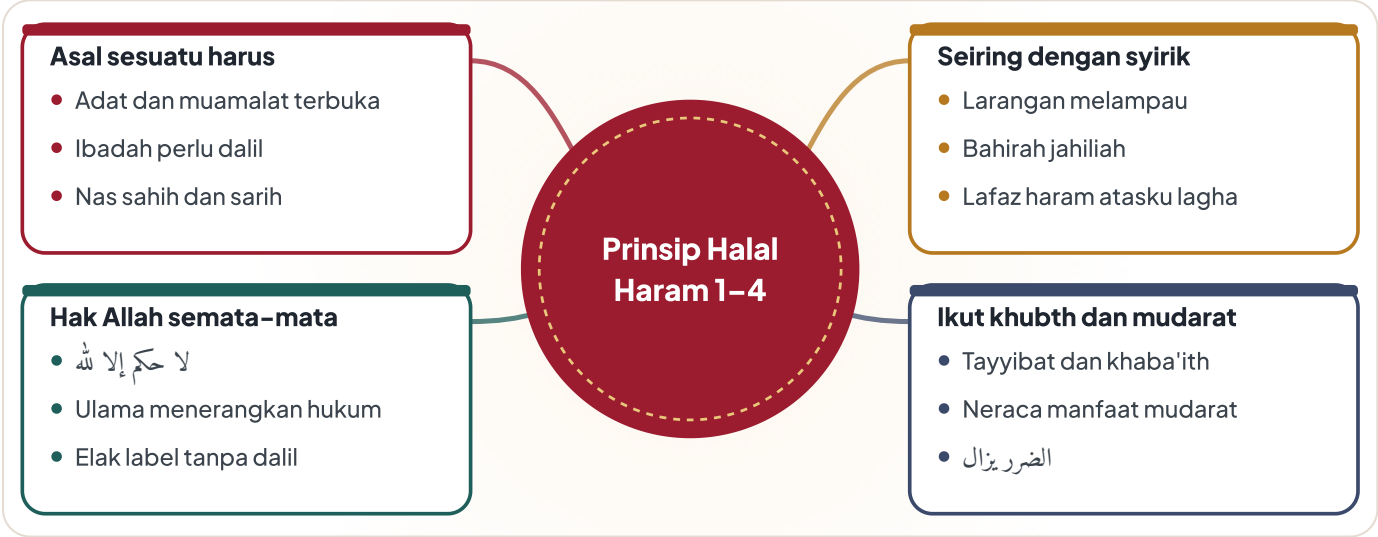
TAHUKAH ANDA? · **Tahukah Anda?**

Hadis "Takutlah kamu kepada dua perkara yang mengundang laknat" merujuk kepada orang yang membuang hajat di laluan orang ramai atau di tempat mereka berteduh [66]. Al-Qaradawi mengemukakan hadis ini beserta riwayat tentang tiga tempat yang mengundang laknat. Menurut beliau, pada kurun-kurun awal perbuatan itu hanya difahami sebagai perkara jijik yang ditolak oleh cita rasa sihat. Apabila ilmu berkembang, barulah diketahui bahawa ia antara perkara paling berbahaya kepada kesihatan awam [67].

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 4**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Pil kurus tanpa pendaftaran yang mengandungi bahan toksik pada kadar yang memudaratkan dijual di platform e-dagang.	**Haram diambil** Ia memudaratkan badan [62].
2	Ubat yang mengandungi bahan berbahaya dalam dos kecil, dipreskripsikan oleh doktor untuk merawat penyakit dan penggunaannya dijangka selamat.	**Harus** Sedikit daripadanya dibenarkan untuk rawatan jika selamat dan diperlukan [63].
3	Pekerja gerai membuang sisa kotor di laluan pejalan kaki berhampiran gerainya.	**Dilarang** Hadis menyebut perbuatan membuang hajat di laluan orang ramai sebagai perkara yang mengundang laknat [66]; sisa kotor di laluan awam memudaratkan orang lain, dan mudarat mesti dihilangkan [68].
4	Produk baharu yang kajian sahih menunjukkan mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya.	**Haram** Mudarat lebih besar daripada manfaat [69].
5	Minuman jus buah segar yang bersih dan berkhasiat.	**Halal** Hukum asal minuman ialah harus dan halal [70]; manfaatnya jelas [69].

Rumusan visual Prinsip 1 hingga 4



Prinsip 1 hingga 4 al-Qaradawi

AKTIVITI · Aktiviti Kumpulan: Audit Rak Kafe Kampus

Dalam kumpulan yang terdiri daripada empat orang, lawati kafe atau kedai serbaneka di kampus. Pilih tiga produk yang anda rasa baharu atau luar biasa. Bagi setiap produk, gunakan carta alir Prinsip 1 dan neraca Prinsip 4 untuk menilai hukumnya.

1. Kenal pasti sama ada penggunaan produk itu termasuk dalam urusan adat atau ibadah, dan sama ada ada nas yang mengharamkannya.
2. Senaraikan potensi manfaat dan mudarat produk tersebut.
3. Bincangkan: adakah ada sesiapa dalam kumpulan yang cenderung mengharamkan tanpa dalil? Kaitkan dengan Prinsip 2 dan 3.
4. Bentangkan dapatan dalam lima minit.

Ringkasan Bab 6

- Al-Qaradawi mengemukakan sebelas prinsip halal dan haram; Prinsip 1 hingga 4 menjadi asas kepada prinsip yang lain.
- Prinsip 1: hukum asal segala benda, adat dan muamalat ialah harus; yang haram hanya apa yang disebut oleh nas yang sahih dan sarih.
- Ibadah berbeza: ia mesti bersandar pada dalil, dan ibadah rekaan tertolak.
- Prinsip 2: hak menghalalkan dan mengharamkan milik Allah semata-mata; ulama, ijmak dan qiyas hanya menerangkan atau menyingkap hukum Allah.
- Prinsip 3: mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram seiring dengan syirik; lafaz "makanan ini haram ke atasku" ialah lagha dalam mazhab Syafi'i.
- Prinsip 4: Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk; mudarat yang lebih besar daripada manfaat menjadikan sesuatu haram.
- Kaedah yang sepadan ialah hukum asal sesuatu ialah harus, tiada hukum melainkan milik Allah, kesukaran membawa kemudahan, dan kemudaratan mesti dihilangkan.

Uji Kefahaman

1 Menurut al-Qaradawi, bilakah sesuatu benda boleh dihukum haram?

(A) Apabila ia benda baharu
(B) Apabila majoriti orang tidak menyukainya
(C) Apabila ada nas yang sahih dan sarih mengharamkannya
(D) Apabila ia dihasilkan oleh syarikat bukan Islam

2 Prinsip hukum asal harus tidak terpakai secara langsung kepada perkara yang berikut:

(A) Ibadah
(B) Jual beli
(C) Pakaian
(D) Makanan

3 Kaedah fiqh dalam al-Asybah wa al-Naza'ir al-Suyuti yang sepadan dengan Prinsip 1 ialah:

(A) الضرر يزال
(B) المشقة تجلب التيسير
(C) الأمور بمقاصدها
(D) الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

4 Hadis 'Adi bin Hatim RA menjelaskan bahawa Ahli Kitab "menyembah" pendeta mereka dengan cara:

(A) Sujud kepada pendeta
(B) Mengikut pendeta dalam menghalalkan dan mengharamkan
(C) Berdoa kepada pendeta
(D) Memberi korban kepada pendeta

5 Menurut al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, peranan ijmak dalam hukum ialah:

(A) Mencipta hukum baharu
(B) Menyingkap hukum Allah
(C) Membatalkan nas
(D) Menggantikan al-Quran

6 Dalam mazhab Syafi'i, hukum seseorang berkata "Makanan ini haram ke atasku" ialah:

(A) Makanan itu menjadi haram
(B) Wajib kafarah
(C) Lagha dan tiada kafarah
(D) Wajib berpuasa tiga hari

7 Menurut neraca al-Qaradawi, sesuatu yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya dihukum:

(A) Haram
(B) Halal
(C) Makruh sahaja
(D) Sunat ditinggalkan

8 Kaedah fiqh yang paling dekat dengan Prinsip 4 ialah:

(A) لا حكم إلا لله
(B) اليقين لا يزول بالشك
(C) العادة محكمة
(D) الضرر يزال

Soalan Struktur / KBAT

1. Huraikan Prinsip 1 al-Qaradawi dan jelaskan mengapa prinsip ini terpakai kepada adat dan muamalat tetapi tidak kepada ibadah. Sertakan dua contoh daripada industri halal di Malaysia.
2. Bincangkan hubungan antara Prinsip 2 dan Prinsip 3. Mengapakah al-Qaradawi menganggap mengharamkan yang halal seiring dengan syirik? Kaitkan dengan hadis 'Iyad bin Himar RA dan pandangan Mughni al-Muhtaj tentang lafaz "haram ke atasku".
3. Sebuah syarikat ingin memasarkan minuman tenaga baharu. Dengan menggunakan neraca manfaat dan mudarat Prinsip 4 serta kaedah الضرر يزال, nilaikan langkah yang perlu diambil sebelum produk itu diisytiharkan halal.

NOTA RUJUKAN BAB 6

1. al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 17.
2. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 17.
3. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 34.
4. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 22.
5. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 22.
6. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 22.
7. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 22.
8. Muslim, *Sahih Muslim*, j. 2, hlm. 1065, no. hadis 1440.
9. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 25.
10. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 23.
11. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 24.
12. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 25.
13. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 24.
14. al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, j. 3, hlm. 184, no. hadis 2697.
15. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 26.
16. al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 60.
17. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 60.
18. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 103.
19. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 60.
20. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 60.
21. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 60.
22. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 27.
23. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 27.
24. Surah al-Tawbah (9): 31.
25. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 27.
26. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 27.
27. al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, j. 5, hlm. 278, no. hadis 3095.
28. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 28.
29. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 29.
30. al-Ghazali, *al-Mustasfa*, hlm. 8.
31. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 1, hlm. 43.
32. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 1, hlm. 43.
33. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 29.
34. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 29.
35. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 29.
36. Surah al-Nahl (16): 116.
37. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 31.
38. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 31.
39. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 31.
40. *Sahih Muslim*, j. 4, hlm. 2055, no. hadis 2670.
41. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 31.
42. *Sahih Muslim*, j. 4, hlm. 2197, no. hadis 2865.
43. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 32.
44. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 32.
45. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 33.
46. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 33.
47. Surah al-Ma'idah (5): 87.
48. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 76.
49. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 10, hlm. 212.
50. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 4, hlm. 462.
51. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 77.
52. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 36.
53. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 31.
54. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 34.
55. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 34.
56. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 35.
57. al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 67.
58. Surah al-Baqarah (2): 219.
59. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 35.
60. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 36.
61. al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit*, j. 8, hlm. 8.
62. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 6, hlm. 158.
63. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 6, hlm. 158.
64. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 28.
65. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 74.
66. *Sahih Muslim*, j. 1, hlm. 226, no. hadis 269.
67. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 36.
68. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 83.
69. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 35.
70. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 74.

BAB

07

Menutup Jalan Menuju Haram

PRINSIP AL-QARADAWI 5–8

سد الطرق المفضية إلى الحرام

Hasil Pembelajaran

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menghuraikan Prinsip 5 hingga 8 al-Qaradawi berserta dalil al-Quran dan hadis yang menyokongnya.
2. Mengaitkan setiap prinsip dengan kaedah fiqh klasik seperti sadd al-dhara'i', kaedah wasilah mengambil hukum matlamat dan kaedah al-umur bi maqasidiha.
3. Membezakan helah yang diharamkan daripada jalan keluar yang dibenarkan syarak.
4. Mengaplikasikan Prinsip 5 hingga 8 dalam menilai situasi kehidupan pelajar dan industri halal di Malaysia.

Situasi: Kerja Sambilan Farah

Farah baru sahaja mendapat kerja sambilan di sebuah kedai serbaneka 24 jam berhampiran kampus. Pada hari pertama bekerja, penyelia memintanya menyusun tin bir di dalam peti sejuk dan mengimbasnya di kaunter. "Awak bukan minum pun. Jadi tak apa," kata penyelia itu. Malam itu, rakannya, Danial, menunjukkan iklan pinjaman segera dalam talian: kononnya tiada faedah, hanya "caj perkhidmatan" 10 peratus sebulan. Seorang lagi rakan mengajak mereka bertaruh dalam talian untuk perlawanan bola sepak, dengan janji separuh kemenangan akan didermakan kepada tabung surau. Farah termenung panjang. Adakah sekadar membantu pun berdosa? Adakah menukar nama mengubah hukum? Dan bolehkah niat yang baik menghalalkan cara yang salah?

7.1 Prinsip 5: Yang Halal Sudah Memadai

PRINSIP AL-QARADAWI

في الحلال ما يغني عن الحرام

Dalam perkara halal sudah ada yang mencukupi sehingga tidak perlu kepada yang haram.

Al-Qaradawi menganggap prinsip ini sebagai salah satu keindahan Islam. Setiap kali Allah mengharamkan sesuatu, Dia menyediakan gantian yang lebih baik.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 37.

Menurut al-Qaradawi, salah satu keindahan dan kemudahan Islam ialah Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa menggantikannya dengan yang lebih baik. Gantian itu mengambil tempat yang haram dan mencukupkan manusia sehingga tidak perlu kepadanya [1]. Beliau berpegang pada huraian Ibn al-Qayyim dan menyenaraikan beberapa pasangan. Riba diharamkan, lalu diganti dengan perniagaan yang menguntungkan [2]. Judi diharamkan, lalu diganti

dengan pertandingan yang bermanfaat untuk agama seperti berkuda, menunggang unta dan memanah [3]. Zina dan liwat diganti dengan perkahwinan yang halal [4]. Makanan yang buruk (khaba'ith) pula diganti dengan makanan yang baik (tayyibat) [5].

Azlam diganti istikharah
Bertenung dengan anak panah diganti dengan doa istikharah [6].

Riba diganti perniagaan
Untung dicari melalui jual beli yang sah [2].

Judi diganti pertandingan
Berkuda, menunggang unta dan memanah [3].

Sutera diganti kain lain
Pakaian mewah daripada bulu, linen dan kapas [7].

Khamar diganti minuman lazat
Minuman yang bermanfaat untuk jiwa dan badan [8].

Khaba'ith diganti tayyibat
Makanan yang baik dan bersih [5].

Gantian halal dalam senarai al-Qaradawi

Prinsip ini juga jelas dalam sunnah. Seorang pegawai yang dilantik oleh Nabi SAW di Khaybar membawa kurma jenis baik yang dipanggil janib. Dia mengaku menukar satu sa' (sukatan lebih kurang segantang) kurma itu dengan dua sa' kurma biasa. Baginda tidak berhenti pada larangan, tetapi terus menunjukkan jalan yang halal:

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.

Maksudnya: (Pegawai itu berkata:) Kami mengambil satu sa' kurma ini dengan dua sa', dan dua sa' dengan tiga sa'. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Jangan buat begitu. Juallah kurma campuran itu dengan dirham, kemudian belilah kurma janib dengan dirham itu.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 3, hlm. 77, no. hadis 2201.

Menukar kurma dengan kurma secara tidak sama banyak ialah riba. Penyelesaian Nabi SAW mudah sahaja: dua akad jual beli yang berasingan. Arahan ini menunjukkan jalan keluar daripada riba yang haram kepada jual beli yang halal [9]. Rumusan al-Qaradawi: Allah tidak menyekat hamba-Nya dalam satu bahagian melainkan Dia melapangkan bahagian lain yang sejenis untuk mereka [10].

PETIKAN KITAB

فإذا حرم عليهم شيئا عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه

Maksudnya: Apabila Allah mengharamkan sesuatu ke atas mereka, Dia menggantikannya dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk mereka. Dia juga membenarkan sebahagian daripadanya (perkara yang diharamkan itu) yang diperlukan oleh hajat mereka, supaya mudah bagi mereka meninggalkannya.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, j. 2, hlm. 113.

Inilah asas Prinsip 5 dalam penulisan klasik. Ibn al-Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in menerangkan hikmahnya: antara perkara yang paling berat bagi jiwa ialah dipaksa meninggalkan kebiasaannya sepenuhnya [11]. Sebab itu syariat tidak setakat menyediakan gantian. Dalam keadaan tertentu, ia turut membenarkan sebahagian kecil daripada perkara yang dilarang apabila ada hajat.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Perincian daripada Ibn al-Qayyim**

1. Riba nasi'ah (riba kerana penangguhan) diharamkan, tetapi mencari untung melalui jual beli salam (bayar dahulu, barang diserahkan kemudian) dibenarkan.[12]
2. Memandang wanita bukan mahram tertakluk pada larangan syarak. Namun, terdapat kelonggaran bagi peminang, orang yang berurusan dengannya dan doktor, mengikut batas keperluan yang dibenarkan.[13]
3. Mendapat harta melalui permainan pertaruhan yang batil seperti dadu dan catur diharamkan, tetapi dibenarkan melalui pertandingan yang bermanfaat seperti perlumbaan kuda atau unta dan memanah.[14]

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Masyarakat Arab jahiliah lazim membuat keputusan penting melalui amalan mencabut anak panah bertanda yang dinamakan azlam. Islam mengharamkan amalan tersebut dan menggantikannya dengan doa istikharah, iaitu memohon Allah memilihkan yang terbaik[6]. Jadi, pelajar yang buntu memilih antara dua tawaran program atau kerja tidak perlu mencari aplikasi tilik nasib. Gantiannya sudah lama disediakan.

Perbandingan · Prinsip 5: al-Qaradawi dan Ibn al-Qayyim

Aspek	al-Qaradawi	Ibn al-Qayyim (I'lam al-Muwaqqi'in)
Idea utama	Setiap yang haram ada gantian halal yang lebih baik	Yang haram diganti dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat
Contoh riba	Riba diganti dengan perniagaan	Riba nasi'ah diganti dengan jual beli salam
Tambahan	Allah melapangkan bahagian lain yang sejenis	Sebahagian yang dilarang dibenarkan ketika ada hajat

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 5**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Pelajar yang menjual kek dalam talian memerlukan modal, lalu tergoda dengan pinjaman berbunga.	**Cari jalan halal** Riba diganti dengan perniagaan, contohnya menerima tempahan dengan bayaran pendahuluan melalui akad salam yang menepati syaratnya[2][12].
2	Pelajar lelaki mahu baju Melayu sutera tulen untuk Hari Raya.	**Pilih kain lain** Sutera diharamkan bagi lelaki dan digantikan dengan pakaian mewah daripada linen dan kapas[7].
3	Majlis makan malam syarikat ingin menyediakan minuman istimewa untuk tetamu.	**Harus dengan minuman halal** Khamar (arak) digantikan dengan minuman lazat yang bermanfaat[8].
4	Peminat sukan ingin mencari keseronokan bersaing tanpa bertaruh wang.	**Disarankan** Judi digantikan dengan pertandingan yang bermanfaat seperti memanah dan berkuda[3].

7.2 Prinsip 6: Jalan ke Haram juga Haram

PRINSIP AL-QARADAWI

ما أدى إلى الحرام فهو حرام

Apa yang membawa kepada perkara haram, maka ia juga haram.

Menurut al-Qaradawi, fuqaha (ulama fiqh) menetapkan kaedah ini kerana Islam turut mengharamkan jalan yang menuju kepada perkara haram.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 38.

Menurut al-Qaradawi, apabila Islam mengharamkan sesuatu perkara, syariat turut mengharamkan wasilah (jalan perantara) yang menjurus kepadanya. Islam juga menutup dhara'i' (pintu-pintu) yang menyampaikan kepadanya [15]. Ambil contoh zina. Selain zina itu sendiri, semua pendahuluannya juga diharamkan, seperti bertabarruj (berhias ala jahiliah), berkhalwat (berdua-duaan dengan bukan mahram di tempat yang terlindung daripada pandangan orang lain) dan pergaulan bebas yang tidak terkawal [16]. Al-Quran pun tidak sekadar berkata "jangan berzina", sebaliknya "janganlah kamu menghampiri zina" [17].

Prinsip ini ada sisi kedua. Dosa perkara haram tidak terhad kepada pelaku langsung. Semua yang terlibat, sama ada melalui tenaga fizikal atau sokongan moral, menanggung dosa mengikut kadar penglibatan masing-masing [18]. Dalam isu khamar, antara golongan yang dilaknat oleh Nabi SAW ialah [19]:

- peminum khamar
- pemerahnya
- pembawanya
- orang yang menerimanya
- pemakan hasil jualannya

Rumusan al-Qaradawi: setiap perkara yang membantu kepada perkara haram ialah haram, dan setiap orang yang membantu ialah rakan kongsi dalam dosa [20]. Rumusan ini selari dengan firman Allah:

FIRMAN ALLAH

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ...

Maksudnya: ... Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan ...

Surah al-Ma'idah (5): 2.

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

Maksudnya: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Baginda bersabda: Mereka semua sama.

al-Qadi 'Iyad, Ikmal al-Mu'allim bi Fawa'id Muslim, j. 5, hlm. 283, no. hadis 1598.

Penulis dan saksi turut dilaknat walaupun mereka tidak mengambil satu sen pun daripada riba itu. Menurut al-Fiqh al-Manhaji, laknat, iaitu dijauhkan daripada rahmat Allah, menimpa setiap orang yang menyumbang dalam urusan riba [21].

KAEDAH FIQH

وللوسائل أحكام المقاصد

Wasilah (jalan) mengambil hukum maqasid (matlamat) yang dituju.

Dalam Qawa'id al-Ahkam, Ibn 'Abd al-Salam menyebut bahawa wasilah kepada matlamat yang paling baik ialah wasilah yang paling baik. Wasilah kepada matlamat yang paling hina pula merupakan wasilah yang paling hina.

'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, j. 1, hlm. 53–54.

Dalam perbahasan usul, penutupan jalan yang membawa kepada kerosakan dikenali sebagai sadd al-dhara'i'. Maksudnya ialah menutup punca kerosakan supaya kerosakan itu dapat dielakkan, iaitu apabila perbuatan yang pada asalnya selamat menjadi jalan kepada kerosakan [22]. Ibn 'Abd al-Salam menambah bahawa wasilah bertingkat-tingkat mengikut maslahah (kebaikan) dan mafsadah (kerosakan) yang dituju [23]. Ibn al-Qayyim pula menerangkan hikmahnya. Jika Allah mengharamkan sesuatu tetapi membenarkan jalan-jalan menuju kepadanya, itu sama seperti meruntuhkan pengharaman itu dan menggoda jiwa untuk melakukannya [24].



Disepakati ditutup
Menggali perigi di laluan orang Islam, meletakkan racun dalam makanan [25]

Diperselisihkan
Sebahagian jual beli bertangguh [26]

Disepakati tidak ditutup
Menanam anggur walaupun boleh dijadikan khamar [27]

Tiga jenis dhara'i' menurut al-Qarafi (seperti disebut oleh al-Zarkasyi)

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Perincian daripada kitab fiqh klasik**

1. Wasilah bukan hanya wujud pada perkara haram. Perkara wajib dan sunat juga terbahagi kepada dua: ada yang menjadi matlamat dan ada yang menjadi wasilah. [28]
2. Dalam Minhaj, al-Nawawi memasukkan jualan rutab (kurma basah) dan anggur kepada pembuat khamar dalam senarai jual beli yang dilarang. Al-Khatib al-Syirbini menjelaskan maksudnya: penjual tahu atau kuat menyangka bahawa pembeli akan menjadikannya khamar. [29]
3. Hukum yang sama terpakai kepada setiap urusan yang membawa kepada maksiat. [30]
4. Jika penjual sekadar syak atau waham (sangkaan yang lemah), jualan itu makruh, bukan haram. [31]

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Sebahagian pihak beranggapan bahawa prinsip sadd al-dhara'i' merupakan doktrin khusus mazhab Maliki semata-mata. Al-Zarkasyi, ulama usul mazhab Syafi'i, menukilkan kata al-Qarafi bahawa Imam Malik tidak bersendirian dalam hal ini. Ulama mazhab lain turut menerimanya, namun Imam Malik lebih kerap mengaplikasikannya [32]. Ibn al-Qayyim pula mengumpulkan 99 contoh pengharaman dhara'i' daripada al-Quran dan sunnah [33]. Antaranya, larangan memandang wanita bukan mahram dengan syahwat dan larangan berkhalwat dengannya, iaitu pintu yang ditutup sebelum sampai kepada zina [34].

Perbandingan · Prinsip 6: al-Qaradawi dan kitab fiqh klasik

Aspek	al-Qaradawi	Kitab fiqh klasik
Lafaz	ما أدى إلى الحرام فهو حرام	وللوسائل أحكام المقاصد (Ibn 'Abd al-Salam)
Skop	Wasilah dan semua yang membantu	Wasilah ada pada perkara wajib, sunat dan haram (Ibn 'Abd al-Salam)
Had	Dosa mengikut kadar penglibatan	Tahu atau kuat sangkaan: haram; syak: makruh (Mughni al-Muhtaj)

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 6**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Penghantar makanan p-hailing diminta menghantar bir kepada pelanggan.	**Haram** Pembawa khamar dan penerimanya termasuk yang dilaknat [19]; ia tolong-menolong dalam dosa [35].
2	Pelajar akaun bekerja sambilan menyediakan dokumen pinjaman berbunga untuk syarikat ceti haram.	**Haram** Penulis riba dilaknat sama seperti pemakannya [36].
3	Kedai perkakasan menjual pisau dapur kepada orang ramai.	**Harus** Dalam kes membantu maksiat, jualan menjadi haram apabila penjual tahu atau kuat menyangka bahawa barang itu akan digunakan untuk maksiat [29] [30]. Jika sekadar syak, hukumnya makruh [31].
4	Petani di Perlis menanam anggur untuk dijual sebagai buah segar.	**Harus** Menanam anggur tidak dilarang walaupun ia boleh menjadi jalan kepada khamar [27].
5	Dua pelajar berlainan jantina bukan mahram belajar berdua-duaan di dalam bilik tertutup.	**Haram** Khalwat ialah pendahuluan zina yang turut diharamkan [16].

7.3 Prinsip 7: Helah ke Arah Haram itu Haram

PRINSIP AL-QARADAWI

التحايل على الحرام حرام

Berhelah untuk melakukan perkara haram itu haram.

Al-Qaradawi menegaskan bahawa Islam mengharamkan wasilah yang terang dan juga helah tersembunyi untuk melakukan perkara haram.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 39.

Prinsip 7 menyambung Prinsip 6. Prinsip 6 menutup jalan yang terang, manakala Prinsip 7 menutup jalan yang tersembunyi. Menurut al-Qaradawi, Islam mengharamkan usaha berhelah untuk melakukan perkara haram melalui cara tersembunyi dan helah syaitan [37]. Dari sudut bahasa Arab, hilah (helah) bererti kaedah yang halus untuk beralih dari satu keadaan kepada keadaan lain [38]. Dalam istilah fuqaha, ia lebih kerap merujuk jalan tersembunyi untuk mencapai sesuatu tujuan. Jalan itu hanya dapat dikesan oleh orang yang cerdik [39].

Contoh klasiknya ialah kisah Bani Israil yang disebut dalam al-Quran [40]. Allah melarang mereka menangkap ikan pada hari Sabtu, lalu mereka berhelah [41]. Sebahagian mereka menggali lubang dan membuat saliran ke laut supaya ikan terperangkap pada hari Sabtu, kemudian ikan itu diambil pada hari Ahad [42]. Bagi pelaku helah, perbuatan itu harus. Bagi fuqaha Islam, ia haram [43], kerana yang dituntut ialah menahan diri daripada menangkap ikan dengan apa-apa cara, sama ada secara langsung atau melalui sebab [44].

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا.

Maksudnya: Semoga Allah membinasakan orang Yahudi. Lemak (binatang) diharamkan ke atas mereka, lalu mereka mencairkannya dan menjualnya.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 3, hlm. 82, no. hadis 2223.

Mereka tidak memakan lemak itu. Mereka mencairkannya, menjualnya, kemudian memakan hasil jualannya. Mereka berhelah terhadap larangan memakan lemak dengan mengambil hasil jualannya [45]. Bentuknya berubah, hakikatnya sama. Al-Qaradawi menyebut bahawa antara helah yang berdosa ialah menamakan perkara haram dengan nama lain dan mengubah bentuknya, sedangkan hakikatnya kekal [46]. Menukar nama tidak memberi kesan selagi benda yang dinamakan itu kekal [47]. Nabi SAW sendiri telah memberi amaran bahawa akan ada golongan daripada umat Baginda yang meminum khamar dan menamakannya dengan nama lain [48].

Jadual · Nama atau bentuk baharu, hakikat tetap sama

Perkara haram	Nama atau bentuk baharu	Hakikat
Lemak binatang (Bani Israil)	Dicairkan lalu dijual	Tetap memakan hasil yang haram
Menangkap ikan pada hari Sabtu	Ikan diperangkap dalam lubang, diambil hari Ahad	Tetap menangkap ikan pada hari Sabtu
Khamar	Diberi nama lain	Tetap khamar
Riba	Dipanggil faedah atau caj perkhidmatan	Tetap riba

KAEDAH FIQH

هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟

Adakah yang diambil kira dalam sesuatu akad itu lafaznya, atau maknanya?

Al-Suyuti menyatakan bahawa ulama berselisih tentang persoalan ini, dan tarjihnya berbeza mengikut masalah cabang. Daripada sini kita faham mengapa ulama berbeza pendapat tentang helah dalam akad.

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 166.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Helah yang dibenarkan dan helah yang diharamkan**

1. Helah yang disyariatkan: digunakan untuk melepaskan diri daripada dosa dan mencapai yang halal atau hak, atau untuk menolak kebatilan. [49]
2. Helah yang diharamkan: digunakan untuk sampai kepada yang haram, membatalkan hak orang, atau menyamarkan kebatilan. [50]
3. Perbuatan yang asalnya harus menjadi haram jika tujuannya haram, seperti bermusafir untuk merompak. [51]
4. Ibn al-Qayyim: membenarkan helah jelas bercanggah dengan sadd al-dhara'i', kerana syarak menutup jalan kepada kerosakan dengan apa-apa cara yang mungkin, sedangkan pelaku helah membuka jalan itu dengan helahnya. [52]

INGAT!

Tidak semua helah haram. Hadis kurma Khaybar dalam Prinsip 5 ialah contoh jalan keluar yang sah: Nabi SAW sendiri menunjukkan cara keluar daripada riba melalui jual beli [9]. Helah yang diharamkan ialah helah untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan.

Bagaimana pula dengan riba yang berselindung di sebalik akad jual beli? Contoh yang selalu dibincangkan ialah bai' al-'inah, iaitu menjual barang dengan harga tinggi secara bertangguh, kemudian membelinya semula secara tunai dengan harga lebih rendah [53]. Jumhur menganggapnya sebagai salah satu contoh helah riba [54]. Mazhab Syafi'i pula menilai akad pada zahirnya, bukan pada niat tersembunyi pihak yang berakad. Oleh sebab itu, al-Nawawi menyatakan bahawa akad bai' al-'inah adalah sah [55], manakala al-Khatib al-Syirbini meletakkannya dalam senarai jual beli yang makruh [56] [53]. Perbezaan ini tidak membatalkan Prinsip 7. Ia menunjukkan bahawa menentukan sesuatu akad itu helah atau tidak memerlukan ijtihad ulama, bukan andaian peribadi.

Perbandingan · Prinsip 7: al-Qaradawi dan kitab fiqh klasik

Aspek	al-Qaradawi	Kitab fiqh klasik
Maksud helah	Cara tersembunyi untuk melakukan yang haram	Jalan tersembunyi untuk mencapai tujuan (al-Mawsu'ah)
Pembahagian	Fokus pada helah yang berdosa	Ada helah yang disyariatkan dan ada yang diharamkan
Ukuran	Hakikat, bukan nama atau bentuk	Mazhab Syafi'i melihat zahir akad; jumhur menganggap bai' al-'inah helah riba (al-Mawsu'ah)

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 7**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Aplikasi pinjaman segera mengenakan "caj perkhidmatan" 10 peratus sebulan yang bertambah mengikut tempoh pinjaman.	**Riba, haram** Menukar nama tidak memberi kesan selagi hakikatnya kekal [47]; dosa riba tetap ada walaupun bentuknya baharu [57].
2	Minuman yang memabukkan dipasarkan dengan nama baharu yang tidak menyebut khamar.	**Haram** Nabi SAW telah memberi amaran tentang khamar yang dinamakan dengan nama lain [48].
3	Peniaga menukar beras gred rendah dengan beras gred tinggi dalam kuantiti tidak sama. Dia kemudian diajar supaya menjual berasnya dengan wang, lalu membeli beras gred tinggi dengan wang itu.	**Harus** Ini jalan keluar yang sah daripada riba melalui jual beli [58] [9].
4	Seorang lelaki (muhallil) berkahwin dengan wanita yang telah ditalak tiga supaya wanita itu halal semula kepada bekas suaminya.	**Batal jika syarat cerai disebut dalam akad; makruh jika hanya diniatkan** Al-Khatib al-Syirbini menyatakan nikah itu tidak sah jika syarat penceraian selepas persetubuhan disebut dalam akad [59]. Tetapi jika syarat itu hanya dipersetujui sebelum akad, lalu akad dibuat tanpa menyebutnya, hukumnya makruh [60]. Ibn Hajar al-Haytami memahami hadis laknat terhadap muhallil [61] sebagai merujuk keadaan yang pertama [62].

7.4 Prinsip 8: Niat Baik Tidak Menghalalkan yang Haram

PRINSIP AL-QARADAWI

النية الحسنة لا تبرر الحرام

Niat yang baik tidak dapat membenarkan perkara haram.

Al-Qaradawi menegaskan bahawa perkara haram tetap haram walau sebaik mana niat pelakunya.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 41.

Islam sangat menghargai niat. Menurut al-Qaradawi, Islam menghargai dorongan yang mulia, tujuan yang luhur dan niat yang baik dalam semua pensyariatan dan panduannya [63]. Asasnya ialah sabda Nabi SAW: sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niat, dan setiap orang mendapat apa yang diniatkannya [64]. Dengan niat yang baik, perkara harus dan adat bertukar menjadi ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah [65]. Jika seseorang makan dengan niat menjaga nyawa dan menguatkan badan supaya mampu menunaikan tanggungjawab kepada Tuhan dan umat, makan minumnya menjadi ibadah [66].

KAEDAH FIQH

الأمور بمقاصدها

Setiap perkara dinilai berdasarkan tujuannya.

Al-Suyuti meletakkan kaedah ini sebagai kaedah pertama dalam al-Asybah wa al-Naza'ir. Menurut beliau, asalnya ialah hadis "Sesungguhnya amalan itu dengan niat".

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 8.

Satu contoh yang mudah ialah perbuatan yang sama boleh menjadi halal atau haram bergantung pada tujuannya [67]. Mengambil barang tercicir (luqatah) untuk disimpan dan dipulangkan kepada pemiliknya dihukumkan harus. Mengambilnya untuk terus dijadikan milik sendiri pula tidak harus, malah pengambilnya dikira perampas yang berdosa [68].

Namun, kaedah ini ada hadnya, dan di sinilah letaknya Prinsip 8. Niat boleh menaikkan perkara harus menjadi ibadah, tetapi niat tidak boleh menukar perkara haram menjadi halal. Kata al-Qaradawi, perkara haram tetap haram walau sebaik mana niat pelakunya dan walau semulia mana matlamatnya [69]. Islam tidak sekali-kali meredai perkara haram dijadikan wasilah kepada matlamat yang terpuji [70], kerana Islam menjaga kemuliaan matlamat dan kesucian wasilah sekali gus [71]. Prinsip "matlamat menghalalkan cara" tidak diterima sama sekali [72].

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

Maksudnya: Wahai manusia! Sesungguhnya Allah itu baik, dan Dia tidak menerima kecuali yang baik.

Muslim, Sahih Muslim, j. 2, hlm. 703, no. hadis 1015.

Al-Qaradawi menggunakan hadis ini untuk menjelaskan prinsip tersebut. Ada orang yang mengumpul harta melalui riba, suht (harta haram), hiburan yang haram, judi atau apa-apa kerja terlarang, kemudian membina masjid atau projek kebajikan [73]. Dia tidak terlepas daripada dosa perkara haram itu hanya kerana tujuannya mulia [74].

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Perincian daripada kitab klasik**

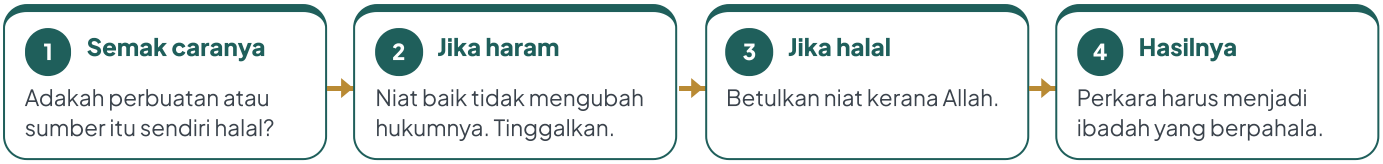
1. Ibn Rajab: sedekah pengkhianat atau perampas daripada harta haram tidak diterima, iaitu tidak diberi pahala; malah dia berdosa kerana menggunakan harta orang lain tanpa keizinan.[75]
2. Al-Nawawi menyebut: orang yang memegang harta haram dan mahu bertaubat wajib menyerahkannya kepada pemiliknya atau wakilnya; jika pemilik telah meninggal dunia, kepada warisnya.[76]
3. Jika pemiliknya tidak diketahui dan tiada harapan untuk mengenalinya, harta itu sepatutnya disalurkan kepada kepentingan umum umat Islam, seperti jambatan dan masjid. Jika tidak dapat, harta itu disedekahkan kepada fakir.[77]

INGAT!

Jangan keliru antara dua keadaan. Membina masjid dengan wang judi dengan harapan mendapat pahala ditolak oleh Prinsip 8. Sebaliknya, menyerahkan harta haram yang tidak diketahui pemiliknya kepada kepentingan umum ketika bertaubat pula ialah cara membebaskan diri daripada harta itu. Al-Nawawi menyokong pandangan ini kerana harta tersebut tidak boleh dimusnahkan atau dibuang ke laut [78].

TAHUKAH ANDA? · **Tahukah Anda?**

Menurut Ibn Rajab, Ibn 'Umar RA pernah ditanya oleh Ibn 'Amir tentang amalan memerdekakan hamba. Jawapan Ibn 'Umar RA sangat tegas: engkau seperti orang yang mencuri unta jemaah haji, kemudian berjihad dengan unta itu di jalan Allah; lihatlah, adakah ia akan diterima [79]?



Langkah menilai sesuatu amalan dengan Prinsip 8

Perbandingan · Prinsip 8: al-Qaradawi dan kitab fiqh klasik

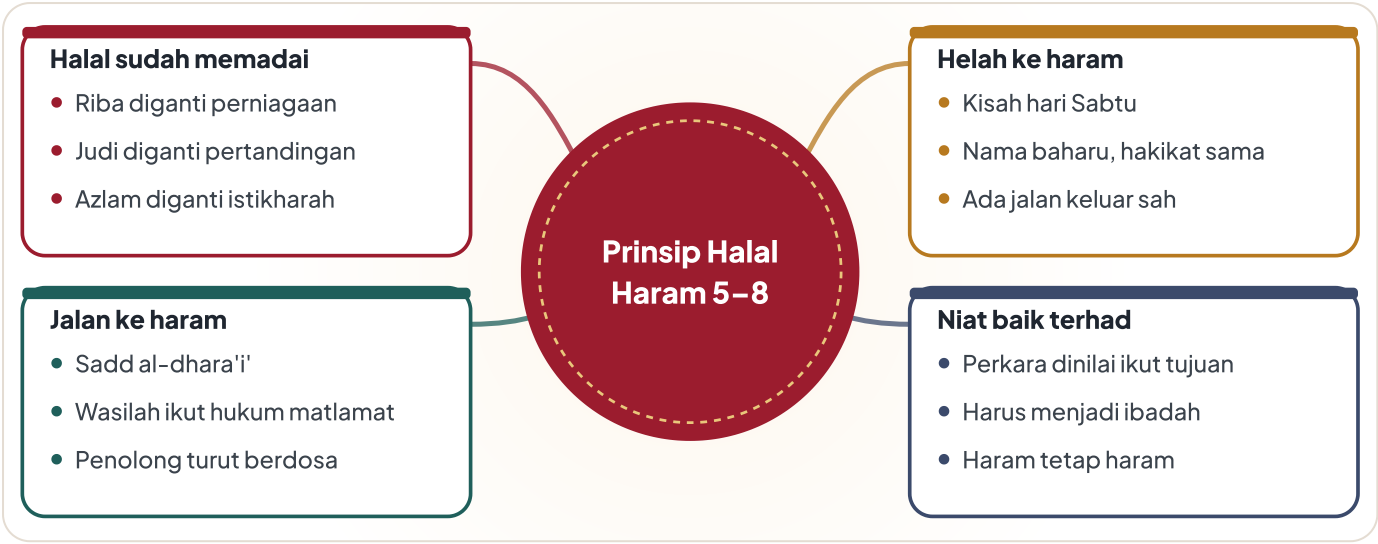
Aspek	al-Qaradawi	Kitab fiqh klasik
Peranan niat	Menukar perkara harus menjadi ibadah	Al-umur bi maqasidiha: perbuatan dinilai mengikut tujuan (al-Suyuti)
Had niat	Tidak menghalalkan yang haram	Sedekah harta haram tidak berpahala (Ibn Rajab)
Jalan keluar	Kembali kepada sumber yang halal	Pulangkan kepada pemilik atau salurkan kepada maslahah umum (al-Nawawi)

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 8**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Pelajar bersarapan dengan niat menguatkan badan untuk belajar dan beribadah.	**Berpahala** Makan dengan niat yang baik menjadi ibadah [66].
2	Kelab pelajar menganjurkan pertaruhan untuk perlawanan bola sepak, dan keuntungannya disumbangkan ke tabung surau.	**Haram** Harta daripada judi tidak menjadi halal walaupun untuk projek kebajikan [73] [74].
3	Pekerja kilang membawa pulang produk syarikat tanpa keizinan untuk diagihkan kepada asnaf.	**Haram** Dia berdosa kerana menggunakan harta orang lain tanpa keizinan, dan sedekahnya tidak berpahala [75].
4	Pelajar menjumpai dompet di perpustakaan lalu mengambilnya untuk diserahkan kepada pemiliknya.	**Harus** Mengambil barang tercicir untuk dipulangkan dihukumkan harus, manakala mengambilnya untuk terus dijadikan hak milik peribadi adalah haram [68].

7.5 Rumusan Visual: Prinsip 5 hingga 8

Keempat-empat prinsip ini saling melengkapi. Prinsip 5 membuka pintu halal yang luas sehingga manusia tidak perlu mencari yang haram. Prinsip 6 menutup jalan yang terang menuju haram. Prinsip 7 menutup pula jalan yang tersembunyi. Prinsip 8 memastikan niat baik tidak dijadikan alasan untuk membuka semula jalan yang sudah ditutup. Kembali kepada situasi Farah. Menyusun dan menjual bir ialah membantu kepada haram. "Caj perkhidmatan" pinjaman dalam situasi itu tetap riba, dan pertaruhan untuk tabung surau tetap judi.



Prinsip 5 hingga 8 al-Qaradawi

AKTIVITI · Aktiviti Kumpulan: Kes Kerja Sambilan Farah

Dalam kumpulan yang terdiri daripada empat orang, baca semula situasi Farah pada awal bab. Gunakan Prinsip 5 hingga 8 untuk menilai setiap pilihan yang dihadapinya.

1. Kenal pasti prinsip yang paling berkait dengan setiap isu: bir di kedai, pinjaman "caj perkhidmatan" dan pertaruhan untuk tabung surau.
2. Bagi setiap isu, cadangkan satu gantian halal berdasarkan Prinsip 5.
3. Bincangkan: bilakah Farah dikira membantu kepada haram, dan bilakah sesuatu jualan hanya makruh?
4. Bentangkan dapatan kumpulan dalam masa lima minit.

Ringkasan Bab 7

- Prinsip 5: Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali menyediakan gantian halal yang lebih baik, seperti perniagaan menggantikan riba dan istikharah menggantikan azlam.
- Ibn al-Qayyim menegaskan bahawa yang haram diganti dengan yang lebih baik, dan sebahagian yang dilarang dibenarkan ketika ada hajat.
- Prinsip 6: apa yang membawa kepada haram juga haram; setiap orang yang membantu kepada haram berkongsi dosa mengikut kadar penglibatannya.
- Kaedah klasik yang sepadan ialah sadd al-dhara'i' dan kaedah wasilah mengambil hukum matlamat. Dalam mazhab Syafi'i, penjualan sesuatu barang dihukumkan haram apabila penjual mengetahui atau mempunyai sangkaan kuat bahawa pembeli akan menggunakannya untuk maksiat. Jika sekadar syak, hukumnya makruh.
- Prinsip 7: berhelah untuk melakukan yang haram itu haram; pertukaran nama atau bentuk tidak mengubah hakikat.
- Tidak semua helah haram: jalan keluar yang sah daripada dosa menuju yang halal dibenarkan, seperti dalam hadis kurma Khaybar.
- Prinsip 8: niat baik menaikkan perkara harus menjadi ibadah, tetapi tidak menghalalkan perkara haram; matlamat tidak menghalalkan cara.

Uji Kefahaman

1 Menurut al-Qaradawi, apakah gantian halal bagi amalan bertenung dengan azlam?

(A) Bertanya kepada ahli nujum
(B) Doa istikharah
(C) Membaca ramalan zodiak
(D) Membuat undian

2 Dalam I'lam al-Muwaqqi'in, Ibn al-Qayyim menyebut riba nasi'ah diganti dengan:

(A) Hibah
(B) Sewa
(C) Gadaian
(D) Jual beli salam

3 Kaedah وللوسائل أحكام المقاصد bermaksud:

(A) Wasilah mengambil hukum matlamat yang dituju
(B) Matlamat menghalalkan cara
(C) Setiap wasilah adalah harus
(D) Matlamat mengikut hukum wasilah

4 Menurut al-Qarafi, contoh dhari'ah yang disepakati TIDAK ditutup ialah:

(A) Menggali perigi di laluan orang ramai
(B) Meletakkan racun dalam makanan
(C) Menanam anggur
(D) Mencerca berhala di hadapan orang yang akan mencerca Allah

5 Dalam mazhab Syafi'i, apakah hukum menjual anggur kepada orang yang sekadar disyaki akan menjadikannya khamar?

(A) Wajib
(B) Harus tanpa sebarang hukum lain
(C) Makruh
(D) Sunat

6 Hadis tentang orang Yahudi yang mencairkan lemak lalu menjualnya menjadi dalil bagi prinsip:

(A) Berhelah untuk melakukan yang haram itu haram
(B) Yang halal sudah memadai
(C) Hukum asal sesuatu ialah harus
(D) Darurat mengharuskan yang dilarang

7 Menurut al-Qaradawi, apakah kesan niat baik terhadap perkara harus?

(A) Menjadikannya wajib
(B) Menjadikannya makruh
(C) Tiada kesan
(D) Menjadikannya ketaatan dan ibadah

8 Seseorang membina masjid dengan wang hasil judi. Menurut Prinsip 8:

(A) Dia mendapat pahala penuh
(B) Niat baiknya tidak menghapuskan dosa perkara haram itu
(C) Wang judi menjadi halal kerana digunakan untuk masjid
(D) Hukumnya bergantung pada saiz masjid

Soalan Struktur / KBAT

1. Huraikan Prinsip 5 al-Qaradawi dan kaitkannya dengan kenyataan Ibn al-Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in. Berikan tiga contoh gantian halal yang boleh dicadangkan kepada pengusaha atau pengguna di Malaysia.
2. Bezakan antara Prinsip 6 (sadd al-dhara'i') dengan Prinsip 7 (helah). Berdasarkan al-Bahr al-Muhit dan Mughni al-Muhtaj, jelaskan bilakah menjual sesuatu barang menjadi haram, makruh atau harus.
3. Sebuah persatuan pelajar ingin mengumpul dana untuk mangsa banjir melalui pertaruhan dalam talian dan mendakwa niat mereka baik. Nilaikan dakwaan itu menggunakan Prinsip 8 dan kaedah al-umur bi maqasidiha, kemudian cadangkan alternatif yang selaras dengan Prinsip 5.

NOTA RUJUKAN BAB 7

1. al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 37.
2. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 37.
3. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 37.
4. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 37.
5. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 37.
6. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 37.
7. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 37.
8. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 37.
9. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 332.
10. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 37.
11. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, j. 2, hlm. 112.
12. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, j. 2, hlm. 113.
13. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, j. 2, hlm. 113.
14. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, j. 2, hlm. 113.
15. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 38.
16. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 38.
17. Surah al-Isra' (17): 32.
18. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 38.
19. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 38.
20. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 38.
21. al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 6, hlm. 87.
22. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 24, hlm. 276.
23. 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 1, hlm. 54.
24. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, j. 3, hlm. 109.
25. al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit*, j. 8, hlm. 90.

26. *al-Bahr al-Muhit*, j. 8, hlm. 90.
27. *al-Bahr al-Muhit*, j. 8, hlm. 90.
28. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 1, hlm. 53.
29. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 392.
30. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 392.
31. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 392.
32. *al-Bahr al-Muhit*, j. 8, hlm. 90.
33. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 24, hlm. 277.
34. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 24, hlm. 277.
35. Surah al-Ma'idah (5): 2.
36. al-Qadi 'Iyad, *Ikmal al-Mu'allim bi Fawa'id Muslim*, j. 5, hlm. 283, no. hadis 1598.
37. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 39.
38. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 328.
39. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 328–329.
40. Surah al-A'raf (7): 163.
41. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 39.
42. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 333.
43. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 39.
44. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 39.
45. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 333.
46. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 39.
47. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 39.
48. Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, j. 3, hlm. 329, no. hadis 3688.
49. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 330.
50. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 330.
51. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 331.
52. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, j. 3, hlm. 126.
53. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 396.
54. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 333.
55. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 314.
56. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 395.
57. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 40.
58. al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, j. 3, hlm. 77, no. hadis 2201.
59. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 4, hlm. 300.
60. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 4, hlm. 300–301.
61. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 18, hlm. 333.
62. Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, j. 7, hlm. 312.
63. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 41.
64. *Sahih al-Bukhari*, j. 1, hlm. 6, no. hadis 1.
65. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 41.
66. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 41.
67. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 34, hlm. 74.
68. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 34, hlm. 74.
69. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 41.
70. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 41.
71. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 42.
72. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 42.
73. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 42.
74. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 42.
75. Ibn Rajab, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 265.
76. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 428.
77. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 428.
78. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 429.
79. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, j. 1, hlm. 265.

BAB

08

Wara', Keadilan dan Darurat

PRINSIP AL-QARADAWI 9–11

الورع والعدل والضرورة

Hasil Pembelajaran

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan maksud Prinsip 9, 10 dan 11 al-Qaradawi berserta dalil al-Quran dan hadis yang mendasarinya.
2. Menghuraikan kaedah fiqh dan dawabit daripada kitab klasik yang berkaitan dengan syubhah, kesamarataan hukum dan darurat.
3. Membezakan antara wara' dengan waswas, dan antara darurat dengan kesusahan biasa.
4. Mengaplikasikan dawabit darurat dan hajat pada kes permakanan serta industri halal di Malaysia.

Situasi: Tiga Mesej dalam Kumpulan Kelas

Malam itu kumpulan WhatsApp kelas pengurusan halal riuh. Mesej pertama daripada Syafiq: dia tidak mahu makan nasi lemak yang dipesan secara dalam talian kerana penghantarnya bukan Islam. "Rasa waswas," katanya. Mesej kedua daripada Mira: "Anak orang kenamaan tu makan di restoran tak halal, tapi takpe kot, dia orang besar." Mesej ketiga pula daripada Hakim yang baru pulang dari ekspedisi: "Kalau sesat di hutan tiga hari dan yang ada cuma bangkai, boleh makan? Kalau boleh, sampai kenyang ke?" Ketiga-tiga persoalan ini kelihatan berbeza, tetapi jawapannya terletak pada tiga prinsip terakhir al-Qaradawi. Pada pendapat anda, siapakah yang betul dan siapakah yang tersilap?

8.1 Prinsip 9: Menjauhi Syubhah

PRINSIP AL-QARADAWI

اتقاء الشبهات خشية الوقوع في الحرام

Menjauhi perkara syubhah kerana bimbang terjatuh ke dalam yang haram.

Dalam senarai prinsip pada awal bab, al-Qaradawi meringkaskannya sebagai "menjauhi syubhah".

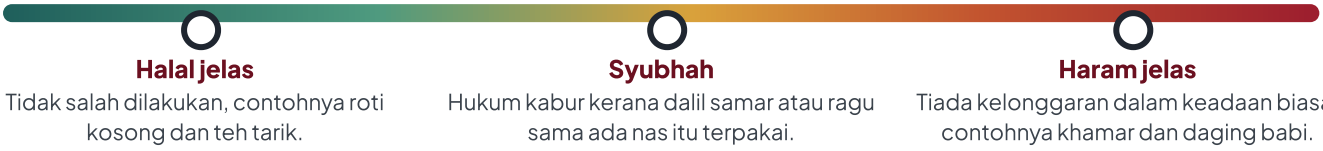
al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 43.

Istilah syubhah telah diperkenalkan dalam Bab 5. Dalam bab ini, syubhah dibincangkan sebagai satu prinsip amalan. Allah SWT tidak membiarkan manusia dalam kekeliruan tentang halal dan haram. Dia telah memperincikan apa yang diharamkan [1]. Menurut al-Qaradawi, perkara yang jelas halal tidak salah dilakukan, dan perkara yang jelas haram pula tiada kelonggaran untuk dilakukan dalam keadaan biasa, iaitu ketika seseorang masih ada pilihan [2]. Frasa "dalam keadaan biasa" ini penting kerana ia membuka ruang kepada Prinsip 11 nanti.

Antara dua kawasan yang jelas itu terdapat zon syubhah, iaitu perkara yang hukumnya kabur bagi sebahagian orang. Al-Qaradawi menyebut dua puncanya:

1. Dalil tentang perkara itu sendiri samar [3].
2. Dalilnya jelas, tetapi orang ragu sama ada nas itu terpakai pada kes atau benda tertentu [3].

Contohnya, semua orang tahu babi haram, tetapi tidak semua orang pasti sama ada pengemulsi dalam sebungkus biskut import berasal daripada babi atau tumbuhan.



Kedudukan syubhah antara halal dan haram

PETIKAN KITAB

وقد جعل الإسلام من الورع أن يتجنب المسلم هذه الشبهات، حتى لا يجره الوقوع فيها إلى مواقعة الحرام الصرف

Maksudnya: Antara sifat wara' (berhati-hati dalam agama) yang ditetapkan Islam ialah seorang Muslim menjauhi syubhah ini, supaya terjebak di dalamnya tidak menyeretnya melakukan perkara yang benar-benar haram.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 43.

Al-Qaradawi menganggap sikap ini sebagai salah satu bentuk sadd al-dhara'i' (menutup jalan kepada haram), yang sudah dibincangkan dalam Prinsip 6 [4]. Beliau juga menyifatkannya sebagai pendidikan yang berpandangan jauh dan mengenali hakikat kehidupan serta manusia [5]. Logiknya mudah: orang yang biasa mengambil yang samar lama-kelamaan akan berani mengambil yang jelas haram. Dalil utama prinsip ini ialah hadis al-Nu'man bin Basyir RA yang masyhur.

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

Maksudnya: Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh ramai manusia. Sesiapa yang menjaga diri daripada perkara samar itu, dia telah membersihkan agama dan maruahnya. Sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhah, dia seperti penggembala yang menggembala di sekeliling kawasan larangan; hampir-hampir dia termasuk ke dalamnya.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 1, hlm. 20, no. hadis 52.

Perumpamaan penggembala itu mudah difahami oleh pelajar. Kambing yang meragut rumput di tepi pagar kawasan larangan mudah melangkah masuk. Begitu juga orang yang selalu bermain di tepi garisan haram. Namun, tidak semua keraguan mempunyai darjat yang sama. Ulama klasik memberi panduan untuk menilai darjat syubhah, dan di sinilah kaedah fiqh digunakan.

KAEDAH FIQH

وإن تقاربت أدلته كان مشتبها وكان اجتنابه من ترك الشبهات

Jika dalil-dalil sesuatu perkara (halal dan haram) hampir setara, perkara itu syubhah. Menjauhinya termasuk dalam meninggalkan syubhah.

Menurut Ibn 'Abd al-Salam, syubhah timbul apabila dalil halal dan dalil haram hampir sama kuat. Jika salah satu jelas lebih kuat, perkara itu mengikut dalil yang lebih kuat [6].

'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, j. 2, hlm. 109.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK — Dawabit wara' dan batas syubhah daripada kitab klasik

1. Syubhah ada darjatnya. Semakin hampir kepada dalil haram, semakin kuat tuntutan menjauhinya. Semakin hampir kepada dalil halal, semakin ringan tuntutan wara'.[7]
2. Jika di sesebuah negeri barang haram yang tidak terhitung bercampur dengan barang halal yang tidak terhitung, membeli daripadanya tidak haram, kecuali jika ada tanda pada barang itu bahawa ia daripada sumber haram. Namun, meninggalkannya ialah wara' yang disukai, dan semakin banyak yang haram, semakin kuat tuntutan wara'.[8]
3. Jika haiwan diberi makan makanan haram (contohnya rumput curi), daging dan susunya tidak menjadi haram, tetapi meninggalkannya ialah wara'.[9]
4. Antara wara' yang disukai ialah meninggalkan perkara yang ulama berselisih tentang keharusannya, dengan perselisihan yang munasabah.[10]
5. Jika keharusan sesuatu disokong hadis sahih yang tiada dalil menentangnya, dan hadis itu tidak boleh ditakwil atau takwilnya terlalu jauh, pendapat yang melarang tidak dikira. Meninggalkannya bukan wara', kerana khilaf seperti itu tidak melahirkan syubhah.[11]
6. لم يكن هذا ورعا بل هو وسواس وتنطع مذموم

   Jika seseorang enggan makan makanan halal semata-mata kerana ia dibawa oleh orang bukan Islam atau orang fasik (kerana zina, membunuh dan seumpamanya), itu bukan wara'. Itu waswas dan sikap melampau yang tercela.[12]

INGAT!

Wara' tidak sama dengan waswas. Menurut al-Majmu', menolak makanan halal hanya kerana pembawanya bukan Islam ialah waswas yang tercela [12]. Jadi, kebimbangan Syafiq dalam situasi tadi tidak berasas: nasi lemak itu tetap halal walaupun penghantarnya bukan Muslim.

Perbandingan · Prinsip 9: al-Qaradawi berbanding kitab fiqh klasik

Aspek	al-Qaradawi	Kitab fiqh klasik
Punca syubhah	Dalil samar atau ragu sama ada nas terpakai	Dalil halal dan haram hampir setara (Ibn 'Abd al-Salam)
Kedudukan menjauhinya	Sebahagian daripada wara' dan sadd al-dhara'i'	Wara' yang disukai; makin banyak unsur haram, makin kuat
Batasnya	Menjauhi yang samar, bukan mengharamkan yang halal	Keraguan tanpa asas ialah waswas yang tercela (al-Majmu')

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 9**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Sebuah kedai runcit menjual barangan halal dan juga produk berasaskan babi di rak berasingan. Aiman membeli sebungkus mi segera berlogo halal.	**Halal dibeli.** Bercampurnya halal dan haram secara meluas tidak mengharamkan barang yang tiada tanda haram [8].
2	Di kedai yang sama, ada roti buatan sendiri tanpa label ramuan, sedangkan kebanyakan barang di situ ialah produk babi.	**Syubhah; lebih baik ditinggalkan.** Semakin banyak unsur haram, semakin kuat tuntutan wara' [8].
3	Seekor lembu dipelihara dengan diberi makan rumput yang dicuri dari ladang jiran.	**Dagingnya tidak haram, tetapi meninggalkannya ialah wara'.** Makanan yang haram kerana dicuri tidak menjadikan daging dan susu haiwan itu haram [9].
4	Sebuah bahan tambah makanan mungkin berasal daripada haiwan atau tumbuhan, dan kedua-dua kemungkinan itu hampir sama kuat. Pengeluar pula tidak menyatakan sumbernya.	**Syubhah; dijauhi sehingga sumbernya jelas.** Apabila dalil halal dan haram hampir setara, menjauhinya termasuk meninggalkan syubhah [13].
5	Syafiq enggan makan makanan halal kerana ia dihantar oleh penghantar bukan Islam.	**Makanan itu halal; keengganannya bukan wara'.** Tindakan itu ialah waswas yang tercela [12].

8.2 Prinsip 10: Yang Haram Tetap Haram untuk Semua

PRINSIP AL-QARADAWI

لا محاباة ولا تفرقة في المحرمات

Tiada pilih kasih dan tiada diskriminasi dalam perkara yang diharamkan.

Dalam huraian penuhnya, al-Qaradawi memberi tajuk al-Haram Haram 'ala al-Jami', iaitu yang haram itu haram ke atas semua orang.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 17.

Prinsip ini menjawab soalan Mira. Dalam Islam, tiada golongan yang mendapat "pas istimewa" untuk melakukan perkara haram, sama ada kerana bangsa, warna kulit, pangkat atau jawatan agama [14] [15]. Menurut al-Qaradawi, haram dalam syariat Islam bersifat menyeluruh dan konsisten.

PETIKAN KITAB

الحرام في شريعة الإسلام يتسم بالشمول والاطراد، فليس هناك شيء حرام على العجمي حلال للعربي، وليس هناك شيء محظور على الأسود مباح للأبيض

Maksudnya: Perkara haram dalam syariat Islam bersifat menyeluruh dan konsisten. Tiada perkara yang haram bagi orang bukan Arab tetapi halal bagi orang Arab. Tiada juga perkara yang dilarang kepada orang berkulit hitam tetapi harus bagi orang berkulit putih.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 44.

Beliau menambah bahawa orang Islam sendiri tidak mempunyai keistimewaan yang menjadikan sesuatu yang haram bagi orang lain halal untuknya [16]. Perkara yang dihalalkan oleh Allah SWT dihukumkan halal untuk sekalian manusia, manakala apa yang diharamkan oleh-Nya adalah haram ke atas semua hingga hari kiamat [17]. Al-Qaradawi juga mengkritik etika berpuak, iaitu amanah hanya dijaga sesama kaum sendiri. Menurut beliau, akhlak yang benar bersifat mutlak dan menyeluruh. Ia tidak menghalalkan sesuatu bagi seseorang jika perkara itu diharamkan ke atas orang lain

[18]. Syariat Islam tidak membezakan antara satu kaum dengan kaum lain, dan pengkhianatan diharamkan melalui lisan para rasul dan nabi-Nya [19].

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Maksudnya: Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu ialah apabila orang berkedudukan dalam kalangan mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan apabila orang lemah mencuri, mereka menjalankan hukuman had ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya.

Muslim, Sahih Muslim, j. 3, hlm. 1315, no. hadis 1688.

Hadis ini berpunca daripada kisah seorang wanita daripada Bani Makhzum yang mencuri. Terdapat pihak yang cuba memohon syafaat (perantaraan) melalui Usamah bin Zaid RA agar hukuman tidak dilaksanakan ke atas wanita tersebut, tetapi Rasulullah SAW menolaknya dengan tegas [20]. Pengajarannya jelas: hukum tidak boleh dilenturkan untuk orang besar. Dalam industri halal, prinsip ini bermakna syarikat gergasi dan peniaga kecil terikat dengan piawaian yang sama.

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Pada zaman Rasulullah SAW pernah berlaku satu kecurian yang tuduhannya berlegar antara seorang Yahudi dan seorang Muslim [21]. Wahyu lalu turun mendedahkan pengkhianat sebenar, membersihkan nama lelaki Yahudi itu dan menegakkan kebenaran [22]. Al-Qaradawi mengaitkan peristiwa ini dengan ayat 105 hingga 109 Surah al-Nisa' [23].

KAEDAH USUL

كل حكم ثبت في زمانه فهو دائم إلى يوم القيامة على كل مكلف

Setiap hukum yang telah sabit pada zaman Nabi SAW kekal hingga hari kiamat ke atas setiap mukalaf.

Al-Ghazali dalam al-Mustasfa menyatakan hal ini ketika membincangkan seruan syarak. Hukum tidak terhad kepada generasi atau golongan yang mula-mula menerimanya.

al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 242.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Dawabit kesamarataan hukum haram**

1. Ukuran makanan jijik (khaba'ith) tidak disandarkan pada cita rasa setiap lapisan masyarakat. Jika setiap kaum dinilai mengikut apa yang mereka anggap baik atau jijik, hukum halal dan haram akan berbeza-beza dan menjadi kucar-kacir.[24]
2. Menurut al-Nawawi, pendapat yang dipilih ialah orang bukan Islam juga dikenakan tuntutan hukum-hukum cabang syariat, sama ada yang disuruh atau yang dilarang.[25]
3. Rasulullah SAW diutus kepada semua orang, tetapi itu tidak bermaksud semua orang mempunyai hukum yang sama. Baginda diutus kepada orang merdeka dan hamba, wanita haid dan yang suci, orang sakit dan yang sihat, untuk mengajar mereka hukum masing-masing yang berbeza.[26]
4. Pengkhianatan tetap haram walaupun mangsanya bukan daripada kaum atau agama yang sama.[19]

Bangsa dan warna kulit
Tiada haram khusus untuk satu bangsa sahaja [27].

Pangkat dan status
Orang berkedudukan dan orang lemah sama di sisi hukum [20].

Pihak berurusan
Amanah wajib dijaga dengan semua orang [19].

Masa
Hukum kekal hingga hari kiamat [17].

Empat dimensi "haram untuk semua"

Perbandingan · Prinsip 10: al-Qaradawi berbanding kitab fiqh klasik

Aspek	al-Qaradawi	Kitab fiqh klasik
Skop haram	Menyeluruh, tanpa mengira bangsa dan kelas	Hukum kekal ke atas setiap mukalaf (al-Ghazali)
Ukuran khaba'ith	Tiada keistimewaan untuk golongan tertentu	Tidak ikut cita rasa lapisan masyarakat (al-Majmu')
Perbezaan hukum yang sah	Tidak dibincangkan secara khusus	Berbeza kerana keadaan yang ditetapkan syarak (sakit, haid), bukan pilih kasih

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 10**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang selebriti Muslim memakan hidangan yang jelas haram di sebuah restoran dan peminatnya berkata, "Dia orang terkenal, lain sikit."	**Tetap haram.** Tiada golongan yang dikecualikan daripada perkara haram [27].
2	Pengurus kanan sebuah kilang mengambil stok syarikat tanpa keizinan, sedangkan pekerja bawahan yang melakukan perkara sama dipecat.	**Perbuatan kedua-duanya haram dan wajar dinilai dengan adil tanpa pilih kasih.** Rasulullah SAW menolak perbezaan layanan antara orang berkedudukan dengan orang lemah [20].
3	Peniaga di bazar menjual barang rosak tanpa menjelaskan kecacatannya kepada pelancong asing bukan Islam kerana "mereka bukan saudara kita".	**Haram.** Syariat tidak membezakan antara kaum, dan pengkhianatan diharamkan secara mutlak [19].
4	Sebuah restoran mewah menghidangkan menu eksotik dan mendakwa golongan atasan menganggapnya lazat, jadi ia halal.	**Dakwaan itu ditolak; hukum ditentukan oleh dalil syarak.** Cita rasa sesuatu lapisan masyarakat bukan ukuran halal haram [24].
5	Rakan sekelas yang sakit diberi kelonggaran oleh syarak, dan seorang pelajar mendakwa ini "pilih kasih".	**Bukan pilih kasih.** Hukum berbeza kerana keadaan yang ditetapkan syarak, seperti sakit atau haid, bukan kerana pilih kasih [26].

8.3 Prinsip 11: Darurat Mengharuskan Perkara yang Dilarang

PRINSIP AL-QARADAWI

الضرورات تبيح المحظورات

Keadaan darurat mengharuskan perkara-perkara yang dilarang.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 48.

Sepuluh prinsip sebelum ini menegaskan betapa ketatnya urusan haram. Prinsip terakhir pula menunjukkan sisi rahmat syariat. Islam menyempitkan ruang perkara haram, bersikap tegas terhadapnya dan menutup jalan yang

membawa kepadanya, sama ada jalan itu nyata atau tersembunyi [28]. Walaupun begitu, Islam tidak lupa bahawa manusia lemah dan kadang-kadang terdesak.

PETIKAN KITAB

بيد أن الإسلام لم يغفل عن ضرورات الحياة، وضعف الإنسان أمامها، فقدر الضرورة القاهرة، وقدر الضعف البشري وأباح للمسلم عند ضغط الضرورة أن يتناول من المحرمات ما يدفع عنه الضرورة، ويقيه الهلاك

Maksudnya: Namun Islam tidak lalai tentang desakan hidup dan kelemahan manusia menghadapinya. Islam mengambil kira darurat yang memaksa serta kelemahan manusia. Maka Islam mengharuskan seorang Muslim, ketika ditekan darurat, mengambil daripada perkara haram sekadar yang dapat menolak darurat itu dan menyelamatkannya daripada kebinasaan.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 48.

FIRMAN ALLAH

... فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Maksudnya: ... maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginginya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Surah al-Baqarah (2): 173.

Ayat ini datang selepas Allah menyebut bangkai, darah dan daging babi. Al-Qaradawi mencatat bahawa makna ini diulang dalam empat surah setiap kali makanan haram disebut [29], antaranya Surah al-Ma'idah [30] dan Surah al-An'am [31]. Daripada ayat-ayat ini, fuqaha merumuskan prinsip "darurat mengharuskan yang dilarang" [32].

Ayat itu juga meletakkan syarat: "tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas". Al-Qaradawi membawakan tafsirannya, iaitu tidak mencari kelazatan dan tidak melepasi had darurat sehingga kenyang [33]. Daripada syarat ini fuqaha mengambil prinsip kedua: darurat diukur mengikut kadarnya [34]. Seseorang yang berada dalam keadaan terdesak tidak boleh berserah sepenuhnya kepada keadaan tersebut. Dia mesti terus mencari yang halal supaya tidak menjadi biasa dengan haram [35]. Semua ini selari dengan roh syariat yang memudahkan [36]. Allah berfirman bahawa Dia menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran [37].

Kaedah fiqh klasik tentang darurat

KAEDAH FIQH

الضرورات تبيح المحظورات

Keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang.

Lafaz di atas ditulis oleh al-Qaradawi [32] dan juga oleh al-Zarkasyi dalam al-Manthur [38]. Dalam al-Asybah wa al-Naza'ir, al-Suyuti menambah syarat «بشرط عدم نقصانها عنها», iaitu darurat itu tidak lebih ringan daripada larangan yang dilanggar. Al-Suyuti memberi contoh: harus makan bangkai ketika kebuluran dan harus menelan khamar untuk melancarkan makanan yang tersekat di kerongkong.

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 84.

KAEDAH FIQH

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

Apa yang diharuskan kerana darurat diukur mengikut kadarnya sahaja.

Al-Zarkasyi menyebut cabangnya: orang yang terdesak tidak boleh makan bangkai melainkan sekadar untuk menyambung nyawa (sadd al-ramaq).

al-Zarkasyi, al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, j. 2, hlm. 320.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Syarat dan dawabit darurat daripada kitab klasik**

1. Darurat mesti benar-benar mendesak sehingga seseorang bimbang akan kematian. Kebimbangan itu mesti berasaskan keadaan semasa, bukan semata-mata jangkaan tentang keadaan yang belum berlaku, dan tiada cara lain untuk menolak bahaya itu.[39]
2. Menurut al-Khatib al-Syirbini, individu yang dikategorikan sebagai mudtarr (berada dalam darurat) ialah mereka yang bimbang akan kematian atau penyakit yang membahayakan [41], bertambah sakit, sakit berpanjangan, terpisah daripada rombongan, atau lemah untuk berjalan dan menunggang. Syaratnya, dia tidak menemui makanan halal.[40]
3. Tiada khilaf bahawa lapar yang kuat semata-mata tidak cukup untuk memakan bangkai dan seumpamanya.[42]
4. Jika dia memperoleh sesuap makanan halal, dia wajib memulakan dengan memakannya dan tidak harus makan yang haram sebelum itu, supaya darurat itu benar-benar nyata.[43]
5. Dalam keadaan yang diperselisihkan (tidak pasti bila akan menemui makanan halal), al-Qaffal dan ramai ulama lain menguatkan pendapat bahawa wajib berpada dengan kadar menyambung nyawa (sadd al-ramaq) dan haram makan sampai kenyang. Al-Nawawi menyatakan inilah pendapat yang sahih.[44]
6. Al-Nawawi menilai huraian Imam al-Haramayn dan al-Ghazali sebagai baik dan rajih. Menurut huraian itu, jika seseorang berada di padang pasir dan bimbang tidak dapat merentasinya lalu binasa jika tidak makan hingga kenyang, dia wajib makan hingga kenyang [46].[45]
7. Jika berada dalam darurat kerana kehausan dan terpaksa memilih antara khamar dengan air kencing, dia wajib meminum air kencing dan tidak boleh meminum khamar, tanpa khilaf.[47]
8. Orang yang bermusafir untuk tujuan maksiat tidak boleh makan bangkai sehingga dia bertaubat. Ini pendapat yang sahih lagi masyhur dalam mazhab Syafi'i.[48]

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Kaedah pelengkap: hajat dan hak orang lain**

1. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

   Hajat (keperluan) diletakkan pada kedudukan darurat, sama ada hajat itu umum atau khusus.[49]
2. Contoh hajat umum: akad sewa (ijarah), ju'alah, hiwalah dan seumpamanya diharuskan walaupun menyalahi qiyas asal.[50]
3. Jika yang haram merebak di sesebuah wilayah sehingga yang halal jarang ditemui, harus menggunakan apa yang diperlukan dan tidak terhad pada tahap darurat sahaja.[51]
4. الاضطرار لا يبطل حق الغير

   Darurat, sama ada kerana lapar atau paksaan, menggugurkan dosa dan hukuman, tetapi tidak menggugurkan hak orang lain.[52]
5. Jika seseorang terpaksa makan makanan milik orang lain ketika kebuluran, dia boleh memakannya tetapi wajib membayar nilainya, kerana pemilik tidak mengizinkan.[53]

1 Benarkah terdesak?
Nyawa atau kesihatan terancam sekarang, bukan sekadar lapar kuat.

2 Ada pilihan halal?
Jika ada walau sesuap, makan yang halal dahulu.

3 Bukan kerana maksiat?
Musafir maksiat perlu bertaubat dahulu.

4 Ambil sekadarnya
Sekadar menyambung nyawa; pilih yang paling ringan haramnya.

5 Tunaikan hak orang
Bayar ganti rugi jika menggunakan harta orang lain.

Lima langkah menyemak dakwaan darurat

Perbandingan · **Prinsip 11: al-Qaradawi berbanding kitab fiqh klasik**

Aspek	al-Qaradawi	Kitab fiqh klasik
Asas	Ayat-ayat makanan haram dalam empat surah	Kaedah al-Suyuti dan al-Zarkasyi
Kadar yang diharuskan	Darurat diukur mengikut kadarnya	Pada asalnya sadd al-ramaq; tambahan mengikut keperluan sebenar (al-Nawawi)
Syarat pelaku	Tidak mencari kelazatan, tidak melampaui had	Musafir maksiat perlu bertaubat; dalam mazhab Maliki, pendapat yang dimasyhurkan oleh al-Qarafi membenarkannya [54]
Hak orang lain	Tidak dibincangkan secara khusus	Wajib ganti nilai harta orang lain

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Darurat juga ada susunan keutamaannya. Menurut al-Majmu', jika seseorang mengalami darurat kerana kehausan dan yang ada hanya khamar dan air kencing, dia wajib memilih air kencing dan tidak boleh meminum khamar [47]. Namun, khamar boleh digunakan untuk melancarkan sesuap makanan yang tersekat di kerongkong [55], iaitu bagi orang yang tercekik dan tidak menemui minuman lain [56].

INGAT!

Darurat bukan alasan untuk keselesaan. "Tak ada kedai halal dekat-dekat" atau "lapar sangat" tidak menjadikan makanan haram harus dimakan, kerana lapar yang kuat semata-mata tidak memadai [42].

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Prinsip 11**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Hakim sesat di hutan selama tiga hari. Dia mula pening dan lemah serta bimbang akan mati atau mengalami sakit yang membahayakan. Tiada makanan selain bangkai rusa.	**Harus, malah wajib makan; pada asalnya sekadar menyambung nyawa.** Bimbang mati atau sakit yang membahayakan menjadikannya mudtarr [41] [40]. Dia wajib makan kerana meninggalkannya bererti membinasakan diri [57]. Kadar asal yang dibenarkan ialah sadd al-ramaq [44], tetapi tambahan diharuskan jika dibimbangi binasa [58].
2	Hakim terjumpa sebungkus biskut halal dalam begnya selepas membuat keputusan hendak makan bangkai.	**Wajib makan biskut itu dahulu.** Makanan halal yang ada mesti didahulukan [43].
3	Pelajar asrama kehabisan wang dan sangat lapar, lalu berhasrat memakan burger daging babi yang diberikan secara percuma.	**Tidak harus.** Lapar kuat bukan darurat, dan masih ada jalan lain seperti meminjam atau meminta bantuan [39].
4	Seorang pendaki yang kebuluran memetik buah di kebun orang tanpa keizinan untuk terus hidup.	**Harus dimakan, tetapi wajib membayar nilainya kemudian.** Darurat tidak membatalkan hak orang lain [53].

5	Seorang lelaki yang merentas hutan dalam perjalanan untuk menyeludup dadah kehabisan makanan dan mahu makan bangkai.	**Tidak harus sehingga dia bertaubat.** Musafir maksiat tidak mendapat rukhsah ini menurut pendapat sahih [48].
6	Pelajar menyewa bilik berhampiran kampus melalui akad sewa bulanan.	**Harus.** Ijarah diharuskan kerana hajat umum manusia [50].

AKTIVITI · Aktiviti Kumpulan: Mahkamah Darurat

Bahagikan pelajar kepada kumpulan yang terdiri daripada empat orang. Setiap kumpulan menerima satu kes dan perlu memutuskan sama ada ia darurat, hajat, syubhah atau tidak termasuk dalam ketiga-tiga kategori itu, dengan merujuk dawabit dalam bab ini. Bentangkan keputusan dalam dua minit.

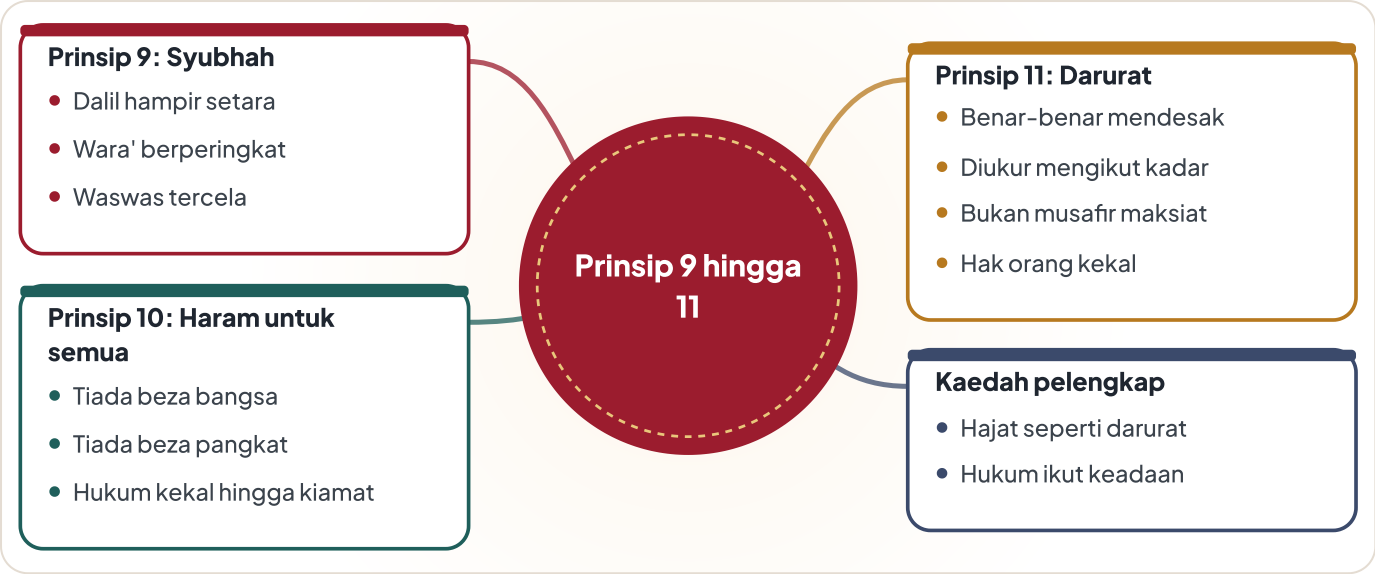
1. Kes A: Pekerja kilang di luar negara mendakwa tiada makanan halal langsung di tempatnya bekerja.
2. Kes B: Peserta kem motivasi mahu makan sosej yang tidak pasti status halalnya kerana "bosan makan roti".
3. Kes C: Mangsa banjir terperangkap dua hari tanpa bekalan, dan hanya ada makanan dalam tin milik jiran.
4. Kes D: Seorang pelajar enggan membeli kuih di gerai Muslim kerana penjualnya tidak bertudung.

8.4 Rumusan Visual: Sebelas Prinsip dalam Satu Pandangan

Bab ini melengkapkan perbincangan tentang kesemua sebelas prinsip halal dan haram yang dikemukakan oleh al-Qaradawi. Jadual berikut menghimpunkan semuanya untuk ulang kaji. Perhatikan aliran prinsip-prinsip ini: ia bermula dengan hukum asal yang luas, kemudian mengetatkan urusan haram, dan akhirnya membuka ruang rahmat ketika darurat.

Jadual · Sebelas prinsip halal dan haram al-Qaradawi

No.	Prinsip	Maksud ringkas	Bab
1	الأصل في الأشياء الإباحة	Hukum asal sesuatu ialah harus	6
2	التحليل والتحريم حق الله وحده	Hak menghalalkan dan mengharamkan milik Allah	6
3	تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك بالله	Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram bergandingan dengan syirik	6
4	التحريم يتبع الخبث والضرر	Pengharaman mengikut keburukan dan mudarat	6
5	في الحلال ما يغني عن الحرام	Yang halal sudah mencukupi	7
6	ما أدى إلى الحرام فهو حرام	Jalan kepada haram juga haram	7
7	التحايل على الحرام حرام	Helah untuk melakukan yang haram juga haram	7
8	النية الحسنة لا تبرر الحرام	Niat baik tidak menghalalkan haram	7
9	اتقاء الشبهات	Menjauhi syubhah	8
10	لا محاباة ولا تفرقة في المحرمات	Haram untuk semua tanpa pilih kasih	8
11	الضرورات تبيح المحظورات	Darurat mengharuskan yang dilarang	8



Peta minda Bab 8

Ringkasan Bab 8

- Prinsip 9: menjauhi syubhah ialah sebahagian daripada wara' dan satu bentuk sadd al-dhara'i', berdasarkan hadis al-Nu'man bin Basyir RA.
- Syubhah lahir apabila dalil halal dan haram hampir setara; semakin hampir kepada haram, semakin kuat tuntutan menjauhinya.
- Wara' berbeza daripada waswas: menolak makanan halal kerana pembawanya bukan Islam ialah waswas yang tercela.
- Prinsip 10: haram bersifat menyeluruh; tiada pengecualian kerana bangsa, warna kulit, pangkat atau agama pihak yang berurusan.
- Hukum boleh berbeza kerana keadaan yang ditetapkan syarak, seperti sakit atau haid, bukan kerana pangkat atau pilih kasih.
- Prinsip 11: darurat mengharuskan yang dilarang dengan syarat ia benar-benar mendesak, tiada pilihan halal serta pelakunya memenuhi syarat untuk mendapat rukhsah.
- Apa yang diharuskan kerana darurat diukur mengikut keperluan sebenar; pada asalnya sekadar menyambung nyawa (sadd al-ramaq), dan darurat tidak membatalkan hak orang lain.
- Hajat diletakkan pada kedudukan darurat, sama ada umum atau khusus, seperti keharusan akad sewa.

Uji Kefahaman

1 Menurut al-Qaradawi, salah satu punca syubhah ialah:

(A) Hukum perkara itu jelas dalam al-Quran
(B) Keraguan sama ada nas terpakai pada kes tertentu
(C) Ijmak ulama tentang keharamannya
(D) Perkara itu dijual oleh orang bukan Islam

2 Menurut al-Majmu', enggan makan makanan halal kerana ia dibawa oleh orang bukan Islam dikira sebagai:

(A) Wara' yang disukai
(B) Ihtiyat yang wajib
(C) Sunat yang dituntut
(D) Waswas dan sikap melampau yang tercela

3 Hadis "sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri" menjadi dalil kepada prinsip:

(A) Haram untuk semua tanpa pilih kasih
(B) Darurat mengharuskan yang dilarang
(C) Menjauhi syubhah
(D) Hukum asal sesuatu ialah harus

4 Mengapa ukuran makanan jijik (khaba'ith) tidak dirujuk kepada cita rasa setiap lapisan masyarakat?

(A) Kerana cita rasa golongan kaya lebih tepat
(B) Kerana khaba'ith hanya untuk orang Arab
(C) Kerana hukum halal haram akan berbeza-beza dan menjadi kucar-kacir
(D) Kerana semua makanan pada asalnya haram

5 Kaedah ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها bermaksud:

(A) Darurat menghalalkan semua perkara
(B) Orang terdesak boleh makan sehingga kenyang
(C) Apa yang diharuskan kerana darurat diukur mengikut kadarnya
(D) Hajat lebih tinggi daripada darurat

6 Yang manakah BUKAN syarat darurat menurut dawabit yang dipelajari?

(A) Sekadar berasa lapar yang kuat
(B) Kebimbangan terhadap bahaya berasaskan keadaan semasa
(C) Tiada jalan lain untuk menolaknya
(D) Dibimbangi berlaku kematian

7 Seorang yang kebuluran memakan buah di kebun orang tanpa keizinan. Apakah hukumnya?

(A) Haram secara mutlak
(B) Harus tanpa sebarang tanggungan
(C) Wajib dikenakan hukuman hudud
(D) Harus, tetapi wajib membayar nilainya

8 Keharusan akad sewa (ijarah) walaupun menyalahi qiyas asal ialah contoh kaedah:

(A) Darurat diukur mengikut kadarnya
(B) Hajat diletakkan pada kedudukan darurat
(C) Menjauhi syubhah
(D) Haram untuk semua

Soalan Struktur / KBAT

1. Bezakan antara wara' dengan waswas berdasarkan dawabit dalam al-Majmu'. Berikan dua contoh bagi setiap satu dalam konteks pembelian makanan di Malaysia.
2. Huraikan maksud Prinsip 10 al-Qaradawi dan jelaskan mengapa perbezaan hukum antara orang sakit dengan orang sihat tidak bercanggah dengan prinsip tersebut.
3. Sebuah syarikat pengeluar makanan mendakwa ia "terpaksa" menggunakan bahan tidak halal kerana bekalan halal mahal. Nilaikan dakwaan ini dengan menggunakan syarat dan dawabit darurat yang dipelajari.

NOTA RUJUKAN BAB 8

1. Surah al-An'am (6): 119.
2. al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 43.
3. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 43.
4. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 43.
5. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 44.
6. 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 109.
7. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 109–110.
8. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 417–418.
9. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 418.
10. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 419.
11. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 419.
12. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 418.
13. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 109.
14. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 44.
15. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 44.
16. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 44.
17. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 45.
18. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 46.
19. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 46.
20. Muslim, *Sahih Muslim*, j. 3, hlm. 1315, no. hadis 1688.
21. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 45.
22. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 45.
23. Surah al-Nisa' (4): 105.
24. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 28.
25. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 4, hlm. 263.
26. al-Ghazali, *al-Mustasfa*, hlm. 242.
27. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 44.
28. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 48.
29. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 48.
30. Surah al-Ma'idah (5): 3.
31. Surah al-An'am (6): 145.
32. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 48.
33. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 48.
34. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 48.
35. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 48–49.
36. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 49.
37. Surah al-Baqarah (2): 185.
38. al-Zarkasyi, *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 317.
39. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 6, hlm. 302.
40. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 6, hlm. 158–159.
41. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 6, hlm. 158.
42. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 43–44.
43. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 6, hlm. 160.
44. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 45.
45. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 45.
46. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 45.
47. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 54.
48. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 53.
49. al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 88.
50. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 88.
51. *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 317.
52. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 28, hlm. 262.
53. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 28, hlm. 263.
54. al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, j. 2, hlm. 116.
55. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 84.
56. *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 317.
57. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 6, hlm. 159.
58. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 6, hlm. 160.

BAB

09

Al-Ihtiyat (Sikap Berhati-hati) dalam Islam

الاحتياط في الإسلام

Hasil Pembelajaran

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Mentakrifkan al-ihtiyat dari sudut bahasa dan istilah serta membezakannya daripada wara' dan waswas.
2. Menjelaskan dalil al-Quran dan hadis yang menjadi asas sikap berhati-hati dalam perkara syubhah.
3. Menghuraikan kaedah fiqh yang dibina atas ihtiyat berserta pengecualian yang disebut oleh ulama.
4. Mengaplikasikan ihtiyat secara seimbang dalam kes industri halal, tanpa terjerumus ke dalam waswas atau mengharamkan yang halal.

Situasi: Sos Baharu di Kafe Kampus

Aiman bekerja separuh masa di kafe kampus. Pagi ini pembekal menghantar sos cendawan jenama baharu. Labelnya ditulis dalam bahasa asing dan tiada logo halal yang dikenali. Rakan sekerjanya, Kak Ida, berkata, 'Guna sajalah, rasanya sama.' Seorang lagi, Hakim, lebih tegas: 'Buang semua sos dalam stor, termasuk yang lama. Mana tahu sudah tercemar!' Aiman serba salah. Dia mahu menjaga kepercayaan pelanggan, tetapi tidak mahu membazir tanpa sebab. Mana satu sikap berhati-hati yang betul? Adakah membuang semua sos itu ihtiyat, atau sudah melampau? Bab ini akan membantu anda menjawabnya.

9.1 Mengenali al-Ihtiyat: Takrif dan Kedudukannya

Perkataan ihtiyat sering kita dengar dalam perbincangan halal, misalnya 'ambil jalan ihtiyat' atau 'lebih baik berhati-hati'. Apakah maksudnya yang tepat? Dari sudut bahasa, ihtiyat mempunyai beberapa makna: mengambil jalan yang paling teguh dan paling dipercayai, bersikap waspada, serta menjaga diri daripada kesilapan [1]. Para fuqaha juga menggunakan istilah ihtiyat dengan makna yang sama [2]. Jadi, ihtiyat dalam fiqh bukan istilah asing. Ia ialah sikap memilih jalan yang lebih selamat apabila seseorang tidak pasti.

PETIKAN KITAB

من معاني الاحتياط لغة: الأخذ في الأمور بالأحزم والأوثق، وبمعنى المحاذرة، ومنه القول السائر: أوسط الرأي الاحتياط، وبمعنى الاحتراز من الخطأ واتقائه

Maksudnya: Antara makna ihtiyat dari sudut bahasa: mengambil jalan yang paling tegas dan paling dipercayai dalam sesuatu urusan; berwaspada (seperti kata-kata yang masyhur: pendapat yang paling seimbang ialah berhati-hati); dan menjaga diri daripada kesilapan serta mengelakkannya.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, j. 2, hlm. 100.

Ihtiyat berkait rapat dengan wara'. Wara' ditakrifkan sebagai menjauhi perkara syubhah kerana takut terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan [3]. Syubhah pula ialah perkara yang status halal atau haramnya tidak jelas,

sebagaimana dibincangkan dalam Bab 5. Ringkasnya, wara' ialah ihtiyat yang bersifat sunat. Ibn 'Abd al-Salam menjelaskannya di bawah.

Dua jenis ihtiyat menurut Ibn 'Abd al-Salam

Ibn 'Abd al-Salam dalam kitab Qawa'id al-Ahkam menyatakan bahawa syarak berhati-hati dalam menolak kerosakan yang makruh dan haram, sebagaimana ia berhati-hati dalam meraih kebaikan yang sunat dan wajib. Beliau membahagikan ihtiyat kepada dua jenis [4]. Jenis pertama ialah ihtiyat yang disunatkan, dan inilah yang disebut wara'. Contohnya, keluar daripada khilaf ulama apabila hujah kedua-dua pihak hampir setara [5]. Jenis kedua pula wajib [6]. Menurut beliau, apabila sesuatu kerosakan berkisar antara makruh dan haram, ihtiyat bermaksud menganggapnya haram [7].

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Ciri-ciri ihtiyat menurut kitab fiqh**

1. والاحتياط ضربان: أحدهما: ما يندب إليه، ويعبر عنه بالورع

   Ihtiyat ada dua jenis. Jenis pertama ialah yang dianjurkan (sunat), dan ia disebut wara'. [4]

2. وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم فالاحتياط حملها على التحريم

   Apabila kerosakan berlegar antara makruh dan haram, ihtiyat ialah menganggapnya haram. [7]

3. ليس كل ما كان أحوط يجب، بل إنما هو فيما ثبت وجوبه من قبل

   Tidak semua yang 'lebih selamat' itu wajib; ihtiyat hanya wajib dalam perkara yang kewajipannya sudah sabit lebih dahulu. [8]

4. Ihtiyat ialah salah satu cara untuk menghilangkan kekeliruan. Cara lain ialah taharri (usaha mencari yang paling tepat), qarinah, istishab dan undian (qur'ah). [9]

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Banyak hukum fiqh disabitkan semata-mata atas dasar ihtiyat. Contohnya, seseorang terlupa menunaikan solat Zohor dan Asar pada dua hari yang berbeza, dan tidak tahu solat yang manakah lebih dahulu tertinggal. Menurut salah satu kemungkinan yang disebut, dia solat Zohor, kemudian Asar, kemudian Zohor sekali lagi, dan pendorong hukum ini ialah ihtiyat [10].

CONTOH APLIKASI **Contoh: Mengenal ihtiyat dalam kehidupan pelajar**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Sarah ragu-ragu sama ada coklat import di kedai koperasi halal atau tidak. Ada jenama tempatan berlogo halal di rak sebelah, lalu dia memilih jenama tempatan.	**Terpuji (wara'), tetapi bukan wajib.** Menjauhi syubhah kerana takut terjatuh ke dalam haram ialah wara', iaitu ihtiyat jenis sunat [3] [4].
2	Faiz pernah terlupa solat Zohor dan Asar pada dua hari yang berbeza, dan tidak pasti mana yang terdahulu.	**Menurut salah satu kemungkinan yang disebut: qada Zohor, Asar, kemudian Zohor sekali lagi.** Hukum ini disabitkan atas dorongan ihtiyat [10].
3	Seorang pelajar berpendapat bahawa dia wajib mengulang setiap solat 'untuk lebih selamat' walaupun tiada sebab yang jelas.	**Tidak wajib; ini bukan ihtiyat yang dituntut.** Tidak semua yang 'lebih selamat' itu wajib; ihtiyat hanya wajib dalam perkara yang kewajipannya sudah sabit [8].

9.2 Dalil al-Ihtiyat: Menjauhi Syubhah

Al-Qaradawi menjadikan sikap ini Prinsip 9 dalam halal dan haram (dihuraikan dalam Bab 8), iaitu menjauhi syubhah kerana takut terjatuh ke dalam haram. Beliau memulakan huraian dengan rahmat Allah. Allah tidak membiarkan manusia dalam kekeliruan, sebaliknya menerangkan apa yang diharamkan [11]. Perkara halal yang jelas tidak salah dilakukan. Perkara haram yang jelas pula tidak ada rukhsah (kelonggaran) untuk melakukannya, selagi seseorang mukalaf tidak berada dalam situasi darurat [12].

FIRMAN ALLAH

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ...

Maksudnya: ... padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkanNya atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya ...

Surah al-An'am (6): 119.

Antara perkara yang jelas halal dengan perkara yang jelas haram, terdapat kawasan syubhah. Menurut al-Qaradawi, di kawasan ini status halal dan haram menjadi kabur bagi sebahagian orang. Puncanya sama ada dalil itu sendiri kurang jelas bagi mereka, atau mereka keliru tentang cara mengaitkan nas dengan sesuatu kes atau benda tertentu [13]. Contohnya, nas tentang pengharaman babi itu jelas. Namun, seorang pembeli mungkin keliru apabila melihat istilah seperti 'emulsifier' pada label, kerana dia tidak tahu sumbernya.

PRINSIP AL-QARADAWI

وقد جعل الإسلام من الورع أن يتجنب المسلم هذه الشبهات، حتى لا يجره الوقوع فيها إلى مواقعة الحرام الصرف

Antara wara' yang dijadikan Islam ialah seorang Muslim menjauhi perkara-perkara syubhah ini, supaya terjebak di dalamnya tidak menyeretnya kepada perbuatan haram yang tulen.

Prinsip 9 al-Qaradawi berjudul 'Menjauhi syubhah kerana takut terjatuh ke dalam haram'. Beliau turut menyifatkan sikap ini sebagai satu bentuk didikan yang berpandangan jauh dan memahami hakikat kehidupan manusia [14].

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 43.

Asas prinsip ini ialah hadis al-Nu'man bin Basyir RA. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang bermain-main dengan syubhah seperti penggembala yang membiarkan ternakannya meragut di sekeliling kawasan larangan (hima). Lama-kelamaan, ternakan itu mudah memasuki kawasan tersebut. Kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkan-Nya [15].

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ»

Maksudnya: Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhah yang tidak diketahui oleh ramai manusia. Sesiapa yang menjaga diri daripada perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan maruahnya. Sesiapa yang terjatuh ke dalam syubhah, dia seperti penggembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan, hampir-hampir sahaja dia memasukinya.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 1, hlm. 20, no. hadis 52.

Hadis kedua lebih ringkas dan mudah diamalkan. Al-Hasan bin 'Ali RA meriwayatkan pesanan Nabi SAW supaya meninggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Al-Tirmidhi menilai hadis ini sahih [16]. Ibn 'Abd al-Salam menjadikan kedua-dua hadis ini sebagai dabit (garis panduan) bagi ihtiyat jenis sunat [17].

HADIS · RIWAYAT AL-TIRMIDHI

«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ»

Maksudnya: Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu, kerana kejujuran itu membawa ketenangan dan dusta itu membawa keraguan.

al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, j. 4, hlm. 668, no. hadis 2518.

Dalam ilmu usul fiqh pula, ihtiyat digunakan ketika dua dalil bertembung. Dalam perbahasan pertembungan dalil, ulama usul menyebut bahawa dalil yang membawa hukum haram didahulukan berbanding dalil lain kerana berpegang pada ihtiyat [18]. Al-Zarkasyi dalam al-Bahr al-Muhit menghuraikan pendapat al-Syafi'i yang mendahulukan dalil yang lebih berhati-hati. Beliau menyebut contoh dua ayat, satu menghalalkan dan satu lagi mengharamkan, dan dalam keadaan itu tiada jalan lain selain berpegang dengan ihtiyat [19].

CONTOH APLIKASI **Contoh: Hadis syubhah dalam kehidupan harian**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Nadia melihat minuman tenaga baharu yang mengandungi 'perisa semula jadi', tetapi tiada logo halal dan maklumat sumbernya tidak jelas.	**Lebih baik ditinggalkan dan memilih yang jelas halal.** Ini perkara syubhah; menjauhinya ialah wara' supaya tidak terjatuh ke dalam haram [20] [15].
2	Hafiz memperoleh dua jawapan yang berbeza daripada dua orang agamawan tentang sejenis produk. Kedua-dua pihak akhirnya menasihatinya agar mengambil langkah berhati-hati.	**Dia mengikut nasihat ihtiyat tersebut.** Al-Ghazali menyebut, jika dua mufti bersepakat menyuruh ihtiyat, orang awam hendaklah melakukannya [21].
3	Selepas menutup gerai, Kak Ani mendapati RM10 lebihan bayaran seorang pelanggan telah bercampur dengan wang jualannya dalam laci, dan tidak dapat dibezakan lagi.	**Asingkan RM10 itu dan usahakan untuk mengenal pasti pelanggannya. Pulangkan wang itu jika pemiliknya dikenal pasti. Jika tiada harapan untuk mengenal pasti pemiliknya, sedekahkan bagi pihaknya. Baki wang jualan boleh digunakan.** Fatwa Ibn al-Salah yang disebut oleh al-Suyuti: kadar yang haram diasingkan untuk pemiliknya, dan bakinya boleh digunakan [22].

9.3 Kaedah Fiqh yang Dibina atas al-Ihtiyat

Ulama tidak membiarkan ihtiyat sebagai perasaan semata-mata. Mereka menyusunnya dalam bentuk kaedah fiqh, lengkap dengan contoh dan pengecualian. Para fuqaha menghimpunkan kaedah-kaedah yang dibina atas ihtiyat dalam kitab qawa'id fiqhiyyah (kitab kaedah fiqh), antaranya kaedah mendahulukan haram apabila halal dan haram berhimpun [23]. Bahagian ini membincangkan tiga kaedah utama.

Kaedah 1: Apabila halal dan haram berhimpun, haram mengatasi halal

KAEDAH FIQH

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Apabila halal dan haram berhimpun (dalam satu perkara), maka haram mengatasi halal.

Al-Fiqh al-Manhaji menerangkannya dengan mudah: jika ada dua perkara pada sesuatu benda, satu menuntut ia halal dan satu lagi menuntut ia haram, yang haram didahulukan sebagai ihtiyat dalam agama [24].

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 105.

PETIKAN KITAB

قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم. وذلك أولى من عكسه

Maksudnya: Para imam berkata: Pengharaman lebih diutamakan kerana ia bermaksud meninggalkan perkara harus demi menjauhi perkara haram. Itu lebih utama daripada sebaliknya.

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 106.

Logik kaedah ini mudah. Jika kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal, kita hanya terlepas satu perkara harus. Sebaliknya, jika kita mengambil sesuatu yang sebenarnya haram, kita sudah melakukan dosa. Al-Suyuti memberi contoh yang dekat dengan bidang halal. Jika daging sembelihan tidak dapat dibezakan daripada bangkai, atau bekas air tidak dapat dibezakan daripada bekas air kencing, seseorang tidak boleh mengambil mana-mana

daripadanya walaupun dengan ijtihad, selagi bilangan bekas itu tidak banyak [25]. Begitu juga jika seorang Muslim dan seorang Majusi bersama-sama menyembelih seekor binatang, sembelihan itu tidak halal [26].

Namun, kaedah ini tidak mutlak. Al-Suyuti sendiri menyatakan bahawa ada cabang hukum yang terkeluar daripadanya [27]. Al-Zarkasyi pula menjelaskan bahawa bahan haram itu ada dua keadaan: sudah larut dan hilang (istihlak), atau belum. Jika sudah hilang dalam benda lain, ia biasanya tidak memberi kesan [28]. Pengecualian ini perlu dibaca bersama perincian najis dalam bahan cecair dalam Bahagian 9.5. Pengecualian lain: berurusan dengan orang yang kebanyakan hartanya haram tidak diharamkan menurut pendapat al-asah jika harta haram itu tidak dikenal pasti, tetapi hukumnya makruh [29].

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK

Pengecualian kaedah 'haram mengatasi halal' menurut al-Suyuti dan al-Zarkasyi

1. ومنها: أن يكون الحرام مستهلكا أو قريبا منه

   Bahan haram yang sudah larut dan hilang (mustahlak) atau hampir hilang dalam benda lain. [30]

2. معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح، لكن يكره

   Berurusan dengan orang yang kebanyakan hartanya haram, jika tidak dikenal pasti yang haram: tidak haram, tetapi makruh. [29]

3. لو اعتلفت الشاة علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها، ولكن تركه أورع

   Kambing yang diberi makan makanan ternakan yang haram (contohnya yang diperoleh secara haram): susu dan dagingnya tidak haram, tetapi meninggalkannya lebih wara' (al-Nawawi memetiknya daripada al-Ghazali). [31]

4. ولو اختلط في البلد حرام لا ينحصر. لم يحرم الشراء منه، بل يجوز الأخذ منه، إلا أن يقترن به علامة على أنه من الحرام

   Jika barang haram yang tidak terhad bercampur dalam sesebuah bandar, membeli di situ tidak haram, malah harus mengambil daripadanya, kecuali ada tanda bahawa barang itu daripada yang haram (kata al-Ghazali dalam al-Ihya', seperti dipetik oleh al-Suyuti). [32]

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Sebahagian pihak menyangka bahawa ungkapan 'apabila halal dan haram berhimpun, haram mengatasi halal' merupakan sebuah hadis. Al-Suyuti memetik kata al-Hafiz al-'Iraqi bahawa ungkapan itu tiada asalnya sebagai hadis [33]. Namun, Ibn al-Subki menegaskan bahawa kaedah itu sendiri betul [34]. Khalifah 'Uthman RA juga pernah berkata tentang satu masalah yang dua ayat seolah-olah memberi hukum berbeza: 'Satu ayat menghalalkannya dan satu ayat mengharamkannya, dan pengharaman lebih kami sukai' [35].

Kaedah 2: Keluar daripada khilaf ulama dihukumkan sunat

KAEDAH FIQH

الخروج من الخلاف مستحب

Keluar daripada khilaf (perbezaan pendapat ulama) dihukumkan sunat.

Al-Zarkasyi menjelaskan caranya: menjauhi perkara yang diperselisihkan pengharamannya, dan melakukan perkara yang diperselisihkan kewajipannya [36].

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 136.

Al-Suyuti memberi contoh menggosok anggota ketika bersuci dan menyapu seluruh kepala ketika berwuduk, kerana ada ulama yang mewajibkannya [37]. Ibn al-Subki menerangkan mengapa amalan ini dikira lebih baik. Sebabnya bukan kerana ada sunnah khusus, tetapi kerana ia termasuk dalam ihtiyat dan menjaga agama, yang memang dituntut oleh syarak secara umum [38]. Namun, al-Suyuti meletakkan tiga syarat. Butir keempat di bawah ialah dabit tambahan yang dipetik oleh al-Zarkasyi daripada Ibn 'Abd al-Salam.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Syarat menjaga khilaf (al-Suyuti) dan satu dabit tambahan**

1. أحدها: أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر

   Menjaga satu khilaf tidak membawa kita kepada khilaf yang lain.[39]

2. الثاني: أن لا يخالف سنة ثابتة

   Tidak menyalahi sunnah yang sabit.[40]

3. الثالث: أن يقوى مدركه، بحيث لا يعد هفوة

   Pendapat yang berbeza itu mempunyai sandaran yang kuat, sehingga ia tidak dianggap sebagai satu kesilapan.[41]

4. والضابط أن مأخذ الخلاف، إن كان في غاية الضعف، فلا نظر إليه

   Jika sumber khilaf itu terlalu lemah, ia tidak perlu diambil kira (Ibn 'Abd al-Salam, seperti dipetik oleh al-Zarkasyi).[42]

Kaedah 3: Menolak kerosakan didahulukan atas meraih kebaikan

KAEDAH FIQH

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Menolak kerosakan lebih utama daripada meraih kebaikan.

Apabila kerosakan dan kebaikan bertembung, menolak kerosakan didahulukan pada kebiasaannya, kerana syarak lebih menitikberatkan larangan berbanding suruhan[43]. Perkataan 'pada kebiasaannya' penting: kadangkala kebaikan diutamakan apabila ia mengatasi kerosakan itu[44].

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 87.

Jadual · **Jadual 9.1: Tiga kaedah ihtiyat secara ringkas**

Kaedah	Maksud mudah	Contoh	Pengecualian
Haram mengatasi halal	Jika bercampur dan tidak dapat dibezakan, tinggalkan	Ayam sembelihan bercampur bangkai	Bahan haram yang sudah hilang (istihlak); haram tidak terhad dalam bandar
Keluar daripada khilaf	Pilih amalan yang disepakati	Menyapu seluruh kepala ketika wuduk	Hujah pihak lain terlalu lemah atau menyalahi sunnah
Tolak kerosakan dahulu	Elak mudarat walaupun terlepas manfaat	Tidak berkumur bersungguh-sungguh ketika berpuasa	Kebaikan yang mengatasi kerosakan

CONTOH APLIKASI **Contoh: Kaedah ihtiyat di dapur dan di pasar**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Di dapur kafe, ayam daripada pembekal bersijil halal tercampur dengan ayam daripada pembekal yang tidak diketahui cara sembelihannya. Kedua-duanya tiada label.	**Kesemua ayam itu tidak boleh digunakan.** Daging yang belum dipastikan sembelihannya kekal tidak halal[45]; apabila ia bercampur dengan sembelihan tanpa dapat dibezakan, tiada yang boleh diambil walaupun dengan ijtihad[25].
2	Zul membeli barang dapur di pasar raya besar di Kuala Lumpur yang mungkin menjual sebahagian barang tidak halal.	**Harus membeli barang yang tiada tanda haram.** Menurut al-Ghazali dalam al-Ihya', sebagaimana dinukil al-Suyuti, haram yang bercampur dengan halal di sebuah bandar dan tidak dapat dihitung kadarnya tidak mengharamkan pembelian, kecuali ada tanda haram pada barang itu[32].

3	Amir ditawarkan kerja separuh masa sebagai pembantu stor di syarikat yang sebahagian pendapatannya daripada sumber haram. Tugasnya sendiri tidak melibatkan perkara haram, tetapi gajinya tidak dapat dikenal pasti daripada sumber mana.	**Makruh, tidak haram.** Ijarah (upah kerja) termasuk urusan [46] yang makruh dilakukan dengan pihak yang hartanya bercampur halal dan haram [47]; ia tidak haram menurut pendapat al-asah [29].
4	Seorang peniaga mahu memasukkan ramuan murah yang statusnya diragui untuk meningkatkan keuntungan.	**Hendaklah ditinggalkan.** Menolak kerosakan didahulukan atas meraih kebaikan [43].

9.4 Batas al-Ihtiyat: Bukan Waswas, Bukan Mengharamkan yang Halal

Ihtiyat ada batasnya. Tanpa batas, ia boleh bertukar menjadi waswas, iaitu keraguan yang berulang-ulang tanpa sebab yang munasabah. Ia juga boleh bertukar menjadi sikap mengharamkan perkara halal. Sikap ini dicela keras dalam Prinsip 3 al-Qaradawi. Beliau menulis bahawa Islam mengecam golongan yang mengharamkan dengan lebih keras dan lebih tegas [48]. Rasulullah SAW sendiri bersabda tiga kali bahawa binasalah golongan al-mutanatti'un, iaitu orang yang melampau dan berlebih-lebihan [49].

☆ FIRMAN ALLAH

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ...

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu) ...

Surah al-Ma'idah (5): 87.

Pegang kepada yakin, bukan kepada sangkaan

KAEDAH FIQH

اليقين لا يزال بالشك

Keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan.

Kaedah ini menjadi pengimbang kepada ihtiyat. Sesuatu yang asalnya suci kekal suci sehingga ada keyakinan bahawa ia bernajis.

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 50.

Dalam mazhab Syafi'i, harus menggunakan barang yang asalnya suci walaupun kebiasaannya terdedah kepada najis. Contohnya, bekas dan pakaian orang bukan Islam, pakaian kanak-kanak dan tukang sembelih, serta lumpur jalan raya [50]. Barang itu hanya wajib dijauhi apabila seseorang yakin bahawa ia terkena najis [51]. Al-Khatib al-Syirbini menambah bahawa bekas Ahli Kitab sama hukumnya dengan bekas orang Islam [52], tetapi makruh digunakan kerana mereka tidak berhati-hati dengan najis [53].

🕮 PETIKAN KITAB

لكن ذكر الخطابي في الإعلام أن تركه ليس من الورع بل وسواس

Maksudnya: Tetapi al-Khattabi menyatakan dalam kitab al-I'lam bahawa meninggalkannya (dalam keadaan ini) bukan termasuk wara', sebaliknya waswas.

al-Zarkasyi, al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, j. 1, hlm. 127.

Petikan al-Zarkasyi di atas berkenaan seorang lelaki yang mahramnya bercampur dengan wanita sebuah kampung yang besar. Lelaki itu tetap boleh berkahwin dengan wanita kampung tersebut selagi wanita yang dipilih tidak dikenal pasti sebagai mahramnya. Menurut al-Khattabi, menjauhi mereka semua bukan lagi wara', tetapi waswas [54].

Al-Nawawi juga menolak tanggapan orang awam bahawa harta yang bercampur dengan harta orang lain menjadi haram keseluruhannya. Kata beliau, tanggapan itu batil dan tiada asasnya [55].

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

«إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا، فَقَالَ: سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ» قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ

Maksudnya: Ada orang membawa daging kepada kami, dan kami tidak tahu sama ada nama Allah disebut ketika menyembelihnya atau tidak. Baginda bersabda: Kamu sebutlah nama Allah padanya, dan makanlah. 'Aisyah berkata: Mereka itu baru sahaja meninggalkan kekufuran.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 7, hlm. 92, no. hadis 5507.

Hadis ini menunjukkan bahawa daging yang dibawa oleh orang Islam, walaupun mereka baru memeluk Islam, tidak perlu dipersoalkan secara berlebih-lebihan. Hal ini berbeza daripada keadaan yang benar-benar meragukan. Contohnya, jika seorang saksi adil berkata daging itu disembelih oleh orang Majusi dan seorang lagi berkata ia disembelih oleh orang Islam, daging itu tidak halal. Sebabnya, hukum asal daging haiwan yang memerlukan sembelihan ialah haram sehingga dipastikan sembelihannya sah [56] [45].



Cuai
Mengambil apa sahaja walaupun jelas ada tanda haram atau syubhah yang kuat.

Ihtiyat seimbang
Menjauhi syubhah yang ada asas; berpegang pada yakin bagi perkara yang asalnya halal atau suci.

Waswas
Ragu tanpa tanda, seperti enggan memakai cawan kafe kerana 'mungkin' bernajis.

Mengharamkan yang halal
Melarang orang lain daripada perkara yang dihalalkan Allah atas nama berhati-hati.

Rajah 9.1: Di mana kedudukan ihtiyat?

INGAT!

Ingat! Ihtiyat hanya wajib pada perkara yang kewajipannya sudah sabit, bukan pada setiap kemungkinan yang terlintas di fikiran [8]. Jangan pula memaksa orang lain mengikut wara' peribadi anda seolah-olah ia hukum wajib.

CONTOH APLIKASI **Contoh: Ihtiyat atau waswas?**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Mira enggan minum dengan cawan kafeteria awam kerana cawan itu mungkin pernah digunakan oleh orang bukan Islam.	**Harus menggunakannya; keengganan tanpa tanda najis ialah sikap berlebihan.** Barang yang asalnya suci boleh digunakan walaupun kebiasaannya terdedah kepada najis, selagi tidak yakin ia bernajis [50] [51].
2	Ali membeli daging lembu di gerai milik peniaga Islam di pasar tani berdekatan.	**Halal dimakan tanpa perlu menyoal cara sembelihan.** Nabi SAW menyuruh mereka menyebut nama Allah dan makan daging yang dibawa oleh orang Islam [57].
3	Duit gaji Syafiq tercampur dengan duit kawan serumah dalam satu sampul. Kawannya berkata semua duit itu kini 'syubhah'.	**Tidak haram; asingkan kadar milik masing-masing.** Al-Nawawi menyatakan tanggapan orang awam bahawa harta bercampur menjadi haram itu batil [55].
4	Seorang pelajar mengharamkan semua makanan berlogo halal di kampus kerana katanya 'tidak ada yang benar-benar pasti'.	**Sikap ini tercela kerana mengharamkan yang halal.** Allah melarang mengharamkan perkara baik yang dihalalkan-Nya [58], dan al-Qaradawi menegaskan Islam lebih keras terhadap golongan yang mengharamkan [48].

9.5 Aplikasi al-Ihtiyat dalam Industri Halal

Dalam industri halal, ihtiyat bukan sekadar sikap peribadi. Ia menjadi prosedur kerja: menyemak bahan mentah, memilih pembekal, mengasingkan talian pengeluaran dan membersihkan peralatan. Setiap langkah ini boleh dikaitkan dengan kaedah yang telah kita pelajari. Misalnya, syarak berhati-hati dalam menolak kerosakan yang haram [4], dan apabila halal dan haram bercampur tanpa dapat dibezakan, haram mengatasi halal [59].

Ambil contoh daging. Kehalalan memakan daging haiwan yang memerlukan sembelihan bergantung pada kepastian sembelihan syarie [45]. Oleh itu, daging import daripada sumber yang tidak jelas perlu disahkan dahulu. Bagi bahan cecair pula, al-Zarkasyi memasukkan najis yang jatuh ke dalam cecair (selain air) dalam kumpulan perkara yang hukum haramnya mengatasi hukum halal, walaupun cecair itu banyak dan tidak berubah [60]. Inilah antara asas mengapa minyak menggoreng atau sos tidak boleh dikongsi dengan produk tidak halal yang bernajis.

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا

Maksudnya: Jika kamu menjumpai bekas lain selain bekas mereka, janganlah kamu makan di dalamnya. Jika kamu tidak menjumpainya, basuhlah bekas itu, kemudian makanlah di dalamnya.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 7, hlm. 88, no. hadis 5488.

Hadis Abu Tha'labah al-Khusyani RA ini menunjukkan dua tahap ihtiyat. Pada tahap pertama, utamakan bekas lain jika ada. Pada tahap kedua, jika terpaksa menggunakan bekas mereka, basuh dahulu [61]. Dalam bahasa industri, ini sama dengan mengutamakan peralatan khusus untuk produk halal dan membersihkan peralatan terpakai sebelum digunakan.

1 Semak bahan mentah
Kenal pasti sumber setiap ramuan, terutama daging, lemak, gelatin dan perisa.

2 Sahkan pembekal
Dapatkan bukti sembelihan dan sijil halal yang sah; tolak sumber yang laporannya bercanggah.

3 Asingkan talian
Jangan kongsi cecair seperti minyak atau sos dengan produk tidak halal.

4 Bersihkan peralatan
Utamakan peralatan khusus; basuh peralatan terpakai sebelum digunakan.

5 Pantau dan rekod
Semak semula apabila pembekal atau ramuan bertukar, dan simpan rekod untuk pensijilan.

Rajah 9.2: Langkah ihtiyat dalam rantaian pengeluaran halal

Ramuan baharu
Lemak import tanpa maklumat sumber: tangguhkan penggunaan sehingga dokumen diperoleh.

Talian penggorengan
Minyak yang pernah menggoreng produk babi tidak boleh digunakan untuk produk halal.

Rumah sembelih
Sembelihan bersama Muslim dan Majusi (bukan Ahli Kitab) tidak halal.

Pensijilan
Pembekal bersijil halal mengurangkan syubhah dan memudahkan semakan pengguna.

Kad aplikasi ihtiyat

CONTOH APLIKASI **Contoh: Keputusan ihtiyat di kilang dan restoran**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Sebuah kilang sosej menerima dua laporan daripada dua orang yang adil (dipercayai): seorang mengatakan daging import itu disembelih oleh Muslim, seorang lagi mengatakan ia disembelih oleh Majusi.	**Tidak boleh digunakan sehingga disahkan.** Apabila dua laporan bercanggah tentang sembelihan, daging itu kekal tidak halal kerana kesahan sembelihannya belum dapat dipastikan [56].

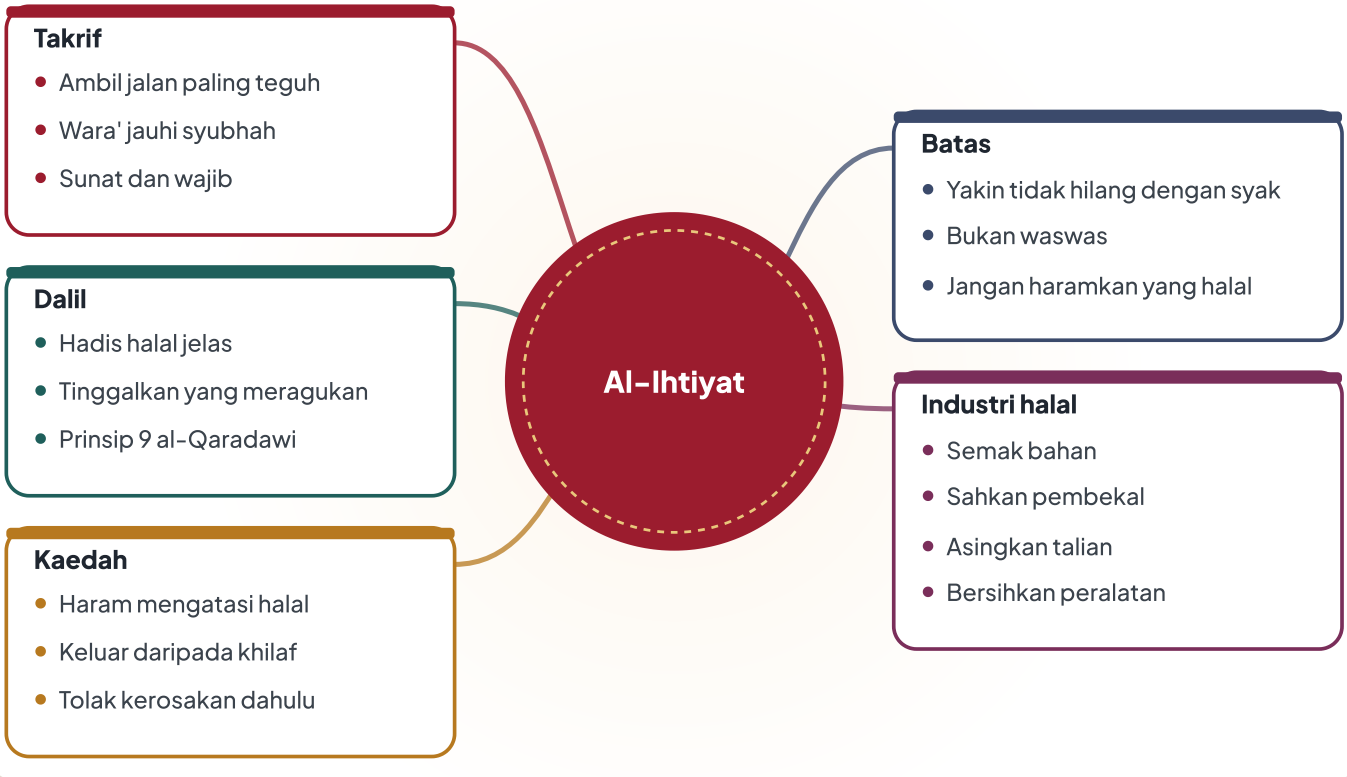
2	Sebuah restoran mahu berkongsi kuali menggoreng dan minyak yang sama dengan kedai sebelah yang menggoreng produk babi.	**Tidak dibenarkan menggunakan minyak yang sama; kuali yang bernajis mesti disucikan sebelum digunakan.** Najis yang jatuh ke dalam cecair (selain air) mengharamkannya walaupun banyak [60].
3	Pengusaha katering membeli periuk besar terpakai daripada sebuah syarikat katering bukan Islam. Periuk itu diketahui pernah digunakan untuk memasak makanan bernajis.	**Sucikan mengikut jenis najis sebelum digunakan.** Nabi SAW menyuruh membasuh bekas mereka sebelum makan jika tiada bekas lain [61].
4	Sebuah rumah sembelih membenarkan pekerja bukan Muslim yang bukan Ahli Kitab bersama-sama memotong saluran sembelihan dengan penyembelih Muslim untuk mempercepatkan kerja.	**Sembelihan tidak halal.** Jika Muslim dan Majusi (bukan Ahli Kitab) berkongsi menyembelih, sembelihan itu tidak halal [26].

AKTIVITI · Aktiviti Kumpulan: Audit Mini Kafe Kampus

Dalam kumpulan yang terdiri daripada empat orang, lawati kafe atau kedai makan di kampus (dengan keizinan pengusaha). Senaraikan lima bahan atau peralatan yang digunakan. Bagi setiap satu, tentukan sama ada ia halal yang jelas, syubhah, atau perlu disemak. Kemudian kaitkan keputusan anda dengan satu kaedah atau petikan dalam bab ini.

1. Bahan atau peralatan manakah yang memerlukan ihtiyat, dan mengapa?
2. Adakah mana-mana cadangan kumpulan anda sebenarnya waswas? Bincangkan dengan merujuk kaedah 'keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan'.
3. Cadangkan satu langkah pemisahan atau pembersihan yang praktikal kepada pengusaha.

9.6 Rumusan Visual



Peta Minda 9.1: Al-Ihtiyat dalam Islam

Ringkasan Bab 9

- Al-ihtiyat dari sudut bahasa bermaksud mengambil jalan yang paling teguh dan berwaspada; fuqaha menggunakannya dengan makna yang sama.
- Wara' ialah menjauhi syubhah kerana takut terjatuh ke dalam haram. Ia ihtiyat jenis sunat, dan ada juga ihtiyat yang wajib.
- Dalil utama ialah hadis 'yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas' dan hadis 'tinggalkan apa yang meragukan kamu', serta Prinsip 9 al-Qaradawi.
- Tiga kaedah ihtiyat: haram mengatasi halal apabila keduanya berhimpun; keluar daripada khilaf dihukumkan sunat; menolak kerosakan didahulukan atas meraih kebaikan.
- Setiap kaedah ada pengecualian, seperti bahan haram yang sudah hilang (istihlak), haram yang tidak terhad dalam bandar, dan khilaf yang hujahnya terlalu lemah.
- Ihtiyat ada batasnya, iaitu kaedah 'keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan'; meninggalkan sesuatu tanpa asas boleh menjadi waswas.
- Dalam industri halal, ihtiyat dilaksanakan melalui semakan bahan, pengesahan pembekal, pengasingan talian dan pembersihan peralatan.

Uji Kefahaman

1 Antara berikut, yang manakah makna al-ihtiyat dari sudut bahasa?

(A) Mengambil jalan yang paling teguh dan dipercayai
(B) Memilih pendapat yang paling mudah
(C) Meninggalkan semua perkara harus
(D) Mengikut pendapat majoriti masyarakat

2 Menurut al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, wara' ialah:

(A) Melakukan semua amalan sunat
(B) Menjauhi syubhah kerana takut terjatuh ke dalam haram
(C) Mengharamkan perkara makruh
(D) Membasuh sesuatu tiga kali

3 Ibn 'Abd al-Salam membahagikan ihtiyat kepada:

(A) Haram dan makruh
(B) Zahir dan batin
(C) Sunat (wara') dan wajib
(D) Individu dan masyarakat

4 Daging sembelihan bercampur dengan bangkai tanpa dapat dibezakan. Apakah hukumnya menurut al-Suyuti?

(A) Boleh dipilih dengan ijtihad
(B) Boleh dimakan separuh
(C) Halal jika lebih banyak sembelihan
(D) Tidak boleh diambil walaupun dengan ijtihad

5 Antara berikut, yang manakah pengecualian bagi kaedah 'apabila halal dan haram berhimpun, haram mengatasi halal'?

(A) Bahan haram yang sudah larut dan hilang (istihlak)
(B) Muslim dan Majusi berkongsi menyembelih
(C) Air yang tidak dapat dibezakan daripada air kencing
(D) Daging sembelihan bercampur bangkai

6 Antara syarat keluar daripada khilaf menurut al-Suyuti ialah:

(A) Pendapat itu dipegang oleh ramai orang
(B) Tidak menyalahi sunnah yang sabit
(C) Pendapat itu lebih mudah
(D) Ia mesti daripada mazhab Syafi'i

7 Mira enggan menggunakan cawan kafeteria awam kerana 'mungkin' pernah digunakan orang bukan Islam. Sikap ini paling tepat disifatkan sebagai:

(A) Ihtiyat wajib
(B) Wara' yang dituntut
(C) Waswas atau sikap berlebihan
(D) Keluar daripada khilaf

8 Hadis Abu Tha'labah RA tentang bekas Ahli Kitab paling sesuai dijadikan asas bagi amalan industri:

(A) Pelabelan harga
(B) Promosi produk
(C) Pengiraan zakat syarikat
(D) Mengutamakan peralatan khusus dan membasuh peralatan terpakai

Soalan Struktur / KBAT

1. Bezakan antara ihtiyat, wara' dan waswas. Sertakan satu contoh bagi setiap satu dalam konteks pelajar universiti.
2. Huraikan kaedah 'apabila halal dan haram berhimpun, haram mengatasi halal' berserta dua contoh dan dua pengecualiannya seperti yang disebut dalam kitab qawa'id.

3. Sebuah kilang makanan ringan mahu mengeluarkan produk halal tetapi berkongsi bangunan dengan talian produk tidak halal. Dengan merujuk kaedah ihtiyat dan batasnya, cadangkan langkah yang wajar diambil dan nyatakan langkah yang dianggap berlebihan.

NOTA RUJUKAN BAB 9

1. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 100.
2. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 100.
3. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 100.
4. 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 18.
5. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 18.
6. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 19.
7. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 19.
8. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 100.
9. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 4, hlm. 301.
10. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 100.
11. al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 43.
12. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 43.
13. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 43.
14. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 44.
15. al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, j. 1, hlm. 20, no. hadis 52.
16. al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, j. 4, hlm. 668, no. hadis 2518.
17. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j. 2, hlm. 19.
18. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 100.
19. al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit*, j. 8, hlm. 204.
20. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 43.
21. al-Ghazali, *al-Mustasfa*, hlm. 373.
22. al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 107.
23. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 101.
24. al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 6, hlm. 78.
25. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 106.
26. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 106.
27. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 107.
28. al-Zarkasyi, *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, j. 1, hlm. 126.
29. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 107.
30. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 107.
31. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 107.
32. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 108.
33. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 105.
34. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 106.
35. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 106.
36. *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 127–128.
37. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 136.
38. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 137.
39. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 137.
40. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 137.
41. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 137.
42. *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 129.
43. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 87.
44. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 88.
45. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 4, hlm. 292.
46. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 6, hlm. 44.
47. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 6, hlm. 44.
48. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 31.
49. Muslim, *Sahih Muslim*, j. 4, hlm. 2055, no. hadis 2670.
50. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 31, hlm. 126–127.
51. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 31, hlm. 127.
52. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 139.
53. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 139.
54. *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, j. 1, hlm. 127.
55. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 107.
56. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 4, hlm. 292.
57. *Sahih al-Bukhari*, j. 7, hlm. 92, no. hadis 5507.
58. Surah al-Ma'idah (5): 87.
59. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 105.
60. *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, j. 1, hlm. 128.
61. *Sahih al-Bukhari*, j. 7, hlm. 88, no. hadis 5488.

BAB

10



Isu-isu Semasa Halal dan Haram

قضايا معاصرة في الحلال والحرام

Hasil Pembelajaran

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Mengaplikasikan langkah analisis hukum (fakta, sumber, prinsip, dawabit dan keputusan rasmi) terhadap isu halal dan haram semasa.
2. Menganalisis bagaimana muzik dan hiburan yang dihukum harus menurut pandangan yang dibincangkan boleh berubah menjadi haram kerana kandungan, cara persembahan dan suasana.
3. Membezakan status gelatin mengikut sumbernya serta menghuraikan konsep istihalah dan syubhah dalam keputusan rasmi Malaysia.
4. Menilai penggunaan ubat yang mengandungi bahan haram berdasarkan syarat darurat dan hajat yang digariskan oleh ulama dan institusi fatwa.

Situasi: Tiga Mesej dalam Kumpulan WhatsApp Kelas

Malam Jumaat, kumpulan WhatsApp kelas pengurusan halal tiba-tiba riuh. Aina menghantar poster konsert amal di kampus: "Boleh ke kita pergi? Ada band, ada lagu cinta." Hakim pula menghantar gambar paket gula-gula kenyal import yang tertulis "gelatin" tanpa logo halal: "Halal ke ni? Murah gila." Tidak lama kemudian, Farah menulis dengan nada risau: "Doktor bagi mak aku suntikan cair darah lepas bersalin. Aku baca dalam internet, ubat tu ada unsur babi. Berdosa ke mak aku?" Tiga soalan, tiga bidang yang berbeza: hiburan, makanan dan perubatan. Semuanya isu semasa yang benar-benar berlaku. Pada pendapat anda, bagaimanakah seorang pegawai halal sepatutnya menjawab soalan seperti ini tanpa terburu-buru menghukum?

10.1 Cara Menganalisis Isu Semasa Halal dan Haram

Isu semasa tidak boleh diputuskan berdasarkan perasaan atau komen di media sosial. Sebagai pegawai halal atau bakal pegawai halal, anda memerlukan kaedah kerja yang tersusun. Bab-bab sebelum ini telah memperkenalkan prinsip halal dan haram al-Qaradawi, konsep syubhah, ihtiyat (sikap berhati-hati) serta darurat. Dalam bab ini, semua prinsip dan konsep tersebut digunakan sekali gus untuk membincangkan tiga isu: muzik, gelatin dan ubat yang mengandungi bahan haram.

Titik mula setiap analisis ialah hukum asal. Dalam mazhab al-Syafi'i, hukum asal bagi segala perkara (al-asyya') ialah harus sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Al-Suyuti merumuskannya begitu [1]. Maknanya, kita tidak bermula dengan soalan "Mana dalil yang membolehkan?". Kita bertanya, "Adakah ada sebab syarak yang mengubah hukum asal ini?" Sebab itulah yang dicari dalam setiap isu.

KAEDAH FIQH

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal bagi segala sesuatu ialah harus sehingga ada dalil yang menunjukkan pengharamannya.

Kaedah ini menjadi pintu masuk analisis. Beban bukti terletak pada pihak yang mendakwa sesuatu itu haram.

al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm. 60.

1 Kenal pasti fakta
Apakah bahan atau perbuatan itu? Dari mana sumbernya? Bagaimana ia diproses atau dilakukan?

2 Rujuk sumber hukum
Cari ayat al-Quran, hadis dan teks kitab fiqh yang berkaitan.

3 Tentukan prinsip
Pilih prinsip yang sesuai: hukum asal harus, syubhah, sadd al-dhara'i' atau darurat.

4 Semak dawabit
Senaraikan syarat dan batasan yang diletakkan oleh kitab fiqh klasik.

5 Rujuk keputusan rasmi
Lihat keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, irsyad mufti dan piawaian JAKIM.

Lima langkah menganalisis isu halal dan haram semasa

INGAT!
Pelajar dan pegawai halal tidak mengeluarkan fatwa. Tugas kita ialah memahami hujah, mengenal pasti fakta dengan tepat dan merujuk keputusan pihak berkuasa agama. Jika fakta belum jelas, katakan "perlu disemak", bukan "halal" atau "haram".

10.2 Isu 1: Hiburan dan Muzik

Menurut al-Qaradawi, nyanyian pada asalnya harus, tetapi boleh berubah menjadi haram kerana kandungan dan cara persembahannya. Perbahasan alat muzik pula mempunyai perincian dan khilaf yang dibincangkan di bawah. Al-Qaradawi mengakui bahawa nyanyian telah lama dikaitkan dengan kemewahan dan majlis minum khamar [2]. Namun, beliau membahagikannya kepada tiga jenis: yang disepakati haram, yang disepakati harus, dan yang menjadi ruang ijtihad [3]. Nyanyian yang disepakati haram ialah nyanyian yang mengandungi maksiat atau mengajak kepadanya [4].

PETIKAN KITAB

أن الغناء في ذاته لا حرج فيه، وهو داخل في جملة (الطيبات) أو المستلذات التي أباحها الإسلام، وأن الإثم إنما هو فيما يشتمل عليه، أو يقترن به من العوارض، التي تنقله من دائرة الحل إلى الحرمة، أو الكراهة التحريمية

Maksudnya: (Pandangan saya ialah) nyanyian pada zatnya tidak salah. Ia termasuk dalam kumpulan perkara baik (al-tayyibat) atau perkara yang menyeronokkan yang diharuskan oleh Islam. Dosa hanya terletak pada perkara yang terkandung di dalamnya, atau pada faktor sampingan yang menyertainya. Faktor itulah yang memindahkannya daripada lingkungan halal kepada haram atau makruh tahrimi.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 345.

Pandangan ini selari dengan prinsip pertama al-Qaradawi, iaitu hukum asal ialah harus. Antara dalil al-Qaradawi ialah hadis tentang 'Aisyah RA yang menghantar seorang pengantin perempuan kepada lelaki Ansar. Nabi SAW bertanya mengapa tiada hiburan, kerana orang Ansar suka hiburan [5]. Kitab al-Fiqh al-Manhaji turut memetik hadis ini ketika membincangkan majlis perkahwinan. Kitab itu menegaskan bahawa nyanyian yang penuh kelucahan dan membangkitkan syahwat tetap haram, sama ada dalam majlis perkahwinan mahupun di luar [6].

HADIS · RIWAYAT AL-BUKHARI

زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ.

Maksudnya: (Daripada 'Aisyah RA) Beliau menghantar seorang pengantin perempuan kepada seorang lelaki daripada kaum Ansar. Lalu Nabi SAW bersabda: Wahai 'Aisyah, tidakkah ada sebarang hiburan bersama kamu? Sesungguhnya kaum Ansar menyukai hiburan.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 7, hlm. 22, no. hadis 5162.

Bagaimana pula dengan alat muzik? Kitab fiqh mazhab al-Syafi'i membincangkannya dengan lebih terperinci. Dalam Minhaj al-Talibin, al-Nawawi menyebut bahawa nyanyian tanpa alat muzik hukumnya makruh [7]. Alat yang menjadi syiar (lambang) peminum khamar pula haram [8]. Al-Khatib al-Syirbini menjelaskan bahawa "al-syarabah" bermaksud kumpulan yang berhimpun untuk minum minuman haram [9]. Jadi, alat itu haram kerana dikaitkan dengan suasana maksiat yang menjadi lambangnya. Bayan Linnas Mufti Wilayah Persekutuan pula mencatatkan bahawa jumhur ulama mengharamkan alat muzik (ma'azif) [10].

PETIKAN KITAB

ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي و استماعها

Maksudnya: Haram menggunakan alat yang menjadi syiar peminum khamar seperti tanbur, 'ud (gitar Arab), sanj (simbal) dan seruling Iraq, serta mendengarnya.

al-Nawawi, Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj), j. 6, hlm. 348.

PETIKAN KITAB

أما الغناء الذي فيه مجون، وفجور وشرور، ووصف للمحاسن والفاتن، وإثارة للشهوات والغرائز، فإنه حرام بلا شك، في الأعراس وغيرها.

Maksudnya: Nyanyian yang mengandungi kelucahan, maksiat dan keburukan, menggambarkan kecantikan dan godaan, serta membangkitkan syahwat dan naluri, haram tanpa ragu. Hukumnya sama sahaja dalam majlis perkahwinan mahupun selainnya.

al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i, j. 4, hlm. 95.

ISU SEMASA — Mendengar dan mempersembahkan muzik

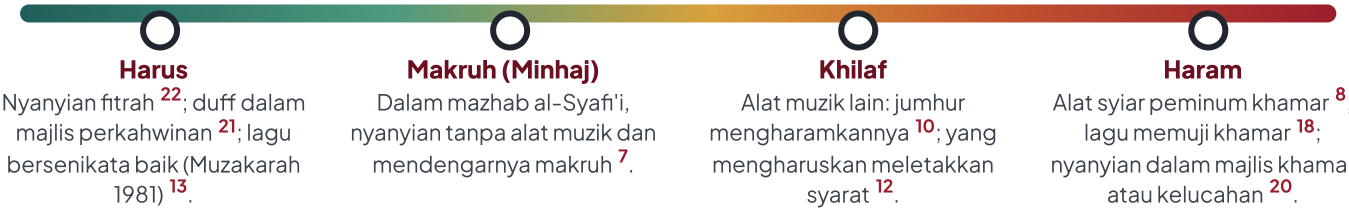
Gambaran isu	Muzik kedengaran di serata tempat: telefon pintar, kafe, majlis perkahwinan, iklan dan konsert kampus. Ramai pelajar bertanya sama ada mendengar lagu itu dosa atau tidak, dan sama ada boleh menyertai kumpulan muzik.
Fakta	Menurut Bayan Linnas Mufti Wilayah Persekutuan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah membuat keputusan tentang nyanyian dan pancaragam pada tahun 1981 [11]. Bayan Linnas juga mencatatkan bahawa jumhur ulama mengharamkan alat muzik [10], manakala ulama yang mengharuskannya meletakkan syarat dan garis panduan [12].
Keputusan / pandangan rasmi	Muzakarah 1981 memutuskan bahawa nyanyian dihukumkan harus sekiranya senikatanya baik, tidak lucah, tidak biadab, tidak mendorong kepada maksiat, tidak bercampur gaul lelaki dengan perempuan dan tidak membawa fitnah [13]. Pancaragam yang melalaikan pula haram [14]. Mufti Wilayah Persekutuan cenderung mengharuskan muzik selagi bebas daripada unsur haram dan tidak melalaikan kewajipan agama [15].

Petikan sumber	*"kami cenderung kepada pandangan yang mengharuskan nyanyian dan muzik, selagi mana ia tidak mempunyai unsur-unsur yang diharamkan seperti arak, pergaulan bebas tanpa batas, lirik yang menyanggahi syariat dan aqidah Islam serta melalaikan pendengar dan pengamal muzik daripada tanggungjawab dan kewajipan agama"* Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri ke-197: Islam dan Muzik, 2019, https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/3570-bayan-linnas-siri-ke-197-islam-dan-muzik (dicapai 27 Oktober 2026).
Analisis fiqh	Berdasarkan huraian al-Qaradawi, penilaian nyanyian melibatkan empat perkara: senikata, cara persembahan, suasana dan kesannya terhadap kewajipan. Al-Qaradawi menegaskan bahawa cara persembahan yang menggoda boleh menjadikan lagu yang baik haram [16]. Beliau juga menyebut bahawa membazirkan masa pada perkara harus akan mengurangkan masa untuk perkara wajib [17].
Prinsip terlibat	Menurut al-Qaradawi, hukum asal nyanyian ialah harus; hukumnya berubah kerana kandungan, cara persembahan dan perkara haram yang menyertainya.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Batasan muzik dan nyanyian**

1. Tema lagu tidak bercanggah dengan adab Islam. Lagu yang memuji khamar haram dinyanyikan dan haram didengar. [18]
2. Cara persembahan tidak menggoda atau sengaja membangkitkan nafsu. [16]
3. Tidak berlebihan sehingga memakan masa untuk kewajipan. [17]
4. Setiap pendengar menilai kesan lagu pada dirinya; jika ia membangkitkan fitnah, tinggalkannya. [19]
5. Haram jika disertai perkara haram lain seperti majlis khamar atau kelucahan. [20]
6. ويجوز دف لعرس وختان

   Pukulan kompang atau rebana (duff) dibenarkan untuk majlis kahwin dan berkhatan, dan menurut pendapat al-asah juga untuk majlis lain. [21]



Spektrum hukum muzik dan nyanyian menurut sumber yang dipetik

CONTOH APLIKASI **Contoh aplikasi: muzik dalam kehidupan pelajar**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Kumpulan kompang kolej membuat persembahan dalam majlis perkahwinan seorang kenalan dengan lagu selawat.	**Harus** Duff dibenarkan untuk majlis kahwin [21] dan senikatanya baik [13].
2	Band jemputan menyanyikan lagu yang memuji minuman keras dalam konsert kampus.	**Haram dinyanyikan dan didengar** Lagu yang memuji khamar haram dipersembahkan dan didengar [18].
3	Seorang pelajar mendengar playlist di asrama sehingga terlepas solat Asar setiap hari.	**Tidak lagi harus kerana melalaikan kewajipan** Keharusan muzik terikat dengan syarat tidak melalaikan kewajipan agama [15].

4	Sebuah kafe memainkan lagu latar instrumental yang lembut ketika pelanggan makan.	**Diperselisihkan; ikut keputusan pihak berkuasa agama** Jumhur mengharamkan alat muzik [10], manakala Mufti Wilayah cenderung mengharuskannya dengan syarat [15].

TAHUKAH ANDA? · Tahukah Anda?

Keputusan Muzakarah 1981 bukan sekadar menyebut halal atau haram. Ia turut menyatakan bahawa menyanyi untuk membangkitkan semangat jihad dihukumkan harus [23]. Oleh itu, matlamat sesuatu nyanyian turut diambil kira dalam penetapan hukum tersebut.

10.3 Isu 2: Produk Berasaskan Gelatin

Gelatin ialah bahan yang sangat biasa dalam industri. Menurut JAKIM, gelatin diambil daripada kulit, tendon, ligamen atau tulang, biasanya daripada lembu atau babi [24]. Ia digunakan sebagai penstabil dan pemberi tekstur kenyal [25]. Sebab itu gelatin ditemui dalam pelbagai produk, termasuk hiasan dan dekorasi kek [26] serta ubat [27]. Masalahnya, label produk import selalunya hanya menyatakan "gelatin" tanpa menyebut sumbernya.

Al-Quran menyatakan bahawa Rasulullah SAW menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk [28]. Dalam mazhab al-Syafi'i, babi tergolong dalam najis 'ain (najis pada zatnya) [29], dan bangkai haiwan selain manusia, ikan dan belalang juga najis kerana haram dimakan [30]. Maka gelatin daripada lembu yang tidak disembelih secara syarak juga bermasalah, bukan gelatin babi sahaja. JAKIM menegaskan bahawa jika gelatin diambil daripada lembu, cara sembelihannya mesti menepati hukum syarak [31].

FIRMAN ALLAH

... وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ...

Maksudnya: ... dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk ...

Surah al-A'raf (7): 157.

Persoalan utama ialah istihalah, iaitu perubahan sesuatu bahan kepada bahan lain yang berbeza sifatnya. Adakah tulang dan kulit babi yang diproses menjadi gelatin sudah berubah sepenuhnya? Dalam mazhab al-Syafi'i, najis 'ain tidak menjadi suci dengan istihalah. Contohnya, anjing yang jatuh ke dalam lombong garam lalu menjadi garam tetap najis [32]. Al-Syirazi hanya mengecualikan dua perkara: kulit bangkai yang layak disamak, selain kulit anjing, babi dan haiwan yang lahir daripada salah satu daripadanya [33], serta khamar yang bertukar sendiri menjadi cuka [34]. Dalam mazhab Hanafi pula, Ibn 'Abidin memetik pandangan bahawa perubahan zat (istihalah) menghilangkan sifat najis yang terikat pada zat asal [35].

PETIKAN KITAB

(ولا يطهر نجس العين) بغسل ولا باستحالة كالكلب إذا وقع في ملاحة فصار ملحا، أو احترق فصار رمادا

Maksudnya: Najis 'ain tidak menjadi suci dengan basuhan dan tidak juga dengan istihalah, seperti anjing yang jatuh ke dalam lombong garam lalu menjadi garam, atau terbakar lalu menjadi abu.

al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj, j. 1, hlm. 236.

ISU SEMASA

Status gelatin daripada sumber haram atau haiwan tidak disembelih

Gambaran isu	Gula-gula kenyal, marshmallow, jeli dan kek "mirror glaze" banyak menggunakan gelatin. Produk import kadang-kadang tidak menyatakan sumber gelatin, dan sesetengah kedai kek menggunakan gelatin tidak halal.
Fakta	Mufti Wilayah Persekutuan mengakui bahawa ulama kontemporari berselisih pendapat tentang penggunaan gelatin [36]. Menurut Nur Aqila Mohd Zahari dan rakan-rakan (2025), Jabatan Mufti Negeri Perlis, Majlis Fatwa Eropah dan Persidangan Fekah Perubatan di Maghribi berpandangan gelatin babi telah melalui istihalah yang sempurna [37]. Sebaliknya, mazhab al-Syafi'i berpegang bahawa najis 'ain tidak suci dengan istihalah [32].
Keputusan / pandangan rasmi	Menurut kajian Nur Aqila Mohd Zahari dan rakan-rakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan hanya membincangkan gelatin dalam ubat [38]. Bagi produk makanan, Mufti Wilayah Persekutuan mengikut piawaian JAKIM yang tidak menerima gelatin daripada sumber tidak halal dalam produk berlabel halal [39].
Petikan sumber	*"kami mengikut standard halal ditetapkan oleh Bahagian Hab Halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang tidak menerima gelatin daripada sumber yang tidak halal untuk dimasukkan dalam produk makanan yang dilabel sebagai halal"* Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-432: Hukum Bekerja sebagai Baker dalam Kedai Kek Menggunakan Gelatin Tidak Halal, 2020, https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/4242-irsyad-al-fatwa-siri-ke-432-hukum-bekerja-sebagai-baker-dalam-kedai-kek-menggunakan-gelatin-tidak-halal (dicapai 20 Oktober 2026).
Analisis fiqh	Walaupun ada ulama yang mengharuskan kerana istihalah, Mufti Wilayah menegaskan status gelatin itu sekurang-kurangnya syubhah [40]. Pendekatan ini selari dengan pendirian mazhab al-Syafi'i bahawa najis 'ain tidak suci dengan istihalah [32]. Irsyad yang sama juga menyatakan bahawa seorang Muslim dilarang menerima kerja membuat kek menggunakan gelatin daripada sumber yang diyakini haram [41].
Prinsip terlibat	Syubhah dan ihtiyat; najis 'ain tidak suci dengan istihalah dalam mazhab al-Syafi'i.

Perbandingan · **Perbandingan ringkas pandangan tentang gelatin babi**

Pihak	Pandangan	Kesan
Majlis Fatwa Eropah dan Persidangan di Maghribi	Istihalah sempurna [37]	Tidak dianggap najis
Mazhab al-Syafi'i (kitab klasik)	Najis 'ain tidak suci dengan istihalah [32]	Kekal najis
JAKIM dan Mufti Wilayah	Tidak diterima dalam produk berlabel halal [39]	Perlu menggunakan gelatin daripada sumber halal

Apakah yang perlu dilakukan oleh pengguna dan pegawai halal apabila berhadapan dengan produk yang mengandungi gelatin? Ada tiga langkah.

1. Semak sama ada produk itu mempunyai pengesahan halal, kerana gelatin lembu hanya diterima jika sembelihannya menepati hukum syarak [31].
2. Sekiranya sumber gelatin tidak dinyatakan langsung, perlu diambil perhatian bahawa gelatin lazimnya bersumberkan lembu atau babi [24]. Gelatin lembu pun hanya diterima jika sembelihannya menepati syarak [31]. Jangan cepat menghukum haram, tetapi letakkan ia dalam kategori syubhah dan tinggalkan atas dasar ihtiyat, seperti yang dibincangkan dalam Bab 5 dan Bab 9.

3. Bagi pengusaha bakeri dan kafe, pastikan setiap bekalan gelatin datang daripada sumber halal, kerana piawaian JAKIM tidak menerima gelatin daripada sumber tidak halal dalam produk berlabel halal [39].

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Dawabit gelatin daripada kitab fiqh**

1. Bangkai haiwan selain manusia, ikan dan belalang dihukumkan najis, walaupun darahnya tidak mengalir, kerana haram dimakan.[30]
2. فأما جلد ما لا يؤكل فالمذهب الجزم بتحريمه

   Adapun kulit haiwan yang tidak boleh dimakan, pendapat mazhab ialah mengharamkannya dengan pasti (iaitu haram dimakan walaupun telah disamak).[42]
3. Najis 'ain tidak suci dengan perubahan bentuk seperti menjadi garam atau abu.[32]
4. Menurut al-Syirazi, pengecualian istihalah terhad kepada kulit bangkai yang layak disamak, selain kulit anjing, babi dan haiwan yang lahir daripada salah satu daripadanya [33], serta khamar yang menjadi cuka dengan sendiri.[34]

CONTOH APLIKASI **Contoh aplikasi: gelatin di pasaran**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Hakim menemui gula-gula kenyal import bertulis "gelatin" tanpa logo halal dan tanpa maklumat sumber.	**Syubhah; elakkan** Sumbernya tidak diketahui dan mungkin haram; Mufti Wilayah menilai gelatin daripada sumber haram sekurang-kurangnya syubhah walaupun ada dakwaan istihalah [40].
2	Jeli berlogo halal Malaysia yang menggunakan gelatin lembu daripada pembekal bersijil.	**Halal** Gelatin lembu diterima apabila sembelihannya menepati syarak [31].
3	Marshmallow dengan label jelas "pork gelatin".	**Haram** Babi ialah najis 'ain dan tidak suci dengan istihalah dalam mazhab al-Syafi'i [32].
4	Seorang graduan ditawarkan jawatan pembakar kek di kedai yang menggunakan gelatin tidak halal.	**Dilarang menerima jawatan itu** Irsyad Mufti Wilayah melarang kerana ia termasuk bersubahat dalam maksiat [41].

10.4 Isu 3: Ubat yang Mengandungi Bahan Haram

Isu ketiga merupakan perkara yang paling sensitif kerana melibatkan pemeliharaan nyawa dan kesihatan manusia. Sesetengah ubat, vaksin dan implan perubatan menggunakan bahan daripada babi atau mengandungi alkohol. Al-Qaradawi menjelaskan bahawa ulama berbeza pendapat tentang sama ada keperluan ubat dikira darurat. Sebahagian ulama menganggap ubat sama seperti makanan kerana kedua-duanya diperlukan untuk hidup [43]. Asas umumnya ialah ayat al-Quran yang mengecualikan keadaan terpaksa daripada perkara yang diharamkan.

FIRMAN ALLAH

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ...

Maksudnya: ... padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkanNya atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya ...

Surah al-An'am (6): 119.

Mazhab al-Syafi'i mengharuskan berubat dengan najis selain bahan yang memabukkan, dengan syarat-syarat tertentu. Al-Nawawi menyatakan bahawa inilah pendapat mazhab yang dinaskan dan dipegang oleh jumhur ashab (ulama mazhab) [44]. Irsyad Mufti Wilayah Persekutuan memetik kata al-Nawawi dalam al-Majmu': dalil mazhab al-

Syafi'i dalam hal ini ialah hadis kaum 'Uraniyyin [45]. Dalam hadis itu, Nabi SAW menyuruh mereka meminum air kencing dan susu unta untuk merawat penyakit mereka.

HADIS · RIWAYAT MUSLIM

قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عرينة. فاجتوا الْمَدِينَةَ. فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِقَاحٍ. وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا.

Maksudnya: Datang kepada Rasulullah SAW satu kaum daripada 'Ukl atau 'Urainah. Mereka tidak serasi dengan cuaca Madinah (lalu jatuh sakit). Rasulullah SAW pun memerintahkan agar mereka diberi unta betina yang menyusu, dan menyuruh mereka meminum air kencing dan susu unta itu.

Muslim, Sahih Muslim, j. 3, hlm. 1297, no. hadis 1671.

KAEDAH FIQH

الضرورات تبيح المحظورات

Keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang.

Al-Zarkasyi membawa contoh bangkai yang diharuskan ketika kebuluran.

al-Zarkasyi, al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, j. 2, hlm. 317.

KAEDAH FIQH

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

Perkara yang diharuskan kerana darurat diambil sekadar keperluannya sahaja.

Ubat haram diambil pada dos dan tempoh yang diperlukan sahaja, bukan sesuka hati.

al-Zarkasyi, al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, j. 2, hlm. 320.

Kelonggaran dalam keadaan darurat mempunyai batas. Al-Qaradawi menegaskan bahawa kelonggaran mengambil ubat yang mengandungi bahan haram tertakluk kepada beberapa syarat [46]. Al-Nawawi dalam al-Majmu' pula memetik dua syarat penting daripada ulama mazhab:

1. Tiada bahan suci yang boleh menggantikannya [47].
2. Pesakit itu sendiri arif tentang perubatan atau dimaklumkan oleh doktor Muslim yang adil [48].

Sebagai perbandingan, al-Haskafi menyebut bahawa zahir mazhab Hanafi melarang berubat dengan benda haram. Namun, fatwa mazhab itu memberi kelonggaran jika diketahui ubat itu menyembuhkan dan tiada ubat lain [49].

PETIKAN KITAB

ولكن الرخصة في تناول الدواء المشتمل على محرم، مشروطة بشروط

Maksudnya: Akan tetapi, kelonggaran mengambil ubat yang mengandungi bahan haram itu tertakluk kepada beberapa syarat.

al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hlm. 64.

PETIKAN KITAB

قال أصحابنا: وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفا بالطب، يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه، أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل، ويكفي طبيب واحد

Maksudnya: Ulama mazhab kami berkata: Perkara itu hanya harus jika orang yang berubat itu arif tentang perubatan dan tahu bahawa tiada bahan lain yang boleh menggantikannya, atau jika seorang doktor Muslim yang adil memaklumkannya. Seorang doktor sahaja sudah memadai.

al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, j. 9, hlm. 55.

DAWABIT & PERINCIAN KITAB KLASIK **Syarat menggunakan ubat yang mengandungi bahan haram**

1. Ada bahaya sebenar kepada kesihatan jika ubat itu tidak diambil.[50]
2. Tiada ubat halal lain yang boleh menggantikannya.[51]
3. Ditetapkan oleh doktor Muslim yang dipercayai kepakaran dan agamanya.[52]
4. Khilaf tentang berubat dengan khamar hanya berlaku pada khamar tulen. Ubat yang diadun dengan khamar sehingga khamar itu lebur (istihlak) harus digunakan ketika tiada pengganti.[53]
5. الحاجة تنزل منزلة الضرورة

   Kaedah umum yang berkaitan (bukan syarat khusus): hajat diletakkan pada kedudukan darurat.[54]

ISU SEMASA **Suntikan dan ubat yang mengandungi unsur babi**

Gambaran isu	Seorang ibu yang bersalin secara pembedahan perlu mengambil suntikan ubat pencair darah selama 14 hari. Ubat itu didakwa mengandungi ekstrak daripada babi [55].
Fakta	Jabatan Mufti Negeri Selangor menjelaskan bahawa pada prinsipnya bahan haram dan najis dilarang dijadikan ubat, tetapi diharuskan jika tiada bahan lain yang boleh mengubati penyakit itu [56]. Syaratnya, bahan halal tiada atau sukar diperoleh [57], penggunaannya di bawah arahan doktor [58], dan diambil sekadar perlu [59].
Keputusan / pandangan rasmi	Dalam jawapan soal jawab agama (e-Musykil), Jabatan Mufti Selangor merumuskan bahawa suntikan itu harus dalam keadaan darurat tanpa alternatif halal, dan haram jika masih ada alternatif [60].
Petikan sumber	*"Harus dengan kadar yang dibenarkan sekiranya berada dalam keadaan dharurat dan tidak terdapat alternatif ubat halal yang lain. Haram sekiranya masih terdapat alternatif ubat lain yang tidak bercampur dengan bahan haram."* Jabatan Mufti Negeri Selangor, e-Musykil: Soal jawab agama (id 5202), https://emusykil.muftiselangor.gov.my/index.php/site/jawapan?id=5202 (dicapai 20 Oktober 2026).
Analisis fiqh	Jawapan ini selari dengan dawabit kitab klasik: tiada pengganti yang suci [47] dan ada pengesahan doktor [48]. Kaedah 'darurat diambil sekadar keperluan' [61] menjelaskan sebab keharusan itu terhad kepada dos dan tempoh rawatan sahaja.
Prinsip terlibat	Darurat mengharuskan yang dilarang; darurat diukur mengikut kadarnya.

Jadual · Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan berkaitan perubatan (seperti yang dipetik dalam kajian dan irsyad mufti)

Isu	Tahun	Keputusan ringkas
Insulin daripada babi	1983 [62]	Harus kerana darurat [63]
Gelatin dalam ubat	1984 [64]	Harus kerana darurat; tidak lagi harus jika ada bahan halal [27]
Alkohol dalam ubat	1984 [65]	Harus dan dimaafkan [66]
Vaksin BioThrax dan RotaTeq	2008 [67]	Tidak dibenarkan, antara lain kerana tiada darurat dan ada alternatif [68]

Jadual di atas menunjukkan bahawa keputusan Muzakarah sentiasa terikat dengan fakta semasa. Menurut keputusan Muzakarah 1984 yang dipetik oleh Mufti Wilayah Persekutuan, ubat-ubatan yang mengandungi alkohol dihukumkan harus dan dimaafkan [66]. Namun, Mufti Wilayah Persekutuan tetap menasihatkan umat Islam supaya sedapat mungkin mengambil langkah wara' dengan meninggalkan penggunaan alkohol dalam urusan harian, untuk mengelakkan khilaf dan syubhah [69]. Di sini terdapat dua perkara yang perlu dibezakan: hukum (harus) dan sikap peribadi yang lebih berhati-hati (wara'). Pegawai halal perlu tahu membezakan kedua-duanya supaya tidak mengharamkan perkara yang diharuskan oleh pihak berkuasa agama.

CONTOH APLIKASI **Contoh aplikasi: ubat dan rawatan**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Ibu Farah memerlukan suntikan ubat pencair darah berunsur babi selepas bersalin, dan doktor mengesahkan tiada alternatif halal yang sesuai.	**Harus kerana darurat** Harus dalam keadaan darurat tanpa alternatif ubat halal [60].
2	Ada ubat halal yang sama berkesan, tetapi pesakit memilih ubat berunsur babi kerana lebih murah sedikit.	**Haram** Haram jika masih ada alternatif ubat yang tidak bercampur bahan haram [60].
3	Sirap batuk yang mempunyai pengesahan halal mengandungi sedikit alkohol sebagai pelarut.	**Harus dan dimaafkan** Muzakarah 1984, seperti yang dipetik Mufti Wilayah, memutuskan ubat yang mengandungi alkohol harus dan dimaafkan [66].
4	Seorang lelaki minum wain tulen kerana kononnya "ubat selesema".	**Haram** Khamar yang tidak lebur dalam ubat lain tidak boleh diambil walaupun dicadangkan doktor [70].
5	Pesakit glaukoma memerlukan implan bergelatin khinzir kerana implan yang suci tidak sesuai untuknya.	**Harus kerana darurat, dengan pengesahan pegawai perubatan** Irsyad Mufti Wilayah mengelaskannya sebagai darurat [71], dan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan mensyaratkan pengesahan pegawai perubatan yang dipercayai [72].

INGAT!

Keharusan kerana darurat ialah pengecualian, bukan hukum asal. Apabila alternatif halal yang sesuai dan boleh diperoleh sudah ada, keharusan itu gugur. Contohnya, Muzakarah menolak vaksin BioThrax dan RotaTeq antara lain kerana situasi itu tidak dianggap darurat dan sudah ada bahan alternatif [68]. Al-Fiqh al-Manhaji pula mengharuskan ubat yang ditetapkan doktor dan bercampur bahan memabukkan hanya jika bahan itu telah lebur dan tiada ubat lain yang setara [73].

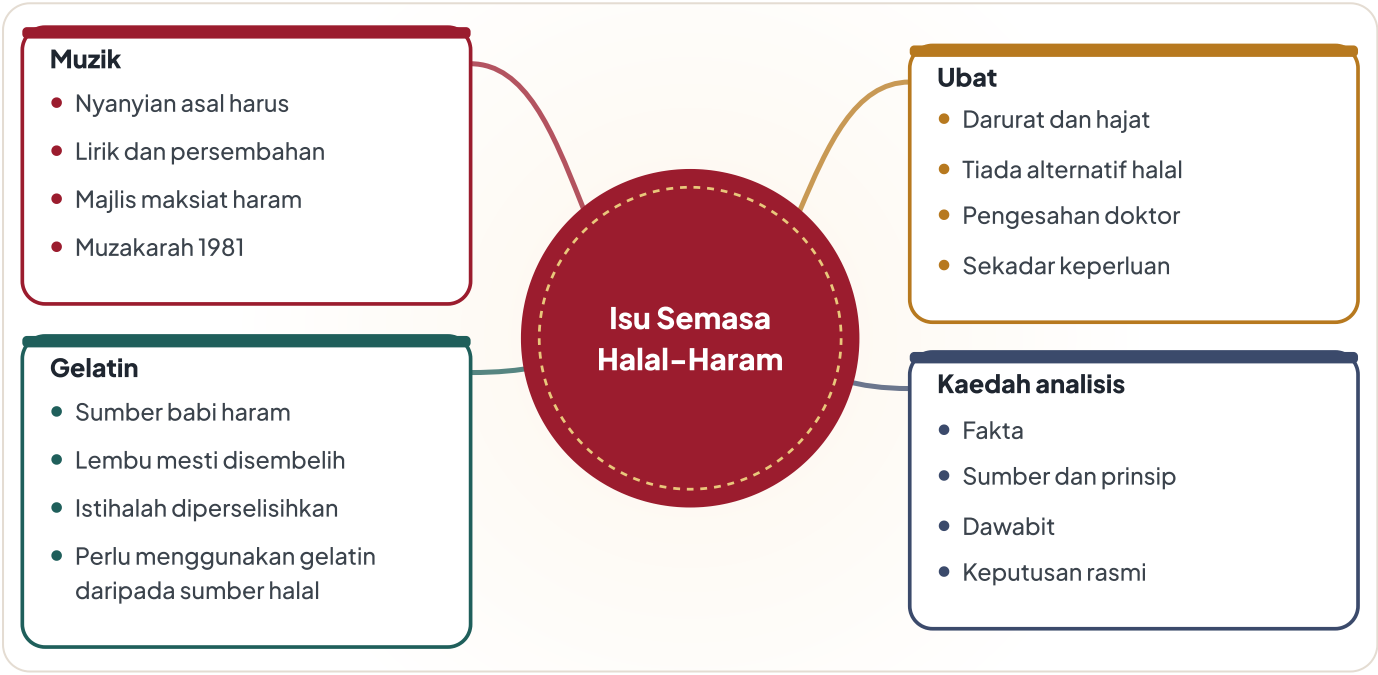
10.5 Latihan Analisis Kes dan Rumusan Visual

Tiga isu tadi menunjukkan corak yang sama. Menurut al-Qaradawi, nyanyian bermula dengan hukum asal harus, lalu berubah kerana kandungan dan suasana. Alat muzik pula mempunyai perincian dan khilaf tersendiri. Gelatin bergantung pada sumber, sembelihan dan sama ada istihalah diterima. Ubat pula berkisar pada darurat, alternatif dan pengesahan doktor. Dalam ketiga-tiganya, keputusan rasmi Malaysia menjadi rujukan akhir bagi pegawai halal.

AKTIVITI · Aktiviti PBL Berkumpulan: Klinik Analisis Hukum Mini

Bentuk kumpulan yang terdiri daripada empat orang. Setiap kumpulan memilih satu kes di bawah, kemudian menganalisisnya mengikut lima langkah dalam carta alir bab ini. Bentangkan dapatan dalam lima minit dengan menyatakan fakta, dalil, prinsip, dawabit dan keputusan rasmi yang dirujuk.

1. Kes A: Kelab kebudayaan ingin menganjurkan malam muzik akustik amal di dewan kolej.
2. Kes B: Sebuah kedai dalam talian menjual kapsul vitamin import yang tertulis "gelatin capsule" tanpa logo halal.
3. Kes C: Pesakit kencing manis bertanya sama ada perlu menolak ubat yang mengandungi bahan daripada babi.



Peta minda isu semasa halal dan haram

Ringkasan Bab 10

- Analisis isu semasa mengikut lima langkah: fakta, sumber hukum, prinsip, dawabit dan keputusan rasmi.
- Hukum asal sesuatu ialah harus sehingga ada dalil yang mengharamkannya.
- Menurut al-Qaradawi, nyanyian pada asalnya harus. Namun, ia boleh menjadi haram atau makruh tahrimi kerana lirik maksiat, persembahan menggoda, majlis haram atau sikap berlebihan yang melalaikan kewajipan.
- Muzakarah 1981 mengharuskan nyanyian yang senikatanya baik serta bebas daripada maksiat, percampuran bebas dan fitnah, dan mengharamkan pancaragam yang melalaikan.
- Gelatin babi kekal najis dalam mazhab al-Syafi'i kerana najis 'ain tidak suci dengan istihalah. JAKIM tidak menerima gelatin daripada sumber tidak halal.
- Ubat yang mengandungi bahan haram diharuskan ketika darurat dengan syarat tiada alternatif halal, disahkan doktor dan diambil sekadar perlu.
- Apabila alternatif halal yang sesuai dan boleh menggantikan rawatan itu sudah ada, keharusan kerana darurat itu gugur.

Uji Kefahaman

1 Apakah langkah pertama dalam menganalisis isu halal dan haram semasa?

(A) Merujuk keputusan fatwa
(B) Mengenal pasti fakta isu
(C) Menentukan hukum taklifi
(D) Mencari kaedah fiqh

2 Menurut al-Qaradawi, nyanyian yang disepakati haram ialah nyanyian yang

(A) menggunakan bahasa asing
(B) dinyanyikan oleh kanak-kanak
(C) dipersembahkan dalam majlis perkahwinan
(D) mengandungi maksiat atau mengajak kepadanya

3 Dalam Minhaj al-Talibin, alat muzik yang diharamkan ialah alat yang menjadi

(A) syiar peminum khamar
(B) alat tradisional Melayu
(C) alat yang dibuat daripada kayu
(D) alat yang dimainkan oleh wanita

4 Mengapa gelatin babi tetap najis dalam mazhab al-Syafi'i walaupun telah diproses?

(A) Kerana warnanya berubah
(B) Kerana diimport dari luar negara
(C) Kerana najis 'ain tidak suci dengan istihalah
(D) Kerana harganya murah

5 Apakah pendirian Mufti Wilayah Persekutuan tentang gelatin daripada sumber tidak halal dalam produk makanan?

(A) Halal kerana istihalah
(B) Sekurang-kurangnya syubhah dan mengikut piawaian JAKIM
(C) Makruh tanzihi
(D) Harus jika berlogo halal luar negara

6 Muzakarah memutuskan bahawa gelatin dalam ubat tidak lagi diharuskan apabila

(A) ubat itu mahal
(B) pesakit dewasa
(C) ubat itu diimport
(D) ada bahan halal yang dapat menggantikannya

7 Kaedah "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" bermaksud

(A) perkara yang diharuskan kerana darurat diambil sekadar keperluan
(B) darurat menghalalkan semua perkara
(C) hajat lebih kuat daripada darurat
(D) hukum asal sesuatu ialah haram

8 Antara syarat berubat dengan najis menurut al-Majmu' ialah

(A) ubat itu dijual di farmasi
(B) ubat itu berjenama terkenal
(C) dimaklumkan oleh doktor Muslim yang adil
(D) pesakit berumur lebih 40 tahun

Soalan Struktur / KBAT

1. Dengan menggunakan lima langkah analisis, bincangkan hukum seorang pelajar Muslim menyertai kumpulan muzik kolej yang membuat persembahan di majlis rasmi. Sokong jawapan anda dengan pandangan al-Qaradawi dan keputusan Muzakarah 1981.
2. Huraikan mengapa JAKIM tidak menerima gelatin daripada sumber tidak halal walaupun sebahagian ulama kontemporari menerima istihalah gelatin. Kaitkan jawapan anda dengan konsep syubhah dan ihtiyat.
3. Seorang pesakit diberi kapsul ubat yang dibuat daripada gelatin babi. Analisis bilakah ubat itu harus dan bilakah ia haram berdasarkan syarat darurat dalam kitab fiqh dan keputusan Muzakarah. (KBAT)

NOTA RUJUKAN BAB 10

1. al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 60.
2. al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 344.
3. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 344.
4. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 345.
5. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 345.
6. al-Khin, al-Bugha dan al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 4, hlm. 95.
7. al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*, j. 6, hlm. 347.
8. *Minhaj al-Talibin*, j. 6, hlm. 348.
9. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 6, hlm. 348.
10. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri ke-197: Islam dan Muzik, 2019, https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/3570-bayan-linnas-siri-ke-197-islam-dan-muzik (dicapai 27 Oktober 2026).
11. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri ke-197: Islam dan Muzik.
12. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri ke-197: Islam dan Muzik.
13. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri ke-197: Islam dan Muzik.
14. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri ke-197: Islam dan Muzik.
15. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri ke-197: Islam dan Muzik.
16. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 349.
17. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 349.
18. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 348.
19. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 349.
20. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 349.
21. *Minhaj al-Talibin*, j. 6, hlm. 349.
22. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 345.
23. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Linnas Siri ke-197: Islam dan Muzik.
24. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Bahagian Pengurusan Halal, Antara Bahan Ramuan Kritikal Halal Dalam Produk Kek, https://www.islam.gov.my/ms/e-khutbah/

1276-baitul-maqdis-kami-mencintaimu (dicapai 20 Oktober 2026).
25. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Bahagian Pengurusan Halal, Antara Bahan Ramuan Kritikal Halal Dalam Produk Kek.
26. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Bahagian Pengurusan Halal, Antara Bahan Ramuan Kritikal Halal Dalam Produk Kek.
27. Zulfaqar Mamat, Journal of Fatwa Management and Research, Vol. 15, No. 1 (USIM), Pemakaian Kaedah Istihlak dan Istihalah dalam Penentuan Produk Halal di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, 2019, https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/download/194/154 (dicapai 20 Oktober 2026).
28. Surah al-A'raf (7): 157.
29. *Minhaj al-Talibin*, j. 1, hlm. 226.
30. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 229.
31. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Bahagian Pengurusan Halal, Antara Bahan Ramuan Kritikal Halal Dalam Produk Kek.
32. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 236.
33. al-Syirazi, *al-Muhadhdhab (matan, dicetak bersama al-Majmu')*, j. 1, hlm. 267.
34. *al-Muhadhdhab*, j. 2, hlm. 592.
35. Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, j. 1, hlm. 327.
36. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-432: Hukum Bekerja sebagai Baker dalam Kedai Kek Menggunakan Gelatin Tidak Halal, 2020, https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/4242-irsyad-al-fatwa-siri-ke-432-hukum-bekerja-sebagai-baker-dalam-kedai-kek-menggunakan-gelatin-tidak-halal (dicapai 20 Oktober 2026).
37. Nur Aqila Mohd Zahari, Nur Ain Nabihah Nasharuddin, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dan Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Journal of Contemporary Islamic Law, Vol. 10, No. 2 (UKM), Aplikasi Fatwa Kontemporari Terhadap Produk Makanan Moden, 2025, https://www.ukm.my/jcil/wp-content/uploads/2025/12/Artikel-2-Aplikasi-Fatwa-Kontemporari-Terhadap-Produk-Makanan-Moden.pdf (dicapai 20 Oktober 2026).
38. Nur Aqila Mohd Zahari, Nur Ain Nabihah Nasharuddin, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dan Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Journal of Contemporary Islamic Law, Vol. 10, No. 2 (UKM), Aplikasi Fatwa Kontemporari Terhadap Produk Makanan Moden.
39. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-432: Hukum Bekerja sebagai Baker dalam Kedai Kek Menggunakan Gelatin Tidak Halal.
40. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-432: Hukum Bekerja sebagai Baker dalam Kedai Kek Menggunakan Gelatin Tidak Halal.
41. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-432: Hukum Bekerja sebagai Baker dalam Kedai Kek Menggunakan Gelatin Tidak Halal.
42. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 1, hlm. 284.
43. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 64.
44. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 54.
45. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-376: Penggunaan Implan daripada Sumber Khinzir untuk Rawatan Glaukoma, https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/4039-irsyad-al-fatwa-siri-ke-376-penggunaan-implan-daripada-sumber-khinzir-untuk-rawatan-glaukoma (dicapai 20 Oktober 2026).
46. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 64.
47. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 55.
48. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 55.
49. al-Haskafi, *al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar (dicetak bersama Radd al-Muhtar)*, j. 1, hlm. 210.
50. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 64.
51. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 64.
52. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 65.
53. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 5, hlm. 518.
54. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 88.
55. Jabatan Mufti Negeri Selangor, e-Musykil: Soal jawab agama (id 5202), https://emusykil.muftiselangor.gov.my/index.php/site/jawapan?id=5202 (dicapai 20 Oktober 2026).
56. Jabatan Mufti Negeri Selangor, e-Musykil: Soal jawab agama (id 5202).
57. Jabatan Mufti Negeri Selangor, e-Musykil: Soal jawab agama (id 5202).
58. Jabatan Mufti Negeri Selangor, e-Musykil: Soal jawab agama (id 5202).
59. Jabatan Mufti Negeri Selangor, e-Musykil: Soal jawab agama (id 5202).
60. Jabatan Mufti Negeri Selangor, e-Musykil: Soal jawab agama (id 5202).
61. al-Zarkasyi, *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, j. 2, hlm. 320.
62. Zulfaqar Mamat, Journal of Fatwa Management and Research, Vol. 15, No. 1 (USIM), Pemakaian Kaedah Istihlak dan Istihalah dalam Penentuan Produk Halal di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.
63. Zulfaqar Mamat, Journal of Fatwa Management and Research, Vol. 15, No. 1 (USIM), Pemakaian Kaedah Istihlak dan Istihalah dalam Penentuan Produk Halal di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.
64. Zulfaqar Mamat, Journal of Fatwa Management and Research, Vol. 15, No. 1 (USIM), Pemakaian Kaedah Istihlak dan Istihalah dalam Penentuan Produk Halal di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.
65. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-185: Menggunakan Alcohol Swab dan Minyak Wangi Beralkohol, http://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/953-irsyadal-fatwa-siri-ke-185-menggunakan-alcohol-swab-dan-minyak-wangi-beralkohol (dicapai 20 Oktober 2026).
66. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-185: Menggunakan Alcohol Swab dan Minyak Wangi Beralkohol.
67. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum ke-30: Hukum Vaksin daripada Perspektif Islam, https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/2069-30 (dicapai 20 Oktober 2026).
68. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum ke-30: Hukum Vaksin daripada Perspektif Islam.
69. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-185: Menggunakan Alcohol Swab dan Minyak Wangi Beralkohol.
70. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 85.
71. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-376: Penggunaan Implan daripada Sumber Khinzir untuk Rawatan Glaukoma.
72. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-376: Penggunaan Implan daripada Sumber Khinzir untuk Rawatan Glaukoma.
73. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, j. 3, hlm. 85.

Skema Jawapan Kuiz

Bab 1

1. **B** Al-Ghazali menyatakan bahawa fiqh pada asal bahasanya bermaksud ilmu dan kefahaman.
2. **D** Hukum niat wuduk ialah hukum syarak yang amali, manakala yang lain ialah hukum akal, pancaindera atau akidah.
3. **A** Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah menyatakan bahawa hanya syariah yang merangkumi hukum akidah.
4. **C** Haram ialah larangan yang tegas, manakala makruh ialah larangan yang tidak tegas.
5. **B** Al-Fiqh al-Manhaji menyebutnya sebagai contoh hukum yang disyariatkan oleh Sunnah.
6. **C** Al-Nawawi menyatakan bahawa umat Islam telah bersepakat mengharamkan lemak, darah dan semua bahagian babi.
7. **A** 'Illah pengharaman khamar ialah memabukkan dan menghilangkan akal.
8. **D** Tugas fuqaha tidak lebih daripada menjelaskan hukum Allah, bukan mensyariatkan hukum.

Bab 2

1. **B** Takhyir bermaksud pilihan sama rata antara melakukan dan meninggalkan, iaitu amalan harus.
2. **D** Makruh ialah perkara yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan, tetapi pelakunya tidak dihukum.
3. **A** Halal meliputi semua yang bukan haram, iaitu meliputi empat hukum.
4. **C** Tasmiyah difahami sebagai sunat di sisi Syafi'iyyah.
5. **C** Ihram menghalang hukum halal, maka ia mani'.
6. **A** Larangan berpunca daripada faktor luar akad, maka akad tetap sah.
7. **D** Ia kelonggaran kerana uzur sedangkan sebab pengharaman masih ada.
8. **B** Syarat ialah bahagian hukum wad'i; yang lain hukum taklifi.

Bab 3

1. **A** Al-Fayyumi menerangkan halal sebagai lawan kepada haram.
2. **B** Halal merangkumi sunat, harus dan makruh; haram ialah lawannya.
3. **C** Al-Qaradawi mentakrifkan halal sebagai perkara harus yang terungkai simpulan larangannya.
4. **D** Tayyibat ialah apa yang dirasakan baik dan diingini oleh jiwa yang sejahtera.
5. **A** Emas dan sutera halal bagi wanita tetapi haram bagi lelaki.
6. **B** Upah melalui akad sewaan ialah sebab luaran yang sah.
7. **C** Sumber makanan, minuman dan pakaiannya yang haram menghalang doanya.
8. **D** Minyak yang telah bercampur dengan najis tidak boleh disucikan, maka haram dimakan.

Bab 4

1. **B** Al-Zarkasyi menyebut haram dari sudut bahasa bermaksud al-man', iaitu tegahan.
2. **D** Mandub ialah sunat, sedangkan mahzur, ma'siyah dan dhanb ialah nama-nama lain bagi haram.
3. **A** Menurut al-Mahalli, jumhur berpendapat bahawa bentuk larangan itu pada hakikatnya menunjukkan haram.
4. **C** Lafaz la yahillu menafikan halal, dan haram ialah lawan kepada halal.
5. **C** Babi haram kerana sifat yang ada pada zatnya, maka ia haram li dhatihi.
6. **A** Larangan itu kerana perkara di luar akad, maka akadnya sah walaupun dia berdosa.
7. **D** Harta haram yang pemiliknya diketahui wajib dipulangkan kepada pemilik atau wakilnya.
8. **B** Memakan riba disebut secara jelas dalam hadis tujuh perkara yang membinasakan.

Bab 5

1. **B** Hadis ini diriwayatkan oleh al-Nu'man bin Basyir RA dan direkodkan oleh al-Bukhari dan Muslim.
2. **D** Hadis menyebut kawasan larangan Allah di bumi-Nya ialah perkara yang diharamkan-Nya.
3. **A** Al-Mawsu'ah mentakrifkan syubhah sebagai perkara yang tidak dapat dipastikan haram atau halalnya.
4. **C** Menurut Ibn Rajab, syubhah samar bagi orang yang tidak tahu, bukan samar pada hakikatnya.
5. **C** Kaedah ini bermaksud keyakinan tidak hilang kerana keraguan semata-mata.
6. **A** Al-Fiqh al-Manhaji menyatakan berurusan dengan harta bercampur hukumnya makruh.
7. **D** Ulama membantah keras sikap enggan memakai baju baharu sebelum dibasuh kerana ia melampau.
8. **B** Daging haiwan yang memerlukan sembelihan tidak halal kecuali dengan keyakinan tentang penyembelihan yang sah.

Bab 6

1. **C** Tiada yang haram kecuali yang disebut oleh nas yang sahih lagi sarih.
2. **A** Ibadah mesti bersandar pada dalil; adat dan muamalat pula asalnya harus.
3. **D** Kaedah ini dinyatakan oleh al-Suyuti sebagai pendapat mazhab Syafi'i.
4. **B** Mereka menerima apa sahaja yang dihalalkan dan diharamkan oleh pendeta.
5. **B** Ijmak, apabila berlaku, hanya menyingkap hukum Allah.
6. **C** Minhaj al-Talibin menyatakan lafaz itu lagha, dan Mughni al-Muhtaj menjelaskan bahawa tiada kafarah padanya.
7. **A** Apa yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya ialah haram.
8. **D** Pengharaman kerana mudarat selari dengan kaedah kemudaratan mesti dihilangkan.

Bab 7

1. **B** Islam mengharamkan azlam dan menggantikannya dengan doa istikharah.
2. **D** Ibn al-Qayyim menyatakan riba nasi'ah diharamkan dan mencari untung melalui salam dibenarkan.
3. **A** Ibn 'Abd al-Salam menyatakan wasilah mengambil hukum maqasid yang dituju.
4. **C** Tiada ulama yang melarang menanam anggur kerana takut ia dijadikan khamar.
5. **C** Mughni al-Muhtaj menyatakan jualan itu makruh jika penjual hanya syak; haram jika dia tahu atau kuat menyangka.
6. **A** Mereka berhelah terhadap larangan memakan lemak dengan mengambil hasil jualannya.
7. **D** Dengan niat yang baik, perkara harus dan adat bertukar menjadi ketaatan.
8. **B** Niat yang mulia tidak menghapuskan dosa perkara haram, kerana matlamat tidak menghalalkan cara.

Bab 8

1. **B** Al-Qaradawi menyebut syubhah berpunca daripada dalil yang samar atau keraguan sama ada nas terpakai pada sesuatu kes.
2. **D** Al-Majmu' menyatakan perbuatan itu bukan wara', tetapi waswas dan sikap melampau yang tercela.
3. **A** Hadis ini menolak perbezaan hukuman antara orang berkedudukan dengan orang lemah.
4. **C** Al-Majmu' menyebut cara itu akan menyebabkan hukum halal dan haram berbeza-beza serta menimbulkan kekeliruan.
5. **C** Kaedah ini menghadkan keharusan pada kadar yang menolak darurat sahaja, seperti sadd al-ramaq.
6. **A** Lapar yang kuat semata-mata tidak memadai untuk mengharuskan makan bangkai.
7. **D** Darurat menggugurkan dosa tetapi tidak membatalkan hak orang lain.
8. **B** Al-Suyuti menjadikan ijarah contoh hajat umum yang diletakkan pada kedudukan darurat.

Bab 9

1. **A** Al-Mawsu'ah menyebut ihtiyat bermaksud mengambil jalan yang paling teguh dan paling dipercayai serta berwaspada.
2. **B** Wara' ditakrifkan sebagai menjauhi syubhah kerana takut terjatuh ke dalam perkara haram.
3. **C** Beliau menyebut ihtiyat ada dua jenis: yang dianjurkan (wara') dan yang wajib.
4. **D** Al-Suyuti menyebut daging sembelihan yang bercampur dengan bangkai tanpa dapat dibezakan tidak boleh diambil, walaupun dengan ijtihad.
5. **A** Al-Suyuti menyenaraikan bahan haram yang mustahlak sebagai cabang yang terkeluar daripada kaedah itu.
6. **B** Syarat kedua yang disebut al-Suyuti ialah tidak menyalahi sunnah yang sabit.
7. **C** Barang yang asalnya suci kekal suci selagi tidak yakin bernajis, kerana keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan.
8. **D** Hadis itu menyuruh menggunakan bekas lain jika ada, dan membasuh bekas mereka jika terpaksa menggunakannya.

Bab 10

1. **B** Hukum tidak boleh ditentukan sebelum fakta tentang bahan atau perbuatan itu jelas.
2. **D** Al-Qaradawi menyatakan yang disepakati haram ialah nyanyian yang mengandungi maksiat atau mengajak kepadanya.
3. **A** Al-Nawawi mengharamkan alat yang menjadi syiar golongan peminum khamar.
4. **C** Mazhab al-Syafi'i berpendapat najis 'ain tidak menjadi suci dengan istihalah.
5. **B** Irsyad menyatakan statusnya sekurang-kurangnya syubhah dan mengikut piawaian JAKIM.
6. **D** Keharusan kerana darurat gugur apabila ada bahan halal yang dapat menggantikan gelatin.
7. **A** Kaedah ini mengehadkan pengambilan perkara haram kepada kadar darurat sahaja.
8. **C** Al-Majmu' mensyaratkan orang itu arif tentang perubatan atau dimaklumkan oleh doktor Muslim yang adil.

Lampiran: Pemetaan Silibus KPH2213 (KIAS)

Susunan bab dalam buku ini mengikut silibus kursus KPH2213 Fiqh Halal dan Haram bagi program Diploma Pengurusan Halal di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS). Lampiran ini disediakan untuk pensyarah dan pelajar yang menggunakan buku ini bagi kursus tersebut.

Kursus	**KPH2213 Fiqh Halal dan Haram** (Teras, 3 kredit)
Program	Diploma Pengurusan Halal, Tahun 1 Semester 1
Sinopsis	Kursus ini membincangkan prinsip asas hukum halal dan haram dalam Islam berdasarkan dalil-dalil al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan qiyas. Ia meliputi konsep halal dan haram serta syubhah dalam Islam dan kesemua prinsip halal dan haram yang digariskan oleh Dr. Yusuf Qaradhawi sebagai asas dalam perbincangan halal dan haram dalam Islam.
Pentaksiran	Peperiksaan Pertengahan Semester 20% · Kuiz 10% · Tugasan Berkumpulan 20% · Pembentangan 10% · Peperiksaan Akhir 40%

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1	Menjelaskan konsep halal, haram dan syubhah dalam Islam serta sumber-sumber penentuan halal dan haram. (C1, PLO1)
CLO2	Menghuraikan prinsip-prinsip asas halal dan haram yang digariskan oleh ulama. (C2, PLO2)
CLO3	Mengaplikasikan pemahaman tentang konsep halal, haram, syubhah serta al-Ihtiyat dan prinsip-prinsip Syariah dengan permasalahan semasa berkaitan halal dan haram. (A4, PLO4)

Pemetaan Bab kepada Minggu dan CLO

Bab	Tajuk bab dan topik silibus	Minggu	CLO
1	**Pengenalan Fiqh dan Fiqh Halal Haram** 1.0 PENGENALAN FIQH: 1.1 Fiqh dari sudut bahasa dan istilah; 1.2 Definisi istilah fiqh halal haram; 1.3 Sumber penentuan halal dan haram	1	CLO1
2	**Hukum Syarak: Hukum Taklifi dan Hukum Wad'i** Perbahasan usul (permintaan khas penyusun): kedudukan halal-haram dalam hukum syarak	1–2 (pengukuhan)	CLO1
3	**Konsep Halal dalam Islam** 2.1.1 KONSEP HALAL DALAM ISLAM: definisi halal; konsep halal dalam Islam	2	CLO1
4	**Konsep Haram dalam Islam** 2.1.2 KONSEP HARAM DALAM ISLAM: definisi haram; konsep haram dalam Islam	3	CLO1
5	**Konsep Syubhah dalam Islam** 2.1.3 KONSEP SYUBHAH DALAM ISLAM: definisi syubhah; konsep syubhah dalam Islam	4	CLO1 CLO3
6	**Hukum Asal dan Hak Menentukan Halal–Haram** 3.0 PRINSIP-PRINSIP ASAS HALAL DAN HARAM: 3.1 Prinsip 1 Asal sesuatu perkara adalah harus; 3.2 Prinsip 2; 3.3 Prinsip 3; 3.4 Prinsip 4	5–6	CLO2
7	**Menutup Jalan Menuju Haram** 3.5 Prinsip 5; 3.6 Prinsip 6; 3.7 Prinsip 7; 3.8 Prinsip 8	7–8	CLO2
8	**Wara', Keadilan dan Darurat** 3.9 Prinsip 9; 3.10 Prinsip 10; 3.11 Prinsip 11	9–10	CLO2
9	**Al-Ihtiyat (Sikap Berhati-hati) dalam Islam** 4.0 AL-IHTIYAT DALAM ISLAM: 4.1 Definisi al-Ihtiyat; 4.2 Konsep al-Ihtiyat dalam Islam	11	CLO1 CLO3
10	**Isu-isu Semasa Halal dan Haram** 5.0 ISU-ISU SEMASA: 5.1–5.2 Hiburan dan muzik (benda asal halal jadi haram sebab cara guna; prinsip asal harus); 5.3–5.4 Status halal produk berasaskan gelatin (haiwan tidak disembelih; syubhah); 5.5–5.6 Ubat haram tetapi diperlukan (darurat)	12–14	CLO3

Glosari

Adat dan muamalat العادات والمعاملات
Urusan kehidupan dan interaksi manusia yang bukan ibadah khusus.

'Azimah العزيمة
Hukum yang sabit dengan dalil syarak tanpa dalil lain yang bertentangan dengannya, seperti haramnya bangkai ketika tiada kebuluran.

Azlam الأزلام
Anak panah bertanda yang digunakan oleh orang jahiliah untuk bertenung nasib.

Bai' al-'inah بيع العينة
Menjual barang secara bertangguh dengan harga tinggi, lalu membelinya semula secara tunai dengan harga lebih rendah.

Darurat الضرورة
Keadaan terdesak yang mengancam nyawa atau kesihatan sehingga tiada jalan halal untuk menolaknya.

Dhakah الذكاة
Sembelihan syarie yang menjadi sebab halalnya haiwan yang memerlukan sembelihan.

Fasid الفاسد
Rosak; sinonim batil di sisi Syafi'i, kategori pertengahan di sisi Hanafi.

Fatwa الفتوى
Penjelasan hukum syarak berdasarkan dalil kepada orang yang bertanya.

Fiqh الفقه
Ilmu tentang hukum syarak yang amali, diambil daripada dalil-dalil yang terperinci.

Hajat الحاجة
Keperluan yang jika tidak dipenuhi menimbulkan kesukaran, walaupun tidak sampai mengancam nyawa.

Halal الحلال
Perkara yang diizinkan oleh syarak setelah terungkai ikatan larangan.

Haram الحرام
Perkara yang dilarang oleh syarak dengan larangan yang tegas.

Haram li dhatihi الحرام لذاته
Perkara yang haram kerana zatnya, seperti khamar, bangkai dan babi.

Haram li ghayrihi الحرام لغيره
Perkara yang zatnya halal tetapi haram kerana sebab luaran, seperti harta curi.

Hilah (helah) الحيلة
Cara tersembunyi untuk mencapai sesuatu tujuan; diharamkan jika tujuannya haram.

Hima الحمى
Kawasan larangan; dalam hadis, kiasan bagi perkara yang diharamkan Allah.

Hukum syarak الحكم الشرعي
Ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau penetapan.

Hukum taklifi الحكم التكليفي
Hukum yang berupa tuntutan atau pilihan: wajib, sunat, harus, makruh, haram.

Hukum wad'i الحكم الوضعي
Hukum yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', sahih atau fasid.

Ibahah الإباحة
Keizinan syarak untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu tanpa pahala atau dosa pada asalnya.

Ihtiyat الاحتياط
Mengambil jalan yang paling teguh dan selamat apabila tidak pasti; berwaspada daripada kesilapan.

Ijmak الإجماع
Kesepakatan semua ulama mujtahid daripada umat Nabi Muhammad SAW pada sesuatu zaman terhadap sesuatu hukum syarak.

Istibra' الاستبراء
Mencari kebersihan agama dan maruah daripada kekurangan dan cela.

Istihalah الاستحالة
Perubahan sesuatu bahan kepada bahan lain yang berbeza sifat dan zatnya.

Istihlak الاستهلاك
Keadaan bahan yang larut dan hilang sifatnya dalam bahan lain yang lebih banyak.

Istikharah الاستخارة
Memohon kepada Allah agar ditentukan pilihan yang terbaik.

Kaba'ir الكبائر
Dosa-dosa besar; antara takrifnya, dosa yang pelakunya diberi ancaman berat secara khusus dalam nas.

Khaba'ith الخبائث
Perkara-perkara keji yang diharamkan oleh Allah.

Khuruj min al-khilaf الخروج من الخلاف
Memilih amalan yang mengambil kira perbezaan pendapat ulama, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.

Lagha لغو
Ucapan atau perbuatan yang tidak memberi sebarang kesan hukum.

Luqatah اللقطة
Barang tercicir yang dijumpai dan tidak diketahui pemiliknya.

Ma'azif المعازف
Alat-alat muzik.

Ma'siyah المعصية
Maksiat; perbuatan yang menyalahi larangan Allah.

Mahzur المحظور
Nama lain bagi haram; bermaksud perkara yang ditegah.

Makruh tanzihi المكروه تنزيها
Istilah Hanafi bagi makruh ringan yang lebih dekat kepada halal.

Mani' المانع
Penghalang yang apabila wujud, hukum menjadi tiada.

Maqasid المقاصد
Matlamat atau tujuan yang dituju oleh sesuatu perbuatan.

Mubah (harus) المباح
Perbuatan yang diberikan pilihan oleh syarak sama ada untuk dilakukan atau ditinggalkan.

Mudtarr المضطر
Orang yang berada dalam keadaan darurat.

Muhabah المحاباة
Pilih kasih, iaitu mengutamakan seseorang dalam penetapan hukum disebabkan status sosial atau pertalian hubungan.

Musytabihat المشتبهات
Perkara-perkara samar antara halal yang jelas dan haram yang jelas.

Mutanajjis المتنجس
Benda suci yang terkena najis.

Al-Mutanatti'un المتنطعون
Orang yang melampau dan berlebih-lebihan dalam agama.

Najis 'ain نجس العين
Benda yang zatnya sendiri najis seperti babi, anjing dan bangkai.

Nas sarih النص الصريح
Dalil al-Quran atau hadis yang jelas maksudnya tanpa perlu ditakwil.

Qiyas القياس
Menyamakan kes baharu dengan kes yang ada nas kerana 'illah yang sama.

Rukhsah الرخصة
Kelonggaran kerana uzur sedangkan sebab pengharaman masih ada.

Sadd al-dhara'i' سد الذرائع
Menutup jalan yang harus apabila ia membawa kepada perkara haram.

Sadd al-ramaq سد الرمق
Kadar makanan yang sekadar menyambung nyawa.

Sagha'ir الصغائر
Dosa-dosa kecil, iaitu kesalahan maksiat yang tidak mencapai tahap ancaman dosa besar.

Salam السلم
Jual beli dengan bayaran didahulukan dan barang diserahkan kemudian.

Sebab السبب
Perkara yang, dengan sendirinya, menyebabkan hukum ada apabila ia ada, dan hukum tiada apabila ia tiada.

Sebab 'aradi السبب العرضي
Sebab halal daripada cara perolehan, seperti jual beli, sewaan dan hibah.

Sebab zati السبب الذاتي
Sebab halal yang datang daripada zat benda itu sendiri.

Suht السحت
Harta haram yang tidak halal diusahakan dan tidak halal dimakan.

Syakk الشك
Keraguan antara dua kemungkinan.

Syarat الشرط
Perkara yang ketiadaannya menyebabkan hukum tiada, tetapi kewujudannya tidak semestinya mewujudkan atau meniadakan hukum.

Syariah الشريعة
Hukum yang diturunkan melalui wahyu dalam al-Quran atau al-Sunnah, merangkumi akidah dan amalan.

Syubhah الشبهة
Perkara yang tidak dapat dipastikan halal atau haramnya.

Tadawi التداوي
Berubat atau mengambil rawatan untuk menyembuhkan penyakit.

Tahlil التحليل
Perbuatan menghalalkan sesuatu.

Tahrim التحريم
Perbuatan mengharamkan sesuatu.

Tanattu' التنطع
Sikap melampau dan keterlaluan dalam agama.

Tayyib الطيب
Baik, elok dan diterima oleh jiwa yang sejahtera.

Tayyibat الطيبات
Perkara-perkara baik yang dihalalkan oleh Allah.

Wara' الورع
Menahan diri daripada perkara yang meragukan demi menjaga agama.

Wasilah الوسيلة
Jalan atau perantara yang membawa kepada sesuatu matlamat.

Waswas الوسواس
Keraguan berulang tanpa asas yang menyebabkan seseorang menyusahkan diri.

Yakin اليقين
Keadaan pasti yang tidak boleh dihilangkan oleh keraguan semata-mata.

Yaqin اليقين
Keyakinan atau kepastian tentang sesuatu keadaan.

Bibliografi

Senarai ini mengandungi semua kitab dan sumber yang dipetik dalam buku ini. Semua rujukan kitab merujuk kepada edisi bercetak yang dinyatakan.

Al-Quran dan Kitab Turath

Al-Quran al-Karim. Mushaf Madinah, riwayat Hafs. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Syarif.

Abdullah Muhammad Basmeih. *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian al-Qur'an (30 Juz)*. Salinan digital *ms.basmeih*, Tanzil.net, kemas kini 7 September 2012; dicapai 28 Oktober 2026, https://tanzil.net/trans/?transID=ms.basmeih.

Ibn 'Abd al-Salam, 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. semakan dan catatan Taha 'Abd al-Ra'uf Sa'd. Kaherah: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, cet. baharu, 1414H (dicetak semula Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin bin 'Umar. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412H/1992M.

Abu Dawud, Sulayman bin al-Asy'ath al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. tahqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid. Saida-Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.

al-Ansari, Zakariyya bin Muhammad. *Asna al-Matalib Syarh Rawd al-Talib*. al-Matba'ah al-Maymaniyyah, 1313H (dicetak semula oleh Dar al-Kitab al-Islami).

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. tahqiq jama'ah min al-'ulama'. Bulaq: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah (al-Sultaniyyah), 1311H (dicetak semula Beirut: Dar Tawq al-Najah, cet. 1, 1422H).

al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah. *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.

al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad. *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.

al-Futuhi, Taqi al-Din Abu al-Baqa' (Ibn al-Najjar). *Syarh al-Kawkab al-Munir*. Matba'at al-Sunnah al-Muhammadiyyah, t.th.

al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *al-Mustasfa*. tahqiq Muhammad 'Abd al-Salam 'Abd al-Syafi. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1413H/1993M.

Ibn Hajar al-Haytami, Ahmad bin Muhammad. *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*. al-Maktabah al-Islamiyyah, 1403H/1983M.

Ibn Hajar al-Haytami, Ahmad bin Muhammad. *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*. Dar al-Fikr, cet. 1, 1414H/1994M.

Ibn Hajar al-Haytami, Ahmad bin Muhammad. *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*. Misr: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1357H (dicetak semula Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi).

al-Haskafi. *al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*. Dicetak bersama *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412H/1992M.

Jalal al-Din al-Mahalli. *Syarh Jam' al-Jawami'*. Dicetak bersama *Hasyiyah al-'Attar 'ala Syarh al-Jalal al-Mahalli*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

al-Khatib al-Syirbini, Muhammad bin Ahmad. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*. tahqiq 'Ali Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1415H/1994M.

al-Khin, Mustafa; al-Bugha, Mustafa; al-Syarbaji, 'Ali. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*. Dimasyq: Dar al-Qalam, cet. 4, 1413H/1992M.

Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi. *Sahih Muslim*. tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Kaherah: Matba'at 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1374H/1955M (dicetak semula Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi).

al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Kaherah: Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyyah (Matba'at al-Tadamun al-Akhawi), 1344–1347H.

al-Nawawi. *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*. Dicetak bersama *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, tahqiq 'Ali Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1415H/1994M.

al-Qadi Abu al-Fadl 'Iyad bin Musa al-Yahsubi. *Ikmal al-Mu'allim bi Fawa'id Muslim*. tahqiq Yahya Isma'il. al-Mansurah: Dar al-Wafa', cet. 1, 1419H/1998M.

al-Qaradawi, Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kaherah: Maktabah Wahbah, cet. 1, 1433H/2012M.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad bin Abi Bakr. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. tahqiq Muhammad 'Abd al-Salam Ibrahim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1411H/1991M.

Ibn Rajab al-Hanbali, 'Abd al-Rahman bin Ahmad. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*. tahqiq Syu'ayb al-Arna'ut dan Ibrahim Bajis. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, cet. 7, 1417H/1997M.

al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr. *al-Asybah wa al-Naza'ir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1403H/1983M.

al-Syirazi. *al-Muhadhdhab (matan, dicetak bersama al-Majmu')*. Dicetak bersama *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Kaherah: Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyyah (Matba'at al-Tadamun al-Akhawi), 1344–1347H.

al-Taftazani, Mas'ud bin 'Umar. *Syarh al-Talwih 'ala al-Tawdih*. Misr: Matba'at Muhammad 'Ali Subayh wa Awladih, 1377H/1957M.

al-Tirmidhi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidhi*. tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi dan Ibrahim 'Atwah 'Awad. Misr: Syarikat Maktabah wa Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, cet. 2, 1395H/1975M.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 39 jilid (j. 1–23: cet. 2, Dar al-Salasil, Kuwait; j. 24–38: cet. 1, Matabi' Dar al-Safwah, Misr; j. 39: cet. 2, Wizarat), 1404H dan seterusnya.

al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad bin Bahadur. *al-Bahr al-Muhit*. Dar al-Kutubi, cet. 1, 1414H/1994M.

al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad bin Bahadur. *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. tahqiq Taysir Fa'iq Ahmad Mahmud. Wizarat al-Awqaf al-Kuwaytiyyah, cet. 2, 1405H/1985M.

Sumber Rasmi dan Semasa

Bahagian Pengurusan Halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Definition Of Halal (Portal Halal Malaysia, halaman Panduan). https://www.halal.gov.my/index.php?data=bW9kdWxlcy9jb2×sYXBzaWJsZV9jb250ZW50Ozs7Ow==&utama=panduan (dicapai 20 Oktober 2026).

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Bahagian Pengurusan Halal. Antara Bahan Ramuan Kritikal Halal Dalam Produk Kek. https://www.islam.gov.my/ms/e-khutbah/1276-baitul-maqdis-kami-mencintaimu (dicapai 20 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Negeri Selangor. e-Musykil: Soal jawab agama (id 5202). https://emusykil.muftiselangor.gov.my/index.php/site/jawapan?id=5202 (dicapai 20 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Bayan Linnas Siri ke-197: Islam dan Muzik, 2019. https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/3570-bayan-linnas-siri-ke-197-islam-dan-muzik (dicapai 27 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Hukum ke-30: Hukum Vaksin daripada Perspektif Islam. https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/2069-30 (dicapai 20 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Hukum Siri ke-185: Menggunakan Alcohol Swab dan Minyak Wangi Beralkohol. http://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/953-irsyadal-fatwa-siri-ke-185-menggunakan-alcohol-swab-dan-minyak-wangi-beralkohol (dicapai 20 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Hukum Siri ke-376: Penggunaan Implan daripada Sumber Khinzir untuk Rawatan Glaukoma. https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/4039-irsyad-al-fatwa-siri-ke-376-penggunaan-implan-daripada-sumber-khinzir-untuk-rawatan-glaukoma (dicapai 20 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Hukum Siri ke-432: Hukum Bekerja sebagai Baker dalam Kedai Kek Menggunakan Gelatin Tidak Halal, 2020. https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/4242-irsyad-al-fatwa-siri-ke-432-hukum-bekerja-sebagai-baker-dalam-kedai-kek-menggunakan-gelatin-tidak-halal (dicapai 20 Oktober 2026).

Nur Aqila Mohd Zahari, Nur Ain Nabihah Nasharuddin, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dan Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Journal of Contemporary Islamic Law, Vol. 10, No. 2 (UKM). Aplikasi Fatwa Kontemporari Terhadap Produk Makanan Moden, 2025. https://www.ukm.my/jcil/wp-content/uploads/2025/12/Artikel-2-Aplikasi-Fatwa-Kontemporari-Terhadap-Produk-Makanan-Moden.pdf (dicapai 20 Oktober 2026).

Rokshana Shirin Asa, Jurnal Syariah, Jil. 26, Bil. 1, hlm. 141–166. Effectiveness of the Existing Halal Laws in Malaysia, 2018. https://mjs.um.edu.my/index.php/JS/article/download/13261/8364 (dicapai 20 Oktober 2026).

Sharif Mohd Tahir dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Jurnal Fiqh, No. 13. Modul Penentuan Hukum Makanan Ubah Suai Genetik (GMF) dan Kepentingannya kepada Umat Islam, 2016. https://fiqh.um.edu.my/article/download/4272/2116 (dicapai 20 Oktober 2026).

Zulfaqar Mamat, Journal of Fatwa Management and Research, Vol. 15, No. 1 (USIM). Pemakaian Kaedah Istihlak dan Istihalah dalam Penentuan Produk Halal di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, 2019. https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/download/194/154 (dicapai 20 Oktober 2026).

Bacaan Tambahan

Yusuf al-Qaradawi. 2016. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Mohd Hafiz bin Daud. Selangor: PTS Publications.

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha & 'Ali al-Syarbaji. 2016. *Kitab Fekah Mazhab Syafie*. Selangor: Pustaka Salam.

'Abbas Ahmad Muhammad al-Baz. 1998. *Ahkam al-Mal al-Haram*. Dar al-Nafa'is.

Yasmin Hanani Mohd Safian, Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Amnah Zanariah Abd. Razak & Ahmad Bazli Ahmad Hilmi. 2019. *Prinsip Asas Syariah dalam Industri Halal*. Nilai: USIM.